KAPITOLU 337

ATT DWAR ID-DAZJI TA' IMPORTAZZJONI

Biex jipprovdi, minflok l-Att tal-1976 dwar id-Dazji ta' Importazzjoni, għal dazji ta' importazzjoni u għal ħwejjeġ oħra inċidentali għalihom jew li għandhom x'jaqsmu magħhom.

1 ta' Jannar, 1990

L-ATT XXXV tal-1989, kif emendat bl-Atti: III u VIII tal-1990; bl-Avviż Legali 207 tal-1990; bl-Atti: II tal-1991, XV tal-1992 u VIII tal-1993; bl-Avviż Legali 28 tal-1994; bl-Atti: VIII tal-1994, IX u XV tal-1995; bl-Avviż Legali 184 tal-1995; bl-Atti XII tal-1997 u XIX tal-1999; bl-Avviżi Legali 7, 149 u 259 tal-2000; bl-Atti VIII u XII tal-2001, II tal-2002, II ta2003 u II tal-2004; bl-Avviż Legali 344 tal-2004; bl-Att XIII tal-2005; bl-Avviżi Legali 424 tal-2007 u 336 tal-2010; bl-Atti XXII tal-2011, III tal-2013 u XVI tal-2017u VII tal-2019 u XXVII u XXXV tal-2023.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar id-Dazji ta' Importazzjoni. Titolu fil-qosor.

2. (1) F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra - Tifsir.

Emendat: VIII.1993.2; XV.1995.2; XIX.1999.2; XXII. 2011.5; VII.2019.39.

"dazju ta' importazzjoni" u "dazju" ifissru kull dazju tad-Dwana li jitħallas taħt dan l-Att fuq oġġetti mportati;

"depożt" dwar oġġetti mportati tfisser kull maħżen tal-Gvern jew kull post ieħor ta' kustodja approvati skont l-artikolu 27 jew is-subartikolu (3) tal-artikolu 34 tal-Ordinanza tad-Dwana; Kap. 37.

"fattura" tfisser dokument maħruġ minn bejjiegħ lil xerrej li juri l-oġġetti forniti u s-somma ta' flus li trid titħallas jew li tħallset jew dokument ieħor minflokha li jkun aċċettabbli għall-Kummissarju;

"informazzjoni li ma tistax tinqara" tfisser informazzjoni li għandha bżonn tkun deċifrata qabel tinftiehem;

"kompjuter" tfisser kull apparat elettroniku użat għal ħażna jew irkupru ta' informazzjoni u tinkludi telefon ċellulari jew xi mezz elettroniku ieħor ta' ħażna jew irkupru ta' informazzjoni;

"Il-Komunità" tfisser il-Komunità Ewropea mwaqqfa bit-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ekonomika Ewropea iffirmat ġewwa Ruma fil-25 ta' Marzu, 1957, kif emendat bis-*Single European Act*, *1986*, u bit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea iffirmat ġewwa Maastricht fis-7 ta' Frar, 1992, u li għandha bħala membri l-Belġju, Danimarka, Repubblika Federali tal-Ġermanja, Greċja, Spanja, Franza, Irlanda, Italja, Lussemburgu, Olanda, Awstrija, Portugal, Finlandja, Svezja u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq, kif ukoll stati oħra li jistgħu jsiru membri ta' dik il-Komunità u li għalihom ikun japplika xi ftehim magħmul bejn il-Komunità Ewropea u Malta, u għall-għanijiet ta' kull ftehim bejn il-Komunità Ewropea u Malta, dawk il-pajjiżi l-oħra li dak il-ftehim ikun japplika għalihom;

"Kummissarju" tfisser il-Kummissarju tat-Taxxa u d-Dwana, u

tfisser ukoll kull persuna oħra li jkollha s-setgħa espressa jew impliċita li tagħmel flok il-Kummissarju hawn fuq imsemmi fl-esekuzzjoni tad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għad-Dwana;

"polza ta' importazzjoni" u "polza *a vista*" għandu jkollhom it-tifsira li jagħtuhom l-artikoli 12 u 13 tal-Ordinanza tad-Dwana;

Kap. 37.

"preskritt" tfisser preskritt b'regolamenti magħmula taħt l-artikolu 35;

"*records*" tfisser kull ktieb, *accounts,* dokumenti jew informazzjoni rrekordjata oħra inkluż informazzjoni f'kompjuter jew informazzjoni f'forma oħra li ma tistax tinqara;

"Tariffa tad-Dwana" tfisser it-Tariffa tad-Dwana murija fl-Ewwel Skeda li tinsab ma' dan l-Att.

(2) It-Tariffa tad-Dwana li hemm fl-Ewwel Skeda li tinsab ma' dan l-Att għandha tkun fl-ilsien Ingliż biss:

Iżda l-Ministru jista' minn żmien għal żmien jordna l-pubblikazzjoni tal-imsemmija Tariffa fl-ilsien Malti u f'kull każ bħal dak, jekk ikun hemm xi nuqqas ta' qbil bejn it-test Malti u dak Ingliż tat-Tariffa, it-test Ingliż għandu jipprevali.

Effetti legali ta' noti u regoli tat-Tariffa tad-Dwana.

3. In-noti, ir-regoli u d-disposizzjonijiet l-oħra li jinsabu fit-Tariffa tad-Dwana jkunu parti sħiħa minnha u l-imsemmija Tariffa għandha tinqara, tiftiehem u tiġi applikata skont l-imsemmija noti, regoli u disposizzjonijiet.

Dazji li għandhom jintalbu u jinġabru mill-Kummissarju.
Emendat: VIII. 1993.3. Sostitwit: XV. 1995.3. Emendat: XIX. 1999.3; A.L. 424 tal-2007; XXII. 2011.5.

4. (1) Għandhom jiġu mitluba u miġbura mill-Kummissarju f'isem il-Gvern id-dazji ta' importazzjoni murija fil-kolonna "*Import Duty*" tat-Tariffa tad-Dwana fuq l-oġġetti kollha li għandu jitħallas fuqhom dawk id-dazji u enumerati fl-ewwel kolonna ta' dik it-Tariffa, li jkunu mkabbra, prodotti jew manifatturati f'pajjiżi li ma jkunux dawk tal-Komunità u li jkunu importati f'Malta jew maħruġa mid-depożt għall-użu jew konsum f'Malta.

(2) Id-dazji ta' importazzjoni murija fil-kolonna "*Import Duty*" ma għandhomx japplikaw għall-oġġetti li jkunu mkabbra, prodotti jew manifatturati fil-Komunita u li jkunu importati f'Malta jew maħruġa mid-depożt għall-użu jew konsum f'Malta sakemm dawn l-oġġetti jissodisfaw ir-regoli tal-oriġini kif fis-seħħ minn żmien għal żmien skont xi ftehim magħmul bejn il-Gvern ta' Malta u l-Komunità.

(3) Minkejja d-disposizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2), il-Kummissarju jista' bi ftehim ma' l-importatur, japplika rata fissa ta' dazju ta' importazzjoni ta' għaxra fil-mija fuq oġġetti ta' xorta mhux kummerċjali li jiġu riċevuti minn individwi f'konsenji fejn il-valur ta' dawk l-oġġetti ma jkunx iktar minn mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (116.47) u fuq oġġetti ta' xorta mhux kummerċjali importati minn vjaġġaturi fil-valiġġa tagħhom meta l-valur ta' dawk l-oġġetti ma jkunx iżjed minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (232.94), f'kull każ meta l-oġġetti ma jkunux spiriti, tabakk jew prodotti tat-tabakk.

(4) Fil-kalkolu u fil-ġbir tad-dazju ta' importazzjoni il-

Kummissarju jista' jikkalkula 'l fuq jew 'l isfel il-valur tal-oġġetti u l-ammont ta' dazju li jitħallas fuqhom, sa l-eqreb euro.

(5) Fejn xi dazji ta' importazzjoni li jridu jitħallsu fuq oġġetti taħt dan l-artikolu ma jkunux ġew miġbura, l-ammont li jkun għadu jrid jitħallas għandu jibqa' dovut għal perijodu ta' sitt snin mill-punt ta' taxxa kif definit fl-artikolu 12A ta' dan l-Att u l-Kummissarju jkollu dritt li jitlob il-ħlas ta' dak l-ammont matul il-perijodu msemmi:

Iżda, minkejja d-disposizzjonijiet ta' dan is-subartikolu, il-Kummissarju m'għandux jitlob il-ħlas ta' dak l-ammont meta huwa jkun sodisfatt li l-oġġetti ġew spezzjonati sew mill-uffiċjal li għamel ir-rilaxx u li ġew hekk rilaxxati minnu u li l-valur ta' dawk l-oġġetti kien dikjarat sewwa.

Oġġetti ħielsa minn dazju. *Emendat: XV.1992.2.*

5. (1) Għandhom ikunu ħielsa mill-ħlas ta' dazju ta' importazzjoni l-oġġetti li huma enumerati fit-Tieni Skeda li tinsab ma' dan l-Att, suġġetti meta applikabbli, għar-regoli li jinsabu fiha.

(2) Il-Ministru jista' b'regolamenti minn żmien għal żmien jippreskrivi l-kondizzjonijiet li taħthom u l-limiti li bihom tagħmir għal użu f'xi stabbiliment jew sengħa jistgħu jkunu ħielsa mill-ħlas ta' dazju ta' importazzjoni.

Tneħħija ta' oġġetti mportati meħlusa minn dazju.

6. (1) Kull oġġett dazjabbli li jkun importat meħlus mid-dazju minn xi persuna bis-saħħa ta' ħelsien mogħti skont l-artikolu 15 ta' dan l-Att jew skont xi liġi oħra għandu, kemm-il darba l-Ministru ma jordnax xort'oħra, jitqies, jekk jinbiegħ jew issir it-tneħħija tiegħu minn dik il-persuna għal użu jew konsum f'Malta, li jkun ittieħed mid-depożt fiż-żmien ta' dak il-bejgħ jew tneħħija għall-użu jew konsum f'Malta, u d-disposizzjonijiet tal-artikolu 4 għandhom jgħoddu għal kull oġġett bħal dak.

(2) F'kull wieħed mill-każijiet imsemmija fis-subartikolu (1), id-dazju għandu jitħallas mill-persuna li ssir is-sid tal-oġġett.

(3) Il-persuna responsabbli għall-ħlas ta' dazju skont is-subartikolu (2) għandha, fi żmien ġimgħa mindu tkun saret is-sid tal-oġġetti msemmijin fis-subartikolu (1), tagħmel dikjarazzjoni sħiħa ta' dawk l-oġġetti skont l-Ordinanza tad-Dwana.

Kap. 37.

(4) Nuqqas ta' tħaris tad-disposizzjonijiet tas-subartikolu (3) jikkostitwixxi reat skont l-artikolu 62 tal-Ordinanza tad-Dwana u l-artikolu 60 tal-imsemmija Ordinanza jkun applikabbli għall-oġġetti li dwarhom ma tkunx saret dikjarazzjoni sħiħa fiż-żmien mogħti fis-subartikolu (3).

Kap. 37.

(5) Dan l-artikolu ma għandux jgħodd għal xi oġġetti dazjabbli importati f'Malta ħielsa minn dazju tad-dwana skont id-disposizzjonijiet tal-Att dwar il- Promozzjoni ta' Negozji.

Kap. 325.

Emenda ta' Skedi. *Sostitwit: VIII. 1993.4; XIX.1999.4.*

7. Il-Ministru jista', b'regolamenti ppubblikati fil-Gazzetta, jemenda, jħassar jew jissostitwixxi l-Iskedi li jinsabu ma' dan l-Att, jew xi waħda minnhom, kif ikun meħtieġ minn żmien għal żmien sabiex jiġi żgurat li t-Tariffa tad-Dwana tkun taqbel mal-*Harmonized Commodity Description and Coding System 1983*, kif adottata u ppubblikata mill-*Customs Co-operation Council*, u biex

tiġi rijorganizzata t-Tariffa tad-Dwana mingħajr bdil minn dik is-sistema, jew biex ineħħi jew jagħmel tnaqqis fir-rati tad-dazji li jridu jitħallsu, jew biex jemenda r-regoli li jinsabu fit-Tielet Skeda biex ikunu konformi ma' xi obbligazzjoni internazzjonali li Malta tkun daħlet għaliha f'dak ir-rispett:

Iżda din l-awtorità ma tgħoddx għall-każijiet meta l-applikazzjoni tagħha ġġib xi dazju fuq xi oġġett ġdid jew xi żieda fir-rata ta' dazju preskritt dwar xi oġġett.

Mod kif jiġi żgurat dazju *ad valorem*. *Emendat: VIII. 1993.5; XV. 1995.4; XIX. 1999.5; XXII. 2011.5.*

8. (1) Il-valur għad-Dwana bil-għan li tiġi applikata t-Tariffa tad-Dwana għandu jkun stabbilit skont id-disposizzjonijiet tal-*Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement of Tariffs and Trade 1994* kif japplika għal Malta, skont ir-regoli li jinsabu fit-Tielet Skeda li tinsab ma' dan l-Att u l-*Annex* li hemm magħha, liema Skeda u *Annex* għandhom ikunu fl-ilsien Ingliż biss.

Iżda meta l-Kummissarju jkollu raġuni biex jaħseb illi l-fattura ma tipprovdix bażi xierqa għall-istima tal-ammont tajjeb ta' dazju fuq l-oġġetti, id-dazju jista' jiġi kkalkolat fuq valur li għandu jiġi stabbilit skont id-dispożizzjonijiet tat-Tielet Skeda li tinsab ma' dan l-Att:

Iżda wkoll fil-każ ta' oġġetti li għalihom jgħodd l-artikolu 6 id-dazju *ad valorem* għandu jitħallas -

(i) meta l-oġġetti jinbiegħu, fuq il-prezz imħallas mix-xerrej; jew

(ii) meta l-oġġetti jiġu mneħħija xort'oħra milli b'bejgħ, fuq il-valur tal-oġġetti kif stabbilit mill-Kummissarju fiż-żmien tat-tneħħija:

Iżda wkoll meta fin-Noti tat-Tariffa jkun hemm provdut illi xi valur minimu ta' xi oġġett għandu jittieħed biex jiġi kkalkulat id-dazju, il-valur stabbilit bis-saħħa ta' dan is-subartikolu ma għandux ikun inqas mill-valur kif jidher f'dawk in-Noti.

(2) Il-Kummissarju jista' jeħtieġ dik it-turija ta' awtenticità ta' xi fattura kif jidhirlu li jkun xieraq.

Appelli. *Emendat: XIX. 1999.6; A.L. 424 tal-2007. Sostitwit: A.L. 336 tal-2010. Emendat: XXII. 2011.5.*

9. (1) Kull persuna li tħoss ruħha aggravata b'deċiżjoni tal-Kummissarju, għandha minnufih tagħmel talba bil-miktub lill-Kummissarju għar-reviżjoni ta' dik id-deċiżjoni. Din it-talba għandha tintbagħat lill-Kummissarju fi żmien tletin ġurnata min-notifika ta' dik id-deċiżjoni. Jekk ma ssir ebda talba għal reviżjoni fi żmien tletin ġurnata, il-persuna titqies li tkun aċċettat id-deċiżjoni.

(2) Fil-każ li l-persuna msemmija fis-subartikolu (1) tibqa' tħoss ruħha aggravata bid-deċiżjoni finali tal-Kummissarju, dik il-persuna jkollha dritt ta' appell lit-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva stabbilit bl-artikolu 5 tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva.

Kap. 490.

(3) Dan l-appell għandu jiġi preżentat lit-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva fi żmien tletin jum mid-data tan-notifika tal-aħħar deċiżjoni, imsemmija fis-subartikolu (2), meħuda mill-Kummissarju.

10. (1) Il-Kummissarju jkun jista' jżomm għal skopijiet uffiċjali l-kopja oriġinali tal-fattura jew fatturi ppreżentati minn importatur mad-dikjarazzjoni lid-Dwana dwar oġġetti importati jew maħruġa mid-depożt.

Setgħa tal-Kummissarju li jżomm il-fattura u li jeħtieġ il-produzzjoni ta' dokument. *Emendat: VIII. 1990.3; XIX. 1999.7; A.L. 424 tal-2007; XXII. 2011.5; VII.2019.40.*

(2) Il-Kummissarju jista', f'kull żmien, egħluq sitt snin wara li jkunu ġew sdazjati oġġetti ta' kull xorta, jeħtieġ mingħand l-importatur jew l-aġent tiegħu l-produzzjoni fil-post tiegħu jew post ieħor ta' kull ktieb tan-negozju jew *records*, sew jekk preskritt b'liġi jew xort'oħra, jew ta' dokumenti oħra ta' kull xorta, tkun li tkun li jirreferixxu għax-xiri, importazzjoni, bejgħ, ħażna jew ipproċessar ta' dawk l-oġġetti u jekk l-importatur jew l-aġent tiegħu jonqos milli jħares xi ħtieġa bħal dik ikun ħati ta' reat u jeħel, wara li jinsab ħati mill-Qorti tal-Maġistrati, ad istanza tal-Kummissarju, multa ta' mhux anqas minn erba' mija u ħamsa u sittin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (465.87) u mhux iżjed minn ħamest elef u tmien mija u tlieta u għoxrin euro u tlieta u erbgħin ċenteżmu (5,823.43).

11. (1) L-awtoritajiet tad-dwana jistgħu, fuq inizjattiva tagħhom jew fuq talba tad-dikjarant, jemendaw id-dikjarazzjoni wara r-rilaxx tal-oġġetti.

Eżami tad-dikjarazzjonijiet wara r-rilaxx. *Emendat: VIII.1993.6. Sostitwit: XIX.199.8.*

(2) L-awtoritajiet tad-dwana jistgħu wara li jirrilaxxaw l-oġġetti u biex jissodisfaw ruħhom dwar il-korrettezza tal-partikolaritajiet li jkun hemm fid-dikjarazzjoni, jispezzjonaw id-dokumenti u t-tagħrif kummerċjali relatati ma' l-operazzjonijiet ta' importazzjoni u esportazzjoni tal-oġġetti konċernati jew ma' operazzjonijiet kummerċjali sussegwenti li jinvolvu dawk l-oġġetti. Dawk l-ispezzjonijiet jistgħu isiru fil-bini tad-dikjarant, ta' xi persuna oħra li tkun direttament jew indirettament imdaħħla f'dawk l-operazzjonijiet f'kapaċità ta' negozju jew ta' xi persuna oħra li jkollha fil-pussess tagħha dawk id-dokumenti u tagħrif għal skopijiet ta' negozju. Dawk l-awtoritajiet jistgħu wkoll jeżaminaw l-oġġetti meta jkun għadu possibbli li dawn jinġiebu għall-eżami.

(3) Fejn ir-reviżjoni tad-dikjarazzjoni jew l-eżami ta' wara r-rilaxx ikunu jindikaw illi d-disposizzjonijiet li jirregolaw il-proċedura tad-dwana relattiva kienu ġew applikati fuq bażi ta' informazzjoni mhux korretta jew sħiħa, l-awtoritajiet tad-dwana għandhom, skont il-provvedimenti stabbiliti, jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jirregolarizzaw is-sitwazzjoni, filwaqt li jqisu dik l-informazzjoni ġdida li tkun ġiet f'idejhom.

(4) Meta jkun jenħtieġ li uffiċjali minn Dipartimenti oħra tal-Gvern jieħdu sehem fi spezzjonijiet ta' wara r-rilaxx, id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ikunu jgħoddu wkoll għal dawk l-uffiċjali.

12. (1) Meta xi fattura ta' oġġetti mixtrija f'pajjiż barrani turi l-valur ta' dawk l-oġġetti f'munita stranġiera dak il-valur għandu jiġi stabbilit mill-Kummissarju bir-rata ta' kambju tal-munita Maltija għal dik il-munita stranġiera li tiġi stabbilita mill-Bank Ċentrali ta' Malta, u l-importatur għandu jħallas id-dazju, meta d-dazju jitħallas *ad valorem*, fuq l-ammont ikkalkolat f'munita Maltija kif intqal qabel.

Stima ta' valur muri f'muniti stranġiera. *Sostitwit: VIII. 1993.7. Emendat: XXII. 2011.5.*

(2) Ir-rata ta' kambju tal-ftuħ għal jum tal-Ġimgħa ta' kull ġimgħa għandha tapplika biex jiġi stabbilit il-valur matul il-perijodu ta' sebat ijiem li jibda mit-Tnejn ta' wara, iżda meta r-rata ta' kambju tal-ftuħ għal xi Ġimgħa ma tkunx taqbel ma' xi rata ta' warajha bi tlieta fil-mija jew iżjed din l-aħħar rata għandha tapplika għal bqija ta' dak il-perijodu:

Iżda meta r-rata ta' kambju ma tiġix maħruġa mill-Bank Ċentrali ta' Malta, il-Kummissarju jista' jieqaf milli jistabbilixxi l-valur ta' oġġetti sakemm tinħareġ dik ir-rata.

(3) Mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet tal-*proviso* li jinsab mas-subartikolu ta' qabel dan, meta r-rata ta' kambju ma tinħariġx mill-Bank Ċentrali ta' Malta f'jum tal-Ġimgħa, l-istimi tal-valuri għal żmien sebat ijiem li jibdew mit-Tnejn li jiġi minnufih wara għandhom jiġu stabbiliti bir-rata ta' kambju li tiġi l-ewwel maħruġa mill-Bank Ċentrali ta' Malta wara dak il-jum tal-Ġimgħa, u meta fil-jum tat-Tnejn li jiġi minnufih wara l-jum tal-Ġimgħa li fih il-Bank Ċentrali ta' Malta ma jkunx ħareġ dik ir-rata, tibqa' ma tinħariġx rata ta' kambju, il-Kummissarju jista' jibqa' għaddej bl-istima tal-valur tal-oġġetti skont ir-rata li tkun applikat matul il-ġimgħa ta' qabel jew inkella jissospendi l-istima tal-valur tal-oġġetti sakemm hekk tinħareġ rata ġdida:

Iżda meta fl-imsemmija rata ta' kambju jkun hemm differenza ta' tlieta fil-mija jew iżjed minn rata ta' kambju sussegwenti, dik ir-rata sussegwenti għandha tkun tapplika għall-bqija tal-perijodu.

Punt ta' taxxa. *Miżjud: VIII. 1993.7. Emendat: XXII. 2011.5.*

12A. (1) Id-dazju ta' importazzjoni għandu jiġi kkalkolat -

(*a*) fil-ħin li polza perfetta ta' importazzjoni tiġi reġistrata direttament fil-*computer* tad-Dwana minn negozjant jew aġent tiegħu, jew, meta ma tiġix hekk reġistrata, mhux aktar tard mill-jum tax-xogħol li jmiss wara li tiġi ppreżentata polza perfetta ta' importazzjoni lill-Kummissarju għar-reġistrazzjoni; jew

(*b*) meta polza bħal dawk ma tkunx perfetta, fil-ħin li dik il-polza tiġi emendata u aċċettata bħala perfetta għas-sodisfazzjon tal-Kummissarju;

u, f'kull każ, huwa f'dak il-punt ta' ħin li l-imsemmija rata ta' dazju u rata ta' kambju għandhom japplikaw:

Kap. 62.

Iżda meta skont id-disposizzjonijiet tal-Att dwar il-Protezzjoni tal-Erarju għandhom jinġabru dazju jew żieda ta' dazju mal-ħruġ ta' proklama kif hemm maħsub f'dak l-Att, dak id-dazju ġdid jew żieda ta' rata fid-dazju għandhom jinġabru fuq l-oġġetti kollha li dwarhom tkun saret polza ta' importazzjoni perfetta iżda li ma jkunux ġew rilaxxati, sa dak il-limitu biss hekk kif jista' jiġi provdut dwaru fil-proklama msemmija qabel u l-polza li dwarha tirreferi.

(2) Minkejja l-provvedimenti tas-subartikolu (1), il-kalkolu ta' dazju ta' importazzjoni għandu jieqaf f'kull każ meta l-istima tal-valur tkun ġiet sospiża skont l-artikolu 12(2) u (3).

12B. Ħadd ma għandu jirreġistra jew jippreżenta polza oħra ta' importazzjoni għall-istess oġġetti ħlief bil-qbil tal-Kummissarju sabiex tiġi mibdula jew sostitwita l-polza oriġinali, u f'kull każ simili t-tieni polza jew il-polza sussegwenti ta' importazzjoni ma tkunx valida.

Aktar minn polza waħda ta' importazzjoni. *Miżjud: VIII. 1993.7. Emendat: XXII. 2011.5.*

13. Il-partijiet integrali ta' oġġett suġġett għal dazju *ad valorem*, jew li jkun ħieles minn dazju, importat għal skopijiet ta' rimpjazzament jew bħala *spare parts*, huma suġġetti għall-istess rata ta' dazju bħall-oġġett innifsu, jew ħielsa minn dazju, skont il-każ, kemm-il darba ma jkunux speċifikament eskluži jew provdut għalihom band'oħra fit-Tariffa.

Partijiet ta' oġġett suġġetti għall-istess dazju bħall-oġġett.

14. (1) Fil-każ ta' oġġetti suġġetti għal dazju *ad valorem*, il-Kummissarju jista', jekk ikollu raġun jaħseb li l-valur dikjarat mill-importatur jew mir-rappreżentant tiegħu mhux biżżejjed, jew jieħu l-oġġetti billi jħallas lill-importatur jew lir-rappreżentant tiegħu l-ammont tal-valur dikjarat minnu b'żieda ta' ħamsa fil-mija, dan il-ħlas flimkien mar-radd lura tad-dazju li jkun tħallas fuq l-oġġetti għandu jsir fi żmien ħmistax-il ġurnata mid-dikjarazzjoni, jew jitħallas tad-dazju mill-oġġetti.

Setgħa tal-Kummissarju li jieħu l-oġġetti bil-ħlas tal-valur iddikjarat jew li jitħallas tad-dazju mill-oġġetti. *Emendat: XXII. 2011.5.*

(2) L-importatur li kontra tiegħu l-Kummissarju jkun bi ħsiebu jeżerċita l-jedd tal-akkwist jista' jistma l-oġġetti b'esperti, li jiġu maħtura wieħed mid-dikjarant u l-ieħor mill-Kummissarju. Fil-każ ta' nuqqas ta' ftehim bejniethom, l-esperti jaħtru arbitru u d-deċiżjoni tiegħu tkun finali.

(3) Jekk l-esperti jiddeċiedu li l-valur tal-oġġetti ma jeċċedix b'iżjed minn ħamsa fil-mija l-valur dikjarat mill-importatur, id-dazju jittieħed fuq l-ammont dikjarat minnu.

(4) Meta l-valur stmat jeċċedi b'iżjed minn ħamsa fil-mija l-valur dikjarat mill-importatur, il-Kummissarju għandu, fuq għażla tiegħu, jiġbor id-dazju fuq l-ammont stabbilit mill-esperti, jew jeżerċita l-jedd ta' akkwist, biż-żieda ta' ħamsa fil-mija msemmija fis-subartikolu (1), liema żieda għandha tiġi wkoll mogħtija jekk id-dikjarant jirtira l-applikazzjoni tiegħu għall-istima:

Iżda fl-ewwel każ, id-dazju jkun jista' jiġi miżjud b'ħamsin fil-mija, jekk l-istima tal-esperti teċċedi b'għaxra fil-mija l-valur dikjarat mill-importatur.

(5) L-ispejjeż tal-istima jħallashom id-dikjarant, jekk il-valur stabbilit mill-esperti jeċċedi b'iżjed minn ħamsa fil-mija l-valur dikjarat: jekk xort'oħra, iħallashom il-Gvern.

15. (1) Il-Ministru jista' jippermetti l-importazzjoni f'Malta ta' kull oġġett ħieles minn dazju.

Setgħa tal-Ministru li jagħti ħelsien minn dazju. *Emendat: XV. 1995.5; A.L. 424 tal-2007; XXII. 2011.5.*

(2) Meta tkun saret talba lill-Ministru sabiex jippermetti l-importazzjoni f'Malta ta' xi oġġetti mingħajr ebda ħlas ta' dazju, l-importatur jista' jagħmel depożitu għand il-Kummissarju ta' somma ta' flus li tkun biżżejjed fl-ammont tagħha sabiex tkopri kull dazju li għandu jitħallas fuq dawk l-oġġetti, jew jagħti lill-Kummissarju dik il-garanzija bankarja minn bank lokali li l-Kummissarju jidhirlu xierqa fiċ-ċirkostanzi, u meta jiġri dan l-oġġetti jkunu jistgħu jiġu rilaxxati mill-Kummissarju lill-importatur bl-istess mod daqslikieku d-dazju fuqhom kien tħallas.

(3) Kull somma depożitata bis-saħħa tas-subartikolu (2) dwar xi oġġetti li tkun saret talba dwarhom lill-Ministru kif imsemmi qabel, għandha tingħadd bħala dħul fil-każ li l-Ministru ma jilqax it-talba msemmija qabel, u tingħata lura mill-Kummissarju lill-importatur fil-każ li l-Ministru jilqa' t-talba.

(4) Il-Ministru jista' jiddelega s-setgħa mogħtija lilu b'dan l-artikolu lill-Kummissarju dwar kull oġġett li fuqu l-ammont ta' dazju li għandu jitħallas ma jkunx iżjed minn ħdax-il euro u ħamsa u sittin ċenteżmu (11.65).

(5) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tas-subartikoli li jiġu qabel f'dan l-artikolu, il-Ministru jista' jagħti eżenzjoni mid-dazju li jrid jitħallas taħt dan l-Att, retrospettivament, taħt dawk il-kundizzjonijiet li huwa jidhirlu li għandu jimponi u f'kull każ, kull dazju mħallas jista' jingħata lura mill-Kummissarju skont dik l-eżenzjoni.

Importazzjoni ta' oġġetti bla ħlas ta' dazju. Emendat

16. Il-Kummissarju jista' wkoll, bl-approvazzjoni tal-Ministru f'kull każ u għal dak iż-żmien u suġġett għal dawk il-kondizzjonijiet li jistgħu jiġu preskritti, jagħti permess lin-negozjanti biex jimportaw bla ħlas ta' dazju dawk l-oġġetti li jistgħu minn żmien għal żmien jiġu preskritti għall-bejgħ lil dik il-klassi jew lil dawk il-klassijiet ta' passiġġieri kif jista' jiġi preskritt.

Ħelsien ta' oġġetti mportati għal użu temporanju. *Emendat: XXII. 2011.5.*

17. (1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 30 ta' dan l-Att, kull oġġett jista', bil-permess tal-Kummissarju, jinġieb f'Malta jew jinħareġ mid-depożt bla ħlas ta' dazju fuqu, jekk il-Kummissarju jkun sodisfatt li dawk l-oġġetti jkunu inġiebu f'Malta jew inħarġu mid-depożt għall-użu temporanju biss.

(2) L-importazzjoni temporanja jew il-ħruġ mid-depożt ta' oġġetti għall-użu temporanju tkun suġġetta għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) il-kwantità kollha ta' dawk l-oġġetti għandha tkun esportata minn Malta fi żmien tliet xhur mid-data li fiha ġew importati jew maħruġa mid-depożt, skont il-każ, jew fi żmien dak il-perijodu addizzjonali li l-Kummissarju jista' jippermetti dwar xi oġġetti partikolari;

(*b*) ebda parti mill-oġġetti ma għandha tiġi mneħħija f'Malta, ħlief skont il-pattijiet ta' permess maħruġ mill-Kummissarju lill-persuna li tkun importat l-oġġetti jew ħarġithom mid-depożt, skont il-każ;

(*ċ*) il-persuna li timporta l-oġġetti jew toħroġhom mid-depożt, skont il-każ, għandha tiddepożita f'idejn il-Kummissarju l-ammont tad-dazju li jitħallas fuqhom jew tagħti dik il-garanzija għall-istess skont ma l-Kummissarju jista' jitlob;

(*d*) (i) jekk il-kwantità kollha ta' dawk l-oġġetti ma tiġix esportata minn Malta fi żmien tliet xhur mid-data li ġew importati jew maħruġa mid-depożt, skont il-każ, jew fi żmien dak il-perijodu addizzjonali li l-Kummissarju jista'

jippermetti, f'dak il- każ id-depożitu jew il-garanzija kollha f'idejn l-Kummissarju tiġi konfiskata;

(ii) jekk xi oġġetti mportati jew maħruġa mid-depożt minn xi persuna bis-saħħa ta' permess temporanju taħt dan l-artikolu u li jitħallew li jinżammu fil-pussess ta' dik il-persuna għal xi perijodu ta' żmien espressament stipulat mingħajr ebda garanzija pekunarja, liema stess oġġetti jkunu maħsuba bħala garanzija għad-dazju dovut fuqhom fil-ħin li l-oġġetti jkunu mportati jew maħruġa mid-depożt, f'dak il-każ jekk l-oġġetti ma jiġux esportati mill-ġdid fl-imsemmi żmien, dawn jistgħu, bla ħsara għal xi obbligu għall-ħlas tad-dazju dovut, ikunu soġġetti għall-konfiska skont l-artikolu 60 tal-Ordinanza tad-Dwana u d-disposizzjonijiet rilevanti tal-Ordinanza tad- Dwana għandhom japplikaw għalihom. Kap. 37.

(*e*) meta jiġi muri għas-sodisfazzjon tal-Kummissarju illi -

(i) parti mill-oġġetti ġiet mitlufa b'ebda ħtija tal-persuna li mportat l-oġġetti jew li ħarġithom mid- depożt; jew

(ii) parti mill-oġġetti ġiet imneħħija skont permess maħruġ taħt il-paragrafu (*b*) ta' dan is-subartikolu; u

(iii) il-bqija tal-oġġetti ġiet esportata kif imiss,

id-dazju jitħallas biss fuq il-parti mill-oġġetti li ma tkunx ġiet esportata u tiġi konfiskata biss dik il-parti tad-depożitu jew tal-garanzija f'idejn il-Kummissarju kif tammonta għad-dazju dovut fuq l-oġġetti li ma jkunux ġew esportati;

(*f*) meta l-kwantità kollha ta' xi oġġetti mportati jew maħruġa mid-depożt skont dan l-artikolu tiġi esportata minn Malta, f'dak il-każ id-depożitu jew il-garanzija f'idejn il-Kummissarju għandha tingħata lura lill-persuna li tkun għamlet id-depożitu jew li tkun tat il-garanzija.

Ebda dazju ma jitħallas fuq oġġetti fid-depożt jew maħruġa għall-esportazzjoni minnufih. *Emendat: VIII.1993.8.*

18. (1) Ebda oġġett fid-depożt ma jkun suġġett għal dazju skont dan l-Att, sakemm jibqa' fid-depożt, jew meta jiġi maħruġ mid-depożt għall-esportazzjoni minnufih.

(2) Meta xi oġġett jinħareġ mid-depożt għall-użu jew konsum f'Malta, id-dazju li għandu jintalab fuq dak l-oġġett ikun dak li għandu jitħallas fil-punt ta' ħin imsemmi fl-artikolu 12A, b'dana illi jekk l-oġġett ma jinħariġx mid-depożt fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol wara dak il-ħin, il-polza ta' importazzjoni ma tibqax valida, u għal dak l-oġġett tkun tenħtieġ polza ta' importazzjoni ġdida.

Reati dwar dikjarazzjonijiet ta' importazzjoni.
Miżjud: VIII. 1993.9. Emendat: XIX. 1999.9; XIII. 2005.35; A.L. 424 tal-2007; XXII. 2011.5.

18A. (*Mħassar bl-Att III. 2013.28*).

Ħlas ta' dazju fuq oġġetti bil-ħsara.
Emendat: XXII. 2011.5.

19. (1) Id-dazji ta' importazzjoni għandhom jinġabru irrispettivament mill-istat tal-oġġetti u ma huwa permess ebda tnaqqis ta' dazju la kollu u la f'parti minħabba l-ħsara fl-oġġetti, tkun li tkun ir-raġuni ta' dik il-ħsara.

(2) Iżda s-sid tal-oġġetti bil-ħsara jista' jagħżel li l-oġġetti bil-ħsara jiġu meqruda bi spejjeż tiegħu taħt dawk il-kondizzjonijiet li l-Kummissarju jista' jimponi.

(3) Ma għandu jinġabar ebda dazju ta' importazzjoni fuq oġġetti meqruda skont id-disposizzjonijiet tas-subartikolu (2).

Tnaqqis ta' dazju fuq oġġetti misjuba neqsin.
Emendat: XV.1995.6; XXII. 2011.5.

20. (1) Ebda dazju ta' importazzjoni ma għandu jitnaqqas la għal kollox u lanqas f'parti fuq xi nuqqas ta' oġġetti sew jekk ikunu mill-ġewwieni ta' kollijiet jew f'kollijiet sħaħ, tkun xi tkun ir-raġuni għal dak in-nuqqas.

(2) Iżda d-dazju ta' importazzjoni jitnaqqas meta n-nuqqas ikunu kollijiet sħaħ ta' oġġetti u sid dawk l-oġġetti jġib provi għas-sodisfazzjoni tal-Kummissarju -

(i) dwar oġġetti li ma jkunux oġġetti mportati f'*containers* jew vetturi tat-triq kummerċjali, li dawk il-kollijiet ma nħattewx mill-bastiment li jkun qed jimporta; jew

(ii) dwar oġġetti importati f'*containers* jew f'vetturi tat-triq kummerċjali, li dawk il-kollijiet ma kienux tgħabbew fil-*container* jew fuq il-vettura tat-triq kummerċjali:

Iżda f'dawk il-każi jekk minnufih qabel l-eżami mill-Kummissarju tal-oġġetti impurtati, is-siġilli barranin u dawk lokali jinstabu intatti mill-Kummissarju, dan il-fatt jista' jitqies bħala prova sodisfaċenti għall-finijiet ta' dan is-subartikolu; jew

(iii) li dawk il-kollijiet kienu ġew depożitati jew f'maħżen tal-Gvern jew f'maħżen jew post ieħor ta' sigurtà stabbilit bis-saħħa tad-disposizzjonijiet tas-subartikolu (1) tal-artikolu 27 tal-Ordinanza tad-Dwana iżda li ma ġewx prodotti fuq talba tal-uffiċjal tad-Dwana.

Kap. 37.

(3) Id-disposizzjonijiet tas-subartikolu ta' qabel dan ma japplikawx għal oġġetti depożitati f'maħżen jew f'post ta' sigurtà stabbilit bis-saħħa tad-disposizzjonijiet tal-artikolu 27(1) tal-Ordinanza tad-Dwana għad-depożitu esklużiv ta' oġġetti li jkunu ta' persuna speċifikata.

Kap. 37.

(4) Talba għat-tnaqqis ta' dazju ta' importazzjoni għandha ssir bil-miktub lill-Kummissarju mhux iktar tard minn sentejn mid-data tal-ħlas ta' dak id-dazju.

(5) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu -

"*container*" tfisser oġġett ta' tagħmir tat-trasport (*lift-van*, *movable tank* jew struttura oħra simili):

(i) magħluq għal kollox jew f'parti biex tagħmel kompartiment maħsub li fih iżomm oġġetti;

(ii) ta' xorta permanenti u għalhekk b'saħħa biżżejjed biex ikun jista' jintuża darba wara l-oħra;

(iii) magħmul apposta biex jiffaċilita t-trasport ta' oġġetti b'mezz wieħed jew iktar ta' trasport mingħajr ma jerġa' jitgħabba fi triqtu;

(iv) magħmul għal maniġġ bil-lest, b'mod partikolari meta jkun trasferit minn mezz ta' trasport għal ieħor;

(v) magħmul biex ikun jista' jimtela u jitbattal b'mod faċli; u

(vi) li jkollu volum intern ta' metru kubu jew iktar;

"vettura tat-triq" tfisser vettura tat-triq li titħaddem b'qawwa mekkanika u kull karrella jew semi-karrella magħmula biex titqabbad magħha.

Rifużjoni ta' dazju mħallas.
Miżjud: XII. 2001.14. Emendat: XXII. 2011.5.
Kap. 16.

20A. (1) Minkejja l-provvedimenti tal-artikoli 1012 sa 1028 tal-Kodici Ċivili, għandu jiġi mifhum li d-dazju mħallas skont dikjarazzjoni ppreżentata lill-Kummissarju mill-importatur jew xi persuna awtorizzata biex tagħmel dik id-dikjarazzjoni f'isem l-importatur, ikun ġie mħallas kif imiss u li kien dovut u ma għandu jkun hemm ebda rifużjoni tiegħu.

(2) Bla ħsara għall-provvedimenti tas-subartikolu (1), persuna tista' titlob skont il-liġi r-rifużjoni ta' dazju li jkun tħallas għall-importazzjoni ta' xi prodott, sakemm -

(*a*) fil-waqt li jsir il-ħlas il-Kummissarju jiġi mgħarraf bil-miktub li tkun qiegħda tiġi kkontestata l-legalità ta' dak il-ħlas; u

(*b*) it-talba għar-rifużjoni ta' dak id-dazju tiġi notifikata lill-Kummissarju mhux aktar tard minn sena wara r-rilaxx tal-oġġetti importati; u

(*ċ*) talba għar-rifużjoni tad-dazju ssir permezz ta' protest ġudizzjarju jew ta' ittra uffiċjali li tiġi notifikata lill-Kummissarju mhux aktar tard minn sentejn mir-rilaxx tal-oġġetti importati; u

(*d*) meta dik it-talba għar-rifużjoni tkun ibbażata fuq pretensjoni li d-dazju mħallas fuq il-prodott ma' sarx skont klassifikazzjoni tajba, il-klassifikazzjoni tal-oġġetti mogħtija mill-Kummissarju tkun waħda żbaljata b'mod ċar.

(3) L-ebda persuna m'għandu jkollha, jew titqies li qatt kellha, xi dritt li titlob ir-rifużjoni ta' xi dazju li, għalkemm dan seta' tħallas żejjed, ikun ġie, jew wieħed jista' jissopponi li jkun ġie, miġbur minn dik il-persuna bħala parti mill-prezz tal-oġġetti li

fuqhom ikun tħallas dak id-dazju, meta dawk l-oġġetti jkunu nbiegħu lil ħaddieħor.

(4) Għall-fini ta' dan l-artikolu "dazju" tinkludi kull dazju fuq l-importazzjoni, sisa, jew kull taxxa oħra li għandha tiġi mħallsa lil, jew miġbura mill-Kummissarju meta jiġu impurtati xi oġġetti.

(5) Il-provvedimenti tas-subartikolu (3), li jirreferu għal xi żmien qabel ma' jkun daħal fis-seħħ dak is-subartikolu, huma sempliċement dikjaratorji biex jitneħħa kull dubju dwar l-interpretazzjoni tal-liġi kif kienet qabel ma jkun daħal fis-seħħ dak is-subartikolu.

Ħlas lura.

21. (1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu, l-Ministru jista' b'ordni pubblikat fil-Gazzetta jipprovdi illi l-ħlas lura fuq esportazzjoni jew imbark bħala provvisti, jew fuq it-tqegħid fid-depożt sakemm issir l-esportazzjoni jew l-imbark bħala provvisti jkun permess skont dan l-artikolu (sew għal żmien speċifikat fl-ordni jew mingħajr limiti ta' żmien) dwar dazji ta' importazzjoni mħallsa ma' l-importazzjoni ta' oġġetti ta' kull xorta speċifikata fl-ordni.

Għall-fini ta' dan l-artikolu "l-oġġetti importati" tfisser l-oġġetti li dwarhom tħallas id-dazju li għandu jitħallas lura.

(2) Ebda ordni ma għandu jsir skont dan l-artikolu kemm-il darba l-Ministru ma jkunx sodisfatt illi jgħin il-kummerċ ta' esportazzjoni ta' Malta u jkun fl-interess pubbliku, u l-Ministru għandu jieħu kont tal-interess ta' dawk li jipproduċu f'Malta oġġetti paragunabbli mal-ħwejjeġ importati.

(3) Il-Ministru jista' b'ordni jiddikjara kull fond okkupat u wżat għall-bini, tiswija u egħmil tajjeb mill-ġdid ta' vapuri li jkunu tarzna awtorizzata għall-finijiet tas-subartikolu li jaħbat sew sew wara dan.

(4) Oġġetti miġjuba f'tarzna awtorizzata għandhom jitqiesu għall-finijiet ta' dan l-artikolu li jkunu esportati.

(5) Il-permess ta' ħlas lura skont dan l-artikolu jkun suġġett għal dawk il-kondizzjonijiet li l-Ministru jidhirlu xieraq li jimponi għall-protezzjoni tad-dħul ta' flus u, f'każ meta ħlas lura huwa permess bis-saħħa tas-subartikolu (4), ikun suġġett ukoll għal dawk il-kondizzjonijiet li l-Ministru jidhirlu xieraq li jimponi biex jiżgura li l-oġġetti jiġu wżati fil-bini, tiswija jew egħmil tajjeb mill-ġdid fit-tarzna ta' vapuri ta' xorta li ma tkunx għal dak iż-żmien taxxabbli b'xi dazju ta' importazzjoni.

(6) Ħlas lura ta' dazju jista' jiġi permess jew -

(*a*) skont is-subartikolu (9) fuq l-esportazzjoni jew imbark bħala provvisti tal-oġġetti mportati jew ta' oġġetti li jinkorporaw dawk l-oġġetti; jew

(*b*) skont is-subartikolu (10) fuq l-esportazzjoni jew imbark bħala provvisti ta' oġġetti prodotti jew manifatturati mill-oġġetti mportati.

(7) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu kull proċess li bih il-forma jew in-natura ta' xi oġġett tkun mibdula għandu jitqies li jipproduċi

oġġetti oħra minnhom.

(8) Kull ordni jista' jipprovdi biex jippermetti ħlas lura salvi restrizzjonijiet mhux maħsuba għalihom speċifikament f'dan l-artikolu.

(9) Kull ordni li jipprovdi għall-ħlas lura li jkun permess skont dan is-subartikolu għandu jittieħed li jipprovdi illi -

(*a*) il-ħlas lura għandu jkun ta' ammont daqs id-dazju muri li jkun tħallas dwar l-oġġetti mportati;

(*b*) il-ħlas lura ma jkunx permess fuq esportazzjoni jew imbark bħala provvisti minn persuna li ma tkunx l-importatur tal-oġġetti mportati jew xi persuna li tkun ħadet konsenja ta' dawk l-oġġetti jew ta' oġġetti li jinkorporawhom direttament minn għandha;

(*ċ*) il-ħlas lura ma jkunx permess jekk minn meta d-dazju kellu jitħallas fuq l-oġġetti mportati dawk l-oġġetti jew kull oġġett li għal dak iż-żmien jinkorporawhom ikunu wżati xorta oħra milli jkunu inkorporati f'oġġetti oħra jew jekk l-oġġetti mportati ma baqgħux, b'mod ieħor milli jgħaddu minn xi proċess li ma jbiddilx il-forma jew in-natura tagħhom, fl-istess stat li kienu fiż-żmien meta d-dazju sar dovut fuqhom.

(10) Meta ħlas lura għandu jkun permess skont dan is-subartikolu -

(*a*) ir-rata ta' ħlas lura ma tkunx dik li tidher kalkolata fuq il-medja biex tirriżulta f'dazju li jitħallas lura li jammonta għal iżjed mid-dazju mħallas;

(*b*) bla ħsara għall-paragrafu (*a*) ta' dan is-subartikolu, il-ħlas lura jista' jiġi permess b'dik ir-rata jew rati li jidhru xierqa u konvenjenti, iżda hekk illi kull rata ta' ħlas lura għandha tiġi stabbilita b'riferenza jew għall-kwantità tal-oġġetti mportati (jew kull oġġett prodott jew manifatturat minn dawk l-oġġetti) li jkun hemm realment fl-oġġetti esportati jew imbarkati bħala provvisti jew għal dik tal-oġġetti esportati jew imbarkati bħala provvisti;

(*ċ*) meta l-ħlas lura għandu jkun permess fil-każ ta' xi oġġetti esportati jew imbarkati bħala provvisti f'aktar minn rata waħda skont id-dazju li jkun tħallas fuq l-oġġetti importati jew skont il-valur li b'riferenza għalih id-dazju kien tħallas fuq dawk l-oġġetti, jista' jsir provvediment biex jistabbilixxi kull kwistjoni dwar il-kwantità li għaliha kull rata għandha tgħodd.

(11) Kull ordni għall-ħlas lura li jkun permess skont is-subartikolu (10) għandu jittieħed, ħlief safejn ma jipprovdix il-kuntrarju, li jipprovdi illi kull rata ta' ħlas lura għandha, dwar oġġetti mportati taxxabbli b'dazju b'rata preferenzjali, tiġi mnaqqsa sabiex ikollha l-proporzjon għar-rata sħiħa ta' ħlas lura li d-dazju mħallas kellu għad-dazju sħiħ.

(12) Kull ordni li jipprovdi għal ħlas lura li jkun permess skont is-subartikolu (10) għandu jittieħed bħala li jipprovdi illi l-ħlas lura

ma jkunx permess jekk minn meta kellu jitħallas id-dazju fuq l-oġġetti mportati dawk l-oġġetti jew kull oġġett prodott jew manifatturat minnhom ikunu ġew użati xort'oħra milli għall-produzzjoni jew manifattura ta' oġġetti oħra minnhom.

Regolamenti dwar ħlas lura fuq oġġetti oħra.

22. Il-Ministru jista' b'regolamenti magħmula skont dan l-artikolu jippreskrivi -

(*a*) fuq liema oġġetti, li ma jkunux oġġetti li dwarhom ikun sar ordni skont l-artikolu 21, għandu jiġi permess ħlas lura dwar dazji ta' importazzjoni mħallsin skont dan l-Att;

(*b*) il-kondizzjonijiet li bihom għandu jiġi permess ħlas lura fuq oġġetti hekk preskritti; u

(*ċ*) l-ammont jew il-mod ta' kalkolu ta' dak il-ħlas lura.

Jista' jingħata biss ħlas lura skont l-artikoli 21 u 22.

23. Ħlief kif ikun permess b'ordni magħmul skont l-artikolu 21 jew b'regolamenti magħmula skont l-artikolu 22, ebda dazji ta' importazzjoni mħallsa bis-saħħa ta' dan l-Att fuq oġġetti meħlusa għal użu jew konsum ma għandhom jitħallsu lura fuq l-esportazzjoni tagħhom.

Disposizzjonijiet ġenerali dwar ħlas lura.
Emendat: VIII. 1990.3; A.L. 424 tal-2007; XXII. 2011.5.

24. (1) Kull talba għal ħlas lura għandha ssir lill-Kummissarju f'dik il-forma u b'dak il-mod u għandu jkollha dawk il-partikolaritajiet kif il-Kummissarju jista' jordna.

(2) Meta jkun ġie mitlub ħlas lura fil-każ ta' xi oġġetti -

(*a*) ebda ħlas lura ma għandu jingħata jekk ma jiġix muri għas-sodisfazzjoni tal-Kummissarju illi d- dazju dwar l-oġġetti jew dwar il-ħwejjeġ li jkun fihom jew li jkunu wżati fil-manifattura jew preparazzjoni tagħhom li dwarhom tkun saret it-talba jkun ġie mħallas kif imiss u ma jkunx ġie mħallas lura; u

(*b*) ebda ħlas lura ma għandu jingħata sakemm il-persuna li jkollha dritt għalih jew l-aġent tagħha ma jkunx għamel dikjarazzjoni, f'dik il-forma u b'dak il-mod u li jkollha dawk il-partikolarijiet kif il-Kummissarju jista' jordna, illi l-kondizzjonijiet li minħabba fihom il-ħlas lura jkun ser jingħata jkunu ġew imwettqa; u

(*ċ*) il-Kummissarju jista' jeħtieġ kull persuna li kellha x'taqsam f'xi stadju ma' l-oġġetti jew ħwejjeġ li tagħti dak it-tagħrif li jista' jkun raġonevolment meħtieġ biex il-Kummissarju jkun jista' jiddeċiedi jekk id-dazju jkunx ġie mħallas kif imiss u mhux imħallas lura u biex ikun jista' jsir kalkolu tal-ammont ta' ħlas lura li jkun ser jingħata, u li tipproduċi kull ktieb ta' kontijiet jew dokument ieħor ta' kull xorta tkun li tkun dwar l-oġġetti jew ħwejjeġ.

(3) Jekk xi persuna tonqos milli tħares xi ħtieġa skont il-paragrafu (*ċ*) tas-subartikolu li jaħbat sew sew qabel dan, tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinsab ħatja mill-Qorti tal-Maġistrati, ad istanza tal-Kummissarju, multa ta' mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (116.47) u penali oħra ta' erba' euro u sitta u sittin ċenteżmu (4.66) għal kull ġurnata ta' nuqqas wara d-data tad-

dikjarazzjoni ta' ħtija tagħha.

25. Ebda ħlas ma għandu jsir dwar xi ħlas lura kemm-il darba t-talba għal hekk ma tkunx magħmula lill-Kummissarju qabel eġħluq sentejn mid-data tal-okkażjoni li bil-ġrajja tagħha jkun sar dovut il-ħlas lura.

Limiti ta' żmien dwar ġhoti ta' ħlas lura.
Emendat: XXII. 2011.5.

26. (1) Kull persuna li tikseb jew tipprova tikseb, jew tagħmel xi ħaġa li biha jista' jiġi miksub minn xi persuna, xi somma bi ħlas lura ta' xi dazju li ma għandhiex legalment tiġi mħallsa jew permessa jew li tkun akbar mis-somma li għandha titħallas jew tkun permessa, tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinsab ħatja mill-Qorti tal-Maġistrati, ad istanza tal-Kummissarju -

Reati dwar talbiet għal ħlas lura.
Emendat: VIII. 1990.3; A.L. 424 tal-2007; XXII. 2011.5.

(*a*) jekk ir-reat kien magħmul bi skop ta' frodi kontra l-Gvern, multa daqs tliet darbiet il-valur tal-oġġetti jew erba' mija u ħamsa u sittin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (465.87), liema jkun l-akbar;

(*b*) f'kull każ ieħor, multa daqs tliet darbiet l-ammont miksub jew permess b'mod mhux xieraq jew li seta' jkun miksub jew permess b'mod mhux xieraq jew mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (232.94), liema jkun l-akbar.

(2) Il-pieni maħsuba skont is-subartikolu li jaħbat l-aħħar qabel dan ikunu bla ħsara għal kull piena akbar li wieħed jista' jeħel skont id-disposizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali jew ta' xi liġi oħra.

Kap. 9.

(3) Kull oġġett li dwaru jkun sar reat skont is-subartikolu (1) jkun jista' jiġi konfiskat:

Iżda, fil-każ ta' talba għal ħlas lura, il-Kummissarju jista', jekk jidhirlu xieraq, minflok ma jaqbad l-oġġetti, jew jiċħad li jippermetti xi ħlas lura fuqhom jew jippermetti biss dak il-ħlas lura li jidhirlu xieraq.

(4) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, jekk, fil-każ ta' xi oġġetti li dwarhom tkun saret talba għal ħlas lura, jinsab li -

(*a*) dawk l-oġġetti, jekk mibjugħa, ma jikkorrispondux ma' xi dikjarazzjoni magħmula dwarhom għal dik it-talba; jew

(*b*) l-oġġetti, jekk mibjugħa għal użu lokali, kienu jġibu anqas mill-ammont mitlub,

l-oġġetti jistgħu jiġu konfiskati u kull persuna li minnha tkun saret xi dikjarazzjoni jew talba bħal dik tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinsab ħatja mill-Qorti tal-Maġistrati, ad istanza tal-Kummissarju, multa daqs tliet darbiet l-ammont mitlub jew mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (232.94), liema jkun l-akbar:

Iżda l-paragrafu (*b*) ta' dan is-subartikolu ma għandux igħodd għal dawk l-oġġetti jew ħwejjeġ li jkun hemm fihom jew ikunu wżati fil-manifattura jew preparazzjoni ta' oġġetti skont ma jkun speċifikat mill-Ministru b'ordni pubblikat fil-Gazzetta.

Stampar mill-ġdid tat-Tariffa tad-Dwana. Kap. 180.

27. Mingħajr ħsara għad-disposizzjonijiet tal-Att dwar l-Istampar mill-Ġdid ta' Liġijiet Eżistenti, il-Ministru jista' jordna minn żmien għal żmien l-istampar mill-ġdid tat-Tariffa tad-Dwana, b'kull żieda, ommissjoni, emenda jew sostituzzjoni ordnati li jsiru minn xi liġijiet futuri u t-Tariffa hekk stampata għandha tkun, mingħajr ebda kwistjoni tkun li tkun fil-qrati kollha tal-ġustizzja u għall-finijiet kollha jkunu li jkunu, test awtentiku tat-Tariffa tad-Dwana:

Iżda f'kull każ bħal dak għandu jiġi stampat memorandum taħt il-firma tal-Ministru fuq it-Tariffa tad-Dwana stampata mill-ġdid li jgħid li ġiet stampata mill-ġdid taħt l-awtorità ta' dan l-artikolu u kif emendata sa data speċifikata.

Riserva dwar liġijiet oħra dwar id-Dwana.

28. Ebda ħaġa li hemm f'dan l-Att ma għandha titqies li tolqot -

(*a*) xi setgħa tal-awtoritajiet leġittimi skont xi liġi jew regolament fis-seħħ dwar id-Dwana li jitolbu xi dokument fuq dikjarazzjoni ta' oġġetti, jew illi tiġi eżerċitata xi setgħa mogħtija minn dik il-liġi jew regolament;

(*b*) xi obbligu jew responsabbilità stabbilita minn xi liġi jew regolament li jkunu jseħħu dwar id-Dwana;

(*ċ*) xi penali, konfiska jew piena għal kull reat kontra xi liġi jew regolament li jkunu jseħħu dwar id-Dwana;

(*d*) xi proċeduri dwar xi setgħa, obbligu, responsabbiltà, penali, konfiska jew piena bħal dawk kif intqal qabel.

Kampjuni. *Emendat: XXII. 2011.5.*

29. (1) Kull uffiċjal tad-Dwana jista', f'kull ħin qabel ma jiġu sdazjati xi oġġetti jieħu kampjuni ta' dawk l-oġġetti f'dawk il-kwantitajiet raġonevoli li jidhru meħtieġa sabiex jiġi aċċertat l-ammont ta' dazju li għandu jiġi impost, u dawk il-kampjuni jiġu mneħħija u mogħti kont tagħhom b'dak il-mod li l-Kummissarju jista' jordna.

(2) Ebda kumpens ma jitħallas mill-Kummissarju dwar xi kampjun meħud skont id-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

Disposizzjonijiet speċjali għal importazzjoni temporanja ta' ħwejjeġ maħsuba għal proċessar industrijali. *Emendat: XXII. 2011.5.*

30. (1) Il-Ministru jkun jista' jawtorizza b'ordni l-importazzjoni jew il-ħruġ mid-depożt ta' kull oġġetti jew materjali bla ħlas ta' dazju dwarhom ma' dikjarazzjoni li ssir mill-importatur jew mis-sid li huma kollha maħsuba għall-esportazzjoni mill-ġdid wara proċessar industrijali jew inkorporazzjoni f'oġġetti manifatturati.

(2) Kull oġġett jew materjal bħal dawn ma għandhomx jitneħħew f'Malta mingħajr permess bil-miktub maħruġ mill-Kummissarju.

(3) L-importazzjoni temporanja ta' kull oġġett jew materjal kif intqal qabel tkun suġġetta għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) il-kwantità sħiħa tal-oġġetti jew materjali għandha tiġi esportata minn Malta f'dak iż-żmien li jkun stabbilit mill-Kummissarju;

(*b*) il-persuna msemmija fl-ordni għandha tagħti lil-

Kummissarju garanzija jew obbligazzjoni għas-sodisfazzjon ta' dan imsemmi l-aħħar;

(*ċ*) il-persuna msemmija fl-ordni għandha -

(i) iżżomm kontijiet xierqa ta' *stock* li juru f'kull żmien u b'kull dettal il-kwantitajiet ta' oġġetti jew materjali mportati jew maħruġa mid-depożt wara mportazzjoni temporanja u t-tneħħija tagħhom;

(ii) tagħti lill-Kummissarju, meta hekk jitlob, kopji veri u awtentikati ta' dawk il-kontijiet kull xahar jew kull tant żmien kif huwa jistabbilixxi;

(iii) tippermetti lill-Kummissarju jew xi persuna awtorizzata minnu għal hekk f'kull ħin raġonevoli li jispezzjona l-kontijiet imsemmija fis-sub-paragrafu (i) ta' dan il-paragrafu u kull *stock* ta' oġġetti jew materjali miżmuma fil-post tagħha mill-persuna msemmija fl-ordni għall-iskop ta' żgurar li l-kondizzjonijiet kollha dwar l-importazzjoni temporanja ta' dawk l-i*stocks* ikunu qed jiġu mwettqa.

(4) Meta f'oġġetti jew materjali miżmuma fuq importazzjoni temporanja skont dan l-artikolu jsir xi ħala normali fil-proċess ta' produzzjoni, kull materjal ta' ħala għandu jiġi mneħħi kif jippermetti l-Kummissarju, sew bi ħlas ta' dazju qabel il-bejgħ jew ħielsa minn dazju wara li jiġu meqruda taħt sorveljanza tad-Dwana.

(5) Meta xi oġġetti jew materjali miżmuma fuq importazzjoni temporanja skont dan l-artikolu -

(i) jiġu mneħħija f'Malta sew fl-istat tagħhom oriġinali jew wara inkorporazzjoni f'oġġetti lesti skont permess bil-miktub maħruġ mill-Kummissarju kif ingħad qabel; jew

(ii) huma murija għas-sodisfazzjon tal-Kummissarju li jkunu ġew mitlufa inevitabbilment minħabba ċirkostanzi li fuqhom ma kellhiex kontroll il-persuna msemmija fl-ordni fuq imsemmi,

f'dak il-każ, f'kull każ bħal dan għandu jitħallas id-dazju fuq dawk l-oġġetti u materjali biss li ma jkunux ġew esportati, ħlief għal dak il-ħala li jista' jiġi permess li jkun meqrud skont is-subartikolu (4).

(6) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 32 jekk il-Kummissarju jkun sodisfatt li xi waħda mid-disposizzjonijiet ta' dan l-artikolu tkun ġiet miksura jew ma tkunx ġiet imħarsa, il-Ministru jkun jista' jħassar l-ordni magħmul minnu skont dan l-artikolu u l-importatur jew sid milqut b'dak it-tħassir għandu minnufih iħallas id-dazju sħiħ fuq dawk l-oġġetti jew materjali miżmuma fuq importazzjoni temporanja li ma jistax jingħata kont tagħhom għas-sodisfazzjon tal-Kummissarju.

Disposizzjonijiet speċjali għal importazzjoni ta' oġġetti maħsubin għal fieri, eċċ.

31. Il-Ministru jista', b'regolamenti taħt dan l-Att, jagħmel provvedimenti biex iqiegħed fis-seħħ xi fteħim jew konvenzjoni internazzjonali li tagħhom il-Gvern ta' Malta jista' jkun parti, sabiex oġġetti għall-wiri jew għall-użu f'esibizzjonijiet, fieri,

laqgħat jew avvenimenti simili jkunu jistgħu jiġu mportati f'Malta, mingħajr il-ħlas ta' dazju taħt dan l-Att, liema regolamenti jistgħu partikolarment jippreskrivu l-formuli, il-proċeduri u l-garanziji, li għandhom jintużaw, jiġu adottati jew mogħtija in konnessjoni magħhom.

Reati dwar importazzjoni temporanja skont l-artikolu 30.
Emendat: VIII. 1990.3; A.L. 424 tal-2007; XXII. 2011.5.

32. Meta xi importatur jew sid li jkun sar favur tiegħu ordni skont l-artikolu 30(1) ineħħi f'Malta xi oġġetti jew materjali msemmija f'dak l-ordni mingħajr il-permess bil-miktub tal-Kummissarju jew ma jkunx jista' sodisfaċentement jagħti kont dwar xi oġġetti jew materjali bħal dawk dak l-importatur jew sid ikun ħati ta' reat u jeħel, wara li jiġi misjub ħati mill-Qorti tal-Maġistrati, ad istanza tal-Kummissarju, multa daqs tliet darbiet il-valur tal-oġġetti jew tal-materjali jew mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (116.47), liema minnhom tkun l-aktar, jew priġunerija għal żmien mhux iżjed minn sentejn, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Oġġetti jew materjali importati għal produzzjoni industrijali.
Emendat: XXII. 2011.5.

33. Meta t-Tariffa tad-Dwana tipprovdi li oġġetti li xort'oħra huma suġġetti għal dazju jistgħu jiġu mportati ħielsa minn dazju jew suġġetti għal ħlas ta' rata iktar baxxa ta' dazju għax ikunu dikjarati li huma maħsuba "għal produzzjoni ndustrijali" jew "għal użu agrikolu" jew "għal użu tas-sajd", dik l-importazzjoni ħielsa minn dazju jew suġġetta għal ħlas ta' rata iktar baxxa ta' dazju tkun permessa salv it-twettiq ta' kull kondizzjonijiet bħal dawk kif jistgħu jiġu preskritti sabiex l-oġġetti jew materjali jistgħu jiġu meqjusa bħala li ġew importati għal xi wieħed mill-imsemmija għanijiet u salv is-sodisfazzjon tal-Kummissarju li l-oġġetti jew materjali jkunu hekk ġew importati u li kull kondizzjonijiet imsemmija kif intqal qabel ikunu ġew imwettqa.

Reati minn korp ta' persuni.

34. Meta reat kontra d-disposizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti jew ordni magħmula bis-saħħa tiegħu jsir minn għaqda jew korp ta' persuni, kull persuna li, fil-ħin tal-eġħmil tar-reat, kienet direttur, *manager*, segretarju jew uffiċjal ieħor simili ta' dik l-għaqda jew korp ta' persuni, jew kienet tidher li qed taġixxi f'xi kariga bħal dik, tkun ħatja ta' dak ir-reat kemm-il darba ma tippruvax li dak ir-reat kien sar mingħajr it-tagħrif tagħha u li tkun eżerċitat id-diliġenza kollha xierqa biex ma tħallix li jsir ir-reat.

Kif japplikaw l-artikoli tal-Ordinanza tad-Dwana.
Miżjud: VIII. 1993.10.
Cap. 37.

34A. Id-disposizzjonijiet tal-artikoli 87 u 88 tal-Ordinanza tad-Dwana għandhom *mutatis mutandis* japplikaw għal kull reat taħt dan l-Att jew taħt xi regolamenti magħmula taħt dan l-Att.

Setgħa tal-Ministru li jagħmel regolamenti.
Emendat: VIII. 1990.3; VIII. 2001.3; A.L. 424 tal-2007; XXII. 2011.5; XVI. 2017.48; XXXV.2023.35.

35. Il-Ministru jista' minn żmien għal żmien jagħmel regolamenti -

(*a*) dwar il-ġbir ta' dazji ta' importazzjoni taħt ir-rati ġenerali u r-rati tal-Kommunità Ekonomika Ewropea murija fil-kolonni rispettivi tat-Tariffa tad-Dwana;

(*b*) biex jippreskrivi d-dewmien u l-kondizzjonijiet tal-permessi maħruġa skont l-artikolu 16 ta' dan l-Att, il-gruppi ta' oġġetti li għalihom igħodd dak l-artikolu, il-proċedura li għandha tkun imħarsa biex jiġi protett l-erarju u biex jiġi żgurat kontroll xieraq tal-bejgħ ta'

dawk l-oġġetti;

(*ċ*) biex jipprovdu li kull persuna li tikser jew tonqos milli tħares xi regolamenti magħmula skont dan l-Att tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinsab ħatja mill-Qorti tal-Maġistrati, ad istanza tal-Kummissarju jew xort'oħra, pieni li ma jeċċedux multa ta' mhux iżjed minn erba' mija u ħamsa u sittin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (465.87) jew ammont daqs tliet darbiet id-dazju ta' importazzjoni li għandu jitħallas fuq kull oġġett li dwaru jkun sar ir-reat, liema jkun l-akbar, jew priġunerija għal mhux iżjed minn tliet xhur jew dik il-multa u dik il-priġunerija flimkien;

(*d*) biex jippreskrivi kull ħaġa li tista' tkun preskritta;

(*e*) bicx ikunu stabbiliti proċeduri tad-Dwana dwar is-sospensjoni jew it-teħid lura ta' dazji jew drittijiet oħra jew dwar restrizzjonijiet fuq importazzjoni konnessa ma l-ipproċessar jew l-ipproċessar ulterjuri f'Malta ta' oġġetti jew materjal importati f'Malta u biex isiru arranġamenti li jipprovdu għall-ħlas ta' dazji fuq oġġetti manifatturati minn dawk l-oġġetti jew materjal hekk importati, skont il-klassifika li taħta l-oġġetti ipproċessati jew ipproċessati ulterjorment ikunu jaqgħu, u biex jipprovdu d-dazju fuq oġġetti esportati temporanjament minn Malta, u li jerġgħu jiġu importati wara xi ipproċessar jew ipproċessar ulterjuri barra minn Malta, id-dazju jitħallas biss fuq il-valur magħdud fuq dawk l-oġġetti b'dak l-ipproċessar jew ipproċessar ulterjuri; u dawk il-proċeduri jistgħu jipprovdu għall-ħlas ta' interessi fuq dazju jew drittijiet oħra sospiżi skont dawk il-proċeduri;

(*ea*) jestendu d-dispożizzjonijiet kollha jew parti minnhom ta' dan l-Att, inkluż kwalunkwe regolamenti magħmula taħtu għal kwalunkwe medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent kif imfissra fl-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva u li jippreskrivu jew jipprovdu mod ieħor għal kwistjonijiet relatati mad-dazji ta' importazzjoni fir-rigward ta' kwalunkwe medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent kif imfissra fl-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva; Kap. 625.

(*f*) biex jippreskrivi dak kollu meħtieġ dwar garanziji mitluba minn xi liġi, liema garanziji jassiguraw li l-ħlas dovut jinġabar; u

(*g*) b'mod ġenerali għal kull għan ieħor li għandu x'jaqsam mat-tħaddim tad-disposizzjonijiet ta' dan l-Att.

36. Minkejja d-disposizzjonijiet ta' kull liġi oħra, kull azzjoni għall-ġbir ta' xi dazju ta' importazzjoni, jew ta' xi differenza fid-dazju ta' importazzjoni, li jinġabar jew li għandu jinġabar taħt dan l-Att għandha ssir, skont il-każ, quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili jew quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Malta) fil-ġurisdizzjoni

Qorti kompetenti f'ċerti każijiet. *Emendat: VIII.1990.3.*

ċivili tagħha jew quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) ukoll fil-ġurisdizzjoni ċivili tagħha.

Kodiċi tad-Dwana.
Mižjud:
II. 2002.30.

36A. (1) Id-disposizzjonijiet tal-Kodiċi tad-Dwana li hemm fir-Raba' Skeda għandhom japplikaw għal dak kollu li jinsab fiha minkejja kull ħaga kuntrarja li hemm fl-Att jew f'xi liġi oħra.

(2) Il-Ministru jista' b'regolamenti jagħmel disposizzjonijiet biex jimplimenta d-disposizzjonijiet tal-Kodiċi tad-Dwana.

Riżerva.
Kap. 249.

37.* Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-artikolu 12 tal-Att dwar l-Interpretazzjoni, ir-regolamenti, l-ordnijiet u l-atti l-oħra kollha li kienu miżmuma fis-seħħ bl-Att tal-1976 dwar id-Dazji ta' Importazzjoni†, u kull regolamenti, ordnijiet u atti oħra magħmula taħt l-imsemmi Att barra minn xi stampar mill-ġdid tat-Tariffa tad-Dwana magħmul taħt l-artikolu 26 ta' dak l-Att li għandu jiġi mħassar, għandhom jekk u kif kienu fis-seħħ minnufih qabel il-bidu fis-seħħ ta' dan l-Att jitqiesu li saru taħt dan l-Att u għandhom jibqgħu fis-seħħ u jistgħu jiġu emendati, mibdula, mħassra jew xort'oħra jsir dwarhom skont hekk.

---

*Is-subartikoli (1) u (3) oriġinali ta' dan l-artikolu ġew mħollija barra taħt l-Att tal-1980 dwar ir-Reviżjoni tal-Liġijiet Statutarji.
†Imħassar b'dan l-Att.

S K E D I

L-EWWEL SKEDA

(Artikoli 2, 3 u 4)

TARIFFA TAD-DWANA

(pubblikata bl-ilsien ingliż biss u riprodotta fit-test ingliż tal-Kapitolu 337).

Emendata:
XV. 1992.3.
Sostitwita:
VIII. 1993.11.
Emendata:
A.L. 28 tal-1994;
VIII. 1994.2;
IX. 1995.2.
Sostitwita:
XV. 1995.7;
A.L. 184 tal-1995.
Sostitwita:
A.L. 7 tal-2000.
Emendata:
A.L. 259 tal-2000.
Sostitwita:
VIII. 2001.3.
Emendata:
II. 2002.32:
II. 2003.30;
II. 2004.36.

Emendata:
XV.1992.4;
VIII.1994.3;
XV.1995.8.
Sostitwita:
XII.1997.77.
Emendata:
A.L. 149 tal-2000.
Sostitwita:
VIII. 2001.3;
A.L. 344 tal-2004.

IT-TIENI SKEDA

(Artikolu 5)

TAQSIMA A

Sistema ta' Eżenzjonijiet mid-Dazju Doganali

Artikolu 1

1. Din l-Iskeda tistabbilixxi dawk il-każi li fihom, minħabba ċirkostanzi speċjali, għandha tingħata eżenzjoni mid-dazji ta' importazzjoni meta l-oġġetti jitqiegħdu f'ċirkolazzjoni libera fit-territorju doganali tal-Komunità.

2. Għall-iskop ta' din l-Iskeda:

(*a*) "dazji ta' importazzjoni" tfisser id-dazji u l-ħlasijiet doganali li jkollhom effett ekwivalenti kif ukoll l-imposti agrikoli u l-ħlasijiet l-oħra fuq l-importazzjoni li jipprovdu għalihom il-politika agrikola komuni jew l-arranġamenti speċifiċi li japplikaw għal ċerti oġġetti li jirriżultaw mill-ipproċessar ta' prodotti agrikoli;

(*b*) "l-Istati Membri" tfisser l-Istati Membri tal-Komunità kif imfissra fl-Artikolu 2 ta' dan l-Att;

(*ċ*) "Kunsill" jew "Kummissjoni" ifissru l-Kunsill jew il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej rispettivament;

(*d*) "proprjetà personali" tfisser kull proprjet" maħsuba għall-użu personali tal-persuni konċernati jew biex jintlaħqu l-ħtiġiet tad-dar tagħhom.

Dawn li ġejjin, b'mod partikolari, jikkostitwixxu "proprjetà personali":

- l-oġġetti tad-dar,
- ir-roti (*cycles*) u r-roti bil-mutur, il-vetturi bil-mutur privati u l-karrijiet tagħhom, il-karavani għall-kampeġġ, id-dgħajjes għad-divertiment u l-ajruplani privati.

Il-provvisti tad-dar xierqa għall-bżonnijiet normali tal-familja, l-annimali tad-dar u l-annimali tas-sarġ, kif ukoll l-istrumenti tal-arti applikata jew liberali li jistgħu jinġarru, meħtieġa mill-persuna konċernata biex issegwi s-sengħa jew il-professjoni tagħha, jikkostitwixxi wkoll "proprjetà personali". Il-proprjetà personali m'għandhiex tkun hekk li tista' tindika, min-natura jew il-kwantità tagħha, li qed tkun importata għal skopijiet kummerċjali;

(*e*) "oġġetti tad-dar" tfisser l-oġġetti personali, il-bjankerija, it-tagħmir u l-apparat tad-dar maħsuba għall-użu personali tal-persuni konċernati jew biex jintlaħqu l-ħtiġiet tad-dar tagħhom;

(*f*) "prodotti alkoħoliċi" tfisser il-prodotti (birra, nbid, aperitivi b'bażi ta' nbid jew alkoħol, brandi, likuri jew xarbiet spiritużi, eċċ.) ikklassifikati taħt l-intestaturi Nru 2203 sa 2208 tan-Nomenklatura Magħquda;

(*g*) "Regolament" tfisser Regolament tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej rispettivament.

3. Ħlief kif tipprovdi mod ieħor din l-Iskeda għall-iskop tal-applikazzjoni tal-Kapitolu I, il-kunċett ta' pajjiżi terzi jinkludi wkoll dawk il-partijiet mit-territorji

tal-Istati Membri mhux magħduda mat-territorju tal-Komunità bis-saħħa tar-Regolament (KEE) Nru 215/84.

KAPITOLU I

EŻENZJONI MID-DAZJU TA' IMPORTAZZJONI

TITOLU I

PROPRJETÀ PERSONALI TA' PERSUNI NATURALI LI JITTRASFERIXXU L-POST TA' RESIDENZA NORMALI TAGĦHOM MINN PAJJIŻ TERZ GĦALL-KOMUNITÀ

Artikolu 2

Bla ħsara għall-Artikoli 3 sa 10, il-proprjetà personali importata minn persuni naturali li jittrasferixxu l-post ta' residenza normali tagħhom minn pajjiż terz għat-territorju doganali tal-Komunità għandha tiddaħħal bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

Artikolu 3

L-eżenzjoni għandha tkun limitata għall-proprjetà personali li:

(*a*) ħlief f'każi speċjali ġġustifikati miċ-ċirkostanzi, kienet fil-pussess tal-persuna konċernata u, fil-każ ta' oġġetti mhux għall-konsum kienet użata minnha, fil-post ta' residenza normali tagħha ta' qabel għal mhux anqas minn sitt xhur qabel id-data li fiha hija tieqaf li jkollha l-post ta' residenza normali tagħha fil-pajjiż terz mnejn tkun telqet;

(*b*) tkun maħsuba biex tintuża għall-istess skop fil-post ta' residenza normali ġdid tagħha.

Barra dan l-Istati Membri jistgħu jagħtu l-eżenzjoni bil-kondizzjoni li fuq proprjetà bħal din ikunu saru, jew fil-pajjiż tal-oriġini jew fil-pajjiż tat-tluq, il-ħlasijiet doganali u/jew fiskali li normalment tkun suġġetta għalihom.

Artikolu 4

L-eżenzjoni tista' tingħata biss lill-persuni li l-post ta' residenza normali tagħhom kien barra t-territorju doganali tal-Komunità għal perjodu kontinwu ta' mhux anqas minn tnax-il xahar.

Iżda, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jagħmlu eċċezzjonijiet għar-regola fl-ewwel paragrafu sakemm l-intenzjoni tal-persuna konċernata kienet b'mod ċar li jkollu r-residenza tiegħu barra t-territorju tal-Komunità għal perjodu kontinwu ta' mhux anqas minn tnax-il xahar.

Artikolu 5

L-ebda eżenzjoni m'għandha tingħata fuq:

(*a*) il-prodotti alkoħoliċi;

(*b*) it-tabakk jew l-prodotti tat-tabakk;

(*ċ*) il-mezzi ta' trasport kummerċjali;

(*d*) l-oġġetti użati fit-tħaddim ta' sengħa jew professjoni, minbarra strumenti tal-arti applikata jew liberali li jistgħu jinġarru.

Artikolu 6

Minbarra f'każi speċjali, l-eżenzjoni għandha tingħata biss fuq proprjetà personali li tkun iddaħħlet għal ċirkolazzjoni libera fi żmien tnax-il xahar mid-data li l-persuna konċernata tkun stabbilit il-post ta' residenza normali tagħha fit-territorju doganali tal-Komunità.

Il-proprjetà personali tista' tkun rilaxxata għal ċirkolazzjoni libera f'diversi kunsinni separati fil-perjodu li jirreferi għalih il-paragrafu ta' qabel dan.

Artikolu 7

1. Qabel ma jkunu għaddew tnax-il xahar mid-data li fiha kien aċċettat id-dħul tagħha għal ċirkolazzjoni libera, il-proprjetà personali li tkun iddaħħlet bla ħlas tad-dazju ma tistax tinsilef, tingħata b'garanzija, tinkera jew tkun ittrasferita, kemm bi ħlas jew b'xejn, mingħajr ma qabel ikunu notifikati l-awtoritajiet kompetenti.

2. Kull self, għoti b'garanzija, kiri jew trasferiment qabel l-għeluq tal-perjodu li jirreferi għalih il-paragrafu 1 għandu jġib miegħu bħala konsegwenza l-ħlas tad-dazji ta' importazzjoni rilevanti fuq il-proprjetà konċernata, bir-rata applikabbli fid-data ta' self, għoti b'garanzija, kiri jew trasferiment bħal dan, ibbażata fuq it-tip tal-proprjetà u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 8

1. B'deroga mill-ewwel paragrafu tal-Artikolu 6, l-eżenzjoni tista' tingħata fuq il-proprjetà personali mdaħħla għal ċirkolazzjoni libera qabel ma l-persuna konċernata tistabbilixxi l-post ta' residenza normali tagħha fit-territorju doganali tal-Komunità, sakemm hija timpenja ruħha li fil-fatt tistabbilixxi l-post ta' residenza normali tagħha hemmhekk fi żmien sitt xhur. Dan l-impenn għandu jkun akkompanjat minn garanzija, li l-forma u l-ammont tagħha għandhom ikunu kif jiddeċiduhom l-awtoritajiet kompetenti.

2. Meta jsir użu mid-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1, il-perjodu preskritt fl-Artikolu 3(*a*) għandu jkun ikkalkulat mid-data li fiha l-proprjetà personali tiddaħħal fit-territorju doganali tal-Komunità.

Artikolu 9

1. Meta, minħabba l-impenni tax-xogħol, il-persuna konċernata titlaq mill-pajjiż terz fejn kellha l-post ta' residenza normali tagħha mingħajr ma tistabbilixxi fl-istess żmien il-post ta' residenza normali tagħha fit-territorju doganali tal-Komunità, għalkemm ikollha l-intenzjoni li fl-aħħar mill-aħħar tagħmel hekk, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jawtorizzaw id-dħul bla ħlas tad-dazju tal-proprjetà personali li hija tittrasferixxi fl-imsemmi territorju għal dan il-għan.

2. Id-dħul bla ħlas tad-dazju tal-proprjetà personali li jirreferi għaliha l-paragrafu 1 għandu jkun permess skont il-kondizzjonijiet preskritti fl-Artikoli 2 sa 7, bil-kondizzjoni li:

(*a*) il-perjodi preskritti fl-Artikolu 3(*a*) u fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 6 għandhom ikunu kkalkulati mid-data li fiha l-proprjetà personali tiddaħħal fit-territorju doganali tal-Komunità;

(*b*) il-perjodu li jirreferi għalih l-Artikolu 7(1) għandu jkun ikkalkulat mid-data ta' meta l-persuna konċernata fil-fatt tistabbilixxi l-post ta' residenza normali tagħha fit-territorju doganali tal-Komunità.

3. Id-dħul bla ħlas tad-dazju għandu jkun suġġett għal impenn mill-persuna konċernata ilii se tkun fil-fatt tistabbilixxi l-post ta' residenza normali tagħha fit-territorju doganali tal-Komunità fil-perjodu preskritt mill-awtoritajiet kompetenti skont iċ-ċirkostanzi. Dawn tal-aħħar jistgħu jkunu jridu li dan l-impenn ikun akkompanjat minn garanzija, li l-forma u l-ammont tagħha għandhom jiddeċiduhom huma.

Artikolu 10

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jagħtu deroga mill-Artikoli 3(*a*) u (*b*), 5(*ċ*)

u (*d*) u 7, meta persuna jkollha tittrasferixxi l-post ta' residenza normali tagħha minn pajjiż terz għat-territorju doganali tal-Komunità bħala riżultat ta' ċirkostanzi politiċi eċċezzjonali.

TITOLU II

OĠĠETTI IMPORTATI FL-OKKAŻJONI TA' ŻWIEĠ

Artikolu 11

1. Bla ħsara għall-Artikoli 12 u 15, l-ilbies tal-għarus/a (*trousseaux*) u l-oġġetti tad-dar, kemm jekk ġodda jew le, tal-persuna li tittrasferixxi l-post ta' residenza normali tagħha minn pajjiż terz għat-territorju doganali tal-Komunità fl-okkażjoni taż-żwieġ tagħha, għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

2. Bla ħsara għall-istess kondizzjonijiet, ir-rigali li bħala drawwa jingħataw fl-okkażjoni ta' żwieġ, li persuna li tissodisfa l-kondizzjonijiet preskritti fil-paragrafu 1 tirċievi mingħand persuni li jkollhom il-post ta' residenza normali tagħhom f'pajjiż terz għandhom ukoll jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni. Il-valur ta' kull rigal imdaħħal bla ħlas tad-dazju ma jistax, iżda, jaqbeż l-ekwivalenza ta' 1000 EUR, konvertiti fi flus Maltin fiż-żmien ta' importazzjoni.

Artikolu 12

L-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-Artikolu 11 tista' tingħata biss lill-persuni:

(*a*) li l-post ta' residenza normali tagħhom kien barra t-territorju doganali tal-Komunità għal perjodu kontinwu ta' għallinqas tnax-il xahar. Iżda, derogi minn din ir-regola jistgħu jingħataw sakemm l-intenzjoni tal-persuna konċernata kienet b'mod ċar li jkollha r-residenza tagħha barra t-territorju doganali tal-Komunità għal perjodu kontinwu ta' għallinqas tnax-il xahar;

(*b*) li jipproduċu evidenza taż-żwieġ tagħhom.

Artikolu 13

L-ebda eżenzjoni m'għandha tingħata fuq il-prodotti alkoħoliċi, it-tabakk jew il-prodotti tat-tabakk.

Artikolu 14

1. Ħlief f'ċirkostanzi eċċezzjonali, l-eżenzjoni għandha tingħata biss fuq l-oġġetti mdaħħla għal ċirkolazzjoni libera:

- mhux aktar kmieni minn xahrejn qabel id-data ffissata għat-tieġ (f'dan il-każ l-eżenzjoni għandha tkun suġġetta għall-iddepożitar ta' garanzija xierqa, li l-forma u l-ammont tagħha għandhom ikunu kif jiddeċiduhom l-awtoritajiet kompetenti) u
- mhux aktar tard minn erba' xhur wara d-data tat-tieġ.

2. L-oġġetti li jirreferi għalihom l-Artikolu 11 jistgħu jiġu rilaxxati għal ċirkolazzjoni libera f'diversi kunsinni separati fil-perjodu li jirreferi għalih il-paragrafu 1 hawn fuq.

Artikolu 15

1. Qabel ma jkunu għaddew tnax-il xahar mid-data li fiha kien aċċettat id-dħul tagħhom għal ċirkolazzjoni libera, l-oġġetti li kienu ddaħħlu bla ħlas tad-dazju taħt l-Artikolu 11 ma jistgħux jinsilfu, jingħataw b'garanzija, jinkrew jew ikunu ttrasferiti, kemm bi ħlas jew b'xejn, mingħajr ma qabel ikunu notifikati l-awtoritajiet kompetenti.

2. Kull self, għoti b'garanzija, kiri jew trasferiment qabel l-għeluq tal-perjodu

li jirreferi għalih il-paragrafu 1 għandu jġib miegħu bħala konsegwenza l-ħlas tad-dazji ta' importazzjoni rilevanti fuq l-oġġetti konċernati, bir-rata applikabbli fid-data ta' self, għoti b'garanzija, kiri jew trasferiment bħal dan, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

TITOLU III

PROPRJETÀ PERSONALI MIKSUBA B'WIRT

Artikolu 16

1. Bla ħsara għall-Artikoli 17 sa 19, il-proprjetà personali miksuba b'wirt, minn persuna naturali li jkollha l-post ta' residenza normali tagħha fit-territorju tal-Komunità għandha tiddaħħal bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

2. Għall-iskop tal-paragrafu 1, "proprjetà personali" tfisser il-proprjetà kollha li jirreferi għaliha l-Artikolu 1(2) li tikkostitwixxi l-assi tal-persuna mejta.

Artikolu 17

L-ebda eżenzjoni m'għandha tingħata fuq:

(*a*) il-prodotti alkoħoliċi;

(*b*) it-tabakk u l-prodotti tat-tabakk;

(*ċ*) il-mezzi ta' trasport kummerċjali;

(*d*) l-oġġetti użati fit-tħaddim ta' sengħa jew professjoni, minbarra l-istrumenti tal-arti applikata jew liberali li jistgħu jinġarru, li kienu meħtieġa fl-eżerċizzju tas-sengħa jew professjoni tal-persuna mejta;

(*e*) il-ħażniet ta' materja prima u prodotti lesti jew nofshom lesti;

(*f*) il-bhejjem u l-ħażniet ta' prodotti agrikoli li jaqbżu l-kwantitajiet xierqa għall-bżonnijiet normali tal-familja.

Artikolu 18

1. L-eżenzjoni għandha tingħata biss fuq il-proprjetà personali li tkun iddaħħlet għal ċirkolazzjoni libera mhux aktar tard minn sentejn mid-data li fiha l-persuna konċernata tidħol bil-jedd għall-proprjetà (arranġament finali dwar il-proprjetà).

Iżda, dan il-perjodu jista' jittawwal mill-awtoritajiet kompetenti għal raġunijiet speċjali.

2. Il-proprjetà personali tista' tkun importata f'diversi kunsinni separati fil-perjodu li jirreferi għalih il-paragrafu 1.

Artikolu 19

L-Artikoli 16 sa 18 għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għall-proprjetà personali miksuba b'wirt minn persuni ġuridiċi impenjati f'attività mingħajr għan ta' qligħ li jkunu stabbiliti fit-territorju doganali tal-Komunità.

TITOLU IV

OĠĠETTI TAD-DAR BIEX TGĦAMMAR IR-RESIDENZA SEKONDARJA

Artikolu 20

Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-Artikoli 21 sa 24, l-oġġetti tad-dar importati minn persuna naturali li jkollha l-post ta' residenza normali tagħha barra l-Komunità bl-iskop li tgħammar ir-residenza sekondarja fit-territorju doganali tal-Komunità għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

Artikolu 21

L-eżenzjoni għandha tkun limitata għall-oġġetti tad-dar li:

(*a*) ħlief f'każi speċjali ġġustifikati miċ-ċirkostanzi, kienu fil-pussess tal-persuna konċernata u kienu wżati minnha mill-anqas sitt xhur qabel id-data li fiha l-oġġetti tad-dar imsemmija kienu esportati;

(*b*) jkunu xierqa kemm min-natura u mill-kwantità għat-tagħmir normali tal-imsemmija residenza sekondarja.

Artikolu 22

L-eżenzjoni għandha tingħata biss lill-persuni li:

(*a*) kellhom il-post ta' residenza normali tagħhom barra t-territorju doganali tal-Komunità għal perjodi kontinwu ta' mill-anqas tnax-il xahar;

(*b*) huma s-sidien tar-residenza sekondarja msemmija jew krewha għal mhux anqas minn sentejn; u

(*ċ*) jidħlu responsabbli li ma jikrux din ir-residenza sekondarja lil terzi persuni waqt li huma jew il-familji tagħhom ikunu nieqsa.

L-eżenzjoni tista' tkun limitata għal okkażjoni waħda u għall-istess residenza sekondarja.

Artikolu 23

L-eżenzjoni tista' tingħata bil-kondizzjoni li titqiegħed garanzija biex tiżgura l-ħlas ta' kull dejn doganali li jista' jinqala' skont l-Artikolu 24.

Artikolu 24

1. Il-kiri jew it-trasferiment tar-residenza sekondarja lil terza persuna qabel ma jagħlaq il-perjodu ta' sentejn mid-data tal-aċċettazzjoni tad-dħul għal ċirkolazzjoni libera tal-oġġetti tad-dar għandu jġib miegħu bħala konsegwenza l-ħlas fuqhom tad-dazji ta' importazzjoni rilevanti, bir-rata applikabbli fid-data ta' kiri jew trasferiment bħal dan, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti u l-valur doganali aċċertat u aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

Madanakollu, l-eżenzjoni għandha tkompli tapplika jekk l-oġġetti tad-dar konċernati jintużaw biex titgħammar residenza sekondarja ġdida, sakemm id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 22(*b*) u (*ċ*) jkunu osservati.

2. Kull self, għoti b'garanzija, kiri jew trasferiment, bi ħlas jew b'xejn, tal-oġġetti tad-dar stess lil terza persuna qabel ma jagħlaq il-perjodu ta' sentejn mid-data tal-aċċettazzjoni tad-dħul tagħhom għal ċirkolazzjoni libera għandu bl-istess mod iġib miegħu bħala konsegwenza l-ħlas fuqhom tad-dazji rilevanti taħt l-istess kondizzjonijiet li jirreferi għalihom l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1.

Dan il-perjodu jista' jittawwal sa għaxar snin għall-oġġetti tad-dar ta' valur.

TITOLU V

ĦWEJJEĠ GĦALL-ISKOLA, MATERJAL SKOLASTIKU U OĠĠETTI OĦRA TAD-DAR SKOLASTIĊI

Artikolu 25

1. Il-ħwejjeġ, il-materjal u l-oġġetti tad-dar skolastiċi li jirrappreżentaw it-tagħmir tas-soltu għall-kamra ta' student u li jkunu tat-tfal tal-iskola jew tal-studenti li jiġu joqogħdu fit-territorju doganali tal-Komunità bl-iskop li jistudjaw hemmhekk u maħsuba għall-użu personali tagħhom matul il-perjodu tal-istudji tagħhom għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

2. Għall-iskop tal-paragrafu 1:

(*a*) "tifel/tifla tal-iskola jew student" tfisser kull persuna rreġistrata f'istituzzjoni edukattiva sabiex tattendi għall-ħin kollu l-korsijiet li jingħataw hemm ġew;

(*b*) "ħwejjeġ" tfisser il-ħwejjeġ ta' taħt jew il-bjankerija tad-dar kif ukoll l-ilbies, kemm ġodda jew le;

(*ċ*) "oġġetti skolastiċi" tfisser l-oġġetti u l-istrumenti (magħduda kalkulaturi u tajprajters) li s-soltu jintużaw mit-tfal tal-iskola jew l-istudenti għall-istudji tagħhom.

Artikolu 26

L-eżenzjoni għandha tingħata mill-inqas darba kull sena skolastika.

TITOLU VI

KUNSINNI TA' VALUR NEGLIĠIBBLI

Artikolu 27

Bla ħsara għall-Artikolu 28, kull kunsinna magħmula minn oġġetti ta' valur negliġibbli mibgħuta minn pajjiż terz lil destinatarju fil-Komunità għandha tiddaħħal bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

"Oġġetti ta' valur negliġibbli" tfisser l-oġġetti li l-valur innifsu tagħhom ma jaqbiżx l-ekwivalenza ta 22 EUR, konvertiti fi flus Maltin fiż-żmien ta' importazzjoni, kull kunsinna.

Artikolu 28

L-eżenzjoni m'għandhiex tapplika għal dawn li ġejjin:

(*a*) il-prodotti alkoħoliċi;

(*b*) il-fwejjaħ u t-toilet waters;

(*ċ*) it-tabakk u l-prodotti tat-tabakk.

TITOLU VII

KUNSINNI MIBGĦUTA MINN INDIVIDWU PRIVAT LIL IEĦOR

Artikolu 29

1. Bla ħsara għall-Artikoli 30 u 31, l-oġġetti li jkunu f'kunsinni mibgħuta minn pajjiż terz minn individwu privat lil individwu privat ieħor li jgħix fit-territorju doganali tal-Komunità għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni, sakemm importazzjonijiet bħal dawn ma jkunux ta' natura kummerċjali.

L-eżenzjoni li jipprovdi għaliha dan il-paragrafu m'għandhiex tapplika għall-oġġetti f'kunsinni mibgħuta mill-gżira ta' Heligoland.

2. Għall-iskop tal-paragrafu 1, kunsinni importati "ma jkunux ta' natura kummerċjali" jekk huma:

- jkunu ta' natura okkażjonali,
- jkun fihom oġġetti esklużivament għall-użu personali tad-destinatarju jew tal-familja tiegħu, li min-natura jew kwantità tagħhom ma juru l-ebda intenzjoni kummerċjali,
- jintbagħtu mill-kunsinnatur lid-destinatarju bla ebda xorta ta' ħlas.

Artikolu 30

L-eżenzjoni li għaliha jirreferi l-Artikolu 29(1) għandha tapplika għal valur ta' ekwivalenza ta' 45 EUR, konvertiti fi flus Maltin fiż-żmien ta' importazzjoni, kull kunsinna, magħdud il-valur tal-oġġetti li jirreferi għalihom l-Artikolu 31.

Meta l-valur totali ta' kull kunsinna magħmula minn żewġ oġġetti jew iżjed jaqbeż l-ammont li jirreferi għalih l-ewwel paragrafu, għandha tingħata l-eżenzjoni sa dak l-ammont fuq dawk l-oġġetti li, kieku kienu importati separatament, kienu jingħataw l-eżenzjoni, waqt li qiegħed jinftehem illi l-valur ta' oġġett individwali ma jistax jinqasam.

Artikolu 31

L-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-Artikolu 29(1) għandha tkun limitata, għal kull kunsinna, għall-kwantitajiet mogħtija għal kull wieħed mill-oġġetti elenkati hawn taħt:

(*a*) prodotti tat-tabakk:

50 sigarrett, jew

25 sigarru żgħir (sigarri ta' piż massimu ta' tliet grammi kull wieħed), jew

10 sigarri, jew

50 gramma tabakk għat-tipjip, jew

taħlita proporzjonali ta' dawn il-prodotti differenti;

(*b*) alkoħol u xarbiet alkoħoliċi:

- xarbiet iddistillati u xarbiet alkoħoliċi ta' qawwa alkoħolika li taqbeż it-22% volum; alkoħol etiliku mhux żnaturat ta' 80% volum u iżjed: litru wieħed, jew
- xarbiet iddistillati u xarbiet alkoħoliċi, u aperitivi b'bażi ta' nbid jew alkoħol, *tafia*, *sake*, jew xarbiet li jixbħuhom, ta' qawwa alkoħolika li ma taqbiżx it-22% volum; nbejjed li jfexfxu (*sparkling*), nbejjed likurużi: litru wieħed, jew taħlita proporzjonali ta' dawn il-prodotti differenti u
- nbejjed li ma jfexfxux (*still*): żewġ litri;

(*ċ*) fwejjaħ: 50 gramma, jew

toilet waters: 0.25 litru.

TITOLU VIII

OĠĠETTI KAPITALI U TAGĦMIR IEĦOR IMPORTATI FIT-TRASFERIMENT TA' ATTIVITAJIET MINN PAJJIŻ TERZ GĦAL ĠEWWA L-KOMUNITÀ

Artikolu 32

1. Bla ħsara għall-miżuri fis-seħħ fl-Istati Membri fir-rigward tal-politika industrijali u kummerċjali, u bla ħsara għall-Artikoli 33 sa 37, l-oġġetti kapitali u t-tagħmir l-ieħor tal-impriżi li jtemmu b'mod definittiv l-attività tagħhom f'pajjiż terz u jiċċaqalqu lejn it-territorju doganali tal-Komunità sabiex ikomplu hemm attività li tixbaħha, għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

Meta l-impriża li tittrasferixxi ruħha tkun azjenda agrikola, il-bhejjem tagħha għandhom ukoll jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

2. Għall-iskop tal-paragrafu 1, "impriża" tfisser l-unità ekonomika indipendenti li tipproduċi jew industrija li tagħti servizz.

Artikolu 33

L-eżenzjoni għandha tkun limitata għall-oġġetti kapitali u t-tagħmir l-ieħor li:

(*a*) ħlief f'każi speċjali ġġustifikati miċ-ċirkostanzi, kienu fil-fatt qed intużaw fl-impriża għal mhux anqas minn tnax-il xahar qabel id-data li fiha l-impriża temmet l-operazzjonijiet tagħha fil-pajjiż terz minn fejn hija ttrasferiet l-attivitajiet tagħha;

(*b*) huma maħsuba sabiex jintużaw għall-istess skopijiet wara t-trasferiment;

(*ċ*) huma xierqa għan-natura u l-kobor tal-impriża msemmija.

Artikolu 34

L-ebda eżenzjoni m'għandha tingħata lill-impriżi li jittrasferixxu ruħhom fit-territorju doganali tal-Komunità b'konsegwenza jew bi skop ta' għaqda ma' impriża stabbilita fit-territorju doganali tal-Komunità, jew ta' inkorporazzjoni fiha, mingħajr ma tkun stabbilita attività ġdida.

Artikolu 35

L-ebda eżenzjoni m'għandha tingħata fuq:

(*a*) il-mezzi ta' trasport li ma jkollhomx in-natura ta' għodda għall-produzzjoni jew għall-industrija li tagħti servizz;

(*b*) il-provvisti ta' kull xorta maħsuba bħala ikel għall-bnedmin jew għalf għall-bhejjem;

(*ċ*) il-karburanti u l-ħażniet ta' materja prima jew prodotti lesti jew nofshom lesti;

(*d*) il-bhejjem fil-pussess tan-negozjanti.

Artikolu 36

Ħlief f'każi speċjali ġġustifikati miċ-ċirkostanzi, l-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-Artikolu 32 għandha tingħata biss fuq l-oġġetti kapitali u t-tagħmir l-ieħor imdaħħal għal ċirkolazzjoni libera qabel l-għeluq tal-perjodu ta' tnax-il xahar mid-data li fiha l-impriża tkun temmet l-attivitajiet tagħha fil-pajjiż terz tat-tluq.

Artikolu 37

1. Qabel ma jkunu għaddew tnax-il xahar mid-data li fiha kien aċċettat id-dħul tagħhom għal ċirkolazzjoni libera, l-oġġetti kapitali u t-tagħmir l-ieħor li kienu

mdaħħla bla ħlas tad-dazju ma jistgħux jinsilfu, jingħataw b'garanzija, jinkrew jew ikunu ttrasferiti, kemm bi ħlas jew b'xejn, mingħajr ma jkunu notifikati minn qabel l-awtoritajiet kompetenti.

Dan il-perjodu jista' jittawwal sa sitta u tletin xahar fejn jikkonċerna l-kiri jew it-trasferiment meta ma jkunx hemm riskju ta' abbuż.

2. Kull self, għoti b'garanzija, kiri jew trasferiment qabel l-għeluq tal-perjodu li jirreferi għalih il-paragrafu 1 għandu jġib miegħu bħala konsegwenza l-ħlas tad-dazji ta' importazzjoni rilevanti fuq l-oġġetti konċernati, bir-rata applikabbli fid-data ta' self, għoti b'garanzija, kiri jew trasferiment bħal dan, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 38

L-Artikoli 32 sa 37 għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għall-oġġetti kapitali u t-tagħmir l-ieħor tal-persuni li jeżerċitaw professjoni libera u għall-persuni ġuridiċi impenjati f'attività mingħajr għan ta' qligħ li jittrasferixxu din l-attività fit-territorju doganali tal-Komunità.

TITOLU IX

PRODOTTI MIKSUBA MILL-BDIEWA TAL-KOMUNITÀ FUQ PROPRJETAJIET LI JINSABU F'PAJJIŻ TERZ

Artikolu 39

1. Bla ħsara għall-Artikoli 40 u 41, il-prodotti mill-agrikultura, mit-trobbija tal-bhejjem, mit-trobbija tan-naħal, mill-ortikultura u mill-foresti li jkunu ġejjin mill-proprjetajiet li jkunu jinsabu f'pajjiż terz li jmiss mat-territorju doganali tal-Komunità, li jkunu maħduma mill-produtturi agrikoli li jkollhom l-impriża prinċipali tagħhom fl-imsemmi territorju doganali u li jkunu maġenb il-pajjiż terz konċernat għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

2. Biex jieħdu benefiċċju mid-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1, il-prodotti mit-trobbija tal-bhejjem iridu jittieħdu mill-annimali li oriġinaw fil-Komunità jew li daħlu f'ċirkolazzjoni libera fiha.

Artikolu 40

L-eżenzjoni għandha tkun limitata għall-prodotti li ma jkunu ħadu l-ebda trattament ħlief dak li s-soltu jiġi wara l-ħsad jew il-produzzjoni tagħhom.

Artikolu 41

L-eżenzjoni għandha tingħata biss fuq il-prodotti miġjuba fit-territorju doganali tal-Komunità mill-produttur agrikolu jew f'ismu.

Artikolu 42

L-Artikoli 39 sa 41 għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għall-prodotti ġejjin mis-sajd jew mit-trobbija tal-ħut li s-sajjieda tal-Komunità jipprattikaw fl-għadajjar jew fil-kanali tal-ilma użati għat-tbaħħir li jmissu ma' Stat Membru u pajjiż terz u għall-prodotti tal-kaċċa li ssir minn sportivi tal-Komunità fuq għadajjar jew kanali bħal dawn.

TITOLU X

ŻRIERAGĦ, FERTILIZZANTI U PRODOTTI GĦAT-TRATTAMENT TAL-ĦAMRIJA U WĊUĦ TAR-RABA' IMPORTATI MINN PRODUTTURI AGRIKOLI F'PAJJIŻI TERZI GĦALL-UŻU FI PROPRJETAJIET LI JMISSU MA' DAWK IL-PAJJIŻI

Artikolu 43

Bla ħsara għall-Artikolu 44, iż-żrieragħ, il-fertillizzanti u l-prodotti għat-trattament tal-ħamrija u tal-uċuħ tar-raba' maħsuba għall-użu fuq il-proprjetà li tkun tinsab fit-territorju doganali tal-Komunità li jkun imiss ma' pajjiż terz u li tkun tinħadem mill-produtturi agrikoli li jkollhom l-impriża prinċipali tagħhom fl-imsemmi pajjiż terz u maġenb it-territorju doganali tal-Komunità għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

Artikolu 44

1. L-eżenzjoni għandha tkun limitata għall-kwantitajiet ta' żrieragħ, fertilizzanti jew prodotti oħra meħtieġa biex tinħadem il-proprjetà.

2. Hija għandha tingħata biss fuq iż-żrieragħ, il-fertilizzanti jew il-prodotti l-oħra importati direttament ġewwa t-territorju doganali tal-Komunità mill-produttur agrikolu jew f'ismu.

3. L-Istati Membri jistgħu jagħtu l-eżenzjoni bil-kondizzjoni li jingħata trattament reċiproku.

TITOLU XI

OĠĠETTI LI JKUNU JINSABU FIL-BAGALJI TAL-VJAĠĠATURI

Artikolu 45

1. Bla ħsara għall-Artikoli 46 sa 49, l-oġġetti li jkunu jinsabu fil-bagalji personali tal-vjaġġaturi li jkunu ġejjin minn pajjiż terz għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni, sakemm dawn l-oġġetti importati jkunu ta' natura mhux kummerċjali.

2. Għall-iskop tal-paragrafu 1:

(*a*) "bagalji personali" tfisser il-bagalji kollha li l-vjaġġatur ikun f'qagħda li jippreżenta lill-awtoritajiet doganali mal-wasla tiegħu fit-territorju doganali tal-Komunità kif ukoll kull bagalja li jippreżenta lill-istess awtorità f'data aktar tard, sakemm hu jkun jista' jġib evidenza biex jipprova li din kienet irreġistrata bħala bagalja akkompanjata, fil-ħin tat-tluq tiegħu, mal-kumpanija li ġarritha għal ġewwa t-territorju doganali tal-Komunità mill-pajjiż terz tat-tluq.

Bla ħsara għall-Artikolu 112(1)(*b*), il-kontenituri li jistgħu jinġarru li jkun fihom il-karburanti m'għandhomx jikkostitwixxu bagalji personali;

(*b*) "oġġetti importati ta' natura mhux kummerċjali" tfisser l-oġġetti importati li:

- jkunu ta' natura okkażjonali, u
- jkunu magħmula b'mod esklużiv minn oġġetti għall-użu personali tal-vjaġġaturi jew tal-familji tagħhom, jew minn oġġetti biex jingħataw bħala rigali; in-natura u l-kwantità ta' oġġetti bħal dawn m'għandhomx ikunu hekk li jistgħu jindikaw li huma qed ikunu importati għal raġunijiet kummerċjali.

Artikolu 46

1. L-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-Artikolu 45(1) għandha, fir-rigward tal-oġġetti elenkati hawn taħt, tapplika għal kull vjaġġatur fil-limiti tal-kwantitajiet li ġejjin:

(*a*) prodotti tat-tabakk:

200 sigarrett, jew

100 sigarru żgħir (sigarri ta' piż massimu ta' tliet grammi kull wieħed), jew

50 sigarru, jew

250 gramma tabakk għat-tipjip, jew

taħlita proporzjonali ta' dawn il-prodotti differenti;

(*b*) alkoħol u xarbiet alkoħoliċi:

- xarbiet iddistillati u xarbiet alkoħoliċi ta' qawwa alkoħolika li taqbeż it-22% volum; alkoħol etiliku mhux żnaturat ta' 80% volum u iżjed: litru wieħed, jew
- xarbiet iddistillati u xarbiet alkoħoliċi, u aperitivi b'bażi ta' nbid jew alkoħol, *tafìa*, sake, jew xarbiet li jixbħuhom, ta' qawwa alkoħolika li ma taqbiżx it-22% volum; nbejjed li jfexfxu (*sparkling*), nbejjed likurużi: żewġ litri, jew taħlita proporzjonali ta' dawn il-prodotti differenti u
- nbejjed li ma jfexfxux (*still*) : żewġ litri;

(*ċ*) fwejjaħ: 50 gramma, jew

toilet waters: 0.25 litru;

(*d*) prodotti mediċinali: il-kwantità meħtieġa biex tissodisfa l-ħtiġiet personali tal-vjaġġatur.

2. L-ebda eżenzjoni m'għandha tingħata fuq l-oġġetti li jirreferi għalihom l-Artikolu 1(*a*) u (*b*) lill-vjaġġaturi taħt is-sbatax-il sena.

Artikolu 47

L-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-Artikolu 45 għandha tingħata lil kull vjaġġatur fuq l-oġġetti li m'humiex elenkati fl-Artikolu 46 sa valur totali tal-ekwivalenza ta' 175 EUR, konvertiti fi flus Maltin fiż-żmien ta' importazzjoni.

Madanakollu, l-Istati Membri jistgħu jnaqqsu dan l-ammont għal l-ekwivalenza ta' 90 EUR, konvertiti fi flus Maltin fiż-żmien ta' importazzjoni, għall-vjaġġaturi taħt il-ħmistax-il sena.

Artikolu 48

Meta l-valur totali ta' żewġ oġġetti jew iżjed għal kull vjaġġatur jaqbeż l-ammonti li jirreferi għalihom l-Artikolu 47, għandha tingħata l-eżenzjoni sa dawk l-ammonti fuq dawk l-oġġetti li, kieku kienu importati separatament, kienu jingħataw l-eżenzjoni, waqt li qiegħed jinftehem illi l-valur ta' oġġett individwali ma jistax jinqasam.

Artikolu 49

1. L-Istati Membri jistgħu jnaqqsu l-valur u/jew il-kwantitajiet tal-oġġetti li jitħallew jidħlu bla ħlas tad-dazju jekk ikunu importati minn:

- persuni li jkollhom ir-residenza tagħhom fiż-żona tal-fruntiera,
- ħaddiema tal-fruntiera,

- ekwipaġġi tal-mezzi ta' trasport użati bejn il-pajjiżi terzi u l-Komunità.

Dawn ir-restrizzjonijiet m'għandhomx japplikaw meta l-persuni li jkollhom ir-residenza tagħhom fiż-żona tal-fruntiera jġibu provi li ma jkunux ġejjin lura miż-żona tal-fruntiera tal-pajjiż terz ġar. Iżda, huma għandhom japplikaw l-istess għall-ħaddiema tal-fruntiera u għall-ekwipaġġ tal-mezzi ta' trasport użati bejn pajjiżi terzi u l-Komunità jekk dawn jimportaw l-oġġetti meta jivvjaġġaw matul ix-xogħol tagħhom.

2. Għall-iskop tal-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1:

- "żona tal-fruntiera" tfisser, bla ħsara għall-konvenzjonijiet eżistenti dwar dan, iż-żona li, f'linja dritta ma tkunx aktar minn 15-il kilometru 'l ġewwa mill-fruntiera. Id-distretti amministrattivi lokali li jkollhom parti mit-territorju tagħhom ġewwa ż-żona għandhom jitqiesu ukoll bħala parti minn din iż-żona tal-fruntiera, li l-Istati Membri jistgħu jagħtuhom eżenzjonijiet minnhom,
- "ħaddiem tal-fruntiera" tfisser kull persuna li l-attivitajiet normali tagħha jitolbu li hija taqsam il-fruntiera fil-ġranet tax-xogħol tagħha.

TITOLU XII

MATERJAL EDUKATTIV, XJENTIFIKU U KULTURALI; STRUMENTI U APPARAT XJENTIFIKU

Artikolu 50

Il-materjal edukattiv, xjentifiku u kulturali elenkat fl-Anness I għandu jiddaħħal bla ħlas tad-dazju ikun min ikun id-destinatarju u jkun xi jkun l-użu maħsub għal materjal bħal dan.

Artikolu 51

Il-materjal edukattiv, xjentifiku u kulturali elenkat fl-Anness II għandu jiddaħħal bla ħlas tad-dazju sakemm huwa jkun maħsub:

- jew għall-istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet pubbliċi ta' natura edukattiva, xjentifika jew kulturali,
- jew għall-istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet fil-kategoriji speċifikati biswit kull oġġett fil-kolonna 3 tal-imsemmi Anness, bil-kondizzjoni li kienu awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti biex jirċievu oġġetti bħal dawn bla ħlas tad-dazju.

Artikolu 52

1. Bla ħsara għall-Artikoli 53, 54, 56, 57 u 58, l-istrumenti u l-apparat xjentifiku li m'humiex inklużi fl-Artikolu 51 għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazju meta jkunu importati b'mod esklużiv għal skopijiet mhux kummerċjali.

2. L-eżenzjoni li għaliha jirreferi l-paragrafu 1 għandha tkun limitata għall-istrumenti u l-apparat xjentifiku li jkunu maħsuba għal:

- jew l-istituzzjonijiet pubbliċi impenjati prinċipalment fl-edukazzjoni jew fir-riċerka xjentifika u dawk id-dipartimenti tal-istituzzjonijiet pubbliċi li jkunu impenjati prinċipalment fl-edukazzjoni jew fir-riċerka xjentifika,
- jew l-istituzzjonijiet privati impenjati prinċipalment fl-edukazzjoni jew fir-riċerka xjentifika u li jkunu awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti biex jirċievu oġġetti bħal dawn bla ħlas tad-dazju.

Artikolu 53

L-eżenzjoni għandha tapplika wkoll:

(*a*) għall-partijiet ta' rikambju, komponenti jew aċċessorji adatti b'mod speċifiku għall-istrumenti u l-apparat xjentifiku, sakemm partijiet ta' rikambju, komponenti jew aċċessorji bħal dawn ikunu importati fl-istess żmien li jkunu l-istrumenti u l-apparat jew, meta jkunu importati wara, huma jkunu jistgħu jiġu identifikati bħala li huma maħsuba għall-istrumenti jew l-apparat:

- li kienu importati qabel bla ħlas tad-dazju, sakemm strumenti jew apparat bħal dawn ikunu għadhom ta' natura xjentifika fiż-żmien meta tintalab l-eżenzjoni fuq il-partijiet ta' rikambju, il-komponenti jew l-aċċessorji speċifiċi, jew
- li jkollhom il-jedd għall-eżenzjoni fiż-żmien meta eżenzjoni bħal din tintalab fuq il-partijiet ta' rikambju, komponenti jew aċċessorji speċifiċi;

(*b*) għall-għodda biex tintuża għall-manutenzjoni, kontroll, ikkalibrar jew għat-tiswija tal-istrumenti jew l-apparat xjentifiku, sakemm din l-għodda tkun importata fl-istess żmien li jkunu strumenti u apparat bħal dawn jew meta jkunu importati wara, huma jkunu jistgħu jiġu identifikati bħala li huma maħsuba għall-istrumenti jew apparat:

- li kienu importati qabel bla ħlas tad-dazju, sakemm strumenti jew apparat bħal dawn ikunu għadhom ta' natura xjentifika fiż-żmien meta tintalab l-eżenzjoni fuq l-għodda, jew
- li jkollhom il-jedd għall-eżenzjoni fiż-żmien meta eżenzjoni bħal din tintalab fuq l-għodda.

Artikolu 54

Għall-iskop tal-Artikoli 52 u 53:

- "strument jew apparat xjentifiku" tfisser kull strument jew apparat li minħabba l-karatteristiċi tekniċi oġġettivi tiegħu u r-riżultati li jippermetti li jinkisbu, huwa jkun l-aktar jew b'mod eskluż̇iv adattat għall-attivitajiet xjentifiċi,
- "importat għal skop mhux kummerċjali" għandha titqies li tapplika għall-istrumenti u l-apparat maħsuba biex jintużaw għar-riċerka xjentifika mingħajr għan ta' qligħ jew għal skop edukattiv.

(*Artikolu 55 nieqes*)

Artikolu 56

Jekk ikun meħtieh, ċerti strumenti jew apparat jistgħu jitħallew barra mill-jedd għall-eżenzjoni, meta jinstab li d-dħul bla ħlas tad-dazju ta' strumenti jew apparat bħal dawn ikun ta' ħsara għall-interessi tal-industrija tal-Komunità fil-qasam tal-produzzjoni konċernat.

Artikolu 57

1. L-oġġetti li jirreferi għalihom l-Artikolu 51 u l-istrumenti jew apparat xjentifiku mdaħħla bla ħlas tad-dazju skont il-kondizzjonijiet preskritti fl-Artikoli 53, 54 u 56 ma jistgħux jinsilfu, jinkrew jew ikunu ttrasferiti, kemm bi ħlas jew b'xejn, mingħajr ma qabel ikunu notifikati l-awtoritajiet kompetenti.

2. Jekk oġġett jinsilef, jinkera jew ikun ittrasferit lill-istituzzjoni jew organizzazzjoni li jkollha l-jedd li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni skont l-Artikolu

51 jew 52(2), l-eżenzjoni għandha tkompli tingħata sakemm l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni tuża l-oġġett, l-istrument jew l-apparat għal skopijiet li jagħtu l-jedd għal eżenzjoni bħal din.

F'każi oħra, is-self, il-kiri jew it-trasferiment għandu jkun suġġett għall-ħlas minn qabel tad-dazji ta' importazzjoni, bir-rata applikabbli fid-data tas-self, tal-kiri jew tat-trasferiment, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 58

1. L-istituzzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet li jirreferu għalihom l-Artikoli 51 u 52 li ma jibqgħux jissodisfaw il-kondizzjonijiet li jagħtu l-jedd għall-eżenzjoni, jew li jipproponu li jużaw l-oġġetti li jkunu ddaħħlu bla ħlas tad-dazju għal skopijiet li ma jkunux dawk li jipprovdu għalihom dawk l-Artikoli għandhom jgħarrfu b'dan lill-awtoritajiet kompetenti.

2. L-oġġetti li jibqgħu fil-pussess tal-istituzzjonijiet jew l-organizzazzjonjiet li ma jibqgħux jissodisfaw il-kondizzjonijiet li jagħtu l-jedd għall-eżenzjoni għandhom ikunu suġġetti għall-ħlas tad-dazji ta' importazzjoni rilevanti bir-rata applikabbli fid-data li fiha dawk il-kondizzjonijiet ma jibqgħux ikunu sodisfatti, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

L-oġġetti li l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni tuża għal skopijiet li ma jkunux dawk li għalihom jipprovdu l-Artikoli 51 u 52 għandhom ikunu suġġetti għall-ħlas tad-dazji ta' importazzjoni rilevanti kkalkulati kif japplikaw fid-data li fiha jkunu tqiegħdu għal użu ieħor, ibbażati fuq it-tip tal-oġġetti u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 59

L-Artikoli 56, 57 u 58 għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għall-prodotti li jirreferi għalihom l-Artikolu 53.

Artikolu 59a

1. It-tagħmir importat għal skopijiet mhux kummerċjali minn jew f'isem istituzzjoni jew organizzazzjoni ta' riċerka xjentifika bbażata barra l-Komunità għandu jiddaħħal bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

2. L-eżenzjoni għandha tingħata sakemm it-tagħmir:

(*a*) ikun maħsub biex jintuża mill-membri jew mir-rappreżentanti, jew bi ftehim magħhom, tal-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet li jirreferi għalihom il-paragrafu 1 fil-kuntest u fil-limiti tal-ftehim ta' koperazzjoni xjentifika li jkollhom il-għan li jmexxu programmi ta' riċerka xjentifika internazzjonali fl-istituzzjonijiet ta' riċerka xjentifika bbażati fil-Komunità u awtorizzati għal dak il-għan mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri;

(*b*) jibqa' l-proprjetà tal-persuna naturali jew ġuridika li tkun residenti barra l-Komunità matul iż-żmien tal-qagħda tagħha fit-territorju doganali tal-Komunità.

3. Fil-kuntest ta' din l-Iskeda:

- tagħmir jitqies li jfisser l-istrumenti, l-apparat, il-magni u l-aċċessorji tagħhom magħduda magħhom il-partijiet ta' rikambju u l-għodda maħluqa b'mod speċjali għall-manutenzjoni, l-ispezzjoni, l-ikkalibrar jew għat-tiswija tagħhom, li jintużaw bil-għan ta' riċerka xjentifika,

- tagħmir maħsub biex jintuża bil-għan ta' riċerka xjentifika mmexxija mingħajr għan ta' qligħ huwa kkunsidrat li jkun importat mhux għal skopijiet kummerċjali.

Artikolu 59b

1. It-tagħmir li jirreferi għalih l-Artikolu 59a li jkun iddaħħal bla ħlas tad-dazju skont il-kondizzjonijiet preskritti fl-imsemmi Artikolu ma jistax jinsilef, jinkera jew ikun ittrasferit, kemm bi ħlas jew b'xejn, mingħajr ma qabel ikunu notifikati l-awtoritajiet kompetenti.

2. Jekk it-tagħmir jinsilef, jinkera jew ikun ittrasferit lil istituzzjoni jew organizzazzjoni li jkollha l-jedd li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni skont l-Artikolu 59a, l-eżenzjoni għandha tkompli tingħata sakemm l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni tuża t-tagħmir għal skopijiet li jagħtu l-jedd għal eżenzjoni bħal din.

F'każi oħra, u bla ħsara għall-applikazzjoni tal-Artikoli 52 u 53, is-self, il-kiri jew it-trasferiment għandu jkun suġġett għall-ħlas minn qabel tad-dazji ta' importazzjoni, bir-rata applikabbli fid-data tas-self, tal-kiri jew tat-trasferiment, ibbażata fuq it-tip ta' tagħmir u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

3. L-istituzzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet li jirreferi għalihom l-Artikolu 59a(1) li ma jibqgħux jissodisfaw il-kondizzjonijiet biex jikkwalifikaw għall-eżenzjoni, jew li jipproponu li jużaw it-tagħmir li ddaħħal bla ħlas tad-dazju għal skopijiet li ma jkunux dawk li jipprovdi għalihom dak l-Artikolu għandhom jgħarrfu b'dan lill-awtoritajiet kompetenti.

4. It-tagħmir użat mill-istituzzjonijiet jew mill-organizzazzjonijiet li ma jibqgħux jissodisfaw il-kondizzjonijiet li jagħtu jedd għall-eżenzjoni għandu jkun suġġett għall-ħlas tad-dazji ta' importazzjoni rilevanti bir-rata japplikabbli fid-data li fiha dawk il-kondizzjonijiet ma jibqgħux ikunu sodisfatti, ibbażata fuq it-tip tal-oġġett u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

Bla ħsara għall-Artikoli 52 u 53, it-tagħmir użat mill-istituzzjoni jew organizzazzjoni li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni għal skopijiet li ma jipprovdix għalihom l-Artikolu 59a għandu jkun suġġett għall-ħlas tad-dazji ta' importazzjoni rilevanti kkalkulati kif japplikaw fid-data li fiha jkun tqiegħed għal użu ieħor, ibbażati fuq it-tip tat-tagħmir u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

TITOLU XIII

ANNIMALI TAL-LABORATORJU U SUSTANZI BIJOLOĠIĊI JEW KIMIĊI MAĦSUBA GĦAR-RIĊERKA

Artikolu 60

1. L-eżenzjoni mill-ħlas tad-dazji ta' importazzjoni għandha tingħata fuq:

(*a*) l-annimali mħejjija b'mod speċjali għall-użu fil-laboratorju;

(*b*) is-sustanzi bijoloġiċi jew kimiċi li jkunu importati b'mod esklużiv għal skopijiet mhux kummerċjali.

2. L-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-paragrafu 1 għandha tkun limitata għall-annimali u għas-sustanzi bijoloġiċi jew kimiċi li jkunu maħsuba:

- jew għall-istituzzjonijiet pubbliċi impenjati fil-biċċa l-kbira fl-edukazzjoni jew fir-riċerka xjentifika u dawk id-dipartimenti ta' istituzzjonijiet pubbliċi li jkunu impenjati fil-biċċa l-kbira fl-

edukazzjoni jew fir-riċerka xjentifika, jew

- għall-istituzzjonijiet privati impenjati fil-biċċa l-kbira fl-edukazzjoni jew fir-riċerka xjentifika u awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri biex jirċievu oġġetti bħal dawn bla ħlas tad-dazji.

3. Il-lista li jirreferi għaliha s-subparagrafu 1(*b*) tista' tinkludi biss is-sustanzi bijoloġiċi jew kimiċi li ma jkunx hemm produzzjoni ekwivalenti għalihom fit-territorju doganali tal-Komunità u li, minħabba l-ispeċifità jew il-grad ta' purità tagħhom, ikunu l-aktar jew b'mod esklużiv adatti għar-riċerka xjentifika.

TITOLU XIV

SUSTANZI TERAPEWTIĊI TA' ORIĠINI UMAN U REAĠENTI GĦALL-IKKLASSIFIKAR TAD-DEMM U T-TESSUTI UMANI

Artikolu 61

1. Bla ħsara għall-Artikolu 62, dawn li ġejjin għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni:

(*a*) is-sustanzi terapewtiċi ta' oriġini uman;

(*b*) ir-reaġenti għall-ikklassifikar tad-demm;

(*ċ*) ir-reaġenti għall-ikklassifikar tat-tessuti umani.

2. Għall-iskop tal-paragrafu 1:

- "sustanzi terapewtiċi ta' oriġini uman" tfisser id-demm uman u d-derivattivi tiegħu (demm uman sħiħ, plasma tad-demm uman imnixxfa, albumina umana u taħliliet stabbli ta' proteina tal-plasma umana, immunoglobulina u fibrinoġen umani),
- "reaġenti għall-ikklassifikar tad-demm" tfisser ir-reaġenti kollha, kemm ta' oriġini uman, tal-annimali, tal-pjanti jew ta' oriġini ieħor użati għall-ikklassifikar tad-demm u għall-identifikazzjoni ta' inkompatibilitajiet tad-demm,
- "reaġenti għall-ikklassifikar tat-tessuti umani" tfisser ir-reaġenti kollha kemm ta' oriġini uman, tal-annimali, tal-pjanti jew ta' oriġini ieħor użati biex ikunu determinati t-tipi ta' tessuti umani.

Artikolu 62

L-eżenzjoni għandha tkun limitata għall-prodotti li:

(*a*) jkunu maħsuba għall-istituzzjonijiet jew laboratorji awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti, għall-użu b'mod esklużiv għal skopijiet mediċi jew xjentifiċi mhux kummerċjali;

(*b*) jkunu akkompanjati minn ċertifikat ta' konformità maħruġ minn korp akkreditat fil-pajjiż terz tat-tluq;

(*ċ*) jkunu f'konteniturі li jġorru tikketta speċjali li tidentifikahom.

Artikolu 63

L-eżenzjoni għandha tinkludi l-imballaġġ speċjali li jkun essenzjali għat-trasport tas-sustanzi terapewtiċi ta' oriġini uman jew tar-reaġenti għall-ikklassifikar tad-demm jew tat-tessuti umani kif ukoll is-solventi u l-aċċessorji kollha meħtieġa għall-użu tagħhom li jistgħu jkunu inklużi fil-kunsinni.

TITOLU XIVa

STRUMENTI U APPARAT MAĦSUBA GĦAR-RIĊERKA MEDIKA, BIEX JISTABBILIXXU DIJANJOSIJIET MEDIĊI JEW JAGĦTU KURA MEDIKA

Artikolu 63a

1. L-istrumenti u l-apparat maħsuba għar-riċerka medika, biex jistabbilixxu dijanjosijiet mediċi jew jagħtu kura medika li jingħataw b'donazzjoni minn organizzazzjoni karitatevoli jew filantropika jew minn individwu privat lill-awtoritajiet tas-saħħa, lid-dipartimenti ta' sptar jew lill-istituzzjonijiet ta' riċerka medika awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri biex jirċievu oġġetti bħal dawn bla ħlas tad-dazju, jew li jinxtraw għalkollox mill-awtoritajiet tas-saħħa, mill-isptarijiet jew mill-istituzzjonijiet ta' riċerka medika bħal dawn bil-fondi li tipprovdi organizzazzjoni karitatevoli jew filantropika jew bil-kontribuzzjonijiet volontarji, għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni, dejjem sakemm ikun stabbilit li:

(*a*) id-donazzjoni tal-istrumenti jew l-apparat imsemmija ma tkunx taħbi xi intenzjoni kummerċjali min-naħa tad-donatur; u

(*b*) id-donatur ma jkun bl-ebda mod konness mal-manifattur tal-istrumenti jew apparat li fuqhom tintalab l-eżenzjoni.

2. L-eżenzjoni għandha tapplika wkoll, bla ħsara għall-istess kondizzjonijiet:

(*a*) għall-partijiet ta' rikambju, komponenti jew aċċessorji adatti b'mod speċifiku għall-istrumenti jew apparat msemmija hawn fuq, sakemm dawn il-partijiet ta' rikambju, komponenti jew aċċessorji jkunu importati fl-istess żmien li jkunu strumenti jew apparat bħal dawn jew, meta jkunu importati wara, huma jkunu jistgħu jiġu identifikati bħala li huma maħsuba għall-istrumenti jew apparat imdaħħla qabel bla ħlas tad-dazju;

(*b*) għall-għodda biex tintuża għall-manutenzjoni, kontroll, ikkalibrar jew għat-tiswija tal-istrumenti jew l-apparat, sakemm din l-għodda tkun importata fl-istess żmien li jkunu strumenti u apparat bħal dawn jew, meta jkunu importati wara, huma jkunu jistgħu jiġu identifikati bħala li huma maħsuba għall-istrumenti jew apparat imdaħħla qabel bla ħlas tad-dazju.

Artikolu 63b

Għall-iskop tal-Artikolu 63a, u b'mod partikolari meta jirreferi għall-istrumenti jew apparat u għall-korpi li jirċevuhom, l-Artikoli 56, 57 u 58 għandhom japplikaw *mutatis mutandis*.

TITOLU XIVb

SUSTANZI TA' REFERENZA GĦALL-KONTROLL TAL-KWALITÀ TAL-PRODOTTI MEDIĊINALI

Artikolu 63ċ

Il-kunsinni li jkun fihom kampjuni ta' sustanzi ta' referenza awtorizzati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa għall-kontroll tal-kwalità tal-materjal użat fil-manifattura tal-prodotti mediċinali u li jkunu indirizzati lid-destinatarji awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri biex jirċievu kunsinni bħal dawn bla ħlas tad-dazju għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazju ta' importazzjoni.

TITOLU XV

PRODOTTI FARMAĊEWTIŻI UŻATI FL-AVVENIMENTI SPORTIVI INTERNAZZJONALI

Artikolu 64

Il-prodotti farmaċewtiċi għall-mediċina umana jew veterinarja għall-użu tal-persuni jew tal-annimali li jiġu minn pajjiżi terzi biex jieħdu sehem fl-avvenimenti sportivi internazzjonali organizzati fit-territorju doganali tal-Komunità, għandhom, fil-limiti meħtieġa biex ikunu sodisfatti l-ħtiġiet tagħhom matul il-qagħda tagħhom f'dak it-territorju, jiddaħħlu bla ħlas tad-dazju tad-dazji ta' importazzjoni.

TITOLU XVI

OĠĠETTI GĦALL-ORGANIZZAZZJONIJIET KARITATEVOLI JEW FILANTROPIĊI: OĠĠETTI MAĦSUBA GĦAN-NIES NIEQSA MID-DAWL U PERSUNI OĦRA B'DIŻABILITÀ

A. Għal skopijiet ġenerali

Artikolu 65

1. Bla ħsara għall-Artikoli 67 u 68, dawn li ġejjin għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni, sakemm dan ma jwassalx għall-abbużi jew distorsjonijiet serji fil-kompetizzjoni:

(*a*) il-bżonnijiet bażiċi importati minn organizzazjonijiet statali jew organizzazzjonijiet karitatevoli jew filantropiċi awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti, biex jitqassmu b'xejn lin-nies fil-bżonn;

(*b*) l-oġġetti ta' kull xorta mibgħuta b'xejn, minn persuna jew organizzazzjoni stabbilita f'pajjiż terz, u mingħajr l-ebda intenzjoni kummerċjali min-naħa tal-kunsinnatur, lil organizzazzjonijiet statali jew organizzazzjonijiet karitatevoli jew filantropiċi awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti, biex jintużaw għal ġbir ta' fondi waqt avvenimenti ta' karità okkażjonali b'risq il-persuni fil-bżonn;

(*ċ*) it-tagħmir u l-materjal ta' uffiċċju mibgħut b'xejn, minn persuna jew organizzazzjoni stabbilita barra t-territorju doganali tal-Komunità, u mingħajr ebda intenzjoni kummerċjali min-naħa tal-kunsinnatur, lil organizzazzjonijiet karitatevoli jew filantropiċi awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti, biex jintużaw biss sabiex ikunu sodisfatti l-ħtiġiet operattivi tagħhom jew jitwettqu l-għanijiet karitatevoli jew filantropiċi tagħhom.

2. Għall-iskop tal-paragrafu 1(*a*), "bżonnijiet bażiċi" tfisser dawk l-oġġetti meħtieġa biex ikunu sodisfatti il-ħtiġiet immedjati tal-bnedmin, bħall-ikel, il-mediċina, l-ilbies u l-friex tas-sodda.

Artikolu 66

L-ebda eżenzjoni m'għandha tingħata fuq:

(*a*) il-prodotti alkoħoliċi;

(*b*) it-tabakk jew il-prodotti tat-tabakk;

(*ċ*) il-kafé u t-té;

(*d*) il-vetturi bil-mutur minbarra l-ambulanzi.

Artikolu 67

L-eżenzjoni għandha tingħata biss lill-organizzazzjonijiet li jżommu l-kontijiet tagħhom b'mod li jagħmilha possibbli għall-awtoritajiet kompetenti li jikkontrollawlhom l-operazzjonijiet tagħhom u li joffru l-garanziji kollha meqjusa bħala meħtieġa.

Artikolu 68

1. L-organizzazzjoni li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni ma tistax tislef, tikri jew tittrasferixxi, kemm bi ħlas jew b'xejn, l-oġġetti u t-tagħmir li jirreferi għalihom l-Artikolu 65 għal skopijiet li ma jkunux dawk preskritti fil-paragrafu 1(*a*) u (*b*) ta' dak l-Artikolu mingħajr ma qabel ikunu notifikati l-awtoritajiet kompetenti.

2. Jekk l-oġġetti u t-tagħmir jinsilfu, jinkrew jew ikunu ttrasferiti lill-organizzazzjoni li jkollha l-jedd li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni skont l-Artikoli 65 u 67, l-eżenzjoni għandha tkompli tingħata sakemm din tal-aħħar tuża l-oġġetti u t-tagħmir, għal skopijiet li jagħtu l-jedd għal eżenzjoni bħal din.

F'każi oħra, is-self, il-kiri jew it-trasferiment għandu jkun suġġett għall-ħlas minn qabel tad-dazji ta' importazzjoni, bir-rata applikabbli fid-data tas-self, tal-kiri jew tat-trasferiment, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti u t-tagħmir u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 69

1. L-organizzazzjonijiet li jirreferi għalihom l-Artikolu 65 li ma jibqgħux jissodisfaw il-kondizzjonijiet li jagħtu l-jedd għall-eżenzjoni, jew li jipproponu li jużaw l-oġġetti u t-tagħmir li jkunu ddaħħlu bla ħlas tad-dazju għal skopijiet li ma jkunux dawk li jipprovdi għalihom dak l-Artikolu għandhom jgħarrfu b'dan lill-awtoritajiet kompetenti.

2. L-oġġetti u t-tagħmir li jibqgħu fil-pussess tal-organizzazzjonjiet li ma jibqgħux jissodisfaw il-kondizzjonijiet li jagħtu l-jedd għall-eżenzjoni għandhom ikunu suġġetti għall-ħlas tad-dazji ta' importazzjoni rilevanti bir-rata applikabbli fid-data li fiha dawk il-kondizzjonijiet ma jibqgħux ikunu sodisfatti, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti u t-tagħmir u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

3. L-oġġetti u t-tagħmir li l-organizzazzjoni li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni tuża għal skopijiet li ma jkunux dawk li jipprovdi għalihom l-Artikolu 65 għandhom ikunu suġġetti għall-ħlas tad-dazji ta' importazzjoni rilevanti bir-rata applikabbli fid-data li fiha jkunu tqiegħdu għal użu ieħor, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti u t-tagħmir u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

B. B'risq il-persuni b'diżabilità

1. *Oġġetti għall-użu mill-persuni nieqsa mid-dawl*

Artikolu 70

L-oġġetti maħluqa b'mod speċjali għall-avvanz edukattiv, xjentifiku u kulturali tal-persuni nieqsa mid-dawl, kif speċifikati fl-Anness III, għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

Artikolu 71

L-oġġetti maħluqa b'mod speċjali għall-avanz edukattiv, xjentifiku u kulturali tal-persuni nieqsa mid-dawl, kif speċifikati fl-Anness IV, għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni sakemm huma jkunu importati:

- jew mill-persuni nieqsa mid-dawl infushom biex jużahom huma stess,

- jew mill-istituzzjonijiet jew mill-organizzazzjonijiet involuti fl-edukazzjoni tal-persuni nieqsa mid-dawl jew li jipprovdulhom għajnuna, li jkunu awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri biex idaħħlu dawn l-oġġetti bla ħlas tad-dazju.

L-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-ewwel paragrafu għandha tapplika għall-partijiet ta' rikambju, komponenti jew aċċessorji li jkunu speċifiċi għall-oġġetti msemmija, u għall-għodda li tintuża għall-manutenzjoni, kontroll, ikkalibrar jew għat-tiswija tal-oġġetti msemmija, sakemm partijiet ta' rikambju, komponenti, aċċessorji jew għodda bħal dawn ikunu importati fl-istess żmien li jkunu importati l-oġġetti msemmija jew, jekk ikunu importati wara, jkunu jistgħu jiġu identifikati bħala li huma maħsuba għall-oġġetti mdaħħla qabel bla ħlas tad-dazju, jew li jkollhom jedd għall-eżenzjoni fiż-żmien meta eżenzjoni bħal din tintalab fuq il-partijiet ta' rikambju, il-komponenti jew l-aċċessorji speċifiċi u l-għodda msemmija.

2. *Oġġetti għall-użu minn persuni oħra b'diżabilità*

Artikolu 72

1. L-oġġetti maħluqa b'mod speċjali għall-edukazzjoni, impieg jew avvanz soċjali tal-persuni b'diżabilità fiżika jew mentali minbarra l-persuni nieqsa mid-dawl għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni meta jkunu importati:

- jew mill-persuni b'diżabilità infushom biex jużahom huma stess;
- jew mill-istituzzjonijiet jew mill-organizzazzjonijiet li jkunu fil-biċċa l-kbira impenjati fl-edukazzjoni tal-persuni b'diżabilità jew li jipprovdulhom għajnuna u li jkunu awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri biex jirċievu oġġetti bħal dawn bla ħlas tad-dazju.

2. L-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-paragrafu 1 għandha tapplika għall-partijiet ta' rikambju, komponenti jew aċċessorji li jkunu speċifiċi għall-oġġetti msemmija, u għall-għodda li tintuża għall-manutenzjoni, kontroll, ikkalibrar jew għat-tiswija tal-oġġetti msemmija, sakemm partijiet ta' rikambju, komponenti, aċċessorji jew għodda bħal dawn ikunu importati fl-istess żmien li jkunu importati l-oġġetti msemmija jew, meta jkunu importati wara, jkunu jistgħu jiġu identifikati bħala li huma maħsuba għall-oġġetti mdaħħla qabel bla ħlas tad-dazju, jew li jkollhom jedd għall-eżenzjoni fiż-żmien meta eżenzjoni bħal din tintalab fuq il-partijiet ta' rikambju, il-komponenti jew l-aċċessorji speċifiċi u l-għodda msemmija.

Artikolu 73

Jekk ikun meħtieġ, ċerti oġġetti jistgħu jitħallew barra mill-jedd għall-eżenzjoni, meta jinstab li d-dħul bla ħlas tad-dazju ta' oġġetti bħal dawn ikun ta' ħsara għall-interessi tal-industrija tal-Komunità fil-qasam ta' produzzjoni konċernat.

(*Artikolu 74 nieqes*)

3. *Disposizzjonijiet komuni*

Artikolu 75

L-għoti dirett tal-eżenzjoni, għall-użu tagħhom stess, lill-persuni nieqsa mid-dawl jew lill-persuni oħra b'diżabilità, kif jipprovdu l-ewwel inċiż tal-Artikolu 71 u l-ewwel inċiż tal-Artikolu 72(1), għandu jkun suġġett għall-kondizzjoni li d-disposizzjonijiet fis-seħħ fl-Istati Membri jagħmluha possibbli għall-persuni konċernati li jistabbilixxu l-i*status* tagħhom ta' persuni nieqsa mid-dawl jew b'diżabilità bil-jedd għal eżenzjoni bħal din.

Artikolu 76

1. L-oġġetti importati bla ħlas tad-dazju mill-persuni li jirreferu għalihom l-Artikoli 71 u 72 ma jistgħux jinsilfu, jinkrew jew ikunu ttrasferiti, bi ħlas jew b'xejn, mingħajr ma qabel ikunu notifikati b'dan l-awtoritajiet kompetenti.

2. Jekk oġġett jinsilef, jinkera jew ikun ittrasferit lill-persuna, istituzzjoni jew organizzazzjoni li jkollha l-jedd li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni skont l-Artikoli 71 u 72, l-eżenzjoni għandha tkompli tingħata sakemm il-persuna, l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni tuża l-oġġett għal skopijiet li jagħtu l-jedd għal eżenzjoni bħal din.

F'każi oħra, is-self, il-kiri jew it-trasferiment għandu jkun suġġett għall-ħlas minn qabel tad-dazji ta' importazzjoni, bir-rata applikabbli fid-data tas-self, tal-kiri jew tat-trasferiment, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti jew tat-tagħmir u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 77

1. L-oġġetti importati mill-istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet eliġibbli għall-eżenzjoni skont il-kondizzjonijiet preskritti fl-Artikoli 71 u 72 jistgħu jinsilfu, jinkrew jew ikunu ttrasferiti, kemm bi ħlas jew b'xejn, minn dawn l-istituzzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet, mhux għall-qligħ, lill-persuni nieqsa mid-dawl jew lill-persuni oħra b'diżabilità li tagħhom huma jieħdu ħsieb, mingħajr ma jitħallsu d-dazji doganali li jikkorrispondu.

2. Ma jista' jsir l-ebda self, kiri jew trasferiment taħt kondizzjonijiet li ma jkunux dawk li jipprovdi għalihom l-paragrafu 1 sakemm ma jkunux mgħarrfa minn qabel l-awtoritajiet kompetenti.

Jekk oġġett jinsilef, jinkera jew ikun ittrasferit lill-persuna, istituzzjoni jew organizzazzjoni li jkollha l-jedd li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni skont l-Artikoli 71 u 72(1), l-eżenzjoni għandha tkompli tingħata sakemm il-persuna, l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni tuża l-oġġett għal skopijiet li jagħtu l-jedd għal eżenzjoni bħal din.

F'każi oħra, is-self, il-kiri jew it-trasferiment għandu jkun suġġett għall-ħlas minn qabel tad-dazji ta' importazzjoni, bir-rata applikabbli fid-data tas-self, tal-kiri jew tat-trasferiment, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti jew tat-tagħmir u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 78

1. L-istituzzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet li jirreferu għalihom l-Artikoli 71 u 72 li ma jibqgħux jissodisfaw il-kondizzjonijiet li jagħtu l-jedd għad-dħul bla ħlas tad-dazju, jew li jipproponu li jużaw l-oġġetti li jkunu ddaħħlu bla ħlas tad-dazju għal skopijiet li ma jkunux dawk li jipprovdu għalihom dawk l-Artikoli għandhom jgħarrfu b'dan lill-awtoritajiet kompetenti.

2. L-oġġetti li jibqgħu fil-pussess tal-istituzzjonijiet jew l-organizzazzjonjiet li ma jibqgħux jissodisfaw il-kondizzjonijiet li jagħtu l-jedd għall-eżenzjoni għandhom ikunu suġġetti għall-ħlas tad-dazji ta' importazzjoni rilevanti bir-rata applikabbli fid-data li fiha dawk il-kondizzjonijiet ma jibqgħux ikunu sodisfatti, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

3. L-oġġetti li l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni tuża għal skopijiet li ma jkunux dawk li jipprovdu għalihom l-Artikoli 71 u 72 għandhom ikunu suġġetti għall-ħlas tad-dazji ta' importazzjoni rilevanti bir-rata applikabbli fid-data li fiha jkunu tqiegħdu għal użu ieħor, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

Ċ. B'risq il-vittmi tad-diżastri

Artikolu 79

1. Bla ħsara għall-Artikoli 80 sa 85, l-oġġetti importati mill-organizzazzjonijiet statali jew mill-organizzazzjonijiet karitatevoli jew filantropiċi oħra awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni meta jkunu maħsuba biex:

(*a*) jitqassmu bla ħlas lill-vittmi tad-diżastri li jolqtu t-territorju ta' wieħed jew aktar mill-Istati Membri; jew

(*b*) jitqiegħdu bla ħlas għad-disposizzjoni tal-vittmi ta' diżastri bħal dawn, waqt li jibqgħu l-proprjetà tal-organizzazzjoni msemmija.

2. L-oġġetti importati għal ċirkolazzjoni libera mill-aġenziji għall-għajnuna fid-diżastri sabiex jissodisfaw il-ħtiġiet tagħhom matul il-perjodu tal-intervent tagħhom għandhom ukoll jingħataw taħt l-istess kondizzjonijiet, l-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-paragrafu 1.

Artikolu 80

L-ebda eżenzjoni m'għandha tingħata fuq il-materjal u t-tagħmir maħsuba biex jerġgħu jinbnew iż-żoni tad-diżastru.

Artikolu 81

L-għoti tal-eżenzjoni għandu jkun suġġett għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni, li taġixxi fuq it-talba tal-Istat Membru jew tal-Istati Membri konċernati skont il-proċedura ta' emerġenza li titlob li jkun hemm il-konsultazzjoni tal-Istati Membri l-oħra. Din id-deċiżjoni għandha, fejn ikun meħtieġ, tippreskrivi l-iskop u l-kondizzjonijiet tal-eżenzjoni.

Sakemm tkun notifikata d-deċiżjoni tal-Kummissjoni, l-Istati Membri milquta mid-diżastru jistgħu jawtorizzaw is-sospensjoni ta' kull dazju ta' importazzjoni li jrid jitħallas fuq l-oġġetti importati għall-iskopijiet deskritti fl-Artikolu 79, sakemm l-organizzazzjoni li timporta tintrabat li tħallas dawn id-dazji jekk ma tingħatax l-eżenzjoni.

Artikolu 82

L-eżenzjoni għandha tingħata biss lill-organizzazzjonijiet li jżommu l-kontijiet tagħhom b'mod li jagħmilha possibbli għall-awtoritajiet kompetenti li jikkontrollawlhom l-operazzjonijiet tagħhom u li joffru l-garanziji kollha meqjusa bħala meħtieha.

Artikolu 83

1. L-organizzazzjonijiet li jieħdu benefiċċju mill-eżenzjoni ma jistgħux jisilfu, jikru jew jittrasferixxu, kemm bi ħlas jew b'xejn, l-oġġetti li jirreferi għalihom l-Artikolu 79(1) taħt kondizzjonijiet li ma jkunux dawk preskritti f'dak l-Artikolu mingħajr ma qabel ikunu notifikati b'dan l-awtoritajiet kompetenti.

2. Jekk l-oġġetti jinsilfu, jinkrew jew ikunu ttrasferiti lil organizzazzjoni li hija stess ikollha l-jedd li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni skont l-Artikolu 79, l-eżenzjoni għandha tkompli tingħata sakemm din tal-aħħar tuża l-oġġetti, għal skopijiet li jagħtu l-jedd għal eżenzjoni bħal din.

F'każi oħra, is-self, il-kiri jew it-trasferiment għandu jkun suġġett għall-ħlas minn qabel tad-dazji ta' importazzjoni, bir-rata applikabbli fid-data tas-self, tal-kiri jew tat-trasferiment, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti u t-tagħmir u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 84

1. L-oġġetti li jirreferi għalihom l-Artikolu 79(1)(*b*), wara li ma jibqgħux jintużaw mill-vittmi tad-diżastru, ma jistgħux jinsilfu, jinkrew jew ikunu ttrasferiti, bi ħlas jew b'xejn, jekk qabel ma jkunux notifikati l-awtoritajiet kompetenti.

2. Jekk l-oġġetti jinsilfu, jinkrew jew ikunu ttrasferiti lil organizzazzjoni li hija stess ikollha l-jedd li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni skont l-Artikolu 79, jew, jekk ikun xieraq, lil organizzazzjoni li jkollha l-jedd li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni skont l-Artikolu 65(1)(*a*), l-eżenzjoni għandha tkompli tingħata sakemm organizzazzjonijiet bħal dawn jużawhom għal skopijiet li jagħtu l-jedd għal eżenzjoni bħal din.

F'każi oħra, is-self, il-kiri jew it-trasferiment għandu jkun suġġett għall-ħlas minn qabel tad-dazji ta' importazzjoni, bir-rata applikabbli fid-data tas-self, tal-kiri jew tat-trasferiment, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 85

1. L-organizzazzjonijiet li jirreferi għalihom l-Artikolu 79 li ma jibqgħux jissodisfaw il-kondizzjonijiet li jagħtu l-jedd għall-eżenzjoni, jew li jipproponu li jużaw l-oġġetti li jkunu ddaħħlu bla ħlas tad-dazju għal skopijiet li ma jkunux dawk li jipprovdi għalihom dak l-Artikolu għandhom jgħarrfu b'dan lill-awtoritajiet kompetenti.

2. Fil-każ tal-oġġetti li jibqgħu fil-pussess tal-organizzazzjonjiet li ma jibqgħux jissodisfaw il-kondizzjonijiet li jagħtu l-jedd għall-eżenzjoni, meta dawn ikunu ttrasferiti lil organizzazzjoni li hija stess ikollha l-jedd li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni skont l-Artikolu 79, jew, jekk ikun xieraq, lil organizzazzjoni li jkollha l-jedd li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni skont l-Artikolu 65(1)(*a*), l-eżenzjoni għandha tkompli tingħata sakemm l-organizzazzjoni tuża l-oġġetti msemmija għal skopijiet li jagħtu l-jedd għal eżenzjoni bħal din. F'każi oħra, l-oġġetti għandhom ikunu suġġetti għall-ħlas tad-dazji ta' importazzjoni rilevanti bir-rata applikabbli fid-data li fiha dawk il-kondizzjonijiet ma jibqgħux ikunu sodisfatti, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

3. L-oġġetti li l-organizzazzjoni li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni tuża għal skopijiet li ma jkunux dawk li jipprovdi għalihom l-Artikolu 79 għandhom ikunu suġġetti għall-ħlas tad-dazji ta' importazzjoni rilevanti bir-rata applikabbli fid-data li fiha jkunu tqiegħdu għal użu ieħor, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti u l-valur doganali aċċertat jew aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

TITOLU XVII

DEKORAZZJONIJIET U PREMJI ONORARJI

Artikolu 86

Meta l-persuni konċernati jġibu evidenza sodisfaċenti lill-awtoritajiet kompetenti, u sakemm l-operazzjonijiet involuti ma jkunu bl-ebda mod ta' natura kummerċjali, dawn li ġejjin għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni:

(*a*) id-dekorazzjonijiet mogħtija mill-gvernijiet ta' pajjiżi terzi lil persuni li jkollhom il-post ta' residenza normali tagħhom fit-territorju doganali tal-Komunità;

(*b*) it-tazzi, il-medalji u l-oġġetti li jixbħuhom ta' natura essenzjalment simbolika li, wara li jkunu ngħataw f'pajjiż terz lil persuni li jkollhom il-post ta' residenza normali tagħhom fit-territorju doganali tal-Komunità bħala omaġġ għall-attivitajiet tagħhom f'oqsma bħall-arti, ix-xjenzi, l-isports jew is-servizz pubbliku jew bħala rikonoxximent għall-

mertu f'xi avveniment partikolari, jkunu importati ġewwa t-territorju doganali tal-Komunità minn dawn l-istess persuni;

(*ċ*) it-tazzi, il-medalji u l-oġġetti li jixbħuhom ta' natura essenzjalment simbolika li jingħataw bla ħlas minn awtoritajiet jew persuni stabbiliti f'pajjiż terz biex ikunu ppreżentati fit-territorju doganali tal-Komunità għall-istess skopijiet imsemmija f'(*b*);

(*d*) il-premji, it-trofej u s-suvenirs ta' natura simbolika u ta' valur limitat maħsuba biex jitqassmu bla ħlas waqt konferenzi dwar il-kummerċ jew avvenimenti internazzjonali li jixbħuhom lil persuni li normalment ikunu residenti f'pajjiżi terzi; in-natura, il-valur unitarju jew il-karatteristiċi tagħhom iridu jkunu hekk li jistgħu jindikaw li mhux qed ikunu importati għal raġunijiet kummerċjali.

TITOLU XVIII

RIGALI LI JINGĦATAW FIL-KUNTEST TA' RELAZZJONIJIET INTERNAZZJONALI

Artikolu 87

Bla ħsara, meta jkun rilevanti, għall-Artikoli 45 sa 49, u bla ħsara għall-Artikoli 88 u 89 hawn taħt, l-eżenzjoni għandha tingħata fuq l-oġġetti:

(*a*) importati fit-territorju doganali tal-Komunità minn persuni li jkunu għamlu żjara f'pajjiż terz u li jkunu ngħatawlhom f'din l-okkażjoni bħala rigali mill-awtoritajiet li laqgħuhom għandhom;

(*b*) importati fit-territorju doganali tal-Komunità minn persuni li jiġu biex jagħmlu żjara uffiċjali fit-territorju doganali tal-Komunità u li jkollhom il-ħsieb li joffruhom f'dik l-okkażjoni bħala rigali lill-awtoritajiet li jilqgħuhom għandhom;

(*ċ*) mibgħuta bħala rigali, b'sinjal ta' ħbiberija jew rieda tajba, minn korp uffiċjali, awtorità pubblika jew grupp li jeżerċita xi attività fl-interess pubbliku, li jkun jinsab f'pajjiż terz, lil korp uffiċjali, awtorità pubblika jew grupp li jeżerċita xi attività fl-interess pubbliku, li jkun jinsab fit-territorju doganali tal-Komunità u li jkun awtorizzat mill-awtoritajiet kompetenti biex jirċievi oġġetti bħal dawn bla ħlas tad-dazju.

Artikolu 88

L-ebda eżenzjoni ma tingħata fuq il-prodotti alkoħoliċi, it-tabakk jew il-prodotti tat-tabakk.

Artikolu 89

L-eżenzjoni għandha tingħata biss:

- meta l-oġġetti maħsuba bħala rigali jkunu offruti fuq bażi okkażjonali, - meta min-natura, valur jew kwantità tagħhom huma ma juru l-ebda interess kummerċjali,
- jekk huma ma jintużawx għal skopijiet kummerċjali.

TITOLU XIX

OĠĠETTI GĦALL-UŻU TA' MONARKI U KAPIJIET TA' STAT

Artikolu 90

Dawn li ġejjin għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni, fil-limiti u taħt il-kondizzjonijiet preskritti mill-awtoritajiet kompetenti:

(*a*) ir-rigali lill-monarki renjanti u l-kapijiet ta' Stat;

(*b*) l-oġġetti biex jintużaw jew ikunu kkonsmati mill-monarki renjanti u l-kapijiet ta' Stat ta' pajjiż terz jew il-persuni li jirrappreżentawhom uffiċjalment, matul il-qagħda uffiċjali tagħhom fit-territorju doganali tal-Komunità. Iżda, l-eżenzjoni tista' tkun suġġetta, mill-Istat Membru importatur, għal trattament reċiproku.

Id-disposizzjonijiet tas-subparagrafu ta' qabel dan japplikaw għall-persuni li jgawdu prerogattivi f'livell internazzjonali li jixbħu b'xi mod lil dawk li jgawdu l-monarki renjanti jew il-kapijiet ta' Stat.

TITOLU XX

OĠĠETTI IMPORTATI GĦAL SKOPIJIET TA' PROMOZZJONI TAL-KUMMERĊ

A. Kampjuni ta' oġġetti ta' valur negliġibbli

Artikolu 91

1. Bla ħsara għall-Artikolu 95(1)(*a*), għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni l-kampjuni ta' oġġetti li jkunu ta' valur negliġibbli u li jistgħu jintużaw biss biex iħajru ordnijiet għall-oġġetti tal-kategorija li jirrappreżentaw bil-ħsieb li dawn ikunu importati ġewwa t-territorju doganali tal-Komunità.

2. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jkunu jridu li ċerti oġġetti, biex jikkwalifikaw għall-eżenzjoni, jinġiebu fi stat li ma jkunux tajbin għall-użu b'mod permanenti billi jitqattgħu, jittaqqbu, jew ikunu mmarkati b'mod ċar u li ma jitħassarx, jew b'kull proċess ieħor, sakemm operazzjoni bħal din ma teqridx il-karattru tagħhom ta' kampjuni.

3. Għall-iskop tal-paragrafu 1, "kampjuni ta' oġġetti" tfisser kull oġġett li jirrappreżenta kategorija ta' oġġetti li l-mod ta' preżentazzjoni u l-kwantità tiegħu, għall-oġġetti tal-istess kategorija u kwalità, jeskludu l-użu tiegħu għal xi skop li ma jkunx dak li jfittex l-ordnijiet.

B. Kitba stampata u materjal ta' reklamar

Artikolu 92

Bla ħsara għall-Artikolu 93, il-kitba stampata ta' reklamar bħal katalgi, listi ta' prezzijiet, istruzzjonijiet għall-użu jew *brochures* għandha tiddaħħal bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni, sakemm hija tkun konnessa ma':

(*a*) oġġetti għall-bejgħ jew kiri, jew

(*b*) trasport, assigurazzjoni kummerċjali jew servizzi bankarji offruti minn persuna stabbilita barra t-territorju doganali tal-Komunità.

Artikolu 93

L-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-Artikolu 92 għandha tkun limitata għar-reklami stampati li jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) il-kitba stampata trid turi b'mod ċar l-isem tal-impriża li tipproduċi, tbigħ jew tikri l-oġġetti, jew li toffri s-servizzi li tirreferi għalihom;

(*b*) kull kunsinna m'għandhiex ikollha aktar minn dokument wieħed jew kopja waħda ta' kull dokument jekk tkun magħmula minn diversi dokumenti. Il-kunsinni li jkollhom diversi kopji tal-istess dokument jistgħu madanakollu jingħataw l-eżenzjoni, sakemm il-piż gross totali tagħhom ma jkunx jaqbeż il-kilogramm;

(*ċ*) il-kitba stampata ma tistax tkun l-oġġett ta' grupp ta' kunsinni mingħand l-istess kunsinnatur għall-istess destinatarju.

Artikolu 94

L-oġġetti bi skop ta' reklamar, tal-ebda valur kummerċjali fih innifsu, li jintbagħtu bla ħlas mill-forniturі lill-klijenti tagħhom, li minbarra mill-funzjoni ta' reklamar tagħhom, ma jkunux jistgħu jintużaw b'mod ieħor, għandhom jiddaħħlu wkoll bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

Ċ. Prodotti użati jew kkonsmati f'fiera kummerċjali jew avveniment li jixbaħha

Artikolu 95

1. Bla ħsara għall-Artikoli 96 sa 99, dawn li ġejjin għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni:

(*a*) il-kampjuni żgħar rappreżentattivi tal-oġġetti maħduma barra t-territorju doganali tal-Komunità maħsuba għal fiera kummerċjali jew avveniment li jixbaħha;

(*b*) l-oġġetti importati biss biex jintwerew jew biex juru magni jew apparat, maħduma barra t-territorju doganali tal-Komunità u ppreżentati f'fiera kummerċjali jew avveniment li jixbaħha;

(*ċ*) il-materjal varju ta' valur żgħir bħal żebgħa, verniċ, karta għall-kisi tal-ħitan, eċċ, li jintuża għall-bini, għall-attrezzar u għat-tiżjin tal-istrutturi temporanji okkupati mir-rappreżentanti tal-pajjiżi terzi f'fiera kummerċjali jew avveniment li jixbaħha, li jinqerdu bl-użu tagħhom stess;

(*d*) il-kitba stampata, il-katalgi, il-prospetti, il-listi ta' prezzijiet, il-kartelluni reklam, il-kalendarji, kemm bl-istampi jew le, ir-ritratti bla gwarniċ u l-oġġetti l-oħra li jkunu forniti bla ħlas biex ikunu rreklamati l-oġġetti maħduma barra t-territorju doganali tal-Komunità u ppreżentati f'fiera kummerċjali jew avveniment li jixbaħha.

2. Għall-iskop tal-paragrafu 1, "fiera kummerċjali jew avveniment li jixbaħha" tfisser:

(*a*) l-esibizzjonijiet, il-fieri, il-wirjiet u l-avvenimenti li jixbħuhom konnessi mal-kummerċ, l-industrija, l-agrikultura jew l-artiġjanat;

(*b*) l-esibizzjonijiet u l-avvenimenti organizzati fil-biċċa l-kbira għal raġunijiet karitatevoli;

(*ċ*) l-esibizzjonijiet u l-avvenimenti organizzati fil-biċċa l-kbira għal raġunijiet xjentifiċi, tekniċi, artiġjanali, artistiċi, edukattivi jew kulturali, jew sportivi, għal raġunijiet reliġjużi jew għal raġunijiet ta' kult, attività trejdjunjonistika jew turistika, jew biex iġibu 'l quddiem it-tolleranza internazzjonali;

(*d*) il-laqgħat ta' rappreżentanti ta' organizazzjonijiet jew korpi internazzjonali;

(*e*) iċ-ċerimonji jew il-manifestazzjonijiet uffiċjali jew kommemorattivi;

iżda mhux l-esibizzjonijiet organizzati għal skopijiet privati fi ħwienet jew f'postijiet kummerċjali biex jinbiegħu oġġetti ta' pajjiżi terzi.

Artikolu 96

L-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-Artikolu 95 (1) għandha tkun limitata għall-kampjuni li:

(*a*) jkunu importati bħala hekk bla ħlas minn pajjiżi terzi jew li jinkisbu waqt l-esibizzjoni mill-oġġetti importati bil-kwantità minn dawk il-pajjiżi;

(*b*) jservu b'mod esklużiv biex jitqassmu bla ħlas lill-pubbliku fl-esibizzjoni għall-użu jew konsum mill-persuni li jkunu ġew offruti lilhom;

(*ċ*) jkunu identifikabbli bħala kampjuni għar-reklamar b'valur unitarju baxx;

(*d*) ma jistgħux jinbiegħu fis-suq bla diffikultà u, meta jkun xieraq, jkunu ppakkjati hekk li l-kwantità tal-oġġett involut tkun inqas mill-iċken kwantità tal-istess oġġett li fil-fatt tinbiegħ fis-suq;

(*e*) fil-każ ta' prodotti tal-ikel u x-xorb ma jkunux ippakkjati kif imsemmi f'(*d*), jkunu kkonsmati fuq il-post matul l-esibizzjoni;

(*f*) fil-valur u kwantità totali tagħhom, jkunu xierqa għan-natura tal-esibizzjoni, in-numru tal-viżitaturi u l-miżura tal-partiċipazzjoni tal-esibitur.

Artikolu 97

L-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-Artikolu 95(1)(*b*) għandha tkun limitata għall-oġġetti li:

(*a*) jkunu kkonsmati jew meqruda matul l-esibizzjoni;

(*b*) jkunu xierqa, fil-valur u kwantità totali tagħhom, għan-natura tal-esibizzjoni, in-numru tal-viżitaturi u l-miżura tal-partiċipazzjoni tal-esibitur.

Artikolu 98

L-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-Artikolu 95(1)(*d*) għandha tkun limitata għall-kitba stampata u l-oġġetti għar-reklamar li:

(*a*) jkunu maħsuba b'mod esklużiv biex jitqassmu bla ħlas lill-pubbliku fuq il-post fejn tkun qed issir l-esibizzjoni;

(*b*) fil-valur u kwantità totali tagħhom ikunu xierqa għan-natura tal-esibizzjoni, in-numru tal-viżitaturi u l-miżura tal-partiċipazzjoni tal-esibitur.

Artikolu 99

L-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-Artikolu 95(1)(*a*) u (*b*) m'għandhiex tingħata fuq:

(*a*) il-prodotti alkoħoliċi;

(*b*) it-tabakk u l-prodotti tat-tabakk;

(*ċ*) il-karburanti, kemm solidi, likwidi jew f'forma ta' gass.

TITOLU XXI

OĠĠETTI IMPORTATI BIEX IKUNU EŻAMINATI, ANALIZZATI JEW ITTESTJATI

Artikolu 100

Bla ħsara għall-Artikoli 101 sa 106, għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni l-oġġetti li jridu jkunu eżaminati, analizzati jew ittestjati biex ikunu determinati l-kompożizzjoni, il-kwalità jew il-karatteristiċi tekniċi l-oħra tagħhom bl-iskop ta' tagħrif jew riċerka industrijali jew kummerċjali.

Artikolu 101

Bla ħsara għall-Artikolu104, l-eżenzjoni li għaliha jirreferi l-Artikolu 100 għandha tingħata biss bil-kondizzjoni li l-oġġetti li jkunu eżaminati, analizzati jew ittestjati jintużaw għalkollox jew jinqerdu matul l-eżami, l-analiżi jew l-ittestjar.

Artikolu 102

L-oġġetti użati fl-eżami, fl-analiżi jew fl-ittestjar li fihom infushom jikkostitwixxu operazzjonijiet ta' promozzjoni kummerċjali m'għandhomx jingħataw l-eżenzjoni.

Artikolu 103

L-eżenzjoni għandha tingħata biss fuq il-kwantitajiet ta' oġġetti li jkunu meħtieġa b'mod strett għall-iskop li kienu importati għalih. Dawn il-kwantitajiet għandhom f'kull każ ikunu determinati mill-awtoritajiet kompetenti, waqt li jkun ikkunsidrat l-iskop imsemmi.

Artikolu 104

1. L-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-Artikolu 100 għandha tkopri l-oġġetti li ma jintużawx għalkollox jew jinqerdu waqt l-eżami, l-analiżi jew l-ittestjar, sakemm, bil-qbil u taħt is-sorveljanza tal-awtoritajiet kompetenti, il-prodotti li jifdal:

jinqerdu għalkollox jew jinġiebu bla valur kummerċjali fit-tmiem tal-eżami, l-analiżi jew l-ittestjar, jew

- jkunu ċeduti bla ħlas lill-Istat, meta dan ikun possibbli taħt il-liġi nazzjonali, jew
- f'ċirkostanzi ġġustifikati kif għandu jkun, jkunu esportati barra t-territorju doganali tal-Komunità.

2. Għall-iskop tal-paragrafu 1, "prodotti li jifdal", tfisser il-prodotti li jirriżultaw mill-eżami, mill-analiżi jew mill-ittestjar jew l-oġġetti li ma jkunux fil-fatt intużaw.

Artikolu 105

Ħlief meta jkun applikat l-Artikolu 104(1), il-prodotti li jifdal fit-tmiem tal-eżamijiet, l-analiżi jew it-testijiet li jirreferi għalihom l-Artikolu 100 għandhom ikunu suġġetti għad-dazji ta' importazzjoni rilevanti bir-rata applikabbli fid-data li fiha jintemmu l-eżamijiet, l-analiżi jew it-testijiet, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti u l-valur doganali aċċertat u aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

Madanakollu, il-parti konċernata tista', bil-qbil u taħt is-sorveljanza tal-awtoritajiet kompetenti, tibdel l-oġġetti li jifdal fi skart jew ruttam. F'dan il-każ, id-dazji ta' importazzjoni għandhom ikunu dawk li japplikaw għal skart jew ruttam bħal dawn fiż-żmien tal-bidla.

Artikolu 106

Il-perjodu li matulu jridu jsiru l-eżamijiet, l-analiżi jew it-testijiet u jintemmu l-formalitajiet amministrattivi sabiex ikun żgurat li l-oġġetti ntużaw għall-iskopijiet maħsuba għandu jkun determinat mill-awtoritajiet kompetenti.

TITOLU XXII

KUNSINNI MIBGĦUTA LILL-ORGANIZZAZZJONIJIET LI JIPPROTEĠU D-DRITTIJIET TAL-AWTUR U L-JEDDIJIET TA' PRIVATTIVI INDUSTRIJALI U KUMMERĊJALI

Artikolu 107

It-*trademarks*, il-mudelli jew id-disinni u d-dokumenti relatati li jsostnuhom, kif ukoll l-applikazzjonijiet għall-privattivi għal invenzjoni jew ħwejjeġ oħra bħal dawn, li jridu jkunu ppreżentati lill-korpi kompetenti biex jieħdu ħsieb il-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur jew il-protezzjoni tal-jeddijiet ta' privattivi industrijali u kummerċjali, għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

TITOLU XXIII

DOKUMENTAZZJONI B'INFORMAZZJONI TURISTIKA

Artikolu 108

Bla ħsara għall-Artikoli 50 sa 59, dawn li ġejjin għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni:

(*a*) id-dokumentazzjoni (fuljetti, *brochures*, kotba, perjodiċi, kotba ta' gwida, kartelluni kemm fil-gwarniċ jew le, ritratti u ingrandimenti tar-ritratti bla gwarniċ, mapep kemm bl-istampi jew le, *transparencies* għat-twieqi, u kalendarji bl-istampi) maħsuba biex titqassam bla ħlas u li l-iskop ewlieni tagħha jkun li tinkoraġġixxi l-pubbliku biex iżur pajjiżi barranin, b'mod partikolari biex jattendi laqgħat u avvenimenti kulturali, turistiċi, sportivi, reliġjużi jew kummerċjali jew professjonali, sakemm dokumentazzjoni bħal din ma jkunx fiha aktar minn 25% ta' materjal ta' reklamar kummerċjali privat, minbarra r-reklamar kummerċjali privat għal ditti fil-Komunità, u li n-natura ġenerali tal-iskop promozzjonali tagħha tkun evidenti;

(*b*) il-listi u l-*yearbooks* ta' lukandi barranin ippubblikati mill-aġenziji tat-turiżmu uffiċjali, jew taħt il-patroċinju tagħhom, u l-ħinijiet tas-servizzi ta' trasport, meta dokumentazzjoni bħal din tkun maħsuba biex titqassam bla ħlas u ma jkunx fiha aktar minn 25% ta' materjal ta' reklamar kummerċjali privat, minbarra r-reklamar kummerċjali privat għal ditti fil-Komunità;

(*ċ*) il-materjal ta' referenza mibgħut lir-rappreżentanti jew lill-korrispondenti akkreditati maħtura mill-aġenziji uffiċjali nazzjonali tat-turiżmu u li ma jkunx maħsub biex jitqassam, jiġifieri, il-*yearbooks*, il-listi tan-numri tat-telefon u t-*telex*, il-listi tal-lukandi, il-katalgi tal-fieri, il-kampjuni ta' oġġetti tas-snajja' ta' valur negliġibbli, u d-dokumentazzjoni dwar il-mużewijiet, l-universitajiet, l-ispas jew istituzzjonijiet l-oħra li jixbħuhom.

TITOLU XXIV

DOKUMENTI U OĠĠETTI VARJI

Artikolu 109

Dawn li ġejjin għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni:

(*a*) id-dokumenti mibgħuta bla ħlas lis-servizzi pubbliċi tal-Istati Membri;

(*b*) il-pubblikazzjonijiet ta' gvernijiet barranin u l-pubblikazzjonijiet ta' korpi uffiċjali internazzjonali maħsuba biex jitqassmu bla ħlas;

(*ċ*) il-karti tal-vot għall-elezzjonijiet organizzati minn korpi stabbiliti

f'pajjiżi terzi;

(*d*) l-oġġetti li jridu jitressqu bħala evidenza jew għal skopijiet li jixbħuhom quddiem il-qrati jew aġenziji uffiċjali oħra tal-Istati Membri;

(*e*) il-kampjuni ta' firem u ċ-ċirkularijiet stampati li jikkonċernaw firem mibgħuta bħala parti mill-iskambji tas-soltu ta' informazzjoni bejn is-servizzi pubbliċi jew l-istituzzjonijiet bankarji;

(*f*) il-kitba stampata uffiċjali mibgħuta lill-banek ċentrali tal-Istati Membri;

(*g*) ir-rapporti, id-dikjarazzjonijiet, in-noti, il-prospetti, il-formoli ta' applikazzjoni u dokumenti oħra kkompilati mill-kumpanniji rreġistrati f'pajjiż terz u mibgħuta lil dawk li jkunu qed iżommu jew jissottoskrivu titoli maħruġa minn kumpanniji bħal dawn;

(*h*) il-medja rrekordjata (kards imtaqqba, reġistrazzjonijiet tal-ħoss, mikrofilms, eċċ.) użata għat-trasmissjoni ta' informazzjoni mibgħuta bla ħlas lid-destinatarju, sakemm id-dħul bla ħlas tad-dazju ma jikkawżax abbużi jew distorsjonijiet serji fil-kompetizzjoni;

(*i*) il-faxxikoli, l-arkivji, il-formoli stampati u dokumenti oħra biex jintużaw f'laqgħat, konferenzi jew kungressi internazzjonali, u r-rapporti dwar laqgħat bħal dawn;

(*j*) il-pjanti, id-disinji tekniċi, id-disinji ttraċċati, id-deskrizzjonijiet u dokumenti li jixbħuhom importati bil-ħsieb li jinkisbu jew ikunu esegwiti ordnijiet f'pajjiżi terzi jew biex ikun hemm parteċipazzjoni f'kompetizzjoni organizzata fit-territorju doganali tal-Komunità;

(*k*) id-dokumenti biex jintużaw fl-eżamijiet li jinżammu fit-territorju doganali tal-Komunità minn istituzzjonijiet stabbiliti f'pajjiżi terzi;

(*l*) il-formoli stampati biex jintużaw bħala dokumenti uffiċjali għall-moviment internazzjonali tal-vetturi u l-merkanzija, fil-qafas tal-konvenzjonijiet internazzjonali;

(*m*) il-formoli stampati, it-tikketti, il-biljetti u dokumenti li jixbħuhom mibgħuta minn impriżi tat-trasport jew minn impriżi fl-industrija tal-lukandi f'pajjiż terz lill-aġenziji tal-vjaġġi stabbiliti fit-territorju doganali tal-Komunità;

(*n*) il-formoli stampati u l-biljetti, il-poloz tat-tagħbija, il-listi ta' pakki jew ta' nies f'vettura u dokumenti oħra kummerċjali jew ta' uffiċċju li jkunu ntużaw;

(*o*) il-formoli stampati uffiċjali maħruġa minn pajjiż terz jew awtoritajiet internazzjonali, u l-kitba stampata li tkun skont l-i*standards* internazzjonali li tintbagħat għat-tqassim minn assoċjazzjonijiet f'pajjiż terz lill-assoċjazzjonijiet korrispondenti li jkunu jinsabu fit-territorju doganali tal-Komunità;

(*p*) ir-ritratti, is-*slides* u l-i*stereotype mats* għar-ritratti, kemm jekk ikollhom id-didaskalija (*captioned*) jew le, li jintbagħtu lill-agenziji tal-istampa jew lil min jippubblika l-gazzetti jew il-perjodiċi;

(*q*) il-bolli tat-taxxa jew bolli li jixbħuhom li jikkonfermaw il-ħlasijiet li jkunu saru f'pajjiżi terzi.

TITOLU XXV

MATERJAL ANĊILLARI GĦALL-ISTIVAR U L-PROTEZZJONI TAL-MERKANZIJA MATUL IT-TRASPORT TAGĦHA

Artikolu 110

Il-materjal varju bħal ħbula, tiben, ċraret, karti, kartun, injam u plastik li jintuża għall-istivar u l-protezzjoni - inkluża l-protezzjoni termika - tal-merkanzija matul it-trasport tagħha minn pajjiż terz għat-territorju doganali tal-Komunità, u li normalment ma jintużax mill-ġdid, għandu jiddaħħal bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

TITOLU XXVI

MIFREX, GĦALF U IKEL GĦALL-ANNIMALI GĦAL MATUL IT-TRASPORT TAGĦHOM

Artikolu 111

Il-mifrex, l-għalf u l-ikel ta' kull xorta li jitgħabbew fuq il-mezz ta' trasport użat biex jitwasslu l-annimali minn pajjiż terz għat-territorju doganali tal-Komunità bl-iskop li jitqassmu lill-annimali msemmija matul il-vjaġġ għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

TITOLU XXVII

KARBURANTI U LUBRIKANTI LI JKUNU JINSABU FUQ VETTURI BIL-MUTUR TAL-ART U F'KONTENITURI SPEĊJALI

Artikolu 112

1. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tal-Artikoli 113 sa 115:

(*a*) il-karburanti li jkun jinsab fit-tankijiet normali ta':

- vetturi bil-mutur privati u kummerċjali u motoċikletti,
- kontejners speċjali,

li jidħlu fit-territorju doganali tal-Komunità;

(*b*) il-karburanti li jkun jinsab f'tankijiet li istgħu jinġarru li jkollhom fuqhom il-vetturi bil-mutur privati u l-motoċikletti, sa massimu ta' 10 litri kull vettura u bla ħsara għad-disposizzjonijiet nazzjonali dwar iż-żamma u t-trasport tal-karburanti;

għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

2. Għall-iskop tal-paragrafu 1:

(*a*) "vettura bil-mutur kummerċjali" tfisser kull vettura tat-triq immotorizzata (magħduda t-tratturi bil-karrijiet jew le) illi mit-tip ta' kostruzzjoni u tagħmir tagzhħ tkun maħluqa u kapaċi għat-trasport, kemm bi ħlas jew le, ta':

- aktar minn disa' persuni magħdud is-sewwieq,
- merkanzija,
- u kull vettura tat-triq għal skop speċjali li mhux it-trasport fih innifsu;

(*b*) "vettura bil-mutur privata" tfisser kull vettura bil-mutur mhux koperta mid-definizzjoni mogħtija f'(*a*);

(*ċ*) "tankijiet normali" tfisser:

- it-tankijiet li jitwaħħlu b'mod permanenti mill-manifattur fuq il-vetturi kollha bil-mutur tal-istess tip bħall-vettura msemmija u li t-twaħħil tagħhom b'mod permanenti jagħmel possibbli l-użu dirett tal-karburanti, kemm għall-propulsjoni tal-vettura, kif ukoll, meta jkun xieraq, għat-tħaddim tas-sistemi ta' tkessiħ u sistemi oħra, matul it-trasport.

  It-tankijiet tal-gass imwaħħla fuq il-vetturi bil-mutur ippjanati għall-użu dirett tal-gass bħala karburanti u t-tankijiet imwaħħla mas-sistemi l-oħra li bihom tista' tkun mgħammra l-vettura għandhom ukoll jitqiesu li huma tankijiet normali;
- tankijiet li jitwaħħlu b'mod permanenti mill-manifattur fuq il-kontejners kollha tal-istess tip bħall-kontejner msemmi u li t-twaħħil tagħhom b'mod permanenti jagħmel possibbli l-użu dirett tal-karburanti għat-tħaddim, waqt it-trasport, tas-sistemi ta' tkessiħ u sistemi oħra li bihom kontejners speċjali huma mgħammra;

(*d*) "kontejner speċjali" tfisser kull kontejner mgħammar b'apparat maħluq b'mod speċjali għas-sistemi ta' tkessiħ, sistemi ta' ossiġenar, sistemi ta' iżolament termali, u sistemi oħra.

Artikolu 113

Fir-rigward tal-karburanti li jkunu jinsabu fit-tankijiet normali tal-vetturi bil-mutur kummerċjali u tal-kontejners speċjali, l-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-applikazzjoni tal-eżenzjoni sa 200 litru għal kull vettura, kull kontejner speċjali u kull vjaġġ.

Artikolu 114

L-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-kwantità ta' karburanti li tista' tiddaħħal bla ħlas tad-dazju fil-każ ta':

- vetturi bil-mutur kummerċjali mħaddma fuq trasport internazzjonali għal ġewwa ż-żona tal-fruntiera tagħhom sa fond ta' 25km f'linja dritta, sakemm vjaġġi bħal dawn isiru minn persuni li joqogħdu fiż-żona tal-fruntiera,
- vetturi bil-mutur privati li jkunu ta' persuni li joqogħdu fiż-żona tal-fruntiera speċifikata fl-Artikolu 49(2).

Artikolu 115

Il-karburanti mdaħħal bla ħlas tad-dazju taħt l-Artikoli 112 sa 114 ma jistax jintuża f'vettura li ma tkunx dik li kien importat fiha u lanqas ma jista' jitneħħa minn dik il-vettura u jinħażen, ħlief waqt tiswijiet meħtieġa fuq dik il-vettura, lanqas ma jista' jkun ittrasferit, kemm bi ħlas jew b'xejn, mill-persuna li tieħu benefiċċju mill-eżenzjoni.

In-nuqqas ta' osservanza tal-paragrafu ta' qabel dan għandu jikkawża l-applikazzjoni tad-dazji ta' importazzjoni għall-prodotti msemmija bir-rata li tkun fis-seħħ fid-data tan-nuqqas ta' osservanza bħal din, ibbażata fuq it-tip tal-oġġetti u l-valur doganali aċċertat u aċċettat f'dik id-data mill-awtoritajiet kompetenti.

Artikolu 116

L-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-Artikolu 112 għandha tapplika wkoll għal-lubrikanti li jkunu jinsabu fuq il-vetturi bil-mutur u li jkunu meħtieġa għat-tħaddim normali tagħhom matul il-vjaġġ imsemmi.

TITOLU XXVIII

MATERJAL GĦALL-BINI, MANUTENZJONI JEW TIŻJIN TA' MONUMENTI TA' TIFKIRA, JEW TA' ĊIMITERJI, GĦALL-VITTMI TAL-GWERRA

Artikolu 117

L-oġġetti ta' kull xorta, importati mill-organizzazzjonijiet awtorizzati għal dan l-iskop mill-awtoritajiet kompetenti, biex jintużaw għall-bini, manutenzjoni jew għat-tiżjin ta' ċimiterji u oqbra, u monumenti ta' tifkira, tal-vittmi tal-gwerra ta' pajjiżi terzi li jkunu midfuna fit-territorju doganali tal-Komunità, għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

TITOLU XXIX

TWIEBET, URNI FUNERARJI U OĠĠETTI ORNAMENTALI FUNERARJI

Artikolu 118

1. Dawn li ġejjin għandhom jiddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni:

(*a*) it-twiebet li jkun fihom l-iġsma u l-urni ll jkun fihom l-irmied tal-persuni mejtin, kif ukoll il-fjuri, il-kuruni tal-fjuri u l-oġġetti ornamentali l-oħra li normalment jakkompanjahom;

(*b*) il-fjuri, il-kuruni tal-fjuri u l-oġġetti ornamentali l-oħra miġjuba mill-persuni li joqogħdu f'pajjiżi terzi biex jattendu għall-funeral jew li jiġu biex iżejnu l-oqbra fit-territorju doganali tal-Komunità, sakemm dawn l-importazzjonijiet ma jurux, jew min-natura jew mill-kwantità tagħhom, xi intenzjoni kummerċjali.

(*Kapitolu II* (*Artikoli 119 - 126*) *nieqes*)

KAPITOLU III

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

Artikolu 127

Bla ħsara għall-paragrafu 2, id-disposizzjonijiet tal-Kapitolu I għandhom japplikaw kemm għall-oġġetti ddikjarati għal ċirkolazzjoni libera li jkunu ġejjin direttament minn pajjiżi terzi kif ukoll għall-oġġetti ddikjarati għal ċirkolazzjoni libera wara li kienu suġġetti għal proċedura doganali oħra.

Artikolu 128

Meta l-eżenzjoni mid-dazji ta' importazzjoni tingħata bil-kondizzjoni li d-destinatarju juża l-oġġetti għal skop partikolari, din l-eżenzjoni tista' tingħata biss mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-oġġetti msemmija jridu jintużaw għal dak l-iskop.

Artikolu 129

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha xierqa biex jiżguraw li l-oġġetti mqiegħda f'ċirkolazzjoni libera, meta l-eżenzjoni mid-dazji ta' importazzjoni tingħata bil-kondizzjoni li d-destinatarju juża l-oġġetti għal skop partikolari, ma jintużawx għal skopijiet oħra mingħajr ma jitħallsu d-dazji ta' importazzjoni rilevanti, sakemm użu alternattiv bħal dan ma jkunx skont il-kondizzjonijiet preskritti minn din l-Iskeda.

Artikolu 130

Meta l-istess persuna tissodisfa fl-istess ħin il-kondizzjonijiet meħtieġa biex tingħata l-eżenzjoni mid-dazji ta' importazzjoni jew ta' esportazzjoni taħt disposizzjonijiet differenti ta' din l-Iskeda, id-disposizzjonijiet imsemmija għandhom japplikaw flimkien.

Artikolu 131

Meta din l-Iskeda tipprovdi li l-għoti tal-eżenzjoni għandu jkun suġġett għat-twettiq ta' ċerti kondizzjonijiet, il-persuna konċernata għandha, għas-sodisfazzjon tal-awtoritajiet kompetenti, iġġib prova li dawn il-kondizzjonijiet kienu sodisfatti.

Artikolu 132

Fil-każ li l-eżenzjoni mid-dazji ta' importazzjoni tingħata fil-limiti ta' ammont iffissat f'EUR, l-Istati Membri jistgħu jżidu jew inaqqsu sa l-eqreb numru sħiħ is-somma li tirriżulta mit-tisrif ta' dak l-ammont fil-munita nazzjonali.

L-Istati Membri jistgħu wkoll ma jibdlux il-valur tal-kambju fil-munita nazzjonali tal-ammont iffissat f'EUR jekk, fiż-żmien tal-aġġustament ta' kull sena li jipprovdi għalih l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(2) tas-Regolament (KEE) Nru 2779/78, kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KEE) Nru 289/84, it-tisrif ta' dan l-ammont, qabel ma dan jiżdied jew jitnaqqas kif jipprovdi l-paragrafu ta' qabel dan, iwassal għal kambjament ta' anqas minn 5% fil-valur tal-kambju kif espress fil-munita nazzjonali, jew fi tnaqqis tiegħu.

Artikolu 133

1. Xejn f'din l-Iskeda m'għ andu jżomm lill-Istati Membri milli jagħtu:

(*a*) l-eżenzjonijiet skont il-Konvenzjoni ta' Vjenna tat-18 ta' April 1961 dwar ir-relazzjonijiet diplomatiċi, il-Konvenzjoni ta' Vjenna tal-24 ta' April 1963 dwar ir-relazzjonijiet konsulari jew konvenzjonijiet konsulari oħra, jew il-Konvenzjoni ta' New York tas-16 ta' Diċembru 1969 dwar il-missjonijiet speċjali;

(*b*) l-eżenzjonijiet taħt il-privileġġi normali mogħtija bis-saħħa ta' ftehim internazzjonali jew ftehim dwar kwartieri ġenerali li tagħhom ikunu parti kontraenti jew pajjiż terz jew organizzazzjoni internazzjonali, magħduda l-eżenzjoni mogħtija fl-okkażjoni ta' laqgħat internazzjonali;

(*ċ*) l-eżenzjonijiet taħt il-privileġġi u l-immunitajiet normali mogħtija fil-kuntest ta' ftehim internazzjonali li jkunu waslu għalihom l-Istati Membri kollha u li jistabbilixxu istitut kulturali jew xjentifiku jew organizzazzjoni taħt il-liġi internazzjonali;

(*d*) l-eżenzjonijiet taħt il-privileġġi u l-immunitajiet normali mogħtija fil-kuntest ta' ftehim kulturali, xjentifiku, jew koperazzjoni teknika li jkunu waslu għalihom ma' pajjiżi terzi;

(*e*) l-eżenzjonijiet speċjali mdaħħla taħt ftehim li jkunu waslu għalihom ma' pajjiżi terzi u li jipprovdu għal miżuri komuni għall-protezzjoni tal-persuni u l-ambjent;

(*f*) l-eżenzjonijiet speċjali mdaħħla taħt ftehim li jkunu waslu għalihom ma' pajjiżi terzi li jmissu magħhom, li jkunu ġġustifikati min-natura tal-kummerċ taż-żona tal-fruntiera mal-pajjiżi msemmija;

(*g*) l-eżenzjonijiet fil-kuntest tal-ftehim li jkunu daħlu fihom fuq il-bażi ta' reċiproċità ma' pajjiżi terzi li jkunu Partijiet Kontraenti għall-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (Chicago 1944)

bl-iskop li jkunu implimentati l-Prattiċi Rakkomandati 4.42 u 4.44 fl-Anness 9 tal-Konvenzjoni (it-tmien edizzjoni, Lulju(1980).

2. Meta konvenzjoni internazzjonali li ma tkunx koperta mill-ebda waħda mill-kategoriji li jirreferi għalihom l-paragrafu 1, u li Stat Membru jkollu l-ħsieb li jissottoskrivi għaliha, tipprovdi għall-għoti ta' eżenzjoni, dak l-Istat Membru għandu jressaq talba lill-Kumissjoni għall-applikazzjoni ta' eżenzjoni bħal din, waqt li jipprovdi lill-Kummissjoni bit-tagħrif kollu meħtieġ.

3. It-tagħrif li jingħata kif speċifikat fil-paragrafu 2 ma jkunx meħtieġ meta l-konvenzjoni internazzjonali msemmija tipprovdi għall-għoti ta' eżenzjoni li ma tkunx taqbeż il-limiti stipulati taħt il-liġi tal-Komunità.

(*Artikolu 134 - 135 nieqsa*)

Artikolu 136

1. Sakemm ikunu stabbiliti d-disposizzjonijiet tal-Komunità fil-qasam imsemmi, l-Istati Membri jistgħu jagħtu eżenzjoni speċjali lill-forzi armati li ma jkunux qed iservu taħt il-bandiera tagħhom imma li jkunu stazzjonati fit-territorji tagħhom skont ftehim internazzjonali.

2. Sakemm ikunu stabbiliti d-disposizzjonijiet tal-Komunità fil-qasam imsemmi, din l-Iskeda m'għandhiex tipprekludi lill-Istati Membri milli jżommu l-eżenzjoni mogħtija lill-ħaddiema li jmorru lura lejn pajjiżhom wara li jkunu għexu għall-anqas sitt xhur barra t-territorju doganali tal-Komunità minħabba x-xogħol tagħhom.

(*Artikoli 137 - 138 nieqsa*)

Artikolu 139

Din l-Iskeda għandha tapplika bla ħsara:

(*a*) għar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 754/76 tal-25 ta' Marzu 1976 dwar it-trattament doganali applikabbli għall-oġġetti li jintbagħtu lura fit-territorju doganali tal-Komunità;

(*b*) għad-disposizzjonijiet fis-seħħ dwar il-provvisti għall-bastimenti, ajruplani u ferroviji internazzjonali;

(*ċ*) għad-disposizzjonijiet dwar l-eżenzjoni mdaħħla permezz ta' Atti Komunitarji oħra.

ANNESS I

A. Kotba, pubblikazzjonijiet u dokumenti

Kodiċi NM	Deskrizzjoni
3705	Pjanċi u films fotografiċi, esposti għad-dawl u żviluppati, ħlief film ċinematografiku:
ex 3705 20 00	- Mikrofilms ta' kotba, kotba għat-tfal bl-istampi u kotba għad-disinn u għat-tpinġija, pitazzi tal-iskola (*workbooks*), kotba tal-*crossword puzzles*, gazzetti u rivisti, dokumenti stampati jew rapporti ta' natura mhux kummerċjali, u ta' stampi sfużi, paġni stampati u provi għar-riproduzzjoni għall-produzzjoni ta' kotba
ex 3705 10 00	- Films tar-riproduzzjoni għall-produzzjoni ta' kotba
ex 3705 90 10	
ex 3705 90 90	
4903 00 00	Kotba għat-tfal bl-istampi, għad-disinjar jew għat-tpinġija bil-kulur
4905	Mapep u ċarts idrografiċi jew simili ta' kull tip, fosthom atlasijiet, mapep għal mal-ħajt, pjanti topografiċi u globi, stampati:
	- Oħrajn:
ex 4905 99 00	- - Oħrajn:
	- Mapep, ċarts, u disinni ta' interess f'oqsma xjentifiċi bħalma huma il-ġeoloġija, iż-żooloġija, il-botanija, il-mineroloġija, il-paleontolohija, l-arkeoloġija, l-etnoloġija, meteroloġija, il-klimatoloġija u l-ġeofiżika
ex 4906 00 00	Pjanti arkitettorali, industrijali jew tal-inġinerija u disinni u riproduzzjonijiet ta' dawn
4911	Materjal stampat ieħor, inkluži stampi u ritratti:
4911 10	- Materjal ta' reklamar kummerċjali, katalgi kummerċjali u bħalhom:
ex 4911 10 90	- - Oħrajn:
	- Katalgi ta' kotba u pubblikazzjonijiet, li jkunu kotba u pubblikazzjonijiet offruti għall-bejgħ minn pubblikaturi jew bejjiegħa tal-kotba li huma stabbiliti barra t-territorju tal-Komunità Ewropea
	- Katalgi ta' films, reġistrazzjonijiet jew materjal ieħor viżiv u tas-smigħ ta' natura edukattiva, xjentifika u kulturali
	- Kartelluni għall-promozzjoni tat-turiżmu u pubblikazzjonijiet turistiċi, *brochures*, kotba ta' gwida, orarji tal-ħinijiet, *pamflets* u pubblikazzjonijiet bħalhom, kemm jekk bl-istampi jew le, inkluži dawk ippubblikati minn azjendi privati, maħsuba biex jinkoraġġixxu l-pubbliku jivvjaġġa barra t-territorju tal-Komunità Ewropea, inkluži mikrokopji ta' artikoli bħal dawn
	- Materjal ta' informazzjoni biblijografiku biex jitqassam bla ħlas ([1])
	- Oħrajn:
4911 99	- - Oħrajn:
ex 4911 99 90	- - - Oħrajn:

Kodiċi NM	Deskrizzjoni
	- Stampi sfużi, paġni stampati u provi għar-riproduzzjoni biex jintużaw għall-produzzjoni ta' kotba, inklużi mikrokopji ta' artikoli bħal dawn ([1]) - Mikrokopji ta' kotba, kotba għat-tfal bl-istampi u kotba għad-disinn u għat-tpinġija, pitazzi tal-iskola (*workbooks*), kotba tal-*crossword puzzles*, gazzetti u rivisti, u ta' dokumenti jew rapporti ta' natura mhux kummerċjali ([1]) - Pubblikazzjonijiet maħsuba biex jinkoraġġixxu l-pubbliku jistudja barra t-territorju tal-Komunità Ewropea, inklużi mikrokopji ta' pubblikazzjonijiet bħal dawn ([1]) - Dijagrammi meteoroloġiċi u ġeofiżiċi
9023 00	Strumenti, apparat u mudelli, maħsuba għal għanijiet ta' wiri (per eżempju, fl-edukazzjoni jew esibizzjonijiet), mhux adatti għal użi oħra:
ex 9023 00 90	- Oħrajn:
	- Mapep u ċarts b'riljiev ta' interess f'oqsma xjentifiċi bħalma huma l-ġeoloġija, iż-zooloġija, il-botanija, il-mineroloġija, il-paleontoloġija, l-arkeoloġija, l-etnoloġija, il-meteoroloġija, il-klimatoloġija u l-ġeofiżika

([1]) Iżda l-eżenzjoni ma għandhiex tgħodd għal artikoli li fihom ir-reklamar ikopri aktar minn 25% tas-superfiċi. Filk-każ ta' pubblikazzjonijiet u *posters* għall-promozzjoni tat-turiżmu, din il-perċentwali tgħodd biss għall-pubbliċita kummerċjali privata.

B. Materjal viżiv u tas-smigħ ta' natura edukattiva, xjentifika u kulturali

L-oġġetti elenkati fl-Anness II (A) li jipproduċu n-Nazzjonijiet Uniti jew xi waħda mill-aġenziji speċjalizzati tagħha.

ANNESS II

A. Materjal viżiv u tas-smigħ ta' natura edukattiva, xjentifika u kulturali

Kodiċi NM	Deskrizzjoni	Istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet benefiċjarji
3704 00	Pjanċi, film, karta, kartun u tessuti fotografiċi, esposti għad-dawl iżda mhux żviluppati:	L-organizzazzjonijiet (magħduda l-organizzazzjonijiet tax-xandir u tat-televiżjoni), l-istituzzjonijiet jew l-assoċjazzjonijiet kollha awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri biex idaħħlu dawn l-oġġetti bla ħlas tad-dazju
ex 3704 00 10	- Pjanċi u film:	
	- Film ċinematografiku, pożittivi, ta' natura edukattiva, xjentifika jew kulturali	
ex 3705	Pjanċi u film fotografiċi, esposti għad-dawl u żviluppati, ħlief film ċinematografiku:	
	- Ta' natura edukattiva, xjentifika jew kulturali	
3706	Film ċinematografiku, espost għad-dawl u żviluppat, kemm b'kolonna sonora inkorporata jew le jew magħmul minn kolonna sonora biss:	
3706 10	- Wiesa' 35 mm jew aktar:	
	- - Oħrajn:	
ex 3706 10 99	- - - Pożittivi oħrajn:	
	- Films ta'aħbarijiet (*newsreels*) (b'kolonna sonora jew mingħajrha) li juru ġrajjiet b'valur ta' aħbarijiet kurrenti meta jkunu importati, u importati f'mhux iżjed minn żewġ kopji għal kull suġġett bl-iskop ta' ikkoppjar	
	- Materjal ta' film arkivjat (b'kolonna sonora jew mingħajrha) maħsub għall-użu b'konnessjoni ma' films ta' aħbarijiet (*newsreel films*)	
	- Films ta' rikreazzjoni adatti b'mod partikolari għat-tfal u għaż-żgħażagħ	
	- Films oħra ta' natura edukattiva, xjentifika jew kulturali	
3706 90	- Oħrajn:	
	- - Oħrajn:	
	- - - Pożittivi oħrajn:	
ex 3706 90 51 ex 3706 90 91 ex 3706 90 99	- Films ta'aħbarijiet (*newsreels*) (b'kolonna sonora jew mingħajrha) li juru ġrajjiet b'valur ta' aħbarijiet kurrenti meta jkunu importati, u importati f'mhux iżjed minn żewġ kopji għal kull suġġett bl-iskop ta' ikkoppjar	
	- Materjal ta' film arkivjat (b'kolonna sonora jew mingħajrha) maħsub għall-użu b'konnessjoni ma' films ta' aħbarijiet (*newsreel films*)	
	- Films ta' rikreazzjoni adatti b'mod partikolari għat-tfal u għaż-żgħażagħ	
	- Films oħra ta' natura edukattiva, xjentifika jew kulturali	
4911	Materjal ieħor stampat, inkluži immaġni u ritratti stampati:	
	- Oħrajn:	
4911 99	- - Oħrajn:	
ex 4911 99 90	- - - Oħrajn:	

Kodiċi NM	Deskrizzjoni	Istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet benefiċjarji
	- Mikrokards jew mezzi oħra ta' ħażna ta' informazzjoni meħtieġa f'servizzi ta' informazzjoni u dokumentatazzjoni komputerizzati ta' natura edukattiva, xjentifika jew kulturali - Ċarts għal mal-ħajt maħsuba biss għall-wiri u edukazzjoni	L-organizzazzjonijiet (magħduda l-organizzazzjonijiet tax-xandir u tat-televiżjoni), l-istituzzjonijiet jew l-assoċjazzjonijiet kollha awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri biex idaħħlu dawn l-oġġetti bla ħlas tad-dazju
ex 8524	Diski, tejps u mezzi oħrajn b'reġistrazzjonijiet tal-ħoss jew fenomeni oħra b'reġistrazzjonijiet li jixbħuhom, inklużi matriċi u oriġinali (*masters*) għall-produzzjoni tad-diski, iżda esklużi prodotti tal-Kapitolu 37: - Ta' natura edukattiva, xjentifika jew kulturali	
9023 00	Strumenti, apparat u mudelli, maħsuba għal għanijiet ta' wiri (per eżempju, fl-edukazzjoni jew esibizzjonijiet), mhux adatti għal użi oħra: - Disinni, mudelli u ċarts għal mal-ħajt ta' natura edukattiva, xjentifika jew kulturali, maħsuba biss għall-wiri u edukazzjoni - Mudelli jew viżwalizzazzjonijiet ta' kunċetti astratti bħalma huma strutturi molekulari jew formoli matematiċi	
Varji	Ologrammi għall-projezzjoni bil-lejżer Kits għall-multimedja Materjal għal istruzzjonijiet programmati, inkluż materjal f'forma ta' kits bil-materjal stampat li jikkorrispondi miegħu	

B. Oġġetti tal-kollezzjoni u xogħlijiet tal-arti ta' natura edukattiva, xjentifika jew kulturali

Kodiċi NM	Deskrizzjoni	Istituzzjonijiet jew organizzazzjonijiet benefiċjarji
Varji	Oġġetti tal-kollezzjoni u xogħlijiet tal-arti, mhux maħsuba għall-bejgħ	Il-galleriji, il-mużewijiet u l-istituzzjonijiet l-oħra awtorizzati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri biex idaħħlu dawn l-oġġetti bla ħlas tad-dazju

ANNESS III

Kodiċi NM	Deskrizzjoni
4911	Materjal stampat ieħor, inkluži immaġni u ritratti stampati:
4911 10	- Materjal ta' reklamar kummerċjali, katalgi kummerċjali u bħalhom:
ex 4911 10 90	- - Oħrajn:
	- B'riljiev għall-użu tan-nies neqsin mid-dawl għal kollox jew parzjalment
4911 91	- Oħrajn:
	- - Immaġni, disinji u ritratti:
	- - - Oħrajn:
ex 4911 91 91	- - - - Stampi u disinji:
	- B'riljiev għall-użu tan-nies neqsin mid-dawl għal kollox jew parzjalment
ex 4911 91 99	- - - - Ritratti:
	- B'riljiev għall-użu tan-nies neqsin mid-dawl għal kollox jew parzjalment
4911 99	- - Oħrajn:
ex 4911 99 90	- - - Oħrajn:
	- B'riljiev għall-użu tan-nies neqsin mid-dawl għal kollox jew parzjalment

---

ANNESS IV

Kodiċi NM	Deskrizzjoni
4802	Karta u kartun mhux miksija, tat-tip użat għall-kitba, stampar jew għanijiet grafiċi oħra, u kartun għat-titqib (*punch*) u tejp tal-karta għat-titqib (*punch*), f'rombli jew folji, ħlief karta tal-intestatura 4801 jew 4803; karta jew kartun magħmula bl-idejn:
	- Karta jew kartun ieħor, li ma jkunx fihom fibri miksuba bi proċess mekkaniku jew li minnhom mhux aktar minn 10% tal-piż tal-kontenut totali ta' fibra jkun magħmul minn fibri bħal dawn:
ex 4802 52 00	- - Jiżnu 40 g/m^2 jew aktar iżda mhux aktar minn 150 g/m^2
	- Karta għall-Braille
4802 53	- - Jiżnu aktar minn 150 g/m^2
ex 4802 53 90	- - - Oħrajn:
	- Karta għall-Braille
4802 60	- Karta u kartun ieħor li minnhom aktar minn 10% tal-piż tal-kontenut totali ta' fibra jkun magħmul minn fibri miksuba bi proċess mekkaniku:
ex 4802 60 90	- Oħrajn:
	- Karta għall-Braille
4805	Karta jew kartun ieħor mhux miksija, f'rombli jew folji
4805 60	- Karta jew kartun ieħor, li jiżnu 150 g/m^2 jew anqas:

Kodiċi NM	Deskrizzjoni
4805 60 90	- Oħrajn:
	- Karta għall-Braille
4805 70	- Karta jew kartun ieħor, li jiżnu iktar minn 150 g/m^2 iżda inqas minn 225 g/m^2:
ex 4805 70 90	- - Oħrajn:
	- Karta għall-Braille
4805 80	- Karta jew kartun oħrajn li jiżnu 225 g/m^2 jew aktar:
ex 4805 80 90	- - Oħrajn:
	- Karta għall-Braille
4823	Karta, kartun, materjal artab (*wadding*) taċ-ċelluloża u nisġiet ta' fibri taċ-ċelluloża, maqtugħin għal qies jew għamla; oġġetti oħra ta' polpa tal-karta, karta, kartun, materjal artab (*wadding*) taċ-ċelluloża jew nisġiet ta' fibri taċ-ċelluloża:
	- Karta jew kartun ieħor, tat- tip użat għall-kitba, stampar jew għanijiet grafiċi oħra:
4823 59	- - Oħrajn:
ex 4823 59 90	- - Oħrajn:
	- Karta għall-Braille
ex 6602 00 00	Bsaten tal-mixi, bsaten b'sedil, frosti, frosti żgħar u bħalhom:
	- Bsaten bojod għan-nies neqsin mid-dawl għalkollox jew parzjalment
ex 8469	Tajprajters u magni għall-*word-processing*:
	- Adattati għall-użu tan-nies neqsin mid-dawl għalkollox jew parzjalment
ex 8471	Magni awtomatiċi għall-ipproċessar tad-*data* u unitajiet ta' dawn; apparat li jaqra b'sistema manjetika jew ottika, magni biex jittraskrivu *data* fuq mezzi ta' *data* f'forma bil-kodiċi u magni biex jipproċessaw *data* bħal din, li mhumiex speċifikati jew inklużi band'oħra:
	- Tagħmir għall-produzzjoni mekkanika tal-Braille u materjal irreġistrat għan-nies neqsin mid-dawl
ex 8519	*Turntables* (*record-decks*), *record-players*, apparat li jdoqq jew jirrekordja l-kasett (*cassette-players*) u apparat ieħor li jirriproduċi l-ħoss, li ma jinkorporax mezz ta' reġistrazzjoni tal-ħoss:
	- *Record-players* u apparat li jdoqq jew jirrekordja l-kasett (*cassette-players*) maħluqa b'mod speċjali jew adattati għall-użu tan-nies neqsin mid-dawl għal kollox jew parzjalment
8524	Diski, tejps u mezzi ozrajn b'reġistrazzjonijiet tal-ħoss jew fenomeni oħra b'reġistrazzjonijiet li jixbħuhom, inklużi matriċi u oriġinali (*masters*) għall-produzzjoni tad-diski, iżda esklużi prodotti tal-Kapitolu 37:
	- Kotba "li jitkellmu"
	- Tejps manjetiċi u kasetts għall-produzzjoni tal-Braille u kotba "li jitkellmu"

Kodiċi NM	Deskrizzjoni
9013	Strumenti ta' kristall likwidu li m'humiex oġġetti li jipprovdu għalihom b'mod speċifiku intestaturi oħra; lejżers, iżda mhux dajowds tal-lejżer; tagħmir u strumenti oħra ottiċi, mhux speċifikati jew inklużi band'oħra f'dan il-kapitolu:
ex 9013 80 00	- Għodod, tagħmir u strumenti oħrajn:
	Apparat biex ikabbar għat-televiżjoni għall-użu tan-nies neqsin mid-dawl għalkollox jew parzjalment
9021	Tagħmir ortopediku, inklużi krozzi, ċinturini u rfid kirurġiku; qasab u tagħmir ieħor għall-ksur; partijiet tal-ġisem artifiċjali; strumenti għas-smigħ tat-torox u tagħmir ieħor li jintlibes jew jinġarr, jew li jkun impjantat fil-ġisem, biex jagħmel tajjeb għal difett jew diżabilità:
9021 90	- Oħrajn:
ex 9021 90 90	- - Oħrajn:
	- Apparat elettroniku biex jorjenta u jissinjala ostakoli għall-użu tan-nies neqsin mid-dawl għalkollox jew parzjalment
	- Apparat biex ikabbar għat-televiżjoni għall-użu tan-nies neqsin mid-dawl għalkollox jew parzjalment
	- Magni elettroniċi għall-qari għall-użu tan-nies neqsin mid-dawl għalkollox jew parzjalment
9023 00	Strumenti, apparat u mudelli, maħluqa għal għanijiet ta' wiri (per eżempju, fl-edukazzjoni jew esibizzjonijiet), mhux adatti għal użi oħra:
ex 9023 00 90	- Oħrajn:
	- Strumenti biex jgħinu fit-tagħlim u apparat maħluq b'mod speċifiku għall-użu tan-nies neqsin mid-dawl għalkollox jew parzjalment
ex 9102	Arloġġi tal-id, arloġġi tal-but u arloġġi oħra, inklużi *stopwatches*, ħlief dawk tal-intestatura 9101:
	- Arloġġi Braille bil-kaxxi ħlief dawk li jkunu ta' metall prezzjuż
9504	Oġġetti għall-fieri tad-divertiment, logħob ta' fuq il-mejda jew tas-salott, inklużi imwejjed tal-*pinball*, biljards, imwejjed speċjali għal-logħob tal-każinò u tagħmir awtomatiku tal-korsija għal-logħob tal-brilli (*bowling*):
9504 90	- Oħrajn:
ex 9504 90 90	- - Oħrajn:
	- Logħob ta' fuq il-mejda u aċċessorji adattati b'mod speċjali għall-użu tan-nies neqsin mid-dawl għalkollox jew parzjalment
Varji	L-oġġetti l-oħra kollha maħluqa b'mod speċjali għall-avvanz edukattiv, xjentifiku jew kulturali tan-nies neqsin mid-dawl għalkollox jew parzjalment

TAQSIMA B

Lista tas-sustanzi bijoloġiċi jew kimiċi li jipprovdi għalihom l-Artikolu 60(1)(*b*) li jinsab fit-Taqsima A ta' din l-Iskeda

Artikolu 1

Il-lista tas-sustanzi bijoloġiċi jew kimiċi li jkunu eliġibbli għad-dħul bl-eżenzjoni mid-dazju ta' importazzjoni li jipprovdi għalih l-Artikolu 60(1)(*b*) li jinsab fit-Taqsima A ta' din l-Iskeda hija dik li tidher fit-Tabella hawn taħt.

TABELLA

Nru ta' Referenza	Nru tal-intestatura tal-HS	Deskrizzjoni
	2845 90 90	Helium-3
	2845 90 90	(Oxygen- 18) Water
20273	2901 29 90	3-Methylpent-l-ene
20274	2901 29 90	4-Methylpent-l-ene
20275	2901 29 90	2-Methylpent-2-ene
20276	2901 29 90	3-Methylpent-2-ene
20277	2901 29 90	4-Methylpent-2-ene
25634	2902 19 10	P-Mentha-1 (7), 2-diene beta- Phellandrene
14769	2903 69 00	4,4'-Dibromobiphenyl
17305	2904 10 00	Ethyl methanesulphonate
14364	2923 90 00	Decamethonium bromide (INN)
20641	2926 90 90	l-Naphtonitrile
20642	2926 90 90	2-Naphtonitrile
22830	2936 21 00	Retinyl acetate
	3204	Orcoacid Sulphorhodamine G
21887	3507 90 00	Phosphoglucomutase

TAQSIMA Ċ

Disposizzjoniijiet għall-implementazzjoni tal-Artikoli 70 sa 78 li jinsabu fit-Taqsima A ta' din l-Iskeda

Artikolu 1

Din it-Taqsima tippreskrivi d-disposizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-Artikoli 70 sa 78 li jinsabu fit-Taqsima A ta' din l-Iskeda.

KAPITOLU I

DISPOSIZZJONIJIET APPLIKABBLI GĦALL-IMPORTAZZJONIJIET MAGĦMULA MINN ISTITUZZJONIJIET JEW ORGANIZZAZZJONIJIET

TITOLU I

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

A. Obbligi min-naħa tal-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni destinatarja

Artikolu 2

1. Id-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni tal-oġġetti li jirreferu għalihom l-Artikoli 71 u 72(1) u (2) li jinsabu fit-Taqsima A ta' din l-Iskeda għandu jġib miegħu bħala konsegwenza l-obbligi li ġejjin min-naħa tal-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni destinatarja:

- li tibgħat l-oġġetti msemmija direttament lejn il-post ta' destinazzjoni iddikjarat,
- li tagħti kont tagħhom fl-inventarju tagħha,
- li tħaffef kull verifika li l-awtoritajiet kompetenti jikkunsidraw bħala meħtieġa sabiex jiżguraw li l-kondizzjonijiet biex ikun permess id-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni jkunu sodisfatti jew li jibqgħu jkunu sodisfatti.

2. Il-kap tal-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni destinatarja, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, għandu jippreżenta lill-awtoritijiet kompetenti dikjarazzjoni li tikkonferma illi huwa konxju tad-diversi obbligi elenkati fil-paragrafu 1 u li tkun tinkludi impenn illi huwa jkun se jikkonforma ruħu magħhom.

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu illi d-dikjarazzjoni li jirreferi għaliha s-subparagrafu ta' qabel dan tkun ippreżentata għal kull importazzjoni, jew għal diversi importazzjonijiet jew għall-importazzjonijiet kollha li jkunu se jsiru mill-istituzzjoni jew organizzazzjoni destinatarja.

B. Disposizzjonijiet applikabbli għal meta l-oġġetti jinsilfu, jinkrew jew ikunu ttrasferiti

Artikolu 3

1. Meta jkunu applikati d-disposizzjonijiet tal-ewwel sentenza tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 77(2) li jinsabu fit-Taqsima A ta' din l-Iskeda, l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni li lilha jinsilef, jinkera jew ikun ittrasferit oġġett għall-użu tal-persuni b'diżabilità għandha, mid-data li fiha tirċievi l-oġġett, tikkonforma ruħha ma' l-istess obbligi bħal dawk imniżżla fl-Artikolu 2.

2. Meta l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni li lilha jinsilef, jinkera jew ikun ittrasferit oġġett tkun tinsab fi Stat Membru li ma jkunx dak li tkun tinsab fih l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni li silfet, kriet jew ittrasferiet l-oġġett, meta jintbagħat oġġett bħal dan, l-uffiċċju doganali kompetenti tal-Istat Membru mnejn ikun intbagħat għandu joħroġ il-Formola ta' Kontroll T5 skont ir-regoli preskritti fir-Regolament (KEE) Nru 2823/87 sabiex jiżgura li dan l-oġġett jintuża għal skop li

jagħtih jedd li jkompli jikkwalifika għad-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni:

- "Oġġett għall-persuni b'diżabilità: l-eżenzjoni tkompli sseħħ sakemm ikun sodisfatt it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 77(2) tar-Regolament (KEE) Nru 918/83".

3. Id-disposizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għas-self, kiri jew trasferiment tal-partijiet ta' rikambju, komponenti jew aċċessorji speċifikament għall-oġġetti għall-użu tal-persuni b'diżabilità u għall-għodda għall-manutenzjoni, kontroll, ikkalibrar jew tiswija tal-oġġetti msemmija li jkunu ddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni taħt it-tieni subparagrafu tal-Artikoli 71 u 72 li jinsabu fit-Taqsima A ta' din l-Iskeda.

TITOLU II

DISPOSIZZJONIJIET SPEĊIFIŻI DWAR ID-DĦUL BLA ĦLAS TAD-DAZJI TA' IMPORTAZZJONI TAL-OĠĠETTI LI JIRREFERI GĦALIHOM L-EWWEL SUBPARAGRAFU TAL-ARTIKOLU 71 TAT-TAQSIMA A TA' DIN L-ISKEDA

Artikolu 4

1. Sabiex jikseb id-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni ta' oġġett għall-użu tal-persuni neqsin mid-dawl skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 71 li jinsabu fit-Taqsima A ta' din l-Iskeda, il-kap tal-istituzzjoni jew organizzazzjoni destinatarja, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, għandu jippreżenta applikazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun tinsab l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni.

Aplikazzjoni bħal din trid tkun akkompanjata mill-informazzjoni kollha li l-awtorità kompetenti tqies bħala meħtieġa bl-iskop li tiddetermina jekk il-kondizzjonijiet preskritti biex ikun permess id-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni ma jkunux sodisfatti.

2. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn tkun tinsab l-istituzzjoni jew organizzazzjoni destinatarja għandha tiddeċiedi direttament fuq l-applikazzjoni li għaliha jirreferi l-paragrafu 1.

(*Artikolu 5 nieqes*)

TITOLU III

DISPOSIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI DWAR L-IMPORTAZZJONI BLA ĦLAS TAD-DAZJI TA' IMPORTAZZJONI TAL-OĠĠETTI LI JIRREFERI GĦALIHOM L-ARTIKOLU 72(1) TAT-TAQSIMA A TA' DIN L-ISKEDA

Artikolu 6

1. Sabiex jikseb id-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni ta' oġġett għall-użu tal-persuni b'diżabilità skont id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 72(1) li jinsabu fit-Taqsima A ta' din l-Iskeda, il-kap tal-istituzzjoni jew organizzazzjoni destinatarja, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, għandu jippreżenta applikazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun tinsab l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni.

2. L-applikazzjoni li jirreferi għaliha l-paragrafu 1 għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja dwar l-oġġett imsemmi:

(*a*) id-deskrizzjoni kummerċjali preċiża tal-oġġett użata mill-manifattur, il-klassifika preżunta tiegħu fin-nomenklatura magħquda u l-karatterisitiċi tekniċi oġġettivi li juru illi kien maħluq b'mod speċjali għall-edukazzjoni, impieg jew avvanz soċjali tal-persuni b'diżabilità;

(*b*) l-isem jew l-isem tan-negozju u l-indirizz tal-manifattur u, jekk japplika, tal-fornitur;

(*ċ*) il-pajjiż tal-oriġini tal-oġġett;

(*d*) il-post ta' destinazzjoni tal-oġġett;

(*e*) l-użu preċiż li għalih hu maħsub l-oġġett;

(*f*) il-prezz tal-oġġett jew il-valur tiegħu għal skopijiet doganali;

(*g*) il-kwantità tal-oġġett imsemmi.

Ma' l-applikazzjoni għandha tinġieb evidenza dokumentata li tipprovdi l-informazzjoni kollha rilevanti dwar il-karatteristiċi u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-oġġett.

Artikolu 7

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun tinsab l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni destinatarja għandha tiddeċiedi direttament dwar l-applikazzjonijiet li jsiru taħt l-Artikolu 6.

(*Artikoli 8 - 9 nieqsa*)

Artikolu 10

L-awtorizzazzjonijiet għad-dħul bla ħlas tad-dazju ta' importazzjoni għandhom ikunu validi għal perjodu ta' sitt xhur.

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, madankollu, jiffissaw perjodu itwal fid-dawl taċ-ċirkostanzi partikolari ta' kull każ.

TITOLU V

DISPOSIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR ID-DĦUL BLA ĦLAS TAD-DAZJI TA' IMPORTAZZJONI TA' PARTIJIET TA' RIKAMBJU, KOMPONENTI, AĊĊESSORJI SPEĊIFIĊI JEW GĦODDA TAĦT IT-TIENI SUBPARAGRAFU TAL-ARIKOLU 71 U L-ARTIKOLU 72(2) TAT-TAQSIMA A TA' DIN L-ISKEDA

Artikolu 13

Għall-iskop tat-tieni subparagrafu tal-Artikoli 71 u 72(2) tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda, "aċċessorji speċifiċi" tfisser oġġetti maħluqa b'mod speċjali biex jintużaw ma' oġġett speċifiku bil-għan li jtejbu l-effiċjenza u l-possibbiltajiet ta' użu tiegħu.

Artikolu 14

1. Sabiex jikseb id-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni ta' partijiet ta' rikambju, komponenti, aċċessorji speċifiċi jew għodda taħt it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 71 jew 72(2) tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda, il-kap tal-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni destinatarja, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, għandu jippreżenta applikazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun tinsab l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni.

Din l-applikazzjoni trid tkun akkompanjata mill-informazzjoni kollha li l-awtorità kompetenti tqies bħala meħtieġa bl-iskop li tiddetermina jekk il-kondizzjonijiet preskritti fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 71 jew fl-Artikolu 72(2) tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda ma jkunux sodisfatti.

Artikolu 15

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun tinsab l-istituzzjoni jew organizzazzjoni destinatarja għandha tiddeċiedi direttament dwar l-applikazzjonijiet li jsiru taħt l-Artikolu 14.

KAPITOLU II

DISPOSIZZJONIJIET APPLIKABBLI GĦALL-IMPORTAZZJONIIJIET MAGĦMULA MINN PERSUNI NEQSIN MID-DAWL U PERSUNI OĦRA B'DIŻABILITÀ

Artikolu 16

L-Artikoli 4, 13, 14 u 15 għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għall-eżenzjonijiet mid-dazji ta' importazzjoni fuq l-oġġetti li jirreferu għalihom l-ewwel u t-tieni subparagrafi tal-Artikolu 71 tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda li jkunu importati mill-persuni neqsin mid-dawl nfushom għall-użu tagħhom stess.

Artikolu 17

Dawn li ġejjin għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għall-eżenzjonijiet mid-dazji ta' importazzjoni fuq l-oġġetti importati mill-persuni b'diżabilità nfushom għall-użu tagħhom stess:

- l-Artikoli 6, 7 u 10 fil-każ tal-oġġetti li jirreferi għalihom l-Artikolu 72(1) tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda,
- l-Artikoli 13, 14 u 15 fil-każ tal-oġġetti li jirreferi għalihom l-Artikolu 72(2) tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda.

Artikolu 18

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu li l-applikazzjoni li jipprovdu għaliha l-Artikoli 4 u 6 issir f'forma simplifikata, meta hija tkun tikkonċerna oġġetti importati taħt il-kondizzjonijiet li jirreferu għalihom l-Artikoli 16 u 17.

TAQSIMA D

Disposizzjoniijiet għall-implementazzjoni tal-Artikoli 50 sa 59b, 63a u 63b tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda

Artikolu 1

Din it-Taqsima tippreskrivi d-disposizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-Artikoli 50 sa 59b, 63a u 63b tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda.

TITOLU I

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

A. Obbligi min-naħa tal-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni destinatarja

Artikolu 2

1. Id-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni ta' oġġetti edukattivi, xjentifiċi u kulturali li jirreferu għalihom l-Artikoli 51 u 52(1) u 53 tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda, hawn aktar 'il quddiem imsejħa "oġġetti", għandu jġib miegħu bħala konsegwenza l-obbligi li ġejjin min-naħa tal-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni destinatarja:

- li tibgħat l-oġġetti msemmija direttament lejn il-post ta' destinazzjoni iddikjarat,
- li tagħti kont tagħhom fl-inventarju tagħha,
- li tħaffef kull verifika li l-awtoritajiet kompetenti jikkunsidraw bħala meħtieġa sabiex jiżguraw li l-kondizzjonijiet biex jitħalla d-dħul bla

ħlas tad-dazji ta' importazzjoni jkunu sodisfatti jew li jibqgħu jkunu sodisfatti.

Barra dan, fil-każ tal-oġġetti li jirreferu għalihom l-Artikoli 52(1) u 53 u t-Taqsima A ta' din l-Iskeda, l-istituzzjoni jew l-organizazzjoni destinatarja għandu jkollha l-obbligu li tuża l-oġġetti msemmija hawn fuq b'mod eskluživ għal skopijiet mhux kummerċjali fil-kuntest tat-tifsira tat-tieni inċiż tal-Artikolu 54 tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda.

2. Il-kap tal-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni destinatarja, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, għandu jippreżenta lill-awtoritijiet kompetenti dikjarazzjoni li tikkonferma illi huwa konxju tad-diversi obbligi elenkati fil-paragrafu 1 u li tkun tinkludi impenn illi huwa jkun se jikkonforma ruħu magħhom.

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu illi d-dikjarazzjoni li jirreferi għaliha s-subparagrafu ta' qabel dan tkun ippreżentata għal kull importazzjoni, jew għal diversi importazzjonijiet jew għall-importazzjonijiet kollha li jkunu se jsiru mill-istituzzjoni jew organizzazzjoni destinatarja.

B. Disposizzjonijiet applikabbli għal meta l-oġġetti jinsilfu, jinkrew jew ikunu ttrasferiti

Artikolu 3

1. Meta jkunu applikati d-disposizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 57(2) tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda, l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni li lilha jinsilfu, jinkrew jew ikunu ttrasferiti l-oġġetti għandha, mid-data li fiha tirċievi l-oġġetti, tikkonforma ruħha ma' l-istess obbligi bħal dawk murija fl-Artikolu 2.

2. Meta l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni li lilha jinsilfu, jinkrew jew ikunu ttrasferiti l-oġġetti tkun tinsab fi Stat Membru li ma jkunx dak li tkun tinsab fih l-istituzzjoni li silfet, kriet jew ittrasferiet l-oġġetti, meta jintbagħtu oġġetti bħal dawn, l-uffiċċju doganali kompetenti tal-Istat Membru mnejn ikunu ntbagħtu għandu joħroġ il-Formola ta' Kontroll T5 skont ir-regoli preskritti fir-Regolament (KEE) Nru 2823/87 sabiex jiżgura li dawn l-oġġetti jintużaw għal skop li jagħtihom jedd li jkomplu jikkwalifikaw għad-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni:

- "Oġġetti UNESCO: l-eżenzjoni tkompli sseħħ sakemm ikun sodisfatt l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 57 (2) tar-Regolament (KEE) Nru 918/83".

3. Id-disposizzjonijiet tal-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw għas-self, kiri jew trasferiment tal-partijiet ta' rikambju, komponenti jew aċċessorji speċifiċi għall-istrumenti jew apparat xjentifiku u għall-għodda għall-manutenzjoni, kontroll, ikkalibrar jew għat-tiswija tal-istrumenti jew l-apparat xjentifiku, li jkunu ddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni taħt l-Artikoli 53 tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda.

TITOLU II

DISPOSIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI DWAR ID-DĦUL BLA ĦLAS TAD-DAZJI TA' IMPORTAZZJONI TA' MATERJAL EDUKATTIV, XJENTIFIKU JEW KULTURALI skont L-ARTIKOLU 51 TAT-TAQSIMA A TA' DIN L-ISKEDA

Artikolu 4

Sabiex jikseb id-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni tal-oġġetti skont l-Artikolu 51 tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda, il-kap tal-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni destinatarja, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, għandu jippreżenta applikazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun tinsab l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni.

Aplikazzjoni bħal din trid tkun akkompanjata mit-tagħrif kollu li l-awtorità kompetenti tqies bħala meħtieġ bl-iskop li tiddetermina jekk il-kondizzjonijiet

preskritti biex jitħalla d-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni ma jkunux sodisfatti.

TITOLU III

DISPOSIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI DWAR L-IMPORTAZZJONI BLA ĦLAS TAD-DAZJI TA' IMPORTAZZJONI TA' STRUMENTI U APPARAT XJENTIFIKU TAĦT L-ARTIKOLI 52 U 54 TAT-TAQSIMA A TA' DIN L-ISKEDA

Artikolu 5

Għall-iskop tal-ewwel inċiż tal-Artikolu 54 tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda, il-karatteristiċi tekniċi oġġettivi ta' strument jew apparat xjentifiku għandhom jinftehmu li jfissru dawk il-karatteristiċi li jirriżultaw mill-kostruzzjoni ta' dak l-istrument jew l-apparat jew mill-aġġustamenti lil strument jew apparat *standard* li jagħmluhielu possibbli li jikseb effiċjenża ta' livell għoli li s-soltu ma tkunx meħtieġa għall-użu industrijali jew kummerċjali.

Meta fuq il-bażi tal-karatteristiċi tekniċi oġġettivi tiegħu ma jkunx possibbli li jkun stabbilit b'mod ċar jekk strument jew apparat għandux jitqies bħala strument jew apparat xjentifiku, għandha ssir referenza għall-użu tal-istrument jew l-apparat li jintalab għalih id-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni. Jekk dan l-eżami juri illi l-istrument jew l-apparat imsemmi jintuża għal skopijiet xjentifiċi, għandu jitqies li huwa ta' natura xjentifika.

Artikolu 6

1. Sabiex jikseb id-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni ta' strument jew apparat xjentifiku skont id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 52(1) tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda, il-kap tal-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni destinatarja, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, għandu jippreżenta applikazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun tinsab l-istituzzjoni jew organizzazzjoni.

2. L-applikazzjoni li jirreferi għaliha l-paragrafu 1 għandha tinkludi t-tagħrif li ġej dwar l-istrument jew l-apparat imsemmi:

(*a*) id-deskrizzjoni kummerċjali preċiża tal-istrument jew l-apparat użata mill-manifattur, il-klassifika preżunta tiegħu fin-nomenklatura magħquda u l-karatterisitiċi tekniċi oġġettivi li fuqhom l-istrument jew l-apparat jitqies li hu xjentifiku;

(*b*) l-isem jew l-isem tan-negozju u l-indirizz tal-manifattur u, jekk japplika, tal-fornitur;

(*ċ*) il-pajjiż tal-oriġini tal-istrument jew l-apparat;

(*d*) il-post fejn l-istrument jew l-apparat se jintuża;

(*e*) l-użu preċiż li għalih hu maħsub l-istrument jew l-apparat;

(*f*) il-prezz tal-istrument jew l-apparat jew il-valur tiegħu għal skopijiet doganali;

(*g*) il-kwantità ta' strumenti jew apparat imsemmija.

Ma' l-applikazzjoni għandha tinġieb evidenza dokumentata li tipprovdi t-tagħrif kollu rilevanti dwar il-karatteristiċi u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-istrument jew l-apparat.

Artikolu 7

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun tinsab l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni destinatarja għandha tiddeċiedi direttament dwar l-applikazzjonijiet taħt l-Artikolu 6 fil-każi kollha.

Artikolu 8

L-awtorizzazzjonijiet għad-dħul bla ħlas tad-dazju ta' importazzjoni għandhom ikunu validi għal perjodu ta' sitt xhur.

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu, madankollu, jiffissaw perjodu itwal fid-dawl taċ-ċirkostanzi partikolari ta' kull każ.

(*Artikoli 9 - 11 nieqsa*)

TITOLU V

DISPOSIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI DWAR ID-DĦUL BLA ĦLAS TAD-DAZJI TA' IMPORTAZZJONI TA' PARTIJIET TA' RIKAMBJU, KOMPONENTI, AĊĊESSORJI SPEĊIFIĊI U GĦODDA TAĦT L-ARIKOLU 53 TAT-TAQSIMA A TA' DIN L-ISKEDA

Artikolu 12

Għall-iskop tal-Artikolu 53(*a*) tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda, aċċessorji speċifiċi tfisser dawk l-oġġetti maħluqa b'mod speċjali biex jintużaw ma' strument xjentifiku jew apparat speċifiku bil-għan li jtejbu l-effiċjenza u l-possibbiltajiet fl-użu tiegħu.

Artikolu 13

Sabiex jikseb id-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni taħt l-Artikolu 53 tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda, jew ta' partijiet ta' rikambju, komponenti jew aċċessorji speċifiċi, jew ta' għodda, il-kap tal-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni destinatarja, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, għandu jippreżenta applikazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun tinsab l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni.

Din l-applikazzjoni trid tkun akkompanjata mid-data kollha li l-awtorità kompetenti tqies bħala meħtieġa bl-iskop li tiddetermina jekk il-kondizzjonijiet preskritti fl-Artikolu 53 tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda ma jkunux sodisfatti.

Artikolu 14

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun tinsab l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni destinatarja għandha tiddeċiedi direttament dwar l-applikazzjoni li jirreferi għaliha l-Artikolu 13.

Artikolu 15

Id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 8 għandhom japplikaw għall-awtorizzazzjonijiet għad-dħul bla ħlas tad-dazju ta' importazzjoni maħruġa taħt l-Artikolu 53 tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda.

TITOLU Va

DISPOSIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR ID-DĦUL BLA ĦLAS TAD-DAZJI TA' IMPORTAZZJONI TA' STRUMENTI JEW APPARAT MEDIKU TAĦT L-ARTIKOLI 63a u 63b TAT-TAQSIMA A TA' DIN L-ISKEDA

Artikolu 15a

1. Sabiex jikseb id-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni ta' strumenti jew apparat xjentifiku taħt l-Artikoli 63a u 63b tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda, il-kap tal-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni destinatarja, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, għandu jippreżenta applikazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun tinsab l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni.

2. L-applikazzjoni li jirreferi għaliha l-paragrafu 1 għandha tinkludi t-tagħrif li ġej dwar l-istrument jew l-apparat imsemmi:

(*a*) id-deskrizzjoni kummerċjali preċiża tal-istrument jew l-apparat użata mill-manifattur, u l-klassifika preżunta tiegħu fin-nomenklatura magħquda;

(*b*) l-isem jew l-isem tan-negozju u l-indirizz tal-manifattur u, jekk japplika, tal-fornitur;

(*ċ*) il-pajjiż tal-oriġini tal-istrument jew l-apparat;

(*d*) il-post fejn l-istrument jew l-apparat se jintuża;

(*e*) l-użu li għalih hu maħsub l-istrument jew l-apparat.

3. Fil-każ ta' rigal, l-applikazzjoni għandha tinkludi:

(*a*) l-isem jew l-isem tan-negozju u l-indirizz tad-donatur;

(*b*) dikjarazzjoni mill-applikant li:

(i) id-donazzjoni tal-istrument jew l-apparat imsemmi ma taħbi l-ebda intenzjoni kummerċjali min-naħa tad-donatur;

(ii) id-donatur ma jkun bl-ebda mod assoċjat mal-manifattur tal-istrumenti jew l-apparat li jintalab għalihom id-dħul bla ħlas tad-dazju.

(*Artikolu 15b nieqes*)

Artikolu 15ċ

L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun tinsab l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni destinatarja għandha tiddeċiedi direttament dwar l-applikazzjonijiet fil-każi kollha.

Artikolu 15d

Id-disposizzjonijiet tal-Artikoli 15a u 15ċ għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għall-partijiet ta' rikambju, komponenti, aċċessorji speċifiċi u għall-għodda li jintużaw għall-manutenzjoni, kontroll, ikkalibrar jew għat-tiswija tal-istrumenti jew l-apparat, li jkunu ddaħħlu bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni skont l-Artikolu 63a(2)(*a*) u (*b*) tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda.

Artikolu 15e

Id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 8 għandhom japplikaw, *mutatis mutandis*.

TITOLU VI

KOMUNIKAZZJONI TA' INFORMAZZJONI LILL-KUMMISSJONI U LILL-ISTATI MEMBRI

Artikolu 16

1. Kull Stat Membru għandu jibgħat lill-Kummissjoni il-lista tal-istrumenti, apparat, partijiet ta' rikambju, komponenti, aċċessorji u għodda li l-prezz jew il-valur doganali tagħhom jaqbeż 5000 EUR, konvertiti fi flus Maltin fiż-żmien ta' importazzjoni, u li tagħhom ikun awtorizza jew ma ħalliex id-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni taħt l-Artikoli 7, 14 jew 15ċ.

Il-lista għandha tagħti deskrizzjoni kummerċjali preċiża tal-oġġetti li jirreferi għalihom l-ewwel subparagrafu u l-intestatura tan-nomenklatura magħquda fi tmien figuri. Hija għandha tinkludi wkoll l-isem tal-manifattur jew manifatturi, tal-pajjiż jew pajjiżi tal-oriġini u l-prezz jew il-valur doganali tal-oġġetti msemmija.

2. Il-listi li jirreferi għalihom il-paragrafu 1 għandhom jintbagħtu matul l-ewwel u t-tielet perjodu ta' tliet xhur ta' kull sena u għandu jkun fihom id-dettalji ta' dawk l-oġġetti li kienu awtorizzati, jew ma tħallewx, jidħlu bla ħlas tad-dazji ta'

importazzjoni matul is-sitt xhur ta' qabel.

3. Il-Kummissjoni għandha tibgħat dawn il-listi lill-Istati Membri l-oħra.

(*Artikolu 17 nieqes*)

Artikolu 18

Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni uniformi tad-disposizzjonijiet tal-Komunità, il-listi li jirreferi għalihom l-Artikolu 16 għandhom ikunu eżaminati kull tant żmien mill-Kumitat dwar l-Eżenzjonijiet mid-Dazju Doganali.

TITOLU VI

DISPOSIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI DWAR ID-DĦUL BLA ĦLAS TAD-DAZJI TA' IMPORTAZZJONI TA' TAGĦMIR TAĦT L-ARTIKOLI 59a U 59b TAT-TAQSIMA A TA' DIN L-ISKEDA

Artikolu 18a

1. Sabiex jikseb id-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni ta' tagħmir taħt l-Artikoli 59a u 59b tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda, il-kap tal-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni ta' riċerka xjentifika li tkun qiegħda barra l-Komunità, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, għandu jippreżenta applikazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun qiegħda l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni ta' riċerka xjentifika.

2. L-applikazzjoni l jirreferi għaliha l-paragrafu 1 għandha tinkludi t-tagħrif li ġej:

(*a*) kopja tal-ftehim għall-koperazzjoni xjentifika bejn l-istituzzjonijiet ta' riċerka li jkunu jinsabu fil-Komunità u fil-pajjżi terzi;

(*b*) id-deskrizzjoni kummerċjali preċiża tat-tagħmir kif ukoll il-kwantità u l-valur tiegħu u, meta jkun xieraq, il-klassifika preżunta tiegħu fin-nomenklatura magħquda;

(*ċ*) il-pajjiż tal-oriġini u tal-kunsinna tat-tagħmir;

(*d*) il-post fejn se jintuża t-tagħmir;

(*e*) l-użu li għalih hu maħsub it-tagħmir u kemm se jdum jintuża.

Artikolu 18b

1. Meta l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih tkun qiegħda l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni bbażata fil-Komunità tirċievi applikazzjoni għad-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni kif imfisser fl-Artikolu 59a tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda, l-applikazzjoni u l-informazzjoni konnessa magħha għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni sabiex tkun tista' tiġi eżaminata fi ħdan il-Kumitat dwar l-Eżenzjonijiet mid-Dazju Doganali qabel ma tittieħed deċiżjoni mill-awtorità kompetenti msemmija.

Għall-iskop ta' dan l-eżami, għandha tintbagħat informazzjoni addizzjonali meta tintalab.

2. L-awtorità kompetenti li jirreferi għaliha l-paragrafu 1 għandha tgħarraf lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni li tkun ħadet dwar id-dħul bla ħlas tad-dazji ta' importazzjoni.

Artikolu 18ċ

Id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 8 għandhom japplikaw *mutatis mutandis*.

TAQSIMA E

Disposizzjonijiet għall-implementazzjoni tal-Artikolu 63ċ tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda

Artikolu 1

Din it-Taqsima tistabbilixxi d-disposizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 63ċ tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda.

Artikolu 2

L-eżenzjoni li jirreferi għaliha l-Artikolu 63ċ tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda għandha tapplika biss għall-kunsinni mibgħuta miċ-Ċentru ta' Kollaborazzjoni tal-WHO għas-Sustanzi Kimiċi ta' Referenza' fi Stokkolma (l-Isvezja) lid-destinatarji awtorizzati mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jirċevuhom bla ħlas tad-dazju.

Artikolu 3

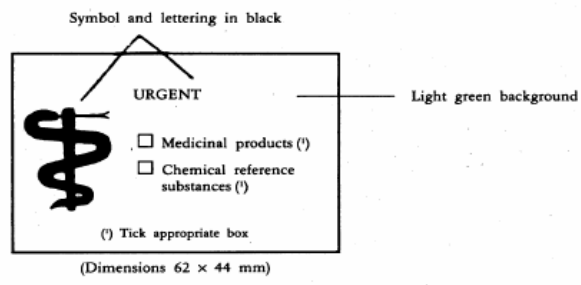
L-eżenzjoni mid-dazji ta' importazzjoni fuq il-kunsinni li jirreferi għalihom l-Artikolu 63ċ tat-Taqsima A ta' din l-Iskeda għandha tkun suġġetta għall-kondizzjoni li l-pakketti li jkun fihom is-sustanzi ta' referenza jrid ikollhom jidher fuqhom:

- l-ewwel, it-timbru taċ-Ċentru ta' Kollaborazzjoni tal-WHO li jirreferi għalih l-Artikolu 2 hawn fuq,
- it-tieni, tikketta, bħall-kampjun (bl-Ingliż) tagħha li jidher fl-Anness li jinsab ma' din it-Taqsima, illi l-kaxxa li hemm fiha li tikkorrispondi għas-sustanzi kimiċi ta' referenza tkun ġiet ittikkjata b'mod ċar.

Artikolu 4

Din l-eżenzjoni għandha testendi għal kull ippakkjar speċjali li jkun essenzjali għall-ġarr tas-sustanzi kimiċi ta' referenza u għal kull aċċessorju meħtieġ li jkun inkluż fil-kunsinni.

ANNESS



Sostitwita:
XIX. 1999.10.

IT-TIELET SKEDA
(Artikolu 8)

(pubblikata bl-ilsien ingliż biss u riprodotta fit-test ingliż tal-Kapitolu 337).

Miżjuda:
VIII. 2001.4.
Sostitwita:
II. 2002.31.
Emendata:
A.L. 424 tal-2007;
XXII. 2011.5.

IR-RABA' SKEDA
KODIĊI TAD-DWANA
(Artikolu 36A)

	KODIĊI TAD-DWANA	*Artikoli tal-Kodiċi*
TITOLU I	DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI	1-19
KAPITOLU 1	SKOP U DEFINIZZJONIJIET BAŻIĊI	1-4
KAPITOLU 2	DISPOSIZZJONIJIET VARJI ĠENERALI LI GĦANDHOM X'JAQSMU PARTIKOLARMENT MAD-DRITTIJIET U L-OBBLIGI TA' PERSUNI RIGWARD L-ARTIKOLI TAD-DWANA	5-19
Taqsima 1	Id-dritt ta' rappreżentazzjoni	5
Taqsima 2	Deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-applikazzjoni tal-Artikoli tad-Dwana	6-10
Taqsima 3	Tagħrif	11-19
TITOLU II	FATTURI LI A BAŻI TAGĦHOM JIĠU APPLIKATI DAZJI FUQ L-IMPORTAZZJONI JEW DAZJI FUQ L-ESPORTAZZJONI U MIŻURI OĦRA STABBILITI DWAR IL-KUMMERĊ TAL-OĠĠETTI	20-36
KAPITOLU 1	TARIFFI TAD-DWANA U L-KLASSIFIKA TAT-TARIFFI FUQ L-OĠĠETTI	20-21
KAPITOLU 2	ORIĠINI TAL-OĠĠETTI	22-27
Taqsima 1	Oriġini mhux preferenzjali	22-26
Taqsima 2	Oriġini preferenzjali tal-oġġetti	27

KAPITOLU 3	IL-VALUR TAL-OĠĠETTI GĦALL-GĦANIJIET TAD-DWANA	28-36
TITOLU III	DISPOSIZZJONIJIET APPLIKABBLI GĦALL-OĠĠETTI MDAĦĦLA F'MALTA SAKEMM IKUNU ASSENJATI TRATTAMENT JEW UŻU KIF APPROVATI MID-DWANA	37-57
KAPITOLU 1	ID-DĦUL TAL-OĠĠETTI F'MALTA	37-39
KAPITOLU 2	PREŻENTAZZJONI TAL-OĠĠETTI LID-DWANA	40-42
KAPITOLU 3	ID-DIKJARAZZJONI QASIRA U L-ĦATT TAL-OĠĠETTI PPREŻENTATI LID-DWANA	43-47
KAPITOLU 4	L-OBBLIGU LI L-OĠĠETTI PPREŻENTATI LID-DWANA JIĠU ASSENJATI T-TRATTAMENT JEW L-UŻU KIF APPROVATI MID-DWANA	48-49
KAPITOLU 5	MAGAZINAĠĠ TEMPORANJU TAL-OĠĠETTI	50-53
KAPITOLU 6	DISPOSIZZJONIJIET APPLIKABBLI GHAL OĠĠETTI MHUX MALTIN LI JKUNU TAHT PROĊEDURA TA' TRANSITU	54-55
KAPITOLU 7	DISPOSIZZJONIJIET OĦRA	56-57
TITOLU IV	TRATTAMENT JEW UŻU KIF APPROVATI MID-DWANA	58-182
KAPITOLU 1	ĠENERALI	58
KAPITOLU 2	PRO¬EDURI TAD-DWANA	59-165
Taqsima 1	It-tqegħid tal-oġġetti taht proċedura tad-Dwana	59-78
	A. Dikjarazzjonijiet bil-miktub	62-76
	I. Proċedura normali	62-75
	II. Proċeduri simplifikati	76
	B. Dikjarazzjonijiet Oħra	77
	C. L-eżami tad-dikjarazzjonijiet wara l-iżdoganar	78
Taqsima 2	Rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa	79-83
Taqsima 3	ARRANĠAMENTI TA' SOSPENSJONI U PROĊEDURI TAD-DWANA B'IMPATT EKONOMIKU	84-160
	A. Disposizzjonijiet komuni għal numru ta' proċeduri	84-90
	B. Transitu estern	91-97
	I. Disposizzjonijiet ġenerali	91-92

	II. Disposizzjonijiet speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mat-transitu għall-estern	93-97
	C. Imħażen tad-Dwana	98-113
	D. Ipproċessar intern	114-129
	I. Ġenerali	114-115
	II. Il-għoti ta' awtorizzazzjoni	116-117
	III. Tħaddim tal-proċedura	118-122
	IV. Operati ta' proċessar barra minn Malta	123
	V. Disposizzjonijiet speċjali għas-sistema tar-rifużjoni.	124-128
	VI. Disposizzjonijiet oħra	129
	E. Proċessar taħt il-kontroll tad-Dwana	130-136
	F. Importazzjoni temporanja	137-144
	G. Proċessar għall-estern	145-160
	I. Ġenerali	145-146
	II. Il-konċessjoni tal-awtorizzazzjoni	147-148
	III. Tħaddim tal-proċedura	149-153
	IV Proċessar għall-estern bl-użu tas-sistema ta' skambju *standard*	154-159
	V. Disposizzjoni oħra	160
Taqsima 4	Esportazzjoni	161-162
Taqsima 5	Transitu intern	163-165
KAPITOLU 3	TIPI OĦRA TA' TRATTAMENT JEW UŻU KIF APPROVATI MID-DWANA	166-182
Taqsima 1	Żoni ħielsa u mħażen ħielsa	166-181
	A. Ġenerali	166-168A
	B. It-tqegħid tal-oġġetti f'żoni ħielsa jew imħażen ħielsa	169-170
	C. It-tħaddim ta' żoni ħielsa u mħażen ħielsa	171-176
	D. Tneħħija tal-oġġetti minn żoni ħielsa jew imħażen ħielsa	177-181
Taqsima 2	Esportazzjoni mill-ġdid, qerda u abbandun	182
TITOLU V	L-OĠĠETTI ĦERĠIEN MINN MALTA	183

TITOLU VI	THADDIM PRIVILEĠĠJAT	184-188
KAPITOLU 1	SOLLIEVI MID-DAZJI TAD-DWANA	184
KAPITOLU 2	OĠĠETTI MIĠJUBA LURA	185-187
KAPITOLU 3	PRODOTTI TAS-SAJD MILL-BAĦAR U PRODOTTI OĦRA MEĦUDA MILL-BAĦAR	188
TITOLU VII	DEJN TAD-DWANA	189-242
KAPITOLU 1	GARANZIJI BIEX IKOPRU D-DEJN TAD-DWANA	189-200
KAPITOLU 2	IL-ĠARR TA' DEJN TAD-DWANA	201-216
KAPITOLU 3	L-IRKUPRU TAL-AMMONT TAD-DEJN TAD-DWANA	217-232
Taqsima 1	Dħul fir-reġistri tal-kontijiet u l-komunikazzjoni tal-ammont lid-debitur.	217-221
Taqsima 2	Il-limiti taż-żmien u l-proċeduri għall-ħlas tal-ammont tad-dazju	222-232
KAPITOLU 4	ESTINZJONI TAD-DEJN TAD-DWANA	233-234
KAPITOLU 5	ĦLAS LURA U REMISSJONI TAD-DAZJU	235-242
TITOLU VIII	APPELLI	243-246

TITOLU I

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

KAPITOLU 1

SKOP U DEFINIZZJONIJIET BAŻIĊI

Artikolu 1

Ir-regoli tad-Dwana għandhom jikkonsistu f'dan il-Kodiċi u d-disposizzjonijiet tar-regolamenti magħmula taħt l-artikolu 36A(2) tal-Att dwar Dazji tal-Importazzjoni sabiex jimplimentawhom. Il-Kodiċi għandu japplika, mingħajr preġudizzju għal disposizzjonijiet speċjali preskritti f'oqsma oħra tal-kummerċ bejn Malta u pajjiżi oħra.

Artikolu 2

Ir-regoli tad-Dwana għandhom japplikaw uniformement fit-territorju kollu tad-Dwana ta' Malta.

Artikolu 3

It-terminu "Malta" u t-terminu "territorju tad-Dwana ta' Malta" għandhom jinkludu l-art territorjali ta' Malta, l-ibħra territorjali tagħha u l-ispazju tal-ajru ta'

fuqha.

Artikolu 4

Għall-għanijiet ta' dan il-Kodiċi, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) "Persuna" tfisser:

- persuna naturali,

- persuna legali,

- fejn teżisti il-possibiltà fl-Artikoli fis-seħħ, għaqda ta' persuni magħrufa li għandha l-kapaċità li twettaq atti legali imma nieqsa mill-istat ta' persuna legali.

(2) "Persuni stabbiliti f'Malta" tfisser:

- fil-każ ta' persuna naturali, kull persuna normalment residenti hawn,

- fil-każ ta' persuna legali jew għaqda ta' persuni, kull persuna li għandha l-uffiċċju reġistrat, il-kwartieri ċentrali jew l-istabbiliment permanenti tal-kummerċ tagħha f'Malta.

(3) "Awtoritajiet tad-Dwana" tfisser l-awtoritajiet responsabbli inter alia li japplikaw ir-regoli tad-Dwana.

(4) "Uffiċċju tad-Dwana" ifisser kull uffiċċju li fih għandhom jiġu mitmuma l-formalitajiet kollha jew parti minnhom preskritti mir-regoli tad-Dwana.

(5) "Deċiżjoni" tfisser kull azzjoni uffiċjali mill-awtoritajiet tad-Dwana rilevanti għar-regoli tad-Dwana li tagħti deċiżjoni fuq każ partikolari, liema l-azzjoni jkollha effetti legali fuq persuna waħda jew iktar speċifiċi jew identifikabbli; dan it-terminu jkopri *inter alia* t-tagħrif li jorbot fit-tifsira tal-Artikolu 12.

(6) "Status tad-Dwana" tfisser l-istatus tal-oġġetti bħala Maltin jew oġġetti mhux Maltin.

(7) "Oġġetti Maltin" tfisser oġġetti:

- miksuba għal kollox f'Malta skont il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 23 u li ma jinkludux oġġetti importati minn pajjiżi jew territorji li ma jagħmlux parti mit-territorju tad-Dwana ta' Malta,

- importati minn pajjiżi jew territorji li ma jagħmlux parti mit-territorju tad-Dwana ta' Malta li ġew rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa,

- miksuba jew prodotti fit-territorju tad-Dwana ta' Malta, jew mill-oġġetti riferiti fit-tieni subinċiż waħdu jew minn oġġetti msemmija fl-ewwel u t-tieni subinċiż.

(8) "Oġġetti mhux Maltin" tfisser oġġetti għajr dawk imsemmija fis-subparagrafu 7.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 163 u 164, l-oġġetti Maltin jitilfu dan l-istatus tagħhom meta jiġu attwalment maħruġa 'l barra mit-territorju tad-Dwana ta' Malta.

(9) "Dejn tad-Dwana" tfisser l-obbligu fuq persuna li tħallas l-ammont ta' dazji tal-importazzjoni (dejn tad-Dwana fuq l-importazzjoni) jew dazji tal-esportazzjoni (dejn tad-Dwana fuq l-esportazzjoni) li japplikaw għal oġġetti speċifiċi skont id-disposizzjonijiet fis-seħħ f'Malta.

(10) "Dazji fuq l-importazzjoni" tfisser id-dazji u ħlasijiet dovuti lid-Dwana li jkollhom effett ekwivalenti għad-dazji tad-Dwana li jridu jitħallsu fuq l-importazzjoni ta' oġġetti,

(11) "Dazju fuq l-esportazzjoni" tfisser:

- dazji u ħlasijiet dovuti lid-Dwana li jkollhom effett ekwivalenti għad-dazji tad-Dwana li jridu jitħallsu fuq l-esportazzjoni ta' oġġetti.

(12) "Debitur" tfisser kull persuna responsabbli li tħallas dejn tad-Dwana.

(13) "Sorveljanza mill-awtoritajiet tad-Dwana" tfisser l-azzjoni meħuda b'mod ġenerali minn dawn l-awtoritajiet bil-ħsieb li jiżguraw illi jiġu osservati d-disposizzjonijiet tad-Dwana u, fejn hu xieraq, id-disposizzjonijiet l-oħra applikabbli għall-oġġetti bla ħsara għas-sorveljanza tad-Dwana.

(14) "Kontroll mill-awtoritajiet tad-Dwana" tfisser il-qadi ta' azzjonijiet speċifiċi bħalma huma l-eżami tal-oġġetti, il-verifika tal-eżistenza u l-awtentiċità tad-dokumenti, l-eżami tal-kontijiet u tal-impriża u ta' reġistri oħrajn, l-ispezzjon tal-mezzi tal-ġarr, l-ispezzjon tal-bagalji u ta' oġġetti oħra mmexxija minn jew fuq persuni u t-twettiq ta' investigazzjonijiet uffiċjali u azzjonijiet simili, bil-ħsieb li jiġu osservati id-disposizzjonijiet tad-Dwana u, fejn hu xieraq, id-disposizzjonijiet l-oħra applikabbli għall-oġġetti bla ħsara għas-sorveljanza tad-Dwana.

(15) "Trattament jew użu ta' oġġetti kif approvati mid-Dwana" tfisser:

(a) it-tqegħid ta' oġġetti taħt proċedura tad-Dwana;

(b) id-dħul tagħhom f'żona ħielsa jew f'maħżen ħieles;

(ċ) l-esportazzjoni tagħhom mill-ġdid minn Malta;

(d) il-qerda tagħhom;

(e) it-telqaċabbandun tagħhom f'idejn il-Gvern.

(16) "Proċedura tad-Dwana" tfisser:

(a) ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni ħielsa;

(b) it-transitu;

(ċ) iż-żamma f'maħżen tad-Dwana;

(d) proċessar intern;

(e) proċessar taħt il-kontroll tad-Dwana;

(f) dħul temporanju;

(g) proċessar għall-estern;

(h) l-esportazzjoni.

(17) "Dikjarazzjoni tad-Dwana" tfisser l-azzjoni li biha persuna tindika bil-forma u l-manjiera preskritti ix-xewqa li tqiegħed oġġetti taħt proċedura speċifika tad-Dwana.

(18) "Dikjarant" tfisser il-persuna li tagħmel id-dikjarazzjoni tad-Dwana f'isimha jew il-persuna li f'isimha ssir dikjarazzjoni tad-Dwana.

(19) "Preżentazzjoni tal-oġġetti lid-Dwana" tfisser in-notifika lill-awtoritajiet tad-Dwana, bil-manjiera stabbilita, tal-wasla tal-oġġetti fl-uffiċċju tad-Dwana jew f'kull post ieħor nominat jew approvat mill-awtoritajiet tad-Dwana.

(20) "Rilaxx tal-oġġetti" tfisser l-azzjoni li biha l-awtoritajiet tad-Dwana jagħmlu l-oġġetti disponibbli għall-għanijiet stipulati mill-proċedura tad-Dwana li taħtha jiġu mqiegħda.

(21) "Possessur tal-proċedura" tfisser il-persuna li għan-nom tagħha tkun ġiet magħmula dikjarazzjoni tad-Dwana jew il-persuna li lilha jkunu ġew trasferiti d-drittijiet u l-obbligi tal-persuna msemmija hawn fuq dwar proċedura tad-Dwana.

(22) "Possessur ta' awtorizzazzjoni" tfisser il persuna li lilha tkun ġiet konċessa awtorizzazzjoni.

(23) "Disposizzjonijiet fis-seħħ" tfisser id-disposizzjonijiet applikabbli f'Malta.

(24) "Kummissarju" tfisser il-Kummissarju tat-Taxxa u d-Dwana, u tinkludi kull persuna li jkollha l-awtorità espliċità jew impliċità li taġixxi għall-Kummissarju msemmi fit-twettiq tad-disposizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi.

(25) "il-Komunità" tfisser il-Komunità Ewropea mwaqqfa bit-Trattat li waqqaf il-Komunità Ekonomika Ewropea magħmul f'Ruma fil-25 ta' Marzu, 1957, kif emendat bl-Att ta' Ewropea Waħdiena tal-1986 u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea magħmul f'Maastricht fis-7 ta' Frar, 1992 u t-Trattat ta' Amsterdam magħmul f'Amsterdam fis-16 u s-17 ta' Ġunju, 1997, u li l-membri tagħha huma l-Belġju, id-Danimarka, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, il-Greċja, Spanja, Franza, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, l-Olanda, l-Awstrija, il-Portugall, il-Finlandja, l-Isvezja u r-Renju Unit tal-Gran Britannja u l-Irlanda ta' Fuq, u l-Istati l-oħra li jistgħu jsiru membri tagħha u li għalihom japplika ftehim bejn il-Komunità Ewropea u Malta, u għall-għanijiet ta' kull ftehim bejn il-Komunità Ewropea u Malta, dawk il-pajjiżi li għalihom japplika dan il-ftehim.

(26) "Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għad-Dwana.

KAPITOLU 2

DISPOSIZZJONIJIET VARJI ĠENERALI LI GĦANDHOM X'JAQSMU PARTIKLARMENT MAD-DRITTIJIET U L-OBBLIGI TA' PERSUNI RIGWARD L-ARTIKOLI TAD-DWANA

Taqsima 1

Id-dritt ta' rappreżentazzjoni

Artikolu 5

1. skont il-kundizzjonijiet dikjarati fl-Artikolu 64 (2) u bla ħsara għad-disposizzjonijiet adottati fil-qafas tal-Artikolu 243(2)(b), kull persuna tista' taħtar rappreżentant fin-negozju tagħha ma' l-awtoritajiet tad-Dwana sabiex tesegwixxi l-azzjonijiet u l-formalitajiet preskritti fl-Artikoli tad-Dwana.

2. Din ir-rappreżentanza tista' tkun:

- diretta, f'liema każ ir-rappreżentat għandu jaġixxi f'isem jew fl-interess ta' persuna oħra, jew

- indiretta, f'liema każ ir-rappreżentant għandu jaġixxu f'ismu iżda għan-nom ta' persuna oħra.

Il-Kummissarju jista' jirrestringi d-dritt li jsiru dikjarazzjonijiet tad-Dwana:

- b'rappreżentanza diretta, jew

- b'rappreżentanza indiretta,

hekk li r-rappreżentant ikollu jkun aġent tad-dwana li jwettaq in-negozju tiegħu f'Malta.

3. Għajr fil-każi riferiti għalihom fl-Artikolu 64(2)(b) u (3), ir-rappreżentant irid ikun stabbilit f'Malta.

4. Rappreżentant irid jiddikjara li huwa qiegħed jaġixxi għan-nom tal-persuna rappreżentata, jispeċifika jekk ir-rappreżentanza hix diretta jew indiretta u li jkun ġie mogħti l-poter li jaġixxi bħala rappreżentant. Persuna li tonqos milli tiddikjara li qiegħda taġixxi f'isem jew għan-nom ta' persuna oħra jew li tiddikjara li qiegħda taġixxi f'isem jew għan-nom ta' persuna oħra mingħar ma tkun ġiet mogħtija l-poter li tagħmel hekk għandha titqies li qiegħda taħdem f'isimha stess u għan-nom tagħha stess.

5. Il-Kummissarju jista' jeħtieġ lil kull persuna li tiddikjara li qiegħda taġixxi f'isem jew għan-nom ta' persuna oħra sabiex tipproduċi xhieda tal-poteri tagħha sabiex taġixxi ta' rappreżentant.

Taqsima 2

Deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-applikazzjoni tal-Artikoli tad-Dwana

Artikolu 6

1. Fejn persuna titlob lill-awtoritajiet tad-Dwana sabiex jieħdu deċiżjoni li għandha x'taqsam ma' l-applikazzjoni tal-Artikoli tad-Dwana din il-persuna għandha tforni t-tagħrif u d-dokumenti kollha meħtieġa minn dawn l-awtoritajiet sabiex tittieħed deċiżjoni.

2. Din id-deċiżjoni għandha tittieħed u tiġi notifikata lill-applikant mill-iktar fis. Fejn it-talba għal-deċiżjoni ssir bil-miktub, id-deċiżjoni għandha tittieħed f'perijodu ta' żmien preskritt bi qbil mad-disposizzjonijiet eżistenti, u li jibda mid-data li fiha l-Kummissarju jirċievi t-talba msemmija. Din id-deċiżjoni trid tiġi notifikata bil-miktub lill-applikant.

Iżda, dan il-perijodu ta' żmien jista' jinqabeż meta ma jkunx possibli għall-Kummissarju li jikkonforma miegħu. F'dan il-każ, il-Kummissarju imsemmi għandu jgħarraf b'dan lill-applikant qabel ma jagħlaq il-perijodu taż-żmien imsemmi hawn fuq, filwaqt li jinfurmah bir-raġunijiet li jiġġustifikaw l-eċċess taż-żmien u jindikalu l-perijodu ta' żmien itwal li jikkunsidra meħtieġ sabiex jagħti deċiżjoni fuq it-talba.

3. Id-deċiżjonijiet adottati mill-Kummissarju bil-miktub li jew ma jaċċettawx talbiet jew ikunu ta' detriment għall-persuni li lilhom inkunu indirizzati għandhom jiddikjaraw il-bażi li fuqhom ikunu msejsa. Għandhom jirreferu għad-dritt tal-appell provvdut fl-Artikolu 243.

4. Tista' ssir disposizzjoni għall-ewwel sentenza tal-paragrafu 3, sabiex tapplika b'mod simili għal deċiżjonijiet oħra.

Artikolu 7

Għajr għall-każi provduti fit-tieni sub-paragrafu tal-Artikolu 244, id-deċiżjonijiet adotti għandhom jiġu infurzati immedjatament mill-Kummissarju.

Artikolu 8

1. Deċiżjoni favorevoli għall-persuna konċernata għandha tiġi annullata jekk kienet maħruġa fuq il-bażi ta' tagħrif mhux korrett jew inkomplet u:

- l-applikant kien jaf jew kellu raġjonevolment ikun jaf li t-tagħrif kien inkorrett jew inkomplet, u

- din id-deċiżjoni ma setgħetx tiġi meħuda fuq il-bażi ta' tagħrif korrett jew komplet.

2. Il-persuni li lilhom kienet indirizzata d-deċiżjoni għandhom jiġu notofikati bl-annullament tagħha.

3. L-annullament għandu jibda jseħħ mid-data li fiha tkun ittieħdet id-deċiżjoni annullata.

Artikolu 9

1. Deċiżjoni favorevoli għall-persuna konċernata, għandha tiġi revokata jew

emendata fejn, fil-każijiet għajr dawk riferiti fl-Artikolu 8, waħda mill-kundizzjonijiet jew iktar preskritti għall-ħruġ tagħha ma kinux jew ma jibqgħux iktar imwettqa.

2. Deċiżjoni favorevoli għall-persuna konċernata tista' tiġi revokata billi l-persuna li lilha tkun indirizzata tonqos milli twettaq obbligu impost fuqha b'din id-deċiżjoni.

3. Il-persuna li lilha tkun idirizzata d-deċiżjoni għandha tiġi notifikata bir-revoka jew l-emenda tagħha.

4. Ir-revoka jew l-emenda tad-deċizjoni għandhom jidħlu fis-seħħ mid-data tan-notifika. Iżda, f'każi eċċezzjonali fejn l-interessi leġittimi tal-persuna li lilha tkun indirizzata d-deċiżjoni hekk jeħtieġu, il-Kummissarju jista' jħalli għal iktar tard id-data ta' meta r-revoka jew l-emenda jidħlu fis-seħħ.

Artikolu 10

L-Artikoli 8 u 9 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali li jistipulaw illi d-deċiżjonijiet huma invalidi jew saru nulli u battala għal raġunijiet li mhumiex konnessi mal-liġijiet tad-Dwana.

Taqsima 3

Tagħrif

Artikolu 11

1. Kull persuna tista' titlob tagħrif dwar l-applikazzjoni tal-liġijiet tad-Dwana mingħand l-awtoritajiet tad-Dwana. Din it-talba tista' tiġi rifjutata fejn ma jkollhiex x'taqsam ma' operati ta' importazzjoni jew ta' esportazzjoni attwalment previsti.

2. It-tagħrif għandu jingħata lill-applikant mingħajr ħlas.

3. Iżda, fejn ikunu ntefqu spejjeż speċjali mill-awtoritajiet tad-Dwana, partiklarment bħala riżultat ta' analiżijiet jew rapporti tal-esperti dwar oġġetti, jew l-għoti lura tal-oġġetti lill-applikant, dan jista' jiġi ordnat iħallas l-ammont rilevanti.

Artikolu 12

1. Il-Kummissarju għandu joħroġ Tagħrif Li Jorbot dwar it-Tariffa jew Tagħrif li Jorbot dwar l-Oriġini fuq talba bil-miktub magħmula mill-applikant fuq il-formola apposta. Għandha tintuża formola tal-applikazzjoni separata għal kull prodott li għalih jintalab it-Tagħrif li Jorbot dwar it-Tariffa jew it-Tagħrif li Jorbot dwar l-Oriġini.

2. It-tagħrif għandu jiġi mogħti lill-applikant bil-miktub u malajr kemm jista' jkun, iżda mhux iktar tard minn tliet xhur mid-data tal-applikazzjoni.

3. It-Tagħrif li Jorbot dwar it-Tariffa jew it-Tagħrif li Jorbot dwar l-Oriġini għandhom jorbtu lill-awtoritajiet tad-Dwana rigward il-possessur tat-tagħrif biss dwar il-klassifika tat-tariffa jew id-deċiżjoni dwar l-oriġini tal-oġġetti.

4. It-Tagħrif li Jorbot dwar it-Tariffa jew it-Tagħrif li Jorbot dwar l-Oriġini għandhom jorbtu lill-awtoritajiet tad-Dwana biss għall-oġġetti li għalihom ikunu tlestew minn kollox il-formalitajiet tad-Dwana wara d-data li fiha ikun ingħata t-tagħrif minnhom. F'materji ta' oriġini, il-formalitajiet imsemmija għandhom ikunu dawk li għandhom x'jaqsmu ma' l-applikazzjoni tal-Artikoli 22 sa 27. It-tagħrif hekk mogħti ma jimponi l-ebda obbligi fuq l-awtoritajiet tad-Dwana dwar il-formalitajiet tad-Dwana li jkunu tlestew minn kollox qabel id-data msemmija.

5. Il-possessur ta' dan it-tagħrif irid jipprovdi illi:

- għall-għanijiet tat-tariffa l-oġġetti importati jikkorrespondu f'kull rispett ma' dawk deskritti fit-Tagħrif li Jorbot dwar it-Tariffa.

- għall-għanijiet tal-oriġini l-oġġetti konċernati u ċ-ċirkostanzi li jiddeterminaw l-akkwist ta' oriġini jikkorrespondu f'kull rispett ma' l-oġġetti u ċ-ċirkostanzi deskritti fit-Tagħrif li Jorbot dwar l-Oriġini.

6. It-Tagħrif li Jorbot għandu jkun validu għal perijodu ta' sitt snin mid-data tal-ħruġ tad-deċiżjoni fil-każ ta' tariffi u tliet snin mid-data tal-ħruġ tad-deċiżjoni fil-każ tal-oriġini. Bħala deroga mill-Artikolu 8, għandha tiġi annullata fejn tkun bażata fuq tagħrif mhuż eżatt jew inkomplet mill-applikant.

7. It-Tagħrif li Jorbot ma jibqax validu:

- fil-każ ta' tagħrif dwar it-tariffa:

(a) fejn jiġi adottat regolament u t-tagħrif ma jikkonformax iktar mal-liġi hekk preskritta;

(b) fejn ma jibqax iktar kompatibbli ma' l-interpretazzjoni tas-Sistema Armonizzata tad-Deskrizzjoni u l-Kodifikazzjoni tal-Merkanzija (SA) jew minħabba opinjoni dwar il-klassifika jew l-emenda għan-Noti ta' Spjegazzjoni għas-SA adottati mill-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwani mwaqqfa fl-1952 bl-isem ta' 'il-Kunsill ta' Koperazzjoni bejn id-Dwani'.

Fil-każi (a) u (b) id-data li fiha t-Tagħrif li Jorbot dwar il-Klassifika tat-Tariffa ma tibqax iktar valida għandha tkun id-data tal-pubblikazzjoni tal-miżuri msemmija;

(ċ) fejn il-possessur jiġi notifikat bl-irtirar, ir-revoka jew l-emenda tiegħu minħabba li kienu miksuba iktar dettalji li jaffettwaw dan it-Tagħrif li Jorbot dwar il-Klassifika ta' Qabel id-Dħul.

- fil-każ tat-tagħrif dwar l-oriġini:

(a) fejn jiġi adottat regolament jew mitmum ftehim minn Malta u t-tagħrif ma jibqax jikkonforma mal-liġi hekk stabbilita;

(b) fejn ma jibqax iktar kompatibbi mal-Ftehim dwar ir-Regoli tal-Oriġini stabbilit fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (ODK) jew man-noti ta' spjegazzjoni jew opinjoni dwar l-oriġini adottati għall-interpretazzjoni ta' dan il-Ftehim.

Fil-każi (a) u (b) id-data li fiha t-Tagħrif li Jorbot dwar l-Oriġini ma tibqax iktar valida għandha tkun id-data tal-pubblikazzjoni tal-miżuri msemmija.

(ċ) fejn tkun revokata jew emendata bi qbil ma' l-Artikolu 9, basta illi l-possessur ikun ġie mgħarraf minn qabel.

8. Il-possessur tat-Tagħrif li Jorbot dwar it-Tariffa li ma jibqax iktar validu b'mod konformi mal-paragrafu 7, (a) u (b) jista' jużа dan it-tagħrif sa sitt xhur mid-data tal-pubblikazzjoni jew tan-notifika basta illi jkun ikkonkluda kuntratt li jorbot għax-xiri tal-oġġetti imsemmija, fuq il-bażi tat-Tagħrif li Jorbot dwar it-Tariffa li jkun ħareġ qabel ma tkun ġiet adottata din il-miżura ta' klassifika tat-tariffi. L-awtoritajiet tad-Dwana jistgħu jtawlu l-perijodu ta' sitt xhur kull meta jinħass illi huwa neċessarju u ġust li l-possessur jiġi megħjun li jlesti minn kollox l-kuntratti li fuq il-bażi tat-Tagħrif li Jorbot jorbtuh li jkun daħal għalihom.

9. Il-klassifika jew id-deċiżjoni dwar l-oriġini f'tagħrif li Jorbot jistgħu jiġu applikati, fuq il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 8, għall-għan biss li jitlestew id-dokumenti tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni.

10. It-Tagħrif li Jorbot jiġi mogħti mingħajr ħlas. Iżda, fejn isiru spejjeż mid-Dipartiment tad-Dwana fl-analiżi jew il-kisba tal-opinjoni ta' esperti, dawn l-ispejjeż għandhom jiġu mħallsa mill-applikant.

Artikolu 13

Bi qbil mal-kundizzjonijiet stabbiliti mid-disposizzjonijiet fis-seħħ, il-Kummissarju jista' jwettaq il-kontrolli kollha li jidhirlu li huma meħtieġa sabiex jiżgura illi l-liġijiet tad-Dwana jiġu applikati korrettement.

Artikolu 14

Għall-għanijiet tal-applikazzjoni tal-liġijiet tad-Dwana, kull persuna direttament jew indirettament imdaħħla fl-operati msemmija għall-għanijiet ta' kummerċ tal-oġġetti għandha tipprovdi lill-Kummissarju bid-dokumenti kollha meħtieġa u t-tagħrif kollu meħtieġ irrispettivament mill-mezzi wżati, u dik l-għajnuna meħtieġa minnu u sa kull limitu ta' żmien stabbilit.

Artikolu 15

It-tagħrif kollu li min-natura tiegħu huwa konfidenzjali jew li jiġi mogħti fuq bażi ta' konfidenzjalità għandu jiġi kopert bl-obbligi tas-segretezza professjonali. Ma għandux jiġi żvelat mill-Kummissarju mingħajr il-permess speċifiku tal-persuna jew l-awtorità li jagħtuhulu; il-għoti tat-tagħrif għandu jkun permess fejn il-Kummissarju jista' jiġi obbligat jew awtorizzat li jagħmel hekk b'mod konformi mad-disposizzjonijiet fis-seħħ, partiklarment fejn jidħol il-protezzjoni ta' 'data' dwar il-protezzjoni ta' fatti magħrufa ('data'), jew b'konnessjoni ma' proċedimenti legali.

Artikolu 16

Il-persuni konċernati għandhom iżommu d-dokumenti riferiti fl-Artikolu 14

għall-għanijiet ta' kontroll mill-Kummissarju, għall-perijodu taż-żmien stipulat fid-disposizzjonijiet fis-seħħ u għal mill-inqas sitt snin kalendarji, irrispettivament mill-mezz użat. Dan il-perjodu ta' żmien għandu jibda jseħħ mill-aħħar tas-sena li fiha:

(a) fil-każ ta' oġġetti rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa f'ċirkostanzi għajr dawk riferiti fil-(b) jew oġġetti dikjarati għall-esportazzjoni, mill-aħħar tas-sena li fiha jiġu aċċettati d-dikjarazzjonijiet għar-rilaxx għaċ-ċirkulazzjoni ħielsa jew għall-esportazzjoni;

(b) fil-każ ta' oġġetti rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa b'rata ta' dazju fuq l-importazzjoni mnaqqsa jew ta' zero minħabba l-użu aħħari tagħhom, mill-aħħar tas-sena li fiha ma jibqgħux iktar taħt is-sorveljanza tad-Dwana;

(ċ) fil-każ ta' oġġetti mqiegħda taħt proċedura oħra tat-Dwana, mill-aħħar tas-sena li fiha titlesta minn kollox il-proċedura tad-Dwana konċernata;

(d) fil-każ ta' oġġetti mqiegħda f'żona ħielsa jew maħżen ħieles, mill-aħħar tas-sena li fiha joħorġu mill-impriża konċernata. Mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet tat-tieni sentenza tal-Artikolu 221(3), fejn ikun twettaq stħarriġċċkontroll mill-awtoritajiet tad-Dwana dwar dejn mad-Dwana li juri li d-dħul rilevanti fir-reġistri tal-kontijiet ikollu jiġi korrett, id-dokumenti għandhom jinżammu iktar fit-tul mil-limitu taż-żmien stipulat fl-ewwel paragrafu u għal perijodu ta' żmien twil biżżejjed sabiex jippermetti li ssir u tkun iċċekkjata l-korrezzjoni.

Artikolu 17

Fejn huma preskritti perijodu ta' żmien, data jew limitu taż-żmien b'mod konformi mal-liġijiet tad-Dwana bil-għan li jiġu applikati l-liġijiet, dan il-perijodu ta' żmien ma għandux jiġġedded u din id-data jew dan il-limitu ta' żmien ma għandhomx jiġu diferiti jekk kemm-il darba ma ssirx disposizzjoni speċifika fil-liġijiet konċernati.

Artikolu 18

Il-valur tal-euro li jrid jiġi applikat fil-qafas tal-liġijiet tad-Dwana għandu jkun bir-rata tal-ftuħ tal-kambju fil-jum tal-Ġimgħa ta' kull ġimgħa. Din ir-rata għandha tapplika matul il-perijodu kontinwu ta' sebat ijiem li jibda fil-jum tat-Tnejn ta' wara li jmiss, iżda meta r-rata tal-ftuħ tal-kambju fil-jum tal-Ġimgħa tkun differenti minn dik ir-rata li tiġi warajha bi tlieta fil-mija jew iktar għandha tapplika l-aħħar rata għall-bqija ta' dak il-perjodu taż-żmien:

B'dan illi jekk f'xi waqt il-Bank Ċentrali ma joħroġx ir-rata tal-kambju f'xi jum li fih din ir-rata tiġi s-soltu maħruġa, il-Kummissarju jista' jissospendi l-istima tal-valur tal-oġġetti sakemm hekk tinħareġ din ir-rata.

Mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet tal-klawsola tas-sub-Artikolu ta' qabel, meta r-rata tal-kambju ma tinħariġx mill-Bank Ċentrali ta' Malta fil-jum tal-Ġimgħa, l-istima tal-valuri għall-perjodu tas-sebat ijiem li jibdew mill-jum tat-Tnejn ta' wara għandha tiġI determinata skont ir-rata tal-kambju stabbilita l-ewwel mill-Bank Ċentrali wara dak il-jum tal-Ġimgħa, u meta fil-jum tat-Tnejn li jiġi immedjatament wara l-jum tal-Ġimgħa li fih il-Bank Ċentrali ma jkunx ħareġ din ir-rata, xorta ma tkunx

għadha ħarġet rata tal-kambju, il-Kummissarju jista' jissokta jagħmel stima tal-valur tal-oġġetti skont ir-rata applikabbli l-ġimgħa ta' qabel jew jissospendi l-istima tal-valur tal-oġġetti sakemm toħroġ rata.

B'dan iżda illi meta r-rata tal-kambju msemmija tkun differenti minn rata sussegwenti bi tlieta fil-mija jew iżjed, ir-rata tal-iktar tard għandha tapplika għall-bqija tal-perijodu taż-żmien.

Artikolu 19

Il-Ministru għandu jistabbilixxi f'liema każi u b'liema kundizzjonijiet tista' tiġi simplifikata l-applikazzjoni tal-liġijiet tad-Dwana.

TITOLU II

FATTURI LI A BAŻI TAGĦHOM JIĠU APPLIKATI DAZJI FUQ L-IMPORTAZZJONI JEW DAZJI FUQ L-ESPORTAZZJONI U MIŻURI OĦRA STABBILITI DWAR IL-KUMMERĊ TAL-OĠĠETTI KAPITOLU 1 TARIFFI TAD-DWANA U L-KLASSIFIKA TAT-TARIFFI FUQ L-OĠĠETTI

Artikolu 20

1. Id-dazji dovuti legalment fejn ikun dovut dejn tad-Dwana għandhom ikunu msejsa fuq it-Tariffa tad-Dwana ta' Malta li tikkomprendi:

a. is-sistema armonizzata tan-nomenklatura;

b. is-sotto-diviżjonijiet nazzjonali ta' din in-nomenklatura;

ċ. in-noti, l-Artikoli u disposizzjonijiet oħra li jkunu jinsabu fit-Tariffa tad-Dwana ta' Malta.

2. Il-miżuri l-oħra stabbiliti bid-disposizzjonijiet nazzjonali li jirregolaw oqsma speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mal-kummuerċ fl-oġġetti għandhom, fejn ikun xieraq, jiġu applikati skont il-klassifika tat-tariffa ta' dawn l-oġġetti.

3. In-noti, l-Artikoli u d-disposizzjonijiet l-oħra li jkunu jinsabu fit-Tariffa tad-Dwana għandhom jiffurmaw parti integrali minnha, u t-Tariffa msemmija għandha tinqara, tiġi mibnija u applikata bi qbil man-noti, l-Artikoli u d-disposizzjonijiet imsemmija iktar 'il fuq.

4. Għandhom ikunu ntaxxati u miġbura mill-Kummissarju f'isem il-Gvern id-dazji fuq l-importazzjoni murija fil-Kolonna "Dazju fuq l-Importazzjoni" tat-Tariffa tad-Dwana fuq l-oġġetti kollha li għalihom irid isir il-ħlas ta' dawn id-dazji u enumerati fl-ewwel kolonna tat-Tariffa msemmija, li jkunu ġew imkabbra, prodotti jew manifatturati f'pajjiżi, għajr dawk fil-Komunità u li għandhom jiġu importati f'Malta jew maħruġa mid-depożti għall-użu jew il-konsum f'Malta.

5. Id-dazji fuq l-importazzjoni murija fil-Kolonna "Dazju fuq l-Importazzjoni" ma għandhomx japplikaw għall-oġġetti mkabbra, prodotti jew manifatturati fil-Komunità u li għandhom jiġu importati f'Malta jew maħruġa mid-depożti għall-użu jew għall-konsum f'Malta basta iżda illi dawn l-oġġetti jissodisfaw l-

Artikoli dwar l-oriġini kif ikunu fis-seħħ minn żmien għal żmien bi qbil ma' kull ftehim bejn il-Gvern ta' Malta u l-Komunità;

6. Minkejja dak kollu li jkun jinsab fis-subartikoli (4) u (5), il-Kummissarju jista', bi ftehim ma l-importatur, japplika rata komuni ta' għaxra fil-mija bħala dazju fuq l-importazzjoni fuq oġġetti ta' natura mhux kummerċjali riċevuti minn persuni individwali f'kunsinji fejn il-valur ta' dawn l-oġġetti ma jaqbiżx mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu, u fuq oġġetti ta' natura mhux kummerċjali importati mill-vjaġġaturi fil-bagalji tagħhom fejn il-valur ta' dawn l-oġġetti ma jaqbiżx mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu, iżda fiż-żewġ każi jkunu oġġetti oħra għajr spirti, tabakk jew prodotti tat-tabakk.

7. Fil-kalkolu u l-ġbir tad-dazju fuq l-importazzjoni, il-Kummissarju jista' jikkalkola 'l-fuq jew 'l-isfel il-valur tal-oġġetti u l-ammont ta' dazju li jrid jitħallas fuqhom sa l-eqreb euro.

Artikolu 21

1. It-trattament favorevoli tat-tariffa li minnu jistgħu igawdu ċerti oġġetti minħabba n-natura jew l-użu aħħari tagħhom għandhom ikunu bla ħsara għall-kundizzjonijiet stipulati mill-Ministru. Fejn tinħtieġ awtorizazzjoni għandhom japplikaw l-Artikolu 86 u 87.

2. Għall-għanijiet tal-paragrafu 1, l-espressjoni "trattament favorevoli ta' tariffa" tfisser it-tnaqqis jew is-sospensjoni tad-dazju fuq l-importazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 4(10), anke ġewwa l-qafas ta' kwota tat-tariffa.

KAPITOLU 2

ORIĠINI TAL-OĠĠETTI

Taqsima 1

Oriġini mhux preferenzjali

Artikolu 22

L-Artikoli 23 sa 26 jiddefinixxu l-oriġini mhux preferenzjali tal-oġġetti għall-għanijiet ta':

(a) l-applikazzjoni tat-Tariffa tad-Dwana ta' Malta bl-eċċezzjoni tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 20 (5);

(b) l-applikazzjoni ta' miżuri oħra għajr il-miżuri tat-tariffa stabbiliti bid-disposizzjonijiet nazzjonali li jirregolaw oqsma speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mal-kummerċ tal-oġġetti;

(ċ) it-tħejjija u l-ħruġ taċ-ċertifikati tal-oriġini.

Artikolu 23

1. L-oġġetti li joriġinaw f'pajjiż għandhom ikunu dawk miksuba jew prodotti għal kollox f'dak il-pajjiż.

2. L-espressjoni 'oġġetti miksuba għal kollox f'pajjiż' tfisser:

(a) prodotti minerali estratti ġewwa dan il-pajjiż;

(b) prodotti veġetali maħsuda ġewwa fih;

(ċ) annimali ħajjin mitwielda u mrobbija ġewwa fih;

(d) prodotti li ġejjin minn annimali ħajjin imrobbija fih;

(e) prodotti tal-kaċċa jew is-sajd imwettqa fih;

(f) prodotti tas-sajd bil-baħar u prodotti oħra miksuba mill-baħar 'il barra mill-ibħra territorjali ta' pajjiż minn bastimenti reġistrati jew imniżżla fir-reġistri tal-pajjiż konċernat u li jtajru l-bandiera tiegħu;

(g) l-oġġetti miksuba jew prodotti abbord bastimenti-fabbriki mill-prodotti riferiti fis-sotto-paragrafu (f) u li joriġinaw f'dan il-pajjiż, iżda jekk dawn il-bastimenti-fabbriki jkunu reġistrati jew imniżżla fir-reġistri ta' dan il-pajjiż u jtajru l-bandiera tiegħu;

(h) il-prodotti miksuba minn qiegħ il-baħar jew mill-art ta' taħt qiegħ il-baħar 'il barra mill-baħar territorjali basta iżda illi dak il-pajjiż ikollu d-drittijiet esklussivi sabiex jisfrutta l-qiegħ tal-baħar jew l-art ta' taħt dak il-qiegħ tal-baħar;

(i) prodotti mill-iskart jew l-iscrap derivati minn xogħlijiet tal-manifattura u oġġetti wżati, jekk ikunu miġbura ġewwa fihom u jkunu siewja biss għall-irkupru ta' materji primi;

(j) oġġetti prodotti ġewwa fihom esklussivament mill-oġġetti msemmija fis-subparagrafi (a) sa (i) jew mid-derivati tagħhom, f'kull stadju tal-produzzjoni.

3. Għall-għanijiet tal-paragrafu 2, l-espressjoni "pajjiż" tkopri l-ibħra territorjali tal-pajjiż konċernat.

Artikolu 24

Oġġetti li l-produzzjoni tagħhom tinvolvi iktar minn pajjiż wieħed għandhom jitqiesu li joriġinaw fil-pajjiż fejn ikunu għaddew mill-aħħar proċess jew ħidma sostanzjali, ekonomikament ġustifikata f'impriża imgħammra għal-dan il-għan u li jirriżultaw fil-manifattura ta' prodott ġdid jew li jirrappreżenta stadju importanti fil-manifattura.

Artikolu 25

Kull proċessar jew xogħol li minnhom jiġi stabbilit, jew li minnhom il-fatti kif aċċertati jiġġustifikaw il-presenużjoni, illi l-iskop waħdieni tagħhom kien li jaħarbu

mid-disposizzjonijiet applikabbli għal oġġetti ġejjin minn pajjiżi speċifiċi ma għandhom taħt l-ebda ċirkustanza jitqiesu li jagħtu lil dawn l-oġġetti hekk prodotti l-oriġini tal-pajjiż fejn ikun twettaq fit-tifsira tal-Artikolu 24.

Artikolu 26

1. Il-liġijiet tad-Dwana u l-liġijiet l-oħra nazzjonali li jirregolaw oqsma speċifiċi jistgħu jordnaw illi jeħtieġ li jiġi provvdut dokument bħala xhieda tal-oriġini tal-oġġetti.

2. Minkejja l-wirja ta' dan id-dokument, il-Kummissarju jista', f'każ ta' dubju serju, jitlob kull xhieda oħra sabiex jiżgura illi l-indikazzjoni tal-oriġini tikkonforma tassew ma' l-Artikoli stipulati mil-leġiżlazzjoni rilevanti.

Taqsima 2

Oriġini preferenzjali tal-oġġetti

Artikolu 27

L-Artikoli dwar l-oriġini preferenzjali għandhom jistipulaw l-kundizzjonijiet li jirregolaw l-akkwist tal-oriġini li l-oġġetti jridu bil-fors jissodisfaw sabiex igawdu mill-miżuri msemmija fl-Artikolu 20(5). Dawn l-Artikoli għandhom jiġu stabbiliti f'dawn il-ftehim jew bi qbil mal-proċedura nazzjonali.

KAPITOLU 3

IL-VALUR TAL-OĠĠETTI GĦALL-GĦANIJIET TAD-DWANA

Artikolu 28

Id-disposizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom jistabbilixxu l-valur dognali bl-iskop li jiġu applikati t-Tariffa tad-Dwana ta' Malta u l-miżuri li ma jikkonċernawx it-tariffi stipulati mid-disposizzjonijiet nazzjonali li jirregolaw oqsma speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mal-kummerċ fl-oġġetti.

Artikolu 29

1. Il-valur doganali għall-oġġetti importati għandu jkun il-valur tat-transazzjoni, jiġifieri l-prezz attwalment imħallas jew li jrid jiġi mħallas għall-oġġetti meta jkunu mibjugħa għall-esportazzjoni lejn Malta aġġustat skont id-disposizzjonijiet tal-Artikoli 32 u 33, iżda b'dan illi:

(a) ma jkun hemm l-ebda restrizzjonijiet dwar id-disposizzjoni jew l-użu tal-oġġetti mix-xerrej għajr ir-restrizzjonijiet li:

(i) jiġu imposti jew huma meħtieġa bil-liġi jew mill-awtoritajiet pubbliċi f'Malta;

(ii) jillimitaw l-erja ġjografika li fiha l-oġġetti jistgħu jiġu mibjugħa mill-ġdid;

jew

(iii) ma jaffettwawx sostanzjalment il-valur tal-oġġetti;

(b) il-bejgħ jew il-prezz ma jkunux suġġetti għal xi kundizzjonijiet jew konsiderazzjonijiet li minħabba fihom ma jistax jiġi stabbilit valur għall-oġġetti li jkunu qegħdin jiġu valutati;

(ċ) l-ebda parti mill-qligħ ta' kull bejgħ mill-ġdid, trasferiment jew użu sossegwenti tal-oġġetti mix-xerrej ma jmorru direttament jew indirettament għand il-bejjiegħ; jekk kemm-il darba ma jistax jsir xi aggustament xieraq skont id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 32; u

(d) ix-xerrej u l-bejjiegħ ma jiġux minn xulxin, jew fejn ix-xerrej u l-bejjiegħ jiġu minn xulxin, il-valur tat-transazzjoni huwa aċċettabbli għall-għanijiet tad-Dwana skont id-disposizzjonijiet tal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

2. (a) Huwa u jistabbilixxi jekk il-valur ta' transazzjoni huwiex aċċettabbli għall-għanijiet tal-paragrafu 1, il-fatt li x-xerrej u l-bejjiegħ huma relatati mhux fih innfisu raġuni sabiex il-valur tat-transazzjoni jitqies bħala inaċċettabli. F'dan il-każ għandhom jiġu eżaminati ċ-ċirkostanzi li fihom isir il-bejgħ u l-valur tat-transazzjoni għandu jiġi aċċettat basta iżda li din ir-relazzjoni bejniethom ma tkunx affettwat il-prezz. Jekk, fid-dawl tat-tagħrif provdut mill importatur jew xorta oħra, l-amministrazzjoni tad-Dwana jkollha raġunijiet sabiex tqis illi r-relazzjoni affettwat il-prezz, għandha tikkomunika r-raġunijiet tagħha lill-importatur u dan għandu jiġi mogħti opportunità raġonevoli li jwieġeb. Jekk l-importatur jitlob dan, il-komunikazzjoni tar-raġunijiet għandha ssir bil-miktub.

(b) F'bejgħ bejn persuni relatati bejniethom, il-valur tat-transazzjoni għandu jiġi aċċettat u l-oġġetti jiġu valutati bi qbil mad-disposizjonijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu kull meta l-importatur juri illi dan il-valur jersaq qrib wieħed minn dawn li ġejjin li jaħbtu fl-istess żmien jew għall-ħabta tal-istess żmien:

(i) il-valur tat-transazzjoni fil-bejgħ ta' oġġetti identiċi jew simili għall-esportazzjoni lejn Malta lil xerrejja li mhumiex relatati jiġux mall-bejjiegħa;

(ii) il-valur tad-Dwana ta' oġġetti identiċi jew simili kif stabbiliti skont id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 30(2)(ċ);

(iii) il-valur tad-Dwana ta' oġġetti identiċi jew simili kif stabbiliti skont id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 30(2)(d);

Fl-applikazzjoni ta' dawn it-testijiet imsemmija, għandu jingħata każ xieraq tad-differenzi li jidhru fil-livelli kummerċjali, il-livelli tal-kwantita, l-elementi enumerati fl-Artikolu 32 u l-ispejjeż minfuqa mil-bejjiegħ f'bejgħ li fih il-bejjiegħ u x-xerrej mhumiex relatati bejniethom u li ma jkunux intefqu mill-bejjiegħ f'bejgħ fejn hu u x-xerrej ikunu relatati bejniethom.

(ċ) It-testijiet stabbiliti fil-paragrafu 2(b) għandhom jiġu wżati fuq l-inizjattiva tal-importatur u għal għanijiet ta' paragun biss. Valuri sostituti ma jistgħux jiġu stabbiliti skont id-disposizzzjonijiet tal-paragrafu 2(b).

3. (a) Il-prezz attwalment imħallas jew li jrid jiġi mħallas huwa l-ħlas totali imħallas jew li jrid jiġi mħallas mix-xerrej lill-bejjiegħ jew għall-benefiċċju tal-bejjiegħ fuq l-oġġetti importati u jinkludi l-ħlasijiet kollha magħmula jew li jridu jiġu magħmula bħala kundizzjoni tal-bejgħ tal-oġġetti importati mix-xerrej lill-bejjiegħ jew

mix-xerrej lil terza persuna sabiex jissodisfa obbligu tal-bejjiegħ. Il-ħlas mhux neċessarjament li jkun fil-forma ta' trasferiment tal-flus. Il-ħlas jista' jsir permezz ta' ittri ta' kreditu jew strument negozjabbli u jista' jsir direttament jew indirettament.

(b) L-attivitajiet, inklużi l-attivitajiet tas-suq, li jidħol għalihom f'ismu, għajr dawk li għalihom huwa provvdut aġġustament fl-Artikolu 32, m'għandhomx jitqiesu bħala ħlas indirett lill-bejjiegħ, anke jekk jistgħu jiġu meqjusa bħala ta' benefiċċju għall-bejjiegħ jew li jsiru bi ftehim mal-bejjiegħ, u l-ispiża fuqhom ma għandhiex tiġi miżjuda mal-prezz attwalment imħallas jew li għad irid jiġi mħallas sabiex jiġi stabbilit il-valur tad-Dwana tal-oġġetti importati.

Artikolu 30

1. Fejn il-valur tad-Dwana ma jistax jiġi stabbilit skont l-Artikolu 29, għandu jiġi stabbilit billi jkunu segwiti wieħed wara l-ieħor tas-sub-paragrafi (a), (b), (ċ) u (d) tal-paragrafu 2 sa l-ewwel sub-paragrafu li fuqu jista' jiġi stabbilit; meta huwa biss dan il-valur ma jistax jiġi stabbilit taħt sub-paragrafu partiklari illi jistgħu jiġu applikati d-disposizzjonijiet tas-sub-paragrafu li jkun imiss fis-sekwenza stabbilita bis-saħħa ta' dan il-paragrafu.

2. Il-valur għall-fini tad-Dwana kif stabbilit skont dan l-Artikolu għandu jkun:

(a) il-valur tat-transazzjoni ta' oġġetti identiċi mibjugħa għall-esportazzjoni lejn Malta u esportati fl-istess żmien jew bejn wieħed u ieħor fl-istess żmien bħall-oġġetti li jkunu qegħdin jiġu valutati;

(b) il-valur tat-transazzjoni ta' oġġetti simili mibjugħa għall-esportazzjoni lejn Malta u esportati fl-istess żmien jew bejn wieħed u ieħor fl-istess żmien bħall-oġġetti li jkunu qegħdin jiġu valutati;

(ċ) il-valur bażat fuq il-prezz ta' kull 'unit' li bih oġġetti mpurtati li huma identiċI jew simili jinbiegħu f'Malta lil persuni li ma humiex relatati mal-bejjiegħa, fl-ikbar kwantità aggregata;

(d) il-valur komputat, li jikkonsisti fis-somma ta':

- l-ispiża jew il-valur tal-materjali u tal-manifattura jew xi proċessar ieħor użati fil-produzzjoni tal-oġġetti importati,

- ammont imħolli għall-qligħ u spejjeż ġenerali daqs dak li s-soltu jkun rifless fil-bejgħ ta' oġġetti tal-istess klassi jew għamla tal-oġġetti li jkunu qegħdin jiġu valutati u li jsiru mill-produtturi fil-pajjiż tal-esportazzjoni għall-esportazzjoni lejn Malta,

- l-ispiża jew il-valur tal-partiti msemmija fl-Artikolu 32 (2).

3. Kull kundizzjoni u regola oħra għall-applikazzjoni tal-paragrafu 2 ta' hawn fuq għandhom jiġu stabbiliti mill-Ministru.

Artikolu 31

1. Fejn il-valur għal fini tad-Dwana fuq l-oġġetti importati ma jistax jiġi stabbilit skont id-disposizzjonijiet tal-Artikoli 29 sa 30 inklużi, il-valur tad-Dwana għandu jiġi stabbilit bl-użu ta' mezzi raġjonevoli konsistenti mal-prinċipji u d-disposizzjonijiet ġenerali tal-Ftehim dwar il-Valutazzjoni tad-Dwana u tal-Artikolu VII tal-GATT 1994 u a bażi ta' data disponibbli f'Malta.

2. L-ebda valur tad-Dwana ma għandu jiġi stabbilit fuq id-dipożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu fuq il-bażi ta':

(a) il-prezz tal-bejgħ f'Malta ta' oġġetti prodotti f'Malta;

(b) sistema li tipprovdi għall-aċċettazzjoni għall-għanijiet tad-Dwana tal-ogħla wieħed bejn żewġ valuri alternattivi;

(ċ) il-prezz tal-oġġetti fis-suq domestiku tal-pajjiż tal-esportazzjoni;

(d) l-ispiża tal-produzzjoni għajr il-valuri komputati li jkunu ġew stabbiliti għal oġġetti identiċi jew simili skont id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 30 (2) (d);

(e) il-prezz tal-oġġetti għall-esportazzjoni lejn pajjiż ieħor għajr Malta;

(f) valuri arbitrarji jew fittizji.

Artikolu 32

1. Sabiex jiġi stabbilit il-valur tad-Dwana skont id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 29, għandhom jiġu miżjuda mal-prezz attwalment imħallas jew li għad irid jiġi mħallas għall-oġġetti importati:

(a) dan li ġej, safejn u sakemm ikunu ntefqu mix-xerrej imma ma jkunux inklużi fil-prezz attwalment imħallas jew li għad irid jiġi mħallas fuq l-oġġetti:

(i) il-kummissjonijiet jew is-senseriji, għajr il-kummissjonijiet fuq il-bejgħ;
(ii) l-ispiża tal-'containers' li jiġu meqjusa bħala ħaġa waħda ma' l-oġġetti imsemmija għall-għanijiet tad-Dwana;
(iii) l-ispiża tal-ippakjar kemm għax-xogħol kif ukoll għal-materjal;

(b) il-valur, imqassam kif xieraq, tal-oġġetti u s-servizzi li ġejjin fejn ikunu forniti direttament jew indirettament mix-xerrej mingħajr ħlas jew bi spiża mnaqqsa għall-użu konness mal-produzzjoni u mal-bejgħ għall-esportazzjoni tal-oġġetti importati, safejn u sakemm dan il-valur ma jkunx ġie inkluż fil-prezz attwalment imħallas jew li għad irid jiġi mħallas:

(i) il-materjali, il-komponenti, il-partijiet jew oġġetti simili inkorporati fl-oġġetti importati;
(ii) il-għodda, forom imnaqqxa għall-istampar ta' disinji w medalji, il-forom u oġġetti simili wżati fil-produzzjoni tal-oġġetti importati;

(iii) il-materjali konsumati fil-produzzjoni tal-oġġetti importati;

(iv) l-inġinerija, l-iżvilupp, ix-xogħol artistiku, ix-xogħol ta' disinn, u l-pjanti u l-iskizzi li jidħlu għalihom f'postijiet oħra għajr f'Malta u meħtieġa għall-produzzjoni tal-oġġetti importati;

(ċ) id-drittijiet tal-awtur u l-ħlas ta' liċenzji li għandhom x'jaqsmu ma' l-oġġetti li jkunu qegħdin jiġu valutati illi x-xerrej ikollu jħallas, jew direttament jew indirettament, bħala kundizzjoni tal-bejgħ tal-oġġetti li jkunu qegħdin jiġu valutati, safejn u sakemm dawn id-drittijiet tal-awtur u l-ħlasijiet ma jkunux inklużi fil-prezz attwalment imħallas jew li għad irid jiġi mħallas;

(d) il-valur ta' kull parti mid-dħul fuq kull bejgħ mill-ġdid, trasferiment jew l-użu tal-oġġetti importati li jrid jmur direttament jew indirettament għand il-bejjiegħ.

2. Dawn li ġejjin għandhom ukoll jiġu inklużi fil-valur tad-Dwana:

(a) l-ispejjeż tal-ġarr tal-oġġetti importati lejn il-port jew il-post tal-importazzjoni;

(b) il-ħlasijiet dovuti għat-tagħbija, il-ħatt u mmaniġġjar assoċjati mat-trasport tal-oġġetti importati lejn il-port jew il-post tal-importazzjoni; u

(ċ) l-ispejjeż tal-assikurazzjoni.

3. Iż-żidiet mal-prezz attwalment imħallas jew li għad irid jiġi mħallas għandhom isiru biss skont dan l-Artikolu fuq il-bażi ta' 'data' oġġettiva u kwantifikabbli.

4. L-ebda żidiet ma għandhom isiru mal-prezz attwalment imħallas jew li għad irid jiġi mħallas meta jkun qiegħed jiġi stabbilit il-valur għall-fini tad-Dwana għajr kif provdut f'dan l-Artikolu.

5. F'dan il-Kapitolu, it-terminu 'kummissjonijiet fuq il-bejgħ' ifisser l-ispejjeż imħallsa minn importatur lill-aġent tiegħu għas-servizz li jirrappreżentah fix-xiri tal-oġġetti li jkunu qegħdin jiġu valutati.

6. Minkejja l-paragrafu 1 (ċ):

(a) il-ħlasijiet dovuti għad-dritt tar-riproduzzjoni tal-oġġetti importati f'Malta ma għandhomx jiġu miżjuda mal-prezz attwalment imħallas jew li għad irid jiġi mħallas għall-oġġetti importati sabiex jiġi stabbilit il-valur għall-fini tad-Dwana; u

(b) il-ħlasijiet kollha magħmula mix-xerrej għad-dritt li jqassam jew ibigħ mill-ġdid l-oġġetti importati ma għandux jiġi miżjud mal-prezz attwalment imħallas jew li għad irid jiġi mħallas fuq l-oġġetti mportati jekk dawn il-ħlasijiet ma humiex kundizzjoni tal-bejgħ għall-esportazzjoni tal-oġġetti lejn Malta.

Artikolu 33

1. Dawn li ġejjin m'għandhomx jiġu inklużi fil-valur għall-fini tad-Dwana

basta iżda illi jiġu murija separatament mill-prezz attwalment imħallas jew li għad irid jiġi mħallas:

(a) il-ħlasijiet dovuti għall-ġarr tal-oġġetti wara l-wasla tagħhom fil-post tad-dħul f'Malta;

(b) il-ħlasijiet dovuti għall-bini, it-twaqqif, it-tagħqid flimkien, il-manutenzjoni jew il-għajnuna teknika, li jidħlu għalihom wara l-importazzjoni tal-oġġetti importati bħalma huma impjanti industrijali, makkinarju jew tagħmir;

(ċ) il-ħlasijiet dovuti għall-imgħax f'arranġementi finanzjarji li jidħol għalihom ix-xerrej u li għandhm x'jaqsmu max-xiri tal-oġġeti importati, irrispettivament jekk il-finanzi jiġu provvduti mill-bejjiegħ jew minn persuna oħra, basta iżda illi l-arranġament finanzjarju jkun sar bil-miktub u, fejn meħtieġ, ix-xerrej jista' juri illi:

- dawn l-oġġetti huma fil-fatt mibjugħa bil-prezz dikjarat bħala l-prezz attwalment imħallas jew li għad irid jiġi mħallas, u
- ir-rata ta' mgħax pretiża ma taqbiżx il-livell li jipprevali għal dawn it-transazzjonijiet fil-pajjiż fejn, u fiż-żmien meta ġie provdut il-finanzjament;

(d) il-ħlasijiet dovuti għad-dritt li l-oġġetti importati jiġu riprodotti f'Malta;

(e) il-kummissjonijiet fuq il-bejgħ;

(f) id-dazji fuq l-importazzjoni u ħlasijiet oħra dovuti pagabbli f'Malta minħabba l-importazzjoni jew il-bejgħ tal-oġġetti.

Artikolu 34

Il-Kummissarju jista' jistipula regoli speċifiċi sabiex jistabbilixxi l-valur għall-fini tad-Dwana fuq mezzi tal-ġarr għall-użu fit-tagħmir tal-proċessar ta' 'data' u li jkun iġorr 'data' jew l-istruzzjonijiet.

Artikolu 35

Fejn il-qlib għal unità korrenti huwa meħtieġ sabiex jiġi stabbilit il-valur tad-Dwana, ir-rata tal-kambju li tkun sejra tiġi wżata għandha tkun dik stabbilita mill-Bank Ċentrali ta' Malta bi qbil ma' l-Artikolu 18.

Artikolu 36

1. Id-disposizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw kif jiġI stabbilit il-valur għall-għanijiet tad-Dwana fuq oġġetti rilaxxjati għal ċirkolazzjoni ħielsa wara li jkunu ġew assenjati trattament jew użu differenti kif approvati mid-Dwana.

2. Bħala deroga mill-Artikoli 29, 30 u 31, il-valur għall-fini tad-Dwana fuq l-oġġetti li jiddeterjoraw u li s-soltu jkunu mogħtija mal-kunsinja, fuq it-talba tad-dikjarant, jista' jiġi stabbilit skont ir-regoli simplifikati mfassla mill-Kummissarju.

TITOLU III

DISPOSIZZJONIJIET APPLIKABBLI GĦALL-OĠĠETTI MDAĦĦLA F'MALTA SAKEMM IKUNU ASSENJATI TRATTAMENT JEW UŻU KIF APPROVATI MID-DWANA

KAPITOLU 1

ID-DĦUL TAL-OĠĠETTI F'MALTA

Artikolu 37

1. L-oġġetti miġjuba f'Malta għandhom, mill-waqt tad-dħul tagħhom, ikunu soġġetti għas-sorveljanza tad-Dwana. Jistgħu jkunu soġġetti għall-kontroll mill-awtorità tad-Dwana bi qbil mad-disposizzjonijiet fis-seħħ. 2. Għandhom jibqgħu taħt din is-sorveljanza sakemm ikun meħtieġ li jiġi stabbilit l-istatus tagħhom għall-fini tad-Dwana, jekk ikun il-każ, u fil-każ tal-oġġetti mhux Maltin u mingħajr preġudizzjoni għall-Artikolu 82(1), sakemm jinbidel l-istatus tagħhom tad-Dwana, għall-fini tad-Dwana, jidħlu f'żona ħielsa jew f'maħżen ħieles jew jerġgħu jiġu esportati jew meqruda skont l-Artikolu 182.

Artikolu 38

1. L-oġġetti miġjuba f'Malta għandhom jittieħdu mill-persuna li ddaħħalhom f'Malta mingħajr dewmien, skont ir-rotta speċifikata mill-Kummissarju u skont l-ordnijiet tiegħu, jekk ikun il-każ:

(a) lejn l-uffiċċju tad-Dwana magħżul mill-Kummissarju jew lejn xi post ieħor magħżul jew approvat minnu; jew,

(b) lejn żona ħielsa, jekk l-oġġetti jkunu jridu jiddaħħlu direttament f'din iż-żona ħielsa.

2. Kull persuna li tidħol għar-responsabbilta tal-ġarr tal-oġġetti wara li jkunu nġabu f'Malta, fost ħwejjeġ oħra bħala riżultat ta' trasbord, tkun responsabbli li twettaq l-obbligu stabbilit fil-paragrafu 1.

3. L-oġġetti li, għalkemm ikunu għadhom barra minn Malta, jistgħu jkunu soġġetti għall-kontroll mill-awtoritajiet tad-Dwana skont id-disposizzjonijiet fis-seħħ, bħala riżultat, fost ħwejjeġ oħra, ta' xi ftehim iffirmat bejn Malta u pajjiż ieħor, għandhom jiġu trattati fl-istess manjiera bħall-oġġetti li ddaħħlu f'Malta.

4. Il-paragrafu 1(a) ma għandux iwaqqaf l-implimentazzjoni ta' xi disposizzjoni fis-seħħ dwar it-traffiku turistiku, it-traffiku fuq il-fruntiera, it-traffiku postali jew it-traffiku ta' importanza ekonomika, negliġibbli, bil-kundizzjoni li b'daqshekk ma tkunx perikolata l-possibilità tas-sorveljanza u l-kontroll tad-Dwana.

5 Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għall-oġġetti abbord bastimenti jew inġenji tal-ajru huma u jaqsmu l-ibħra territorjali jew l-ispazju tal-ajru ta' Malta mingħajr ma jkunu destinati għal xi port jew ajruport f'Malta.

Artikolu 39

1. Fejn, minħabba ċirkostanzi imprevisti jew forza maġġuri, l-obbligu stipulat fl-Artikolu 38 (1) ma jistax jitwettaq, il-persuna marbuta b'dan l-obbligu jew persuna oħra li tkun qiegħda taġixxi minnflokha għandhom jinformaw lill-Kummissarju bis-sitwazzjoni mingħajr dewmien. Fejn iċ-ċirkostanzi imprevisti jew il-forza maġġuri ma jirriżultawx fit-telf totali tal-oġġetti, il-Kummissarju għandu wkoll jiġi mgħarraf bil-post preċiż fejn ikunu qegħdin.

2. Fejn, minħabba ċirkostanzi imprevisti jew forza maġġuri, bastiment jew inġenji tal-ajru li jkunu jaqgħu taħt l-Artikolu 38(5) ikollhom jidħlu bilfors f'Malta temporanjament u l-obbligu stipulat fl-Artikolu 38(1) ma jkunx jista' jitwettaq, il-persuna li ġġib il-bastiment jew l-inġenji tal-ajru f'Malta jew kull persuna oħra li taġixxi minnflokha għandhom jgħarrfu lill-Kummissarju mingħajr dewmien bis-sitwazzjoni.

3. Il-Kummissarju għandu jistabbilixxi l-miżuri li għandhom jittieħdu sabiex jippermetti s-sorveljanza tad-Dwana tal-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1 kif ukoll dawk abbord il-bastiment jew l-inġenju tal-ajru li jsibu ruħhom fiċ-ċirkustanzi speċifikati fil-paragrafu 2, u sabiex jiżgura, jejn meħtieġ, illi sossegwentement jittieħdu lejn uffiċċju tad-Dwana jew lejn post ieħor magħżul jew approvat mill-Kummissarju.

KAPITOLU 2

PREŻENTAZZJONI TAL-OĠĠETTI LID-DWANA

Artikolu 40

L-oġġetti li, skont l-Artikolu 38(1)(a), jaslu fl-uffiċċju tad-Dwana jew f'post ieħor assenjat jew approvat mill-Kummissarju għandhom jiġu preżentati lid-Dwana mill-persuna li tkun daħħlet l-oġġetti f'Malta jew, jekk hekk jixraq, mill-persuna responsabbli għall-ġarr tal-oġġetti wara dan id-dħul.

Artikolu 41

L-Artikolu 40 ma għandux iwaqqaf l-implimenmtazzjoni tal-Artikoli li jkunu fis-seħħ u li għandhom x'jaqsmu ma' oġġetti:

(a) li jinġarru minn vjaġġaturi;

(b) imqiegħda taħt proċedura tad-Dwana imma mhux preżentati lid-Dwana.

Artikolu 42

L-oġġetti jistgħu, ġaladarba jkunu preżentati lid-Dwana, u bil-permess tal-Kummissarju, jiġu eżaminati jew jittieħed kampjun minnhom, sabiex jiġu assenjati t-trattament jew l-użu approvat mid-Dwana. Dan il-permess jekk mitlub, għandu jiġi mogħti, lill persuna awtorizzata li tagħti dan it-trattament jew użu lill-oġġetti.

KAPITOLU 3

ID-DIKJARAZZJONI QASIRA U L-ĦATT TAL-OĠĠETTI PPREŻENTATI QUDDIEM LID-DWANA

Artikolu 43

Bla ħsara għal dak li jipprovdi l-Artikolu 45, l-oġġetti ppreżentati lid-Dwana ai termini l-Artikolu 40 għandhom ikunu koperti b'dikjarazzjoni qasira. Id-dikjarazzjoni qasira għandha tiġi ppreżentata wara li l-oġġetti jkunu preżentati lid-Dwana. Iżda l-Kummissarju jista' jagħti permess li d-dikjarazzjoni qasira tkun ippreżentata f'perjodu itwal, liema perjodu m'għandux jitwal iktar mill-ewwel jum tax-xogħol wara li l-oggetti jkunu ppreżentati lid-Dwana.

Artikolu 44

1. Id-dikjarazzjoni qasira għandha ssir fuq il-formola li taqbel mal-mudell ipprovdut mill-Kummissarju. Madankollu, bħala dikjarazzjoni qasira, il-Kummissarju jista' jippermetti l-użu ta' kull dokument kummerċjali jew uffiċjali li jkun fih id-dettalji meħtieġa biex jintagħrfu l-oġġetti.

2. Id-dikjarazzjoni qasira għandha tiġi ppreżentata:

(a) mill-persuna li tkun daħħlet l-oġġetti f'Malta jew min kull persuna li tieħu r-responsabbilta tal-ġarr tal-oġġetti wara li jidħlu; jew

(b) il-persuna li f'isimha jkunu aġixxew il-persuni msemmija fis-subparagrafu (a).

Artikolu 45

Bla ħsara għad-disposizzjonijiet li jirregolaw l-oġġetti importati mill-vjaġġaturi u kunsinji permezz ta' ittri jew pakketti bil-posta, il-Kummissarju jista' jippermetti li ma tkunx preżentata id-dikjarazzjoni qasira bil-kundizzjoni li dan ma jipperikolax is-sorveljanza tal-oġġetti mid-Dwana, u dan fiċ-ċirkustanzi fejn, qabel ma jagħlaq il-perijodu taż-żmien msemmi fl-Artikolu 43, ikunu twettqu l-formalitajiet meħtieġa sabiex l-oġġetti jkunu assenjati t-trattament jew l-użu kif approvati mid-Dwana.

Artikolu 46

1. L-oġġetti għandhom jinħattu jew jkunu trasbordati mill-mezz tal-ġarr li jkun qiegħed iġorrhom bil-permess tal-Kummissarju biss u lejn il-postijiet assenjati jew approvati minnu. Iżda, dan il-permess ma jkunx meħtieġ fil-każ ta' perikolu imminenti li jeħtieġ il-ħatt immedjat tal-oġġetti kollha jew parti minnhom. F'dan il-każ, il-Kummissarju għandu jiġi mgħarraf b'dan mill-ewwel.

2. Għall-għanijiet tal-ispezzjoni tal-oġġetti u tal-mezzi tat-trasport li fihom ikunu qed jinġarru, il-Kummissarju jista' f'kull ħin jitlob li l-oġġetti jinħattu u jiġu spakkjati.

Artikolu 47

L-oġġetti ma għandhomx jitneħħew mill-pożizzjoni oriġinali tagħhom mingħajr il-permess tal-Kummissarju.

KAPITOLU 4

L-OBBLIGU LI L-OĠĠETTI PPREŻENTATI LID-DWANA JIĠU ASSENJATI T-TRATTAMENT JEW L-UŻU KIF APPROVATI MID-DWANA

Artikolu 48

L-oġġetti mhux Maltin ppreżentati lid-Dwana għandhom jiġu assenjati trattament jew użu approvat mid-Dwana li hu awtoriżżat għall-oġġetti mhux Maltin.

Artikolu 49

1. Fejn l-oġġetti jkunu koperti b'dikjarazzjoni qasira, il-formalitajiet meħtieġa sabiex huma jiġu assenjati t-trattament u l-użu kif approvati mid-Dwana iridu jitwettqu fi żmien:

(a) 45 jum mid-data li fiha tkun ippreżentata d-dikjarazzjoni qasira fil-każ ta' oġġetti li nġarru bil-baħar;

(b) 20 jum mid-data li fiha tkun ippreżentata d-dikjarazzjoni qasira fil-każ ta' oġġetti li nġarru b'mod ieħor għajr bil-baħar.

2. Fejn iċ-ċirkostanzi hekk jitolbu, il-Kummissarju jista' jistabbilixxi perijodu iqsar taż-żmien jew jawtorizza estensjoni tal-perijodi taż-żmien imsemmja fil-paragrafu 1. Iżda, din l-estensjoni m'għandhiex tkun itwal minn dak li hu ġenwinament meħtieg fiċ-ċirkustanzi.

KAPITOLU 5

MAGAZINAĠĠ TEMPORANJU TAL-OĠĠETTI

Artikolu 50

L-oġġetti ppreżentati lid-Dwana għandu jkollhom l-istatus ta' magazzinaġġ temporanju, minn meta jkunu ppreżentati lid-Dwana sa meta jiġu assenjati t-trattament jew l-użu kif approvati mid-Dwana. Dawn l-oġġetti huma iktar l'isfel magħrufa bħala 'oggetti f'magazinaġġ temporanju'.

Artikolu 51

1. L-oġġetti f'magazinaġġ temporanju għandhom jinħażnu biss fil-postijiet approvati mill-Kummissarju bil-kundizzjonijiet magħmula minnu.

2. Il-Kummissarju jista' jitlob lill-persuna li tkun qiegħda żżomm l-oġġetti li tipprovdi garanzija bil-ħsieb li tiżgura l-ħlas ta' kull dejn mad-Dwana li jista' jkun dovut skont l-Artikoli 203 jew 204.

Artikolu 52

Mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet tal-Artikolu 42, l-oġġetti f'magazzinaġġ temporanju għandhom ikunu soġġetti biss għal dawk il-forom ta' maniġġar li huma mfassla sabiex l-oġetti jkunu ppreżentati fl-istat mhux mibdul tagħhom u mingħajr bidla fid-dehra jew fil-karatteristiċi tekniċi tagħhom.

Artikolu 53

1. Il-Kummissarju għandu mingħajr dewmien jieħu l-miżuri kollha meħtieġa, inkluż il-bejgħ tal-oġġetti, sabiex jirregolarizza s-sitwazzjoni ta' dawk l-oġġetti li fil-każ tagħhom ma jkunux inbdew il-formalitajiet meħtieġa għalihom sabiex jiġu assenjata t-trattament jew l-użu kif approvati mid-Dwana fil-perijodi taż-żmien stabbiliti skont l-Artikolu 49.

2. Il-Kummissarju jista', għar-riskju u l-ispejjeż tal-persuna li tkun qiegħda żżommhom, jittrasferixxi l-oġġetti lejn post speċjali, li jkun taħt is-sorveljanza tad-Dwana, sakemm is-sitwazzjoni tiġi regolarizzata.

KAPITOLU 6

DISPOSIZZJONIJIET APPLIKABBLI GĦAL OĠĠETTI MHUX MALTIN LI JKUNU TAĦT PROĊEDURA TA' TRANSITU

Artikolu 54

L-Artikolu 38, ħlief għall-paragrafu 1(a), u l-Artikoli 39 sa 53 ma għandhomx japplikaw meta l-oġġetti li jkunu diġà qegħdin fuq proċedura ta' transitu jiddaħħlu f'Malta.

Artikolu 55

Ġaladarba l-oġġetti mhux Maltin li jkunu taħt proċedura ta' transitu jaslu fid-destinazzjoni tagħhom f'Malta, u jkunu ġew preżentati lid-Dwana skont kif jipprovdu ma' l-Artikoli li jirregolaw it-transitu, għandhom japplikaw l-Artikoli 42 sa 53.

KAPITOLU 7

DISPOSIZZJONIJIET OĦRA

Artikolu 56

Fejn iċ-ċirkustanzi hekk jeħtieġu, il-Kummissarju jista' jordna li jiġu meqruda l-oġġetti ppreżentati lid-Dwana. Il-Kummissarju għandu jinforma lill-possessur tal-oġġetti b'dan. L-ispejjeż tal-qerda tal-oġġetti jitħallsu mill-possessur.

Artikolu 57

Fejn il-Kummissarju isib li l-oġġetti jkunu ddaħħlu f'Malta mingħajr awtorizzazzjoni jew imwarrba mis-sorveljanza tad-Dwana, għandu jieħu kull miżura meħtieġa, inkluż il-bejgħ tal-oġġetti, sabiex jirregolarizza s-sitwazzjoni tagħhom.

TITOLU IV

TRATTAMENT JEW UŻU KIF APPROVATI MID-DWANA

KAPITOLU 1

ĠENERALI

Artikolu 58

1. Ħlief fejn hu provvdut xort' oħra, l-oġġetti jistgħu f'kull waqt, u fuq il-kundizzjonijiet magħmula, jiġu assenjati t-trattament u l-użu kif approvati mid-Dwana irrispettivament min-natura jew il-kwantità tagħhom, jew il-pajjiż tal-oriġini, jew il-kunsinna jew id-destinazzjoni.

2. Il-paragrafu 1 m'għandux iwaqqaf l-impożizzjoni ta' projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet ġustifikati għal raġunijiet ta' moralità pubblika, ordni pubblika jew sigurta pubblika, il-protezzjoni tas-saħħa u l-ħajja tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, il-protezzjoni ta' teżori nazzjonali li jippossjiedu valuri artistiċi, storiċi jew arkaeloġiċi jew il-protezzjoni ta' proprjetajiet industrijali u kummerċjali.

KAPITOLU 2

PROĊEDURI TAD-DWANA

Taqsima 1

It-tqegħid tal-oġġetti taħt proċedura tad-Dwana

Artikolu 59

1. L-oġġetti kollha intenzjonati li jitqiegħdu taħt proċedura tad-Dwana għandhom ikunu koperti b'dikjarazzjoni għal dik il-proċedura tad-Dwana.

2. L-oġġetti Maltin dikjarati għall-esportazzjoni, ta' proċessar għall-estern, għat-transitu jew għall-proċedura ta magazinaġġ tad-Dwana għandhom ikunu suġġetti għas-sorveljanza tad-Dwana mill-waqt tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tad-Dwana sal-waqt li jitilqu minn Malta jew jinqerdu jew tiġi invalidata d-dikjarazzjoni tad-Dwana.

Artikolu 60

Sakemm il-liġijiet tad-Dwana ma jkollhom l-ebda provediment dwar il-materja, il-Kummissarju għandu jistabbilixxi l-kompetenza tad-diversi uffiċċji tad-Dwana, meħud kont, fejn applikabbli, tan-natura tal-oġġetti u tal-proċedura tad-Dwana li taħtha jridu jitpoġġew.

Artikolu 61

Id-dikjarazzjoni tad-Dwana għandha ssir:

(a) bil-miktub; jew

(b) bl-użu ta' teknika 'data processing' fejn hemm provediment għaliha skont il-liġijiet tad-Dwana jew fejn awtorizzati mill-Kummissarju; jew

(ċ) permezz ta' dikjarazzjoni normali jew b'kull azzjoni oħra li biha l-possessur tal-oġġetti juri x-xewqa tiegħu li jqiegħdhom taħt proċedura tad-Dwana, fejn il-liġijiet tad-Dwana jipprovdu għal din il-possibilità.

A. Dikjarazzjonijiet bil-miktub

I. Proċedura normali

Artikolu 62

1. Id-dikjarazzjonijiet bil-miktub għandhom isiru fuq formola li taqbel mal-kampjun uffiċjali stabbilit l-iskop. Għandhom ikunu iffirmati u jinkludu il-partiklaritajiet kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-disposizzjonijiet li jirregolaw il-proċedura tad-Dwana li għaliha jkunu dikjarati l-oġġetti.

2. Id-dikjarazzjoni għandu jkollha magħha d-dokumenti kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-disposizzjonijiet li jirregolaw il-proċedura tad-Dwana li għaliha jkunu dikjarati l-oġġetti.

Artikolu 63

Id-dikjarazzjonijiet li jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 62 għandhom jiġu aċċettati mill-Kummissarju minnufiħ, basta iżda illi l-oġġetti li jirreferu għalihom jkunu preżentati lid-Dwana.

Artikolu 64

1. Bla ħsara għall-Artikolu 5, id-dikjarazzjoni tad-Dwana tista' ssir minn kull persuna li tista' tippreżenta l-oġġetti msemmija quddiem l-awtorità kompetenti tad-Dwana, flimkien mad-dokumenti kollha meħtieġa li jiġu preżentati sabiex jiġu applikati l-Artikoli li jirregolaw il-proċedura tad-Dwana li għaliha l-oġġetti jkunu ġew dikjarati.

2. Madankollu,

(a) fejn l-aċċettazzjoni ta' dikjarazzjoni tad-Dwana timponi obbligi partiklari fuq persuna speċifika, id-dikjarazzjoni trid bilfors issir minn din il-persuna jew għan-nom tagħha;

(b) id-dikjarant irid ikun stabbilit f'Malta. Madankollu, il-kundizzjoni rigward l-istabbiliment tiegħu f'Malta ma għandhiex tapplika għal persuni li:

- jagħmlu dikjarazzjoni ta' transitu jew għal importazzjoni temporanja;
- jiddikjaraw l-oġġetti fuq bażi okkażjonali basta iżda illi l-Kummissarju iqis dan bħala ġustifikat.

3. Il-paragrafu 2(b) ma għandux jipprekludi lill-Kummissarju milli japplika ftehim bilaterali li jsir ma' pajjiżi oħra, jew prattiċi tas-soltu li jkollhom l-istess effett, u

li dwarhom persuni tan-nazzjonalità ta' dawn il-pajjiżi jistgħu jagħmlu dikjarazzjonijiet tad-Dwana f'Malta, suġġetti għar-reċiproċità.

Artikolu 65

Id-dikjarant għandu, fuq it-talba tiegħu, ikun awtorizzat li jemenda wieħed jew iktar mill-partiklaritajiet tad-dikjarazzjoni wara li tkun ġiet aċċettata mid-Dwana. L-emenda ma għandux ikollha l-effett li tirrendi lid-dikjarazzjoni applikabbli għal oġġetti oħra għajr dawk li jkunu oriġinarjament ġew koperti. Madanakollu, m'għandha tiġi permessa ebda emenda fejn l-awtoriżżazzjoni tiġi mitluba wara li l-awtoritajiet tad-Dwana:

(a) ikunu għarrfu lid-dikjarant li kellhom il-ħsieb li jeżaminaw l-oġġetti; jew,

(b) ikunu stabbilew illi l-partiklaritajiet imsemmija huma inkorretti; jew,

(ċ) ikunu rrilaxxjaw l-oġġetti.

Artikolu 66

1. Il-Kummissarju għandu, fuq it-talba tad-dikjarant, jinvalida dikjarazzjoni li tkun diġa giet aċċettata fejn id-dikjarant iressaq provi illi l-oġġetti kienu dikjarati bi żball għall-proċedura tad-Dwana koperta b'din id-dikjarazzjoni jew illi, bħala riżultat ta' ċirkustanzi speċjali, it-tqegħid tal-oġġetti taħt il-proċedura tad-Dwana li għaliha kienu dikjarati ma hix ġustifikata iktar. Minkejja dan, fejn l-awtoritajiet tad-Dwana jkunu diġa għarrfu lid-dikjarant bil-ħsieb tagħhom li jeżaminaw l-oġġetti, talba għall-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni ma għandhiex tiġi milqugħa sakemm ikun sar l-eżami.

2. Id-dikjarazzjoni ma għandiex tiġi invalidata wara li jkunu rilaxxjati l-oġġetti, għajr f'kazijiet stabbiliti mill-Ministru.

3. L-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet penali fis-seħħ.

Artikolu 67

Għajr fejn provdut espressament xorta oħra, id-data li għandha tiġi wżata għall-għanijiet tad-disposizzjonijiet kollha li jirregolaw proċedura tad-Dwana li għaliha l-oġġetti jkunu dikjarati għandha tkun id-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni mill-Kummissarju.

Artikolu 68

Għall-verifika tad-dikjarazzjonijiet li jkunu aċċettaw, l-awtoritajiet tad-Dwana jistgħu:

(a) jeżaminaw id-dokumenti li jkopru d-dikjarazzjoni u d-dokumenti li jakkumpanjawha. Il-Kummissarju jista' jeħtieġ mid-dikjarant illi jippreżenta dokumenti oħra bl-iskop li jivverifika l-eżattezza tal-partiklaritajiet imniżżla fid-dikjarazzjoni;

(b) jispezzjonaw l-oġġetti u jieħdu kampjuni għall-analiżi jew għal eżami dettaljat.

Artikolu 69

1. Il-ġarr tal-oġġetti lejn il-postijiet fejn ikunu sejrin jiġu eżaminati u fejn il-kampjuni jkunu sejrin jittieħdu, u l-immaniġjar kollu li jkun meħtieġ b'dan l-eżami jew it-teħid ta' kampjuni, għandhom jitwettqu mid-dikjarant jew taħt ir-responsabbiltà tiegħu. L-ispejjeż li jsiru għandhom jitħallsu mid-dikjarant.

2. Id-dikjarant għandu jkun intitolat li jkun preżenti meta l-oġġetti jiġu eżaminati u meta jittieħdu kampjuni. Fejn jidhrilhom li huwa xieraq, l-awtoritajiet tad-Dwana għandhom jeħtieġu illi d-dikjarant ikun preżenti jew rappreżentat meta l-oġġetti jkunu qegħdin jiġu eżaminati jew jkunu qegħdin jittieħdu kampjuni sabiex jagħtihom l-għajnuna meħtieġa biex jitħaffef ta' dan l-eżami jew it-teħid tal-kampjuni.

3. B'dan illi jekk il-kampjuni jittieħdu skont id-disposizzjonijiet fis-seħħ, il-Kummissarju ma jkunx responsabbli li jħallas l-ebda kumpens konness ma' dan ix-xogħol, iżda għandu jassumi l-ispejjeż tal-analiżi jew tal-eżami tagħhom.

Artikolu 70

1. Fejn parti biss mill-oġġetti koperti b'dikjarazzjoni jiġi eżaminati, ir-riżultati tal-eżami parzjali għandu jittieħed li japplika għall-oġġetti kollha koperti minn dik id-dikjarazzjoni. Iżda, id-dikjarant jista' jitlob eżami ieħor tal-oġġetti jekk jidirlu illi r-riżultati tal-eżami parzjali ma humiex validi rigward il-bqija tal-oġġetti dikjarati.

2. Għall-għanijiet tal-paragrafu 1, fejn formola tad-dikjarazzjoni tkopri żewġ partitiet jew iktar, il-partiklaritajiet relattivi għal kull partita għandhom jitqiesu li jikkostitwixxu dikjarazzjoni separata.

Artikolu 71

1. Ir-riżultati tal-verifika tad-dikjarazzjoni għandhom jintużaw bl-iskop li jiġu applikati d-disposizzjonijiet li jirregolaw il-proċedura tad-Dwana li fuqha jiġu mqiegħda l-oġġetti.

2. Fejn id-dikjarazzjoni ma tiġix verifikata, għandhom jiġu applikati d-disposizzjonijiet riferiti fil-paragrafu 1 fuq il-bażi tal-partiklaritajiet li jkunu jinsabu fid-dikjarazzjoni.

Artikolu 72

1. L-awtoritajiet tad-Dwana għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jidentifikaw l-oġġetti fejn tkun meħtieġa l-identifikazzjoni sabiex tiġi żgurata konformità mal-kundizzjonijiet li jirregolaw il-proċedura tad-Dwana li għaliha jkunu ġew dikjarati l-oġġetti.

2. Il-mezzi ta' identifikazzjoni mwaħħla ma l-oġġetti jew mal-mezzi tal-ġarr għandhom jiġu mneħħija jew meqruda biss mill-awtoritajiet tad-Dwana jew bil-permess tagħhom ħlief fejn, bħala riżultat ta' ċirkostanzi imprevisti jew forza maġġuri, it-tneħħija jew il-qerda tagħhom hi essenzjali sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-

oġġetti jew tal-mezzi tal-ġarr.

Artikolu 73

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 74, fejn il-kundizzjonijiet għat-tqegħid tal-oġġetti taħt il-proċedura imsemmija jiġu mwettqa u sakemm l-oġġetti ma jkunux suġġetti għal xi miżuri projbittivi jew ristrettivi, il-Kummissarju għandu jirrilaxxja l-oġġetti hekk kif il-partiklaritajiet fid-dikjarazzjoni jkunu ġew verifikati jew aċċettati mingħajr verifika. L-istess għandu japplika fejn din il-verifika ma tistax titlesta minn kollox f' perijodu raġjonevoli ta' żmien u l-oġġeeti ma jkunux meħtieġa li jinżammu iktar għall-għanijiet tal-verifika.

2. L-oġġetti kollha koperti mill-istess dikjarazzjoni għandhom jiġu rilaxxjati fl-istess waqt. Għall-għanijiet ta' dan il-paragrafu, fejn il-formola tad-dikjarazzjoni tkopri żewġ partitiet jew iktar, il-partiklaritajiet li għandhom x'jaqsmu ma' kull partita għandha tiġi meqjusa li tikkostitwixxi dikjarazzjoni separata.

Artikolu 74

1. Fejn l-aċċettazzjoni ta' dikjarazzjoni tad-Dwana tagħti lok għal dejn tad-Dwana, l-oġġetti koperti mid-dikjarazzjoni ma għandhomx jiġu rilaxxjati qabel mad-dejn tad-Dwana jiġi mħallas jew garantit. Iżda, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, din id-disposizzjoni ma għandhiex tapplika għall-proċedura ta' importazzjoni temporanja b'solliev parzjali mid-dazji fuq l-importazzjoni.

2. Fejn, b'mod konformi mad-disposizzjonijiet li jirregolaw il-proċedura tad-Dwana li għaliha l-oġġetti jkunu ġew dikjarati, il-Kummissarju jitlob garanzija, l-oġġetti msemmija ma għandhomx jiġu rilaxxjati għall-proċedura msemmija tad-Dwana sakemm tiġi provduta din il-garanzija.

Artikolu 75

Il-miżuri meħtieġa kollha, inklużi l-konfiska u l-bejgħ, għandhom jitqiesu li jikkonċernaw oġġetti li:

(a) ma jistgħux jiġu rilaxxjati minħabba li:

- ma kienx possibbli illi jsir jew jiġi komplut l-eżami tal-oġġetti fil-perijodu taż-żmien stipulat mill-Kummissarju għal raġunijiet attribwibli lid-dikjarant; jew,
- ma ngħatawx id-dokumenti li jridu jiġu provduti qabel ma' l-oġġetti jistgħu jitqiegħdu taħt il-proċedura mitluba tad-Dwana; jew,
- il-ħlasijiet jew il-garanzija li kellhom isiru jew jiġu provduti minħabba d-dazji fuq l-importazzjoni jew fuq l-esportazzjoni, skont il-każ, ma jkunux saru jew mogħtija fil-perijodu taż-żmien stipulat; jew
- huma soġġetti għal projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet;

(b) ma tneħħewx f'perijodu ta' żmien raġjonevoli wara r-rilaxx.

II. Proċeduri simplifikati

Artikolu 76

1. Sabiex tiġi simplifikata t-tlestija tal-formalitajiet u tal-proċeduri sa fejn hu possibbli fil-waqt li jiġi żgurat illi l-operati jkunu kondotti kif suppost, il-Kummissarju għandu, taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Ministru jagħti permess sabiex:

(a) id-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 62 tħalli barra ċerti partiklaritajiet msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu sabiex xi wħud mid-dokumenti msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu ma jiġux miżjuda magħha;

(b) dokument kummerċjali jew amministrattiv, akkumpanjat minn talba sabiex l-oġġetti jitpoġġew taħt il-proċedura tad-Dwana imsemmija jiġi depożitati minnflok id-dikjarazzjoni riferita fl-Artikolu 62;

(ċ) l-oġġetti li jridu jiġu mdaħħla għall-proċedura imsemmija billi jiġu nseriti fir-reġistri; f'dan il-każ, il-Kummissarju jista' jirrinunzja għar-rekwiżit illi d-dikjarant jippreżenta l-oġġetti quddiem id-Dwana. Id-dikjarazzjoni simplifikata, id-dokument kummerċjali jew amministrattiv jew id-dħul fir-reġistri irid ikollhom mill-inqas il-partiklaritajiet meħtieġa għall-identifikazzjoni tal-oġġetti. Fejn l-oġġetti jiġu mdaħħla fir-reġistri, id-data ta' din l-annotazzjoni għandha tiġi inkluża.

2. Għajr fil-każi li jridu jiġu stabbiliti mill-Kummissarju, id-dikjarant għandu jforni dikjarazzjoni supplimentari li tista' tkun ta' natura ġenerali, perjodika jew rikapitolattiva.

3. Id-dikjarazzjonijiet supplimentari u d-dikjarazzjonijiet simplifikati msemmija fis-subparagrafi 1(a), (b) u (ċ) għandhom jitqiesu li jikkostitwixxu strument waħdieni u indiviżibbli li jibda jkollu effett mid-data ta l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjonijiet simplifikati; fil-każijiet riferiti fis-subparagrafu 1(ċ), l-annotazzjoni fir-reġistri għandu jkollha l-istess saħħa legali bħall-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 62.

4. Proċeduri speċjali simplifikati għall-proċedura ta' transitu għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissarju.

B. Dikjarazzjonijiet Oħra

Artikolu 77

1. Fejn id-dikjarazzjoni tad-Dwana issir permezz ta' teknika ta' proċessar ta' 'data' skont fit-tifsira tal-Artikolu 61(b), jew b'dikjarazzjoni bil-fomm jew b'xi azzjoni oħra skont it-tifsira tal-Artikolu 61(ċ), għandhom japplikaw l-Artikoli 62 sa 76 *mutatis mutandis* mingħajr preġudizzju għall-prinċipji stipulati fihom.

2. Fejn id-dikjarazzjoni tad-Dwana ssir permezz ta' teknika ta' proċessar ta' 'data', il-Kummissarju jista' jippermetti li d-dokumenti msemmija fl-Artikolu 62(2) ma jiġux imressqa mad-dikjarazzjoni. F'dan il-każ id-dokumenti għandhom jinżammu għad-disposizzjoni tal-Kummissarju.

Ċ. L-eżami tad-dikjarazzjonijiet wara l-iżdoganar

Artikolu 78

1. L-awtoritajiet tad-Dwana jistgħu jemendaw id-dikjarazzjoni wara r-rilaxx tal-oġġetti fuq inizjattiva tagħhom jew fuq talba tad-dikjarant.

2. L-awtoritajiet tad-Dwana jistgħu, wara r-rilaxx tal-oġġetti u sabiex ikunu sodisfatti dwar l-eżattezza tal-partiklaritajiet li jkunu jinsabu fid-dikjarazzjoni, jispeżżjonaw id-dokumenti kummerċjali u d-'data' li jkollhom x'jaqsmu ma' l-operati tal-importazzjoni jew l-esportazzjoni rigward l-oġġetti involuti jew għal operati kummerċjali sussegwenti fejn huma involuti dawn l-oġġetti. Dawn l-ispezzjonijiet jistgħu jsiru fil-fond tad-dikjarant, ta' kull persuna direttament jew indirettament imdaħħla fl-operati msemmija b'kapaċità kummerċjali jew ta' kull persuna oħra li jkollha f'idejha d-dokument u d-'data' msemmija għal għanijiet kummerċjali. Dawk l-awtoritajiet jistgħu wkoll jeżaminaw l-oġġetti fejn ikun għadu possibbli li jinġiebu.

3. Fejn ir-reviżjoni tad-dikjarazzjoni jew l-eżami wara l-iżdoganar jindikaw li d-disposizzjonijiet li jirregolaw il-proċedura tad-Dwana konċernata ikunu ġew applikati fuq il-bażi ta' tagħrif skorrett jew inkomplet, l-awtoritajiet tad-Dwana għandhom, skont id-disposizzjonijiet stabbiliti, jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jirregolarizzaw is-sitwazzjoni, fid-dawl tat-tagħrif ġdid li jkollhom f'idejhom.

4. Meta jkun meħtieġ illi uffiċjali minn Dipartimenti oħra tal-Gvern jieħdu sehem fl-ispezzjonijiet ta' wara l-iżdoganar id-disposizzjonijiet ta' din it-taqsima għandhom japplikaw ukoll għal dawn l-uffiċjali.

Taqsima 2

Rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa

Artikolu 79

Ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa għandu jagħti lill-oġġetti mhux Maltin l-istatus ta' oġġetti Maltin. Dan jinvolvi l-applikazzjoni tal-miżuri ta natura kummerċjali, it-tlestija tal-formalitajiet l-oħra stipulati rigward l-importazzjoni tal-oġġetti u t-talba għall-ħlas ta' kull dazju dovut skont il-liġi.

Artikolu 80

1. Bħala deroga mill-Artikolu 67, iżda basta illi d-dazju fuq l-importazzjoni dovut fuq l-oġġetti huwa wieħed mid-dazji riferiti fl-Artikolu 4(10) u illi r-rata tad-dazju titnaqqas wara d-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa iżda qabel ma l-oġġetti jkunu rilaxxjati, id-dikjarant jista' jagħmel talba għall-applikazzjoni tar-rata li taqbillu l-iktar.

2. Il-paragrafu 1 ma għandux japplika fejn ma jkunx possibbli li l-oġġetti jiġu rilaxxjati għal raġunijiet attribwibbli biss lid-dikjarant.

Artikolu 81

Fejn kunsinja tkun magħmula minn oġġetti li jaqgħu taħt klassifiċi differenti tat-tariffa, u l-mili tad-dikjarazzjoni għal kull wieħed minn dawn l-oġġetti skont il-klassifika tat-tariffa tiegħu tirrekjedi ħafna xogħol u spejjeż sproporzjonati mad-dazji

fuq l-importazzjoni li jridu jiġu mħallsa, il-Kummissarju jista', fuq it-talba tad-dikjarant, jaqbel illi d-dazji fuq l-importazzjoni jiġu mħallsa għall-kunsinja kollha fuq il-bażi tal-klassifika tat-tariffa għal dawk l-oġġetti li għandhom l-ogħla rata ta' dazju fuq l-importazzjoni.

Artikolu 82

1. Fejn l-oġġetti jiġu rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa b'rata ta' dazju mnaqqsa jew zero minħabba l-użu aħħari tagħhom, dawn għandhom jibqgħu taħt is-sorveljanza tad-Dwana. Is-sorveljanza tad-Dwana tintemm meta ma jibqgħux japplikaw il-kundizzjonijiet stabbiliti għall-konċesjoni ta' rata ta' dazju mnaqqsa jew zero, fejn l-oġġetti jiġu esportati jew meqruda jew fejn jingħata l-permess għall-użu tal-oġġetti għal għanijiet oħra għajr dawk msemmija fl-applikazzjoni tar-rata ta' dazju mnaqqsa jew zero bla ħsara għall-ħlas tad-dazju dovut.

2 L-Artikoli 88 sa 90 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-oġġetti riferiti fil-paragrafu 1.

Artikolu 83

L-oġġetti rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa għandhom jitilfu l-istatus tagħhom ta' oġġetti Maltin fejn:

(a) id-dikjarazzjoni tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa tiġi invalidata wara r-rilaxx, jew

(b) id-dazji importati fuq dawn l-oġġetti jiġu mħallsa lura jew maħfura:

- taħt il-proċedura ta' proċessar intern fil-forma ta' rifużjoni; jew
- minħabba oġġetti difettużi jew oġġetti li ma jaqblux mat-termini tal-kuntratt, b'mod konformi ma' l-Artikolu 238; jew
- f'sitwazzjonijiet tat-tip msemmijin fl-Artikolu 239 fejn il-ħlas lura jew ir-remissjoni huwa kondizzjonat fuq l-oġġetti li se jkunu jiġu esportati jew esportati mill-ġdid jew se jkunu jiġu assenjati trattament jew użu ekwivalenti kif approvati mid-Dwana.

Taqsima 3

ARRANĠAMENTI TA' SOSPENSJONI U PROĊEDURI TAD-DWANA B'IMPATT EKONOMIKU

A. Disposizzjonijiet komuni għal numru ta' proċeduri

Artikolu 84

1. Fl-Artikoli 85 sa 90:

(a) Fil-każ ta' oġġetti mhux Maltin, it-terminu "proċedura" japplika għall-arranġamenti li ġejjin:

- transitu estern

- magazzinaġġ tad-Dwana;
- proċessar għall-intern fil-forma ta' sistema ta' sospensjoni;
- proċessar taħt il-kontroll tad-Dwana;
- importazzjoni temporanja;

(b) Fejn jiġi wżat it-terminu "proċedura tad-Dwana b'impatt ekonomiku", dan japplika għall-arranġamenti li ġejjin:

- magazzinaġġ tad-Dwana;
- proċessar intern;
- proċessar taħt il-kontroll tad-Dwana;
- importazzjoni temporanja;
- proċessar għall-estern;

2. "Oġġetti għall-importazzjoni" tfisser oġġetti mqegħda taħt 'proċedura ta' sospensjoni u oġġetti li, taħt proċedura ta' proċessar intern fil-forma tas-sistema ta' rifużjoni, ikunu għaddew mill-formalitajiet għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa u l-formalitajiet stipulati fl-Artikolu 125.

3. "Oġġetti fi stat mhux mibdul" tfisser l-oġġetti għall-importazzjoni li, taħt il-proċedura ta' proċessar intern jew il-proċeduri ta' proċessar taħt il-kontroll tad-Dwana, ma jkun sarilhom ebda forma ta' proċessar.

4. "Arranġament ta' sospensjoni" tfisser arranġament applikat għall-produzzjoni, proċessar, żamma u ċaqliq ta' prodotti, waqt li jkunu sospiżi d-dazju fuq l-importazzjoni u ħlasijiet oħra dovuti fuq l-importazzjoni.

5. "Miżuri ta' politika kummerċjali" tinkludi miżuri ta' tariffa u ta' bla tariffa għajr dazji fuq l-importazzjoni u l-ħlasijiet dovuti għall-importazzjoni ċesportazzjoni appli-kabbli għall-proċeduri tad-Dwana.

Artikolu 85

Jekk kemm-il darba ma jkunx provvdut xorta oħra, l-użu ta' kull proċedura tad-Dwana b'impatt ekonomiku għandu jkun kondizzjonali fuq l-awtorizzazzjoni li tiġi tinħareġ mill-Kummissarju.

Artikolu 86

Mingħajr preġudizzju għall-kundizzjonijiet speċjali addizzjonali li jirregolaw il-proċedura imsemmija, l-awtorizzazzjoni msemmija fl-Artikolu 85 u dik msemmija fl-Artikolu 100(1) għandhom jiġu mogħtija biss:

- lil persuni li joffru kull garanzija meħtieġa għat-tmexxija xierqa tal-operati;

- fejn il-Kummissarju jista' jissorvelja u jimmonitorja l-proċedura mingħajr ma jkollu jdaħħal arranġamenti amministrattivi sproporzjonati għall-ħteġijiet ekonomiċi involuti.

Artikolu 87

1. Il-kundizzjonijiet li taħthom tiġI wzata l-proċedura imsemmija għandhom jiġu stipulati fl-awtoriżżazzjoni.

2. Il-possessur tal-awtorizzazzjoni għandu jgħarraf lill-Kummissarju bil-fatturi kollha li joħorġu wara li tkun ġiet konċessa l-awtorizzazzjoni u li jistgħu jinfluwenzaw il-kontinwazzjoni jew il-kontenut tagħha.

Artikolu 87A

Il-prodotti u l-oġġetti kollha miksuba minn oġġetti imqiegħda taħt arranġament ta' sospensjoni għandhom jitqiesu bħala mqiegħda taħt l-istess arranġament.

Artikolu 88

Il-Kummissarju jew il-Ministru, kif ikun il-każ, jistgħu jagħmlu t-tqegħid ta' oġġetti taħt arranġament ta' sospensjoni kondizzjonali fuq it-tqegħid ta' garanzija sabiex jiġi sgurat illi jitħallsu kull dazju tad-Dwana u ħlasijiet oħrajn konnessi mal-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' dawn l-oġġetti.

Disposizzjonijiet speċjali rigward it-tqegħid tal-garanzija jistgħu jiġu stipulati fil-kuntest ta' arranġament speċifiku ta' sospensjoni.

Artikolu 89

1. Arranġament ta' sospensjoni b'impatt ekonomiku għandu jiġi mneħħi meta jiġi assenjat trattament jew użu kif approvati mid-Dwana ġdid jew lill-oġġetti mqiegħda taħt dan l-arranġament jew għall-prodotti ta' kumpens jew prodotti proċessati mqiegħda taħthom.

2. Il-Kummissarju għandu jieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jirregolarizza l-pożizzjoni tal-oġġetti li għalihom ma tkunx tneħħiet proċedura taħt il-kundizzjonijiet stipulati.

Artikolu 90

Id-drittijiet u l-obbligi tal-possessur ta' proċedura tad-Dwana b'impatt ekonomiku jista', skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissarju, jiġu trasferiti suċċessivament lil persuni oħra li jwettqu kull kundizzjoni stabbilita sabiex igawdu mill-proċedura imsemmija.

B. Transitu estern

I. Disposizzjonijiet ġenerali

Artikolu 91

1. Il-proċedura ta' transitu estern għandha tippermetti ċ-ċaqliq minn punt għal ieħor ġewwa t-territorju tad-Dwana ta' Malta ta':

(a) oġġetti mhux Maltin, mingħar ma' dawn l-oġġetti jiġu suġġetti għad-dazju fuq l-importazzjoni u ħlasijiet oħra dovuti jew għall-miżuri tal-

politika kummerċjali;

(b) oġġetti Maltin, fil-każijiet u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Kummissarju, sabiex iwaqqfu prodotti koperti minn miżuri tal-esportazzjoni jew li jgawdu minnhom, milli jew jevadu jew igawdu minn dawn il-miżuri mingħajr ġustifikazzjoni.

2. Iċ-ċaqliq imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jsir:

(a) taħt proċedura ta' transitu għall-estern; jew

(b) kopert b'karne tat-TIR (Konvenzjoni TIR) basta li dan iċ-ċaqliq:

(1) inbeda jew sejjer jispiċċa barra minn Malta; jew
(2) ikollu x'jaqsam ma' kunsinji ta' oġġetti li jridu jinħattu f'Malta u li jinġarru ma' oġġetti li jkunu sejrin jinħattu f'pajjiż ieħor;
(3) iseħħ bejn żewġ postijiet f'Malta tramite territorju ta' pajjiż ieħor.

(ċ) kopert minn karne ta l-ATA użat bħala dokument tat-transitu;

(d) bil-posta (inkluża l-posta bil-pakkett).

3. Il-proċedura tat-transitu estern għandha tapplika mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet speċifiċi applikabbli għaċ-ċaqliq ta' oġġetti mqiegħda taħt proċedura tad-Dwana b'impatt ekonomiku.

Artikolu 92

1. Il-proċedura ta' transitu estern għandha tintemm meta l-oġġetti u d-dokumenti relatati jingħataw lill-uffiċċju tad-Dwana tad-destinazzjoni bi qbil mad-disposizzjonijiet tal-proċedura msemmija.

2. Il-Kummissarju għandu jtemm din il-proċedura meta jkun f'pożizzjoni li jistabbilixxi fuq il-bażi tal-fatti magħrufa disponibbli illi l-proċedura ntemmet korrettement.

II. Disposizzjonijiet speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mat-transitu estern

Artikolu 93

Il-proċedura ta' transitu estern għandha tapplika għall-oġġetti għaddejjin minn ġot-territorju ta' pajjiż ieħor biss jekk:

(a) issir disposizzjoni għal dan l-iskop skont ftehim internazzjonali; jew

(b) il-ġarr tramite dak il-pajjiż isir taħt kopertura ta' dokument wieħed ta' trasport imfassal f'Malta; f'dan il-każ it-tħaddim ta' din il-proċedura għandu jiġi sospiż fit-territorju tal-pajjiż l-ieħor.

Artikolu 94

1. Il-prinċipal għandu jipprovdi garanzija sabiex jiżgura l-ħlas ta' kull dejn tad-Dwana jew spejjeż oħra dovuti fuq l-oġġetti.

2. Il-garanzija għandha tkun jew:

(a) garanzija individwali li tkopri l-operazzjoni ta' transitu wieħed; jew

(b) garanzija komprensiva li tkopri numru ta' operazzjonijiet ta' transitu fejn il-prinċipal ikun ġie awtorizzat mill-Kummissarju biex juża din il-garanzija.

3. L-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 2(b) għandha tiġi mogħtija biss lil persuni li:

(a) huma stabbiliti f'Malta;

(b) huma utenti regolari ta' proċeduri ta' transitu jew li huma magħrufa ma' l-awtoritajiet tad-Dwana li għandhom il-kapaċità li jwettqu l-obbligi tagħhom fejn għandhom x'jaqsmu dawn il-proċeduri, u

(ċ) ma kkommettewx offiżi serji jew ripetuti kontra d-Dwana jew kontra l-liġijiet tat-taxxa.

4. Il-persuni li jissodisfaw lill-Kummissarju li jistgħu jilħqu livelli ogħla ta' rilajabbilità jistgħu jiġu awtorizzati li jużaw garanzija komprensiva għal ammont imnaqqas jew li jkollhom rinunzja għall-garanzija. Il-kriterji addizzjonali għal din l-awtorizzazzjoni għandhom jinkludu:

(a) l-użu korrett tal-proċeduri tat-transitu matul perijodu msemmi ta' żmien;

(b) il-koperazzjoni ma' l-awtoritajiet tad-Dwana, u

(ċ) dwar ir-rinunzja tal-garanzija, bażi tajba finanzjarja li tkun suffiċjenti sabiex jitwettaq l-irbit tal-persuni msemmija.

Ir-regoli dettaljati tal-awtorizzazzjonijiet mogħtija skont dan il-paragrafu għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissarju.

5. Ir-rinunzja tal-garanzija awtorizzata skont il-paragrafu 4 ma għandhiex tapplika għat-tħaddim ta' transitu estern li jinvolvi oġġetti li, kif jiġi stabbilit mill-Kummissarju, huma kunsidrati li jippreżentaw riskji miżjuda.

6. Bi qbil mal-prinċipji li fuqhom huwa bażat il-paragrafu 4, l-użu tal-garanzija komprensiva, fil-każ ta' transitu estern, jista' jiġi projbit temporanjament mill-Kummissarju bħala miżura eċċezzjonali f'ċirkostanzi speċjali.

7. Bi qbil mal-prinċipji li fuqhom huwa bażat il-paragrafu 4, l-użu tal-garanzija komprensiva jista', fil-każ ta' transitu estern, jiġi projbit temporanjament

mill-Kummissarju fil-każ ta' oġġetti li, taħt garanzija komprensiva, ikunu ġew identifikati bħala soġġetti għal frodi fuq skala kbira.

Artikolu 95

Għajr fil-każi li jridu jiġu stabbiliti mill-Kummissarju fejn meħtieġa, l-ebda garanzija ma għandha għalfejn tiġi mogħtija għal:

(a) vjaġġi bl-ajru;

(b) ġarr permezz ta' linja tal-pajpijiet.

Artikolu 96

1. Il-prinċipal għandu jkun il-persuna responsabbli skont il-proċedura ta' transitu estern. Għandu jkun responsabbli għall-:

(a) preżentazzjoni tal-oġġetti intatti fl-uffiċċju tad-Dwana tad-destinazzjoni fil-limitu taż-żmien stipulat u bl-osservanza dovuta tal-miżuri adottati mill-awtoritajiet tad-Dwana sabiex jiżguraw l-identifikazzjoni;

(b) osservanza tad-disposizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-proċedura tat-transitu.

2. Minkejja l-obbligi tal-prinċipal skont il-paragrafu 1, il-burdnar jew ir-riċevitur tal-oġġetti li jaċċetta oġġetti li jkun jaf li għaddejjin mit-transitu għandu wkoll ikun responsabbli għall-preżentazzjoni tal-oġġetti intatti fl-uffiċċju tad-Dwana tad-destinazzjoni fil-limitu taż-żmien stipulat u bl-osservanza dovuta tal-miżuri adottati mill-awtoritajiet tad-Dwana sabiex jiżguraw l-identifikazzjoni tagħhom.

Artikolu 97

1. Ir-regoli dettaljati għat-tħaddim tal-proċedura u l-eżenzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissarju.

2. Iżda basta illi tkun garantita l-implimentazzjoni tal-miżuri li japplikaw għall-oġġetti, il-Ministru għandu d-dritt, li b'arranġament bilaterali jew multilaterali jistabbilixxi flimkien ma' pajjiżi oħra proċeduri simplifikati konsistenti mal-kirterji li jiġu mfassla skont iċ-ċirkostanzi u li japplikaw għal ċerti tipi ta' traffiku tal-oġġetti jew għal impriżi speċifiċi.

Ċ. Imħażen tad-Dwana

Artikolu 98

1. Il-proċedura ta' magazzinaġġ tad-Dwana għandha tagħti lok għall-magazzinaġġ f'maħżen tad-Dwana għal:

(a) l-oġġetti mhux Maltin, mingħajr ma' dawn l-oġġetti jiġu soġġetti għad-dazji fuq l-importazzjoni jew il-miżuri tal-politika kummerċjali;

(b) l-oġġetti Maltin, fejn il-liġijiet Maltin li jirregolaw oqsma speċifiċi jipprovdu illi t-tqegħid tagħhom f'maħżen tad-Dwana għandu jiġbed miegħu l-

applikazzjoni ta' miżuri normalment konnessi ma' l-esportazzjoni ta' dawn l-oġġetti.

2. 'Maħżen tad-Dwana' ifisser kull post approvat mill-Ministru u taħt is-sorveljanza tal-Kummissarju fejn l-oġġetti jistgħu jiġu maħżuna fuq il-kundizzjonijiet stabbiliti mill-Ministru.

3. Il-każijiet fejn l-oġġetti riferiti fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu mqiegħda taħt proċedura ta' magazzinaġġ tad-Dwana mingħajr ma jinħażnu f'maħżen tad-Dwana għandhom jiġu determinati skont il-proċedura stabbilita mill-Kummissarju.

Artikolu 99

Maħżen tad-Dwana jista' jkun jew maħżen pubbliku jew maħżen privat.

"Maħżen pubbliku" ifisser maħżen tad-Dwana disponibbli għall-użu minn kull persuna għall-magazzinaġġ tal-oġġetti;

"Maħżen privat" ifisser maħżen tad-Dwana riservat għall-magazzinaġġ tal-oġġetti mill-persuna li tieħu ħsieb il-maħżen.

Il-persuna li tieħu ħsieb il-maħżen hija l-persuna awtorizzata li tħaddem maħżen tad-Dwana.

Id-depożitant għandu jkun il-persuna marbuta bid-dikjarazzjoni li jqiegħed l-oġġetti taħt il-proċedura ta' magazzinaġġ tad-Dwana jew li lilha jiġu trasferiti d-drittijit u l-obbligi ta' din il-persuna.

Artikolu 100

1. It-tħaddim ta' maħżen tad-Dwana għandu jkun suġġett għall-ħruġ ta' awtorizzazzjoni mill-Ministru, jekk kemm-il darba l-awtoritajiet tad-Dwana ma jħaddmux il-maħżen tad-Dwana huma stess.

2. Kull persuna li tixtieq tħaddem maħżen tad-Dwana trid tagħmel talba bil-miktub li fiha jkun jinsab it-tagħrif meħtieġ għall-għoti tal-awtorizzazzjoni, partiklarment li turi illi teżisti ħtieġa ekonomika għall-magazzinaġġ. L-awtorizzazzjoni għandha tistipula l-kundizzjonijiet għat-tħaddim tal-maħżen tad-Dwana.

3. L-awtorizzazzjoni għandha tingħata biss lil persuni stabbiliti f'Malta.

Artikolu 101

Il-persuna li tieħu ħsieb il-maħżen tad-Dwana għandha tkun responsabbli li:

(a) tiżgura illi waqt li l-oġġetti jkunu f'maħżen tad-Dwana ma jinħarġux minn taħt is-sorveljanza tad-Dwana;

(b) twettaq l-obbligi li joħorġu mill-magazzinaġġ tal-oġġetti koperti minn proċedura ta' magazzinagg tad-Dwana; u

(ċ) tikkonforma mal-kundizzjonijiet speċifikati fl-awtorizzazzjoni.

Artikolu 102

1. Bħala deroga mill-Artikolu 101, fejn l-awtorizzazzjoni tikkonċerna maħżen pubbliku, jista' jiġi provvdut illi r-responsabbiltajiet msemmija fl-Artikolu 101(a) u/jew (b) jaqgħu esklussivament fuq id-depożitant.

2. Id-depożitant għandu jkun responsabbli l-ħin kollu li jwettaq l-obbligi li joħorġu mit-tqegħid tal-oġġetti taħt il-proċedura tad-Dwana tal-magazzinaġġ.

Artikolu 103

Id-drittijiet u l-obbligi tal-persuna li tieħu ħsieb il-maħżen jistgħu, bi ftehim mal-Kummissarju, jiġu trasferiti lil persuna oħra.

Artikolu 104

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 88, il-Kummissarju jista' jordna illi l-persuna li tieħu ħsieb il-maħżen tad-Dwana tipprovdi garanzija konnessa mar-responsabbilitajiet speċifikati fl-Artikolu 101.

Artikolu 105

Il-persuna nominata mill-Kummissarju għandha żżomm reġistru tal-ħażniet imqiegħda taħt il-proċedura ta' magazzinaġġ tad-Dwana fil-forma approvata mill-Kummissarju imsemmi. Ir-reġistri tal-ħażniet mhumiex meħtieġa fejn maħżen pubbliku jkun imħaddem mill-Kummissarju.

Bla ħsara għall-applikazzjoni tal-Artikolu 86, il-Kummissarju jista' jiddispensa mir-reġistri tal-ħażniet fejn ir-responsabbiltajiet msemmija fl-Artikolu 101 (a) u/jew (b) jaqgħu esklussivament fuq id-depożitant u l-oġġetti jkunu mqiegħda taħt din il-proċedura a bażi ta' dokument bil-miktub li jifforma parti mill-proċedura normali jew ta' dokument amminstrattiv skont l-Artikolu 76(1)(b).

Artikolu 106

1. Fejn teżisti ħtieġa ekonomika u s-sorveljanza tad-Dwana ma tiġix affettwata ħażin minħabba f'hekk, il-Kummissarju jista jippermetti:

(a) illi oġġetti Maltin għajr dawk msemmija fl-Artikolu 98(1)(b) jiġu maħżuna fil-fond ta' maħżen tad-Dwana;

(b) li oġġetti mhux Maltin jiġu proċessati fil-fond ta' maħżen tad-Dwana skont il-proċedura ta' proċessar intern, suġġetti għall-kundizzjonijiet provduti għal din il-proċedura. Il-formalitajiet li jistgħu jiġu meħlusa minnhom f'maħżen tad-Dwana għandhom jiġu stabbiliti skont il-proċedura stabbilita mill-Kummissarju.

(ċ) illi l-oġġetti mhux Maltin li jridu jiġu proċessati fil-fond ta' maħżen tad-Dwana taħt il-proċedura ta' proċessar taħt is-sorveljanza tad-Dwana, suġġetti għall-kundizzjonijiet provduti f'din il-proċedura. Il-formalitajiet li jistgħu jiġu meħlusa minnhom f'maħżen tad-Dwana għandhom jiġu stabbiliti skont il-proċedura stabbilita mill-Kummissarju.

2. Fil-każijiet msemmija fil-paragrafu 1, l-oġġetti ma għandhomx jiġu soġġetti għall-proċedura ta' magazzinaġġ tad-Dwana.

3. Il-Kummissarju jista' jeħtieġ li l-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1 jiddaħħlu fir-reġistru tal-ħażniet provdut fl-Artikolu 105.

Artikolu 107

L-oġġetti imqiegħda taħt proċedura ta' magazzinaġġ tad-Dwana, għandhom jiddaħħlu fir-reġistri tal-ħażniet provduti fl-Artikolu 105 hekk kif jiddaħħlu fil-maħżen tad-Dwana.

Artikolu 108

Ma għandux ikun hemm limitu għat-tul taż-żmien li l-oġġetti jistgħu jibqgħu taħt il-proċedura ta' magazzinaġġ tad-Dwana.

Madankollu, f'każijiet eċċezzjonali, il-Kummissarju jista' jistabbilixxi limitu taż-żmien li fih id-depożitant irid jassenja lill-oġġetti trattament jew użu ġdid kif approvati mid-Dwana.

Artikolu 109

1. L-oġġetti importati jistgħu jgħaddu mill-forom tas-soltu ta' maniġġjar bl-idejn maħsuba biex jippriservawhom, itejbu tad-dehra tagħhom jew il-kwalità għas-suq jew biex iħejjuhom għat-tqassim jew bejgħ mill-ġdid.

2. Il-forom ta' maniġġjar bl-idejn provduti fl-ewwel paragrafu jridu jiġu awtorizzati bil-quddiem mill-Kummissarju, li għandu jistabilixxi l-kundizzjonijiet li fuqhom jistgħu isiru.

3. Il-listi ta' maniġġjar bl-idejn msemmija fil-paragrafu 1 huma provduti fl-Anness B tal-KodiċI tad-Dwana, u jistgħu jiġu emendati mill-Ministru.

Artikolu 110

1. Fejn iċ-ċirkostanzi hekk jirrikjedu, l-oġġetti mqiegħda taħt proċedura ta' magazzinaġġ tad-Dwana jistgħu jiġu maħruġa temporanjament mill-maħżen tad-Dwana. Dan il-ħruġ irid jiġi awtorizzat bil-quddiem mill-Kummissarju, li għandu jistipula l-kundizzjonijiet li taħthom jista' jsir.

2. Fil-waqt li jkunu barra mill-maħżen tad-Dwana l-oġġetti jistgħu jgħaddu mill-għamliet differenti ta' maniġġjar bl-idejn msemmija fl-Artikolu 109 skont il-kundizzjonijiet stipulati fih.

Artikolu 111

Il-Kummissarju jista' jippermetti illi l-oġġetti li jkunu tqiegħdu taħt il-proċedura ta' maġazzinaġġ tad-Dwana jiġu trasferiti minn maħżen tad-Dwana għal ieħor.

Artikolu 112

1. Fejn dejn tad-Dwana huwa dovut fuq oġġetti impurtati u l-valur tad-

Dwana fuq dawn l-oġġetti ikun bażat fuq prezz attwalment imħallas jew li għad irid jiġi mħallas li jinkludi l-ispejjeż tal-magazzinaġġ u l-priservazzjoni tal-oġġetti sakemm jibqgħu fil-maħżen, dawn l-ispejjeż ma għandhomx għalfejn jiġu inklużi fil-valur tad-Dwana jekk jiġu murija separatament mill-prezz attwalment imħallas lew li għad irid jitħallas għall-oġġetti.

2. Fejn l-oġġetti msemmija jkunu għaddew mill-forom tas-soltu tal-immaniġġjar bl-idejn fit-tifsira tal-Artikolu 109, in-natura tal-oġġetti, il-valur tad-Dwana u l-kwantità li trid titqies sabiex jiġi stabbilit l-ammont ta' dazji fuq l-importazzjoni għandhom, fuq talba tad-dikjarant, ikunu dawk li kienu jkunu meqjusa fuq l-oġġetti, fil-mument imsemmi fl-Artikolu 214, daqs li kieku ma għaddewx minn dan il-immaniġġjar bl-idejn. Madanakollu, jistgħu jiġu adotti derogi minn dawn id-disposizzjonijiet mill-Kummissarju.

3. Fejn l-oġġetti għall-importazzjoni jiġu rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa skont l-Artikolu 76(1)(ċ), in-natura tal-oġġetti, il-valur tad-Dwana u l-kwantità li jridu jitqiesu għall-għanijiet tal-Artikolu 214 għandhom ikunu dawk applikabbli għall-oġġetti fil-mument meta huma jitqiegħdu taħt proċedura ta' magazzinaġġ tad-Dwana.

Għandu japplika l-ewwel sub-paragrafu basta iżda illi r-regoli tal-istima li għandhom x'jaqsmu ma' dawn l-oġġetti jkunu ġew aċċertati jew aċċettati fil-mument meta l-oġġetti jkunu ġew imqiegħda taħt il-proċedura ta' magazzinaġġ tad-Dwana, jekk kemm-il darba d-dikjarant ma jitlobx l-applikazzjoni tagħhom fil-mument li jiġi dovut id-dejn tad-Dwana.

Artikolu 113

Id-disposizzjonijiet tal-ewwel sub-paragrafu tal-Artikolu 112 (3) huma mingħajr preġudizzju għal eżami wara l-iżdoganar skont it-tifsira tal-Artikolu 78.

D. Proċessar Intern

I. Ġenerali

Artikolu 114

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 115, il-proċedura ta' proċessar intern għandha tippermetti lill-oġġetti li ġejjin li jiġu wżati f'Malta għal waħda jew iktar mill-operati tal-ipproċessar:

(a) oġġetti mhux Maltin maħsuba għall-esportazzjoni mill-ġdid minn Malta fil-forma ta' prodotti kompensanti, mingħajr ma dawn l-oġġetti jiġu soġġetti għad-dazji fuq l-importazzjoni jew il-miżuri tal-politika kummerċjali;

(b) l-oġġetti rilaxxjati fiċ-ċirkulazzjoni ħielsa bil-ħlas lura tad-dazji jew il-maħfra tagħhom fuq l-importazzjoni li jkunu thallsu fuq dawn l-oġġetti jekk jiġu esportati minn Malta bħala prodotti kompensanti.

2. L-espressjonijiet li ġejjin għandu jkollhom it-tifsiriet li ġejjin:

(i) "sistema ta' sospensjoni": l-arranġementi ta' solliev fl-ipproċessar intern kif provvduti fil-paragrafu 1(a) ;

(ii) "sistema ta' rifużjoni": l-arranġamenti ta' solliev fl-ipproċessar intern kif provvduti fil-paragrafu 1(b);

(iii) "operati ta' proċessar":

-il-fabbrikazzjoni ta' oġġetti inklużi l-kostruzzjoni u t-tagħqid flimkien tagħhom jew l-iffittjar tagħhom ma' oġġetti oħra;

-il-proċessar tal-oġġetti;

-it-tiswija tal-oġġetti, inkluż ir-restawr tagħhom u t-tqegħid tagħhom fl-ordni; u

-l-użu ta' ċerti oġġetti li ma jinsabux fil-prodotti kompensanti, imma li jippermettu jew jiffaċilitaw il-produzzjoni ta' dawn il-prodotti, saħansitra jekk inhuma wżati għal kollox jew parzjalment fil-proċess.

(iv) "prodotti kompensanti": il-prodotti kollha li jirriżultaw mill-operati tal-ipproċessar;

(v) "oġġetti ekwivalenti": Oġġetti Maltin li jiġu wżati minflok l-oġġetti impurtati għall-manifattura ta' prodotti kompensanti;

(vi) "ir-rata tal-produzzjoni": il-kwantità jew il-persentaġġ tal-prodotti kompensanti miksuba mill-ipproċessar ta' kwantità msemmija ta' oġġetti impurtati.

Artikolu 115

1. Fejn il-kundizzjonijiet stipulatiti fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu jiġu mwettqa, u suġġetti għal paragrafu 4 tal-istess, il-Kummissarju jista' jippermetti:

(a) li prodotti kompensanti jiġu miksuba minn oġġetti ekwivalenti;

(b) li l-prodotti kompensanti miksuba minn oġġetti ekwivalenti jiġu esportati minn Malta qabel l-importazzjoni tal-oġġetti impurtati.

2. L-oġġetti ekwivalenti jridu jkunu tal-istess kwalità u jkollhom l-istess karatteristiċi tal-oġġetti impurtati. Iżda, f'każijiet speċifiċi kif stabbiliti mill-Kummissarju, l-oġġetti ekwivalenti jistgħu jitħallew li jkunu fi stadju iżjed avvanzat ta' manifattura mill-oġġetti impurtati.

3. Fejn japplika l-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, l-oġġetti impurtati għandhom jitqiesu għall-għanijiet tad-Dwana bħala oġġetti ekwivalenti u dawn tal-aħħar bħala oġġetti impurtati.

4. Miżuri intiżi sabiex jipprojbixxu, jimponu ċerti kundizzjonijiet fuq jew jiffaċiltaw l-użu tal-paragrafu 1 jistgħu jiġu adottati mill-Kummissarju.

5. Fejn jiġi applikat is-sub-paragrafu 1(b) u l-prodotti kompensanti jkunu suġġetti għal dazji fuq l-esportazzjoni jekk ma jkunux ġew esportati jew esportati mill-ġdid taħt operat ta' proċessar intern, il-possessur tal-awtorizzazzjoni għandu jipprovdi

garanzija sabiex jiżgura l-ħlas tad-dazji jekk kemm-il darba l-oġġetti impurtati ma jiġux importati fil-perijodu stipulat.

II. Il-għoti ta' awtorizzazzjoni

Artikolu 116

L-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni mill-Kummissarju biex tiġi wżata l-proċedura ta' proċessar intern għandha ssir mill-persuna li twettaq l-operati tal-ipproċessar jew li tagħmel l-arranġamenti sabiex dawn jitwettqu.

Artikolu 117

L-awtorizzazzjoni għandha tiġi konċessa biss:

(a) lil persuni stabbiliti f'Malta. Iżda, l-awtorizzazzji tista' tiġi konċessa lil persuni stabbiliti barra minn Malta rigward importazzjonijiet li ma humiex ta' natura kummerċjali;

(b) fejn, mingħajr preġudizzju għall-użu tal-oġġetti imsemmija fl-aħħar subinċiż tal-Artikolu 114(2)(iii) taħt "operati tal-ipproċessar",

(i)l-oġġetti impurtati jistgħu jiġu identifikati fil-prodotti kompensanti jew,

(ii)fil-każ riferit fl-Artikolu 115, fejn tista' tiġi verifikata konformità mal-kundizzjonijiet stipulati rigward oġġetti ekwivalenti;

(ċ) fejn il-proċedura ta' proċessar intern tista' tgħin sabiex toħloq l-iktar kundizzjonijiet favorevoli għall-esportazzjoni jew l-esportazzjoni mill-ġdid ta' prodotti kompensanti, basta iżda illi ma jiġux affettwati b'mod żvantaġġuż l-interessi essenzjali tal-produtturi Maltin. Il-każijiet li fihom il-kundizzjonijiet ekonomiċi jitqiesu li ġew imwettqa jistgħu jiġu stabbiliti mill-Kummissarju.

III. Tħaddim tal-proċedura

Artikolu 118

1. Il-Kummissarju għandu jispeċifika l-perijodu taż-żmien li fih il-prodotti kompensanti jridu jiġu esportati jew esportati mill-ġdid jew assenjati t-trattament jew użu ieħor kif approvati mid-Dwana. Il-perijodu taż-żmien għandu jagħti kont taż-żmien meħtieġ biex jitwettqu l-operati tal-ipproċessar u jiddisponi mill-prodotti kompensanti.

2. Il-perijodu taż-żmien għandu jibda mid-data li fiha l-oġġetti mhux Maltin jitqiegħdu taħt il-proċedura ta' proċessar intern. Il-Kummissarju jista' jikkonċedi estensjoni meta l-possessur tal-awtorizzazzjoni jissottometti talba sostanzjata kif mistħoqq.

Għal raġunijiet ta' simplifikazzjoni, jista' jiġi deċiż illi perijodu ta' żmien illi jibda matul xahar jew kwart ta' sena kalendarji għandu jintemm fl-aħħar jum tax-xahar ta' wara jew fil-kwart tas-sena ta' wara rispettivament.

3. Fejn japplika l-Artikolu 115(1)(b), il-Kummissarju għandu jispeċifika l-perijodu taż-żmien li fih l-oġġetti mhux Maltin għandhom jiġu dikjarati għall-proċedura. Il-perijodu taż-żmien għandu jibda mid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni li għandha x'taqsam mal-oġġetti kompensanti miksuba mill-oġġetti ekwivalenti korrispondenti.

4. Limiti speċifiċi taż-żmien jistgħu jiġu stipulati mill-Kummissarju għal ċerti operati ta' proċessar jew għal ċerti oġġetti mpurtati.

Artikolu 119

1. Il-Kummissarju għandu jistabbilixxi jew ir-rata tal-produzzjoni tal-operat, jew fejn ikun xieraq, il-metodu li jistabbilixxi din ir-rata. Ir-rata tal-produzzjoni għandha tiġi stabbilita fuq il-bażi taċ-ċirkostanzi attwali li fihom jitwettqu, jew ikunu sejrin jiġu mwettqa l-operati tal-ipproċessar.

2. Fejn iċ-ċirkustanzi hekk jitolbu u, partiklarment, fil-każ tal-operati tal-ipproċessar imwettqa skont id-drawwa fuq kundizzjonijiet tekniċi definiti b'mod ċar li jinvolvu oġġetti b'karatteristiċi sostanzjalment uniformi u li jirriżultaw fil-produzzjoni ta' prodotti kompensanti ta' kwalità unformi, il-Kummissarju jista' jistabbilixxi rati *standard* ta' produzzjoni a bażi ta' 'data' attwali aċċertata minn qabel.

Artikolu 120

Il-każijiet li fihom flimkien mal-kundizzjonijiet li fuqhom l-oġġetti fi stat mhux mibdul jew il-prodotti kompensanti għandhom jiġu meqjusa bħala li ġew rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa jistgħu jiġu stabbiliti mill-Kummissarju.

Artikolu 121

Bla ħsara għall-Artikolu 122, fejn huwa dovut dejn tad-Dwana l-ammont ta' dan id-dejn għandu jiġi stabbilit a bażi tal-elementi xierqa tat-taxxa fuq l-oġġetti mpurtati fil-mument tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni biex dawn l-oġġetti jitqiegħdu taħt il-proċedura ta' proċessar intern.

Artikolu 122

Bħala deroga mill-Artikolu 121, il-prodotti kompensanti:

(a) għandhom ikunu suġġetti għad-dazji fuq l-importazzjoni kalkolati skont ir-regoli applikabbli għall-proċedura msemmija tad-Dwana jew għaż-żoni ħielsa jew għall-imħażen ħielsa fejn ikunu tqiegħdu fuq arranġament ta' sospensjoni jew ġewwa żona ħielsa jew ġewwa maħżen ħieles;

Iżda,

- il-persuna interessata tista' titlob illi d-dazju jiġi stmat skont l-Artikolu 121;
- fil-każi fejn il-prodotti kompensanti jkunu ġew mogħtija t-trattament jew l-użu kif approvati mid-Dwana msemmi iktar 'il fuq, għajr proċessar taħt il-kontroll tad-Dwana, l-ammont ta' dazju ntaxxat fuq l-importazzjoni għandu mill-inqas ikun daqs l-

ammont kalkolat skont l-Artikolu 121;

(b) il-Kummissarju jista' jissoġġetta l-prodotti kompensanti għall-Artikoli li jirregolaw l-istima tad-dazji stipulati skon il-proċedura tal-ipproċessar taħt il-kontroll tad-Dwana

- liema proċedura hija provvduta fl-Artikolu 130
- meta l-oġġetti mpurtati jkunu setgħu tqiegħdu taħt din il-proċedura;

(ċ) għandhom igawdu minn trattament favorevoli tat-tariffa minħabba l-użu speċjali li għalih ikunu maħsuba, fejn issir disposizzjoni għal dan it-trattament fil-każ ta' oġġetti identiċi li jkunu ġew importati;

(d) għandhom jiddaħħlu ħielsa mid-dazju fuq l-importazzjoni fejn din id-disposizzjoni ta' ħelsien mid-dazju ssir għal oġġetti identiċi li jkunu ġew importati skont l-Artikolu 184.

IV. Operati ta' proċessar barra minn Malta

Artikolu 123

1. Xi wħud mill-prodotti kompensanti jew kollha jew l-oġġetti fi stat mhux mibdul jew kollha jistgħu jiġu esportati temporanjament bil-għan ta' iktar proċessar barra minn Malta jew jekk il-Kummissarju jawtorizza hekk, skont il-kundizzjonijiet stipulati fid-disposizzjonijiet ta' proċessar għall-estern skont id-disposizzjonijiet li jirregolaw l-ipproċessar għall-estern.

2 Fejn dejn tad-Dwana jiġi dovut fuq prodotti mpurtati mill-ġdid wara l-ipproċessar barra minn Malta, dawn il-ħlasijiet li ġejjin għandhom ikunu dovuti:

(a) id-dazji fuq l-importazzjoni fuq il-prodotti kompensanti jew l-oġġetti fi stat mhux mibdul imsemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, kalkolati skont l-Artikoli 121 u 122; u

(b) id-dazji fuq l-importazzjoni fuq prodotti importati mill-ġdid wara l-ipproċessar barra minn Malta, li l-ammonti tagħhom għandhom jiġu kalkolati skont id-disposizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-proċedura ta' proċessar għall-estern, fuq l-istess kundizzjonijiet li kienu japplikaw, kieku il-prodotti esportati taħt il-proċedura tal-aħħar kienu rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa qabel ma kienet tkun saret din l-esportazzjoni.

V. Disposizzjonijiet speċjali għas-sistema tar-rifużjoni.

Artikolu 124

1. Is-sistema tar-rifużjoni tista' tiġi wżata għall-oġġetti kollha. Madankollu, ma għandhiex tkun użata fejn fil-mument tad-dikjarazzjoni għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa jiġi aċċettat illi:

- l-oġġetti mpurtati huma suġġetti għar-restrizzjonijiet kwantitattivi fuq l-importazzjoni,

- miżura tat-tariffa ġewwa l-kwoti tiġi applikata għall-oġġetti mpurtati,

- ikunu ġew stabbiliti ħlas lura jew taxxa fuq l-esportazzjoni għall-prodotti kompensanti.

2. Barra minn hekk, l-ebda rimborż tad-dazji fuq l-importazzjoni bis-sistema tar-rifużjoni ma għandu jkun possibbli jekk, fil-mument li d-dikjarazzjoni għall-esportazzjoni tal-prodotti kompensanti tiġi aċċettata, dawn il-prodotti jkunu suġġetti għal ħlas lura jew għal taxxa fuq l-esportazzjoni li tkun ġiet stabbilita għalihom.

3. Jistgħu jiġu stabbilitti derogi mill-paragrafi 1 u 2 mill-Kummissarju.

Artikolu 125

1. Id-dikjarazzjoni għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa għandha tindika illi qiegħda tiġi wżata is-sistema tar-rifużjoni u għandha tipprovdi l-partiklaritajiet tal-awtorizzazzjoni.

2. Fuq it-talba tal-Kummissarju, l-awtorizzazzjoni msemmija għandha tiġi mwaħħla mad-dikjarazzjoni tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa.

Artikolu 126

Bis-sistema tar-rifużjoni, ma għandhomx japplikaw l-Artikolu 115(1)(b), (3) u (5), l-Artikolu 118(3) u l-Artikoli 120, 121 u 129.

Artikolu 127

L-esportazzjoni temporanja ta' prodotti kompensanti imwettqa kif provvdut fl-Artikolu 123(1) ma għandhiex tiġi kunsidrata bħala esportazzjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 128 għajr jekk dawn il-prodotti ma jkunux importati mill-ġdid ġewwa Malta fil-perijodu taż-żmien stipulat fl-awtorizzazjoni.

Artikolu 128

1. Il-possessur ta' awtorizzazzjoni jista' jitlob il-ħlas lura jew ir-remissjoni tad-dazju fuq l-importazzjoni fejn jista' jistabbilixxi għas-sodisfazzjon tal-Kummissarju illi l-oġġetti mpurtati rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa taħt is-sistema ta' rifużjoni fil-forma ta' prodotti kompensanti jew oġġetti fi stat mhux mibdul ikunu ġew jew:

- esportati; jew

- imqiegħda, bil-ħsieb li jiġu sussegwentement esportati, taħt il-proċedura tat-transitu, il-proċedura ta' magazzinaġġ tad-Dwana, il-proċedura ta' mportazzjoni temporanja jew il-proċedura ta' proċessar intern (arranġament ta' sospensjoni), jew f'żona ħielsa jew f'maħżen ħieles, basta iżda illi l-kundizzjonijiet kollha għall-użu tal-proċedura jkunu wkoll ġew imwettqa.

2. Bl-iskop li jiġu assenjati t-trattament jew użu kif approvati mid-Dwana imsemmija fit-tieni subinċiż tal-paragrafu 1, il-prodotti kompensanti jew l-oġġetti fi

stat mhux mibdul għandhom jiġu kunsidrati li huma oġġetti mhux Maltin.

3. Il-perijodu taż-żmien li fih għandha ssir l-applikazzjoni għall-ħlas lura għandu jiġi stabbilit mill-Kummissarju.

4. Mingħajr preġudizzju għall-punt (a) tal-Artikolu 122, fejn il-prodotti kompensanti jew l-oġġetti fi stat mhux mibdul imqiegħda taħt proċedura tad-Dwana jew f'żona ħielsa jew f'maħżen ħieles skont il-paragrafu 1 jiġu rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa, l-ammont ta' dazji fuq l-importazzjoni mħallsa lura jew rimess għandu jiġi kunsidrat li jikkostitwixxi l-ammont tad-dejn tad-Dwana.

VI. Disposizzjonijiet oħra

Artikolu 129

Il-proċedura ta' proċessar intern, li tapplika s-sistema tas-sospensjoni għandha tapplika wkoll sabiex il-prodotti kompensanti jkunu jistgħu jikkwalifikaw għall-eżenzjoni mid-dazji fuq l-esportazzjoni li taħthom jistgħu jaqgħu prodotti identiċi miksuba minn oġġetti Maltin minflok oġġetti mpurtati.

E. Proċessar taħt il-kontroll tad-Dwana

Artikolu 130

Il-proċedura għall-proċessar taħt il-kontroll tad-Dwana għandha tippermetti oġġetti mhux Maltin li jintużaw f'Malta f'operati li jbiddlulhom in-natura jew l-istat tagħhom, mingħajr ma jkunu soġġetti għad-dazji fuq l-importazzjoni jew il-miżuri tal-politika kummerċjali, u għandhom jippermettu lill-prodotti li jirriżultaw minn dawn l-operati li jiġu rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa bir-rata ta' dazju fuq l-importazzjoni li tixirqilhom. Dawn il-prodotti għandhom jissejħu prodotti proċessati.

Artikolu 131

L-Anness A tal-Kodiċi tad-Dwana jagħti listi tal-każi li fihom tista' tintuża l-proċedura għall-proċessar taħt il-kontroll tad-Dwana.

Artikolu 132

L-applikazzjoni tal-awtorizzazzjoni tal-Kummissarju għall-proċessar taħt il-kontroll tad-Dwana għandha ssir mill-persuna li twettaq l-ipproċessar jew li tirranġa li titwettaq.

Artikolu 133

L-awtorizzazzjoni għandha tingħata biss:

(a) lil persuni stabbiliti f'Malta;

(b) fejn l-oġġetti għall-importazzjoni jistgħu jkunu identifikati fil-prodotti proċessati;

(ċ) fejn, wara l-ipproċessar, l-oġġetti ma jistgħux jerġgħu jinġiebu ekonomikament għad-deskrizzjoni jew stat tagħhom bħal ma kienu meta ġew

mqiegħda taħt il-proċedura;

(d) fejn l-użu tal-proċedura ma tistax tirriżulta f'ċirkomvenzjoni tal-effett tal-oġġetti fejn għandhom x'jaqsmu l-oriġini u r-restrizzjonijiet kwantitattivi applikabbli għall-oġġetti importati;

(e) fejn il-kundizzjonijiet meħtieġa għall-proċedura sabiex jgħinu fil-ħolqien jew iż-żamma ta' attività ta' proċessar f'Malta jiġu mwettqa mingħajr ma jaffettwaw b'mod żvantaġġuż l-interessi essenzjali ta' produtturi Maltin ta' oġġetti simili. Il-każi li fihom il-kundizzjonijiet ekonomiċi jitqiesu li jkunu ġew imwettqa jistgħu jiġu stabbiliti mill-Kummissarju.

Artikolu 134

L-Artikolu 118 (1), (2) u (4) u l-Artikolu 119 għandhom japplikaw *mutatis mutandis*.

Artikolu 135

Fejn ikun dovut dejn tad-Dwana fuq oġġetti fi stat mhux mibdul jew fuq prodotti li jkunu qegħdin fi stat intermedjarju fl-ipproċessar meta mqabbla ma' dak provvdut fl-awtorizzazzjoni, l-ammont ta' dan id-dejn għandu jiġi stabbilit a bażi tal-elementi tal-oġġetti tal-ħlasijiet xierqa għall-oġġetti mpurtati fil-mument tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni li għandha x'taqsam mat-tqegħid tal-oġġetti fuq il-proċedura għall-proċessar taħt il-kontroll tad-Dwana.

Artikolu 136

Fejn l-oġġetti mpurtati jkunu kwalifikaw għal trattament favorevoli tat-tariffa meta jkunu ġew imqiegħda taħt il-proċedura għall-proċessar taħt il-kontroll tad-Dwana, u dan it-trattament favorevoli tat-tariffa huwa applikabbli għal prodotti identiċi għall-prodotti rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa, id-dazji fuq l-importazzjoni li għalihom il-prodotti proċessati huma soġġetti għandhom jiġu kalkolati bl-applikazzjoni tar-rata tad-dazju applikabbli skont dak it-trattament.

F. Importazzjoni temporanja

Artikolu 137

Il-proċedura dwar l-importazzjoni temporanja għandha tippermetti l-użu f'Malta, b'solliev totali jew parzjali mid-dazji fuq l-importazzjoni u mingħajr ma jkunu soġġetti għall-miżuri tal-politika kummerċjali, ta' oġġetti mhux Maltin maħsuba għall-esportazzjoni mill-ġdid mingħajr ma jkunu ġew soġġetti għal xi bidla għajr id-deprezzament normali minħabba l-użu tagħhom.

Artikolu 138

L-awtorizzazzjoni għal importazzjoni temporanja għandha tiġi konċessa mill-Kummissarju fuq it-talba tal-persuna li tuża l-oġġetti jew tirranġa li jintużaw.

Artikolu 139

Il-Kummissarju għandu jirrifjuta li jawtorizza l-użu tal-proċedura tal-importazzjoni temporanja fejn ma jkunx possibbli illi jiżgura li jiġu identikifikati l-oġġetti mpurtati.

Madankollu, il-Kummissarju jista' jawtorizza l-użu tal-proċedura ta' importazzjoni temporanja mingħajr ma jiżgura illi l-oġġetti jistgħu jiġu identifikati fejn, minħabba n-natura tal-oġġetti jew l-operati li jridu jitwettqu, in-nuqqas ta' miżuri ta' identifikazzjoni ma jwassalx għal lok ta' xi abbuż tal-proċedura.

Artikolu 140

1. Il-Kummissarju għandu jistabbilixxi il-perijodu taż-żmien li fih l-oġġetti mpurtati għandhom ikunu ġew esportati mill-ġdid jew assenjati trattament jew użu ġdid kif approvati mid-Dwana. Dan il-perijodu taż-żmien għandu jkun twil biżżejjed sabiex jintlaħaq l-għan tal-użu awtorizzat.

2. Mingħajr preġudizzju għall-perijodi speċjali ta' żmien stiulat skont l-Artikolu 141, il-perijodu taż-żmien massimu li fih l-oġġetti jistgħu jibqgħu taħt il-proċedura ta' importazzjoni temporanja għandu jkun ta' 24 xahar. Madankollu, il-Kummissarju jista' jistabbilixxi perijodi inqas taż-żmien bi ftehim mal-persuna konċernata.

3. Iżda, fejn ċirkostanzi eċċezzjonali hekk jitolbu, il-Kummissarju jista', fuq it-talba tal-persuna konċernata u f'limiti raġonevoli, itawwal il-perijodi taż-żmien msemmija fil-paragrafi 1 u 2 sabiex jippermetti l-użu awtorizzat.

Artikolu 141

Il-każ u l-kundizzjonijiet speċjali li taħthom tista' tintuża l-proċedura ta' importazzjoni temporanja b'solliev totali mid-dazji fuq l-importazzjoni għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissarju.

Artikolu 142

1. L-użu tal-proċedura ta' importazzjoni temporanja b'solliev parzjali mid-dazji fuq l-importazzjoni għandu jiġi konċess fuq oġġetti li ma jkunux koperti mid-disposizzjonijiet adottati skont l-Artikolu 141 jew li jkunu koperti minn dawn id-disposizzjonijiet iżda ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet stipulati fih għall-konċessjoni ta' importazzjoni temporanja b'solliev totali.

2. Il-lista tal-oġġetti li għalihom tista' ma tintużax il-proċedura ta' importazzjoni temporanja b'solliev parzjali mid-dazji fuq l-importazzjoni għandha issir mill-Kummissarju.

Artikolu 143

1. L-ammont ta' dazji fuq l-importazzjoni pagabbli fuq oġġetti imqiegħda taħt proċedura ta' importazzjoni temporanja b'solliev parzjali mid-dazji fuq l-importazzjoni għandu jkun ta' 3%, għal kull xahar jew frazzjon ta' xahar li matulhom l-oġġetti jkunu ġew imqiegħda taħt il-proċedura ta' mportazzjoni temporanja b'solliev

parzjali, tal-ammont ta' dazji li kien ikollu jitħallas fuq l-oġġetti msemmija li kieku l-oġġetti ġew rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fid-data li fiha kienu mqiegħda taħt il-proċedura ta' importazzjoni temporanja.

2. L-ammont tad-dazji fuq l-importazzjoni dovut li għamdu jitħallas m'għandux jaqbeż dak illi kien ikun mitlub li jiġi mħallas li kieku l-oġġetti inkwistjoni kienu rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fid-data li fiha kienu ġew imqiegħda taħt il-proċedura ta' importazzjoni temporanja, bl-esklużjoni mill-kontijiet ta kull imgħax li jista' jkun applikabbli.

3. It-trasferiment tad-drittijiet u tal-obbligi li joħorġu mill-proċedura ta' importazzjoni temporanja b'mod konformi ma' l-Artikolu 90 ma għandux ifisser illi jridu jiġu applikati l-istess arranġementi ta' solliev għal kull wieħed mill-perijodi taż-żmien ta' użu li għandhom jiġu kunsidrati.

4. Fejn it- trasferiment imsemmi fil-paragrafu 3 isir b'solliev parzjali għaż-żewġ persuni awtorizzati li jużaw il-proċedura fl-istess xahar, il-possessur tal-awtorizzazzjoni tal-bidu għandu jkun responsabbli li jħallas l-ammont tad-dazji fuq l-importazzjoni mistħoqqa tul dak ix-xahar kollu.

Artikolu 144

1. Fejn huwa dovut dejn tad-Dwana fuq oġġetti mpurtati, l-ammont ta' dan id-dejn għandu jiġi stabbilit a bażi tal-elementi ta' taxxa xierqa għal dawk l-oġġetti fil-mument tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni li tqiegħdhom taħt il-proċedura ta' mportazzjoni temporanja. Iżda, fejn id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 141 hekk jipprovdu, l-ammont tad-dejn għandu jiġi stabbilit a bażi tal-elementi tat-taxxa xierqa għall-oġġetti nkwistjoni fil-mument msemmi fl-Artikolu 214.

2. Fejn, għal raġuni oħra għajr it-tqegħid tal-oġġetti taħt il-proċedura ta' mportazzjoni temporanja b'solliev parzjali mid-dazji fuq l-importazzjoni, id-dejn tad-Dwana jiġI dovut fuq l-oġġetti imqiegħda taħt il-proċedura msemmija, l-ammont ta' dan id-dazju għandu jkun daqs id-differenza bejn l-ammont tad-dejn kalkolat skont il-paragrafu 1 u dak pagabbli skont l-Artikolu 143.

G. Proċessar għall-estern

I. Ġenerali

Artikolu 145

1. Il-proċedura ta' proċessar għall-estern għandha, mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet li jirregolaw l-oqsma speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mas-sistema ta' skambju standard stipulata fl-Artikoli 154 sa 159 jew fl-Artikolu 123, tippermetti illi oġġetti Maltin jiġu esportati temporanjament minn Malta sabiex jgħaddu minn operati ta' proċessar u illi l-prodotti li jirriżultaw minn dawn l-operati jiġu rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa b'solliev totali jew parzjali mid-dazji fuq l-importazzjoni.

2. L-esportazzjoni temporanja ta' oġġetti Maltin għandha tfisser l-applikazzjoni tad-dazji fuq l-esportazzjoni, tal-miżuri tal-politika kummerċjali u formalitajiet l-oħra għall-ħruġ ta' oġġetti Maltin minn Malta.

3. F'dawn l-Artikoli, jekk kemm-il darba l-kuntest ma jkunx jeħtieġ xorta oħra:

"oġġetti għal esportazzjoni temporanja" tfisser l-oġġetti mqiegħda taħt proċedura ta' proċessar għall-estern;

"operati ta' proċessar" tfisser l-operati msemmija fl-ewwel, it-tieni u t-tielet subinċizi tal-Artikolu 114 (2) (iii);

"prodotti kompensanti" tfisser il-prodotti kollha li jirriżultaw mill-operati tal-ipproċessar;

"rata ta' produzzjoni" tfisser il-kwantità jew il-persentaġġ ta' prodotti kompensanti miksuba mill-ipproċessar ta' kwantità msemmija ta' oġġetti għall-esportazzjoni temporanja.

Artikolu 146

1. Il-proċedura ta' proċessar għall-estern ma hix miftuħa għall-oġġetti Maltin:

- li l-esportazzjoni tagħhom tagħti lok għall-ħlas lura jew remissjoni mid-dazji fuq l-importazzjoni,

- li, qabel l-esportazzjoni, jkunu rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa b'solliev totali mid-dazji fuq l-importazzjoni skont l-użu aħħari tagħhom, għat-tul taż-żmien kollu li fih jibqgħu japplikaw il-kundizzjonijiet tal-konċessjoni ta' dan is-solliev.

2. Madankollu, jistgħu jiġu stabbiliti mill-Kummissarju derogi mit-tieni subinċiz tal-paragrafu 1.

II. Il-konċessjoni tal-awtorizzazzjoni

Artikolu 147

1. L-applikazzjoni għall-awtoriżżazzjoni tal-Kummissarju għall-użu tal-Proċedura ta' Proċessar għall-Estern għandha ssir mill-persuna li tirranġa għat-twettiq tal-operati tal-ipproċessar.

2. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 147(1), tista' wkoll tiġi konċessa mill-Kummissarju awtorizzazzjoni għall-użu tal-proċedura ta' proċessar għall-estern lil persuna oħra għajr dik msemmija fil-Paragrafu 1 dwar għal oġġetti ta' oriġini Maltija skont it-Titolu II, Kapitolu 2, Taqsima 1, fejn l-operat tal-ipproċessar jikkonsisti fl-inkorporazzjoni ta' dawn l-oġġetti f'oġġetti miksuba barra minn Malta u mportati bħala prodotti kompensanti, basta iżda illi l-użu tal-proċedura jgħin il-promozzjoni tal-bejgħ tal-oġġetti għall-esportazzjoni mingħajr ma jaffettwa b'mod żvantaġġuż l-interessi essenzjali tal-produtturi Maltin ta' prodotti identiċi jew simili għall-prodotti kompensanti importati.

Il-każi li fihom u l-arranġamenti li taħthom għandu japplika s-sub-paragrafu ta' qabel għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissarju.

Artikolu 148

L-awtorizzazzjoni għandha tiġi konċessa biss:

(a) lil persuni stabbiliti f'Malta;

(b) (i) fejn huwa kunsidrat li jkun possibbli li jiġi stabbilit illi l-prodotti kompensanti rriżultaw mill-ipproċessar tal-oġġetti għall-esportazzjoni temporanja.

(ii) il-każi li fihom japplikaw id-derogi mis-sub-paragrafu b(i) jistgħu japplikaw u l-kundizzjonijiet li taħthom id-derogi għandhom japplikaw għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissarju;

(ċ) fejn l-awtorizzazzjoni għall-użu ta' proċessar għall-estern ma twassalx għal ħsara serja lill-interessi essenzjali tal-produtturi Maltin (kundizzjonijiet ekonomiċi).

III. Tħaddim tal-proċedura

Artikolu 149

1. Il-Kummissarju għandu jispeċifika l-perijodu taż-żmien li fih il-prodotti kompensanti għandhom jiġu importati ġewwa Malta. Hu jista' jtawwal dan il-perijodu ta' żmien fuq is-sottomissjonijiet ta' talba sostanzjata kif mistħoqq mill-possessur tal-awtorizzazzjoni.

2. Il-Kummissarju jista' jistabbilixxi jew ir-rata tal-produzzjoni mit-tħaddim jew, fejn meħtieġ, il-metodu li jiddetermina din ir-rata.

Artikolu 150

1. Is-solliev totali jew parzjali mid-dazji fuq l-importazzjoni provduti fl-Artikolu 151(1) għandu jiġi konċess biss fejn il-prodotti kompensanti jiġu dikjarati għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa f'isem jew għan-nom ta':

(a) possessur tal-awtorizzazzjoni,

jew

(b) kull persuna oħra stabbilita f'Malta basta iżda illi din il-persuna tkun kisbet il-kunsens tal-possessur tal-awtorizzazzjoni u li l-kundizzjonijiet tal-awtoriżżazzjoni jiġu mwettqa.

2. Is-solliev totali jew parzjali mid-dazji fuq l-importazzjoni provduti fl-Artikolu 151 ma għandhomx jiġu konċessi fejn xi waħda mill-kundizzjonijiet jew obbligi li għandhom x'jaqsmu ma' proċessar għall-estern ma tiġix imwettqa, sakemm ma jiġix stabbilit illi n-nuqqasijiet ma jħallu ebda effett sinifikanti fuq it-tħaddim korrett tal-proċedura msemmija.

Artikolu 151

1. Is-solliev totali jew parzjali mid-dazji fuq l-importazzjoni provduti fl-

Artikolu 145 għandhom isiru bit-tnaqqis mill-ammont tad-dazji fuq l-importazzjoni applikabbli għall-prodotti kompensanti rilaxxjati fiċ-ċirkolazzjoni ħielsa, tal-ammont tad-dazji fuq l-importazzjoni li kien ikun applikabbli fl-istess jum għall-oġġetti għal esportazzjoni temporanja li kieku ġew importati f'Malta mill-pajjiż li fih ikunu għaddew mill-ħidma tal-ipproċessar jew l-aħħar ħidma ta' proċessar.

2. L-ammont li jrid jiġi mnaqqas skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandu jiġi kalkolat a bażi tal-kwantità u n-natura tal-oġġetti msemmija fid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni li tqegħidhom taħt il-proċedura ta' proċessar għall-estern u a bażi tal-oġġetti ta' ħlasijiet oħra applikabbli għalihom fid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni li għandha x'taqsam mar-rilaxx tal-prodotti kompensanti għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa.

3. Il-valur tal-oġġetti għall-esportazzjoni temporanja għandu jkun dak kunsidrat għal dawk l-oġġetti biex jiġi stabbilit il-valur tad-Dwana tal-prodotti kompensanti skont l-Artikolu 32(1)(b)(i) jew, jekk il-valur ma jistax jiġi stabbilit b'din il-manjiera, id-differenza bejn il-valur tad-Dwana tal-prodotti kompensanti u l-ispejjeż ta' proċessar stabbiliti b'mezzi raġjonevoli.

4. Iżda

- l-ispejjez tat-tagħbija, tal-ġarr u tal-assikurazzjoni minfuqa fuq iċ-ċaqliq tal-oġġetti għal esportazzjoni temporanja minn Malta lejn il-fond tal-proċessuri ma għandux jiġi kunsidrat fil-kalkolu tal-ammont li jrid jiġi mnaqqas;

- fejn, qabel ma jitqiegħdu taħt proċedura ta' proċessar għall-estern, l-oġġetti fuq esportazzjoni temporanja ikunu ġew rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa b'rata mnaqqsa bis-saħħa tal-użu aħħari tagħhom, u sakemm tissokta l-applikazzjoni tal-kundizzjonijiet għall-konċessjoni tar-rata mnaqqsa, l-ammont li jrid jiġi mnaqqas għandu jkun l-ammont tad-dazju fuq l-importazzjoni attwalment intaxxat meta l-oġġetti kienu rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa.

5. Fejn l-oġġetti fuq esportazzjoni temporanja setgħu jikkwalifikaw mar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa għal rata ta' dazju mnaqqsa jew żero bis-saħħa tal-użu aħħari tagħhom, dik ir-rata għandha tittieħed f'kunsiderazzjoni, basta iżda illi l-oġġetti jkunu għaddew minn ħidma konsistenti ma' dan l-użu aħħari fil-pajjiż fejn ikun tħaddem il-proċess jew fejn tkun saret l-aħħar ħidma.

Artikolu 152

1. Fejn il-għan tat-tħaddim ta' proċessar huwa t-tiswija tal-oġġetti fuq esportazzjoni temporanja, dawn għandhom jiġu rilaxxajati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa b'solliev totali mid-dazji fuq l-importazzjoni, fejn jiġi stabbilit għas-sodisfazzjon tal-Kummissarju illi l-oġġetti ġew imsewwija mingħajr ħlas, jew minħabba obbligi kontrattwali u statutorji li joħorġu minn garanzija jew minħabba difett fil-manifattura.

2. Il-paragrafu (1) m'għandux japplika fejn ikun ġie kunsidrat id-difett fil-mument meta l-oġġetti nkwestjoni kienu rilaxxjati għall-ewwel darba għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa.

Artikolu 153

Fejn il-għan tat-tħaddim ta' proċessar huwa t-tiswija tal-oġġetti fuq esportazzjoni temporanja u din it-tiswija ssir bil-prospett ta' ħlas, is-solliev parzjali mid-dazji fuq l-importazzjoni provdut fl-Artikolu 145 għandu jiġi konċess billi jiġi stabbilit l-ammont ta' dazji applikabbli a bażi tal-elementi tat-tassazzjoni li jgħoddu għall-prodotti kompensanti fid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa ta' dawn il-prodotti u jittieħed f'kunsiderazzjoni, bħala l-valur tad-Dwana, ammont ugwali għall-ispejjeż tat-tiswija, basta iżda illi dawn l-ispejjeż jirrappreżentaw il-kunsiderazzjoni waħdanija provduta mill-possessur tal-awtorizzazzjoni u ma jkunux influwenzati b'xi rabtiet bejn il-possessur u l-operatur.

Bħala deroga mill-Artikolu 151, il-Kummissarju jista' jistabbilixxi l-każi li fihom l-oġġetti jistgħu jiġu rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa u l-kundizzjonijiet speċifiċi għalihom wara operat ta' proċessar għall-estern, bl-ispejjeż tat-tħaddim ta' proċessar jittieħdu f'kunsiderazzjoni bħala bażi għall-stima bil-għan li tiġi applikata t-Tariffa Maltija tad-Dwana.

IV Proċessar għall-estern bl-użu tas-sistema ta' skambju *standard*

Artikolu 154

1. Taħt il-kundizzjonijiet stabilliti f'din il-Parti IV li huma applikabbli b'żieda mad-disposizzjonijiet ta' qabel, is-sistema ta' skambju *standard* għandha tippermetti illi prodott importat, minn issa 'l quddiem imsejjaħ "prodott ta' sostituzzjoni" jista' jissostitwixxi prodott kompensanti.

2. Il-Kummissarju għandu jippermetti li tiġi wżata s-sistema ta' skambju *standard* fejn it-tħaddim ta' proċessar jinvolvi t-tiswija ta' oġġetti Maltin.

3. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 159, id-disposizzjonijiet applikabbli għall-prodotti kompensanti għandhom japplikaw ukoll għal prodotti ta' sostituzzjoni.

4. Il-Kummissarju għandu, taħt il-kundizzjonijiet li jippreskrivi, jippermetti illi jiġu importati prodotti ta' sostituzzjoni qabel ma jiġu esportati l-oġġetti għal esportazzjoni temporanja (l-importazzjoni minn qabel ta' sostituzzjoni).

Fil-każ ta' importazzjoni minn qabel ta' sostituzzjoni, għandha tiġi provduta garanzija sabiex tkopri l-ammont ta' dazji fuq l-importazzjoni.

Artikolu 155

1. Il-prodotti ta' sostituzzjoni għandu jkollhom l-istess klassifika ta' tariffa, ikunu tal-istess kwalità kummerċjali u jippossjiedu l-istess karatteristiċi tekniċi bħal l-oġġetti għal esportazzjoni temporanja li kieku dawn tal-aħħar tkun saritilhom it-tiswija inkwistjoni.

2. (i) Fejn l-oġġetti għal esportazzjoni temporanja jiġu wżati qabel l-esportazzjoni, il-prodotti ta' sostituzzjoni iridu wkoll ikunu wżati u ma jistgħux ikunu prodotti ġodda.

(ii) Madankollu, il-Kummissarju jista' jikkonċedi derogi minn dan l-

Artikolu jekk il-prodott ta' sostituzzjoni jkun ġie fornit mingħajr ħlas jew minħabba xi obbligu kontrattwali jew statutorju li joħroġ minn garanzija jew minħabba xi difett fil-manifattura.

Artikolu 156

Skambju standard għandu jiġi awtorizzat biss fejn huwa possibbli li jiġi verifikat illi l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 155 ġew imwettqa.

Artikolu 157

1. Fil-każ tal-importazzjoni minn qabel, l-oġġetti għall-esportazzjoni għandhom jiġu esportati temporanjament fi żmien xahrejn mid-data tal-aċċettazzjoni mill-Kummissarju tad-dikjarazzoni li għandha x'taqsam mar-rilaxx tal-prodotti ta' sostituzzjoni għal ċirkolazzjoni ħielsa.

2. Iżda, fejn ċirkostanzi eċċezzjonali hekk jitolbu, il-Kummissarju jista', fuq it-talba tal-persuna konċernata, itawwal f'limiti raġjonevoli l-perijodu taż-żmien imsemmi fil-paragrafu (1).

Artikolu 158

Fil-każ ta' importazzjoni minn qabel u fejn jiġi applikat l-Artikolu 151, l-ammont li jrid jiġi mnaqqas għandu jiġi stabbilit a bażi tal-oġġetti tal-ħlas dovut applikabbli għall-oġġetti fuq esportazzjoni temporanja fid-data tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni li tqiegħdhom taħt il-proċedura.

Artikolu 159

L-Artikolu 147(2) u l-Artikolu 148(b) ma għandhomx japplikaw fil-kuntest ta' skambju *standard*.

V. Disposizzjoni oħra

Artikolu 160

Il-proċeduri provduti fil-qafas ta' proċessar għall-estern għandhom japplikaw ukoll għall-għanijiet tal-implimentazzjoni tal-miżuri tal-politika kummerċjali komuni ta' mingħajr tariffa.

Taqsima 4

Esportazzjoni

Artikolu 161

1. Il-proċedura tal-esportazzjoni għandha tippermetti lil oġġetti Maltin li joħorġu minn Malta. L-esportazzjoni għandha tikkonsisti fl-applikazzjoni tal-formalitajiet tal-ħruġ, inklużi l-miżuri tal-politika kummerċjali u, fejn xieraq, id-dazji fuq l-esportazzjoni.

2. Bl-eċċezzjoni tal-oġġetti mqiegħda taħt il-proċedura ta' proċessar għall-estern jew proċedura ta' transitu skont l-Artikolu 163, u mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 164, l-oġġetti kollha Maltin maħsuba għall-esportazzjoni għandhom jitqiegħdu taħt il-proċedura tal-esportazzjoni.

3. Il-każ li fih l-oġġetti li jkunu sejrin joħorġu minn Malta ma jkunux soġġetti għal dikjarazzjoni tal-esportazzjoni u l-kundizzjonijiet marbuta magħhom għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissarju.

4. Id-dikjarazzjoni għall-esportazzjoni trid tiġi depożitata mat-Taqsima tal-Proċeduri Ekonomiċi tad-Dwana. Id-derogi għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissarju.

Artikolu 162

Ir-rilaxx għall-esportazzjoni għandu jiġi konċess bil-kundizzjoni illi l-oġġetti msemmija joħorġu minn Malta fl-istess kundizzjoni bħal meta tkun ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni.

Taqsima 5

Transitu intern

Artikolu 163

1. Il-proċedura tat-transitu intern għandha, taħt il-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 2 sa 4, tippermetti ċ-ċaqliq ta' oġġetti Maltin minn punt għall-ieħor ġewwa Malta li jkunu għaddejjin minn ġot-territorju ta' pajjiż ieħor mingħajr bdil fl-istatus tagħhom tad-Dwana. Din id-disposizzjoni għandha tkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-Artikolu 91(1)(b).

2. Iċ-ċaqliq imsemmi fil-paragrafu 1 jista' jseħħ jew:

(a) taħt il-proċedura ta' transitu intern, basta iżda illi din il-possibilità tkun provduta fi ftehim internazzjonali;

(b) taħt il-kopertura ta' karne TIR (Konvenzjoni TIR);

(ċ) taħt il-kopertura ta' karne ATA wżat bħala dokument tat-transitu;

(d) bil-posta (inkluża l-posta bil-pakkett).

3. Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 2 (a), għandhom japplikaw *mutatis mutandis* l-Artikoli 92, 94, 95, 96 u 97.

4. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 2(b) sa (d) l-oġġetti għandhom iżommu l-istatus tagħhom tad-Dwana biss jekk dan l-istatus jiġi stabbilit taħt il-kundizzjonijiet u fil-forma stipulata mid-disposizzjonijiet adottati mill-Kummissarju.

Artikolu 164

Il-kundizzjonijiet li taħthom l-oġġetti Maltin jistgħu jiċċaqalqu, mingħajr ma jkunu soġġetti għal proċedura tad-Dwana, minn punt għall-ieħor fit-territorju tad-Dwana ta' Malta u temporanjament barra minn dak it-territorju mingħajr bidla fl-istatus

tagħhom tad-Dwana għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissarju.

Artikolu 165

Il-proċedura ta' transitu intern għandha wkoll tapplika fejn ikun hemm disposizzjoni espressa għall-applikazzjoni tagħha.

KAPITOLU 3

TIPI OĦRA TA' TRATTAMENT JEW UŻU KIF APPROVATI MID-DWANA

Taqsima 1

Żoni ħielsa u mħażen ħielsa

A. Ġenerali

*Artikolu 166**

Iż-żoni ħielsa u l-imħażen ħielsa għandhom jagħmlu parti minn Malta jew minn fondi lokati f'dan it-territorju u separati mill-bqija tiegħu li fihom:

(a) l-oġġetti mhux Maltin jiġu meqjusa, għall-għan tad-dazji fuq l-importazzjoni u l-miżuri tal-politika kummerċjali, bħala li mhumiex f'Malta, basta iżda illi ma jiġux rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa jew imqiegħda taħt proċedura oħra tad-Dwana jew użati jew konsumati taħt kundizzjonijiet oħra għajr dawk provduti fir-regolamenti tad-Dwana;

(b) l-oġġetti Maltin li għalihom issir disposizzjoni fil-liġijiet nazzjonali li jirregolaw oqsma speċifiċi jikkwalifikaw, bis-saħħa tat-tqegħid tagħhom f'żona ħielsa jew f'maħżen ħieles, għall-miżuri li normalment għandhom x'jaqsmu ma' l-esportazzjoni tal-oġġetti.

*Artikolu 167**

1. Il-Ministru jista' jinnomina partijiet minn Malta bħala żoni ħielsa jew jawtorizza t-twaqqif ta' mħażen ħielsa.

2. Il-Ministru għandu jistabbilixxi l-medda koperta minn kull żona. Il-fondi li jridu jiġu nominati bħala mħażen ħielsa iridu jiġu approvati mill-Ministru.

3. Bl-eċċezzjoni ta' dawk nominati skont l-Artikolu 168A, iż-żoni ħielsa għandhom ikunu reċintati. Il-Ministru għandu jiddefinixxi l-postijiet tad-dħul u tal-ħruġ għal kull żona ħielsa jew maħżen ħieles.

4. It-tlugħ ta' kull bini f'żona ħielsa għandu jeħtieġ l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissarju.

*Għadu mhux fis-seħħ.

*Artikolu 168**

1. Il-perimetru u l-postijiet tad-dħul u tal-ħruġ taż-żoni ħielsa, għajr iż-żoni ħielsa nominati skont l-Artikolu 168A, u tal-imħażen ħielsa għandhom ikunu soġġetti għas-sorveljanza tal-awtoritajiet tad-Dwana.

2. Il-persuni u l-mezzi tat-trasport li jidħlu jew joħorġu minn żona ħielsa jew maħżen ħieles jistgħu jiġu soġġetti għal spezzjoni mid-Dwana.

3. L-aċċess għal żona ħielsa jew maħżen ħieles jista' jiġi miċħud lill-persuni li ma jipprovdux il-garanziji kollha meħtieġa għall-konformità mar-regoli provduti fil-liġjiet tad-Dwana.

4. L-awtoritajjiet tad-Dwana jistgħu jiċċekkjaw oġġetti li jkunu dieħla f'żona ħielsa jew maħżen ħieles, ħerġin minnhom jew li jibqgħu fihom. Sabiex dan il-kontroll ikun jista' jitwettaq, kopja tad-dokument tat-trasport, li għandha takkumpanja l-oġġetti ħerġin jew deħlin, għandha tingħata lil, jew tinzamm għad-disposizzjoni tal-awtorità tad-Dwana minn kull persuna nominata għal dan l-iskop mill-Kummissarju. Fejn ikunu jinħtieġu dawn il-kontrolli, l-oġġetti għandhom ikunu disponibbli għall-awtoritajiet tad-Dwana.

*Artikolu 168A**

1. Il-Ministru jista' jinnomina żoni ħielsa li fihom jistgħu jitwettqu l-kontrolli u l-formalitajiet tad-Dwana flimkien mad-disposizzjonijiet li jirrigwardaw id-dejn tad-Dwana applikati skont il-ħtiġijiet tal-proċedura tal-imħażen tad-Dwana. L-Artikoli 170, 176 u 180 ma għandhomx japplikaw għaż-żoni ħielsa hekk nominati.

2. Ir-riferenzi għaż-żoni ħielsa fl-Artikoli 37, 38 u 205 ma għandhomx japplikaw għaż-żoni ħielsa msemmija fil-paragrafu 1.

B. It-tqegħid tal-oġġetti f'żoni ħielsa jew imħażen ħielsa

*Artikolu 169**

Kemm oġġetti Maltin u kemm oġġetti mhux Maltin jistgħu jitqiegħdu f'żona ħielsa jew f'maħżen ħieles.

Iżda, il-Kummissarju jista' jeħtieġ illi l-oġġetti li jġorru xi periklu jew x'aktarx li jħassru oġġetti oħra jew li, għal raġunijiet oħra, jeħtieġu faċilitajiet speċjali għandhom jitqiegħdu f'fond imgħammar speċjali biex ikunu jistgħu jiġu jitqiegħdu fih.

Artikolu 170†

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 168(4), l-oġġetti deħlin f'żona ħielsa jew f'maħżen ħieles ma għandhomx għalfejn ikunu preżentati quddiem l-awtoritajiet tad-Dwana, u lanqas ma jeħtieġu d-depożitu ta' dikjarazzjoni tad-Dwana.

2. L-oġġetti għandhom jiġu preżentati qudiem l-awtoritajiet tad-Dwana u

*Għadu mhux fis-seħħ.
†Għadu mhux fis-seħħ.

għandhom jgħaddu mill-formalitajiet preskritti tad-Dwana biss fejn:

(a) ikunu mqiegħda taħt proċedura tad-Dwana li tiġi mħassra meta jidħlu f'żona ħielsa jew f'maħżen ħieles; iżda, fejn il-proċedura tad-Dwana msemmija tippermetti l-eżenzjoni mill-obbligu tal-preżentazzjoni tal-oġġetti din il-preżentazzjoni ma għandhiex għalfejn tinħtieġ;

(b) ikunu ġew imqiegħda f'żona ħielsa jew f'maħżen ħieles fuq l-awtorità ta' deċiżjoni li tikkonċedi l-ħlas lura jew ir-remissjoni tad-dazji fuq l-importazzjoni;

(ċ) jikkwalifikaw għall-miżuri msemmija fl-Artikolu 166(b).

3. Il-Kummissarju jista' jeħtieġ illi l-oġġetti soġġetti għad-dazji fuq l-esportazzjoni jew għal disposizzjonijiet oħra dwar l-esportazzjoni li jiġu notifikati lid-Dipartiment tad-Dwana.

4. Fuq it-talba tal-parti konċernata, il-Kummissarju għandu jiċċertifika jekk l-oġġetti mqiegħda f'żona ħielsa jew f'maħżen ħieles humiex tal-istatus ta' oġġetti Maltin jew mhux Maltin.

Ċ. It-tħaddim ta' żoni ħielsa u mħażen ħielsa

*Artikolu 171**

1. Ma għandux ikun hemm limitu għat-tul taż-żmien li fih l-oġġetti jistgħu jibqgħu fiż-żoni ħielsa jew fl-imħażen ħielsa.

2. Għal ċerti oġġetti msemmija fl-Artikolu 166(b) il-Kummissarju jista' jimponi limiti speċifikati ta' żmien.

*Artikolu 172**

1. Kull attività industrijali, kummerċjali jew ta' servizz għandha tkun awtorizzata f'żona ħielsa jew maħżen ħieles skont il-kundizzjonijiet stipulati fil-liġijiet tad-Dwana. It-twettiq ta' dawn l-attivitajiet għandu jkun mgħarraf minn qabel lill-Kummissarju.

2. Il-Kummissarju jista' jimponi ċerti projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet fuq l-attivitajiet msemmija fil-paragrafu 1,wara li jikkunsidra n-natura tal-oġġetti konċernati jew il-ħtiġijiet ta' sorveljanza tad-Dwana.

3. Il-Kummissarju jista' jipprojbixxi lil persuni li ma jipprovdux il-garanziji meħtieġa skont id-disposizzjonijiet stipulati bil-liġijiet tad-Dwana, milli jwettqu attività f'żona ħielsa jew maħżen ħieles.

*Artikolu 173**

Oġġetti mhux Maltin imqiegħda f'żona ħielsa jew maħżen ħieles jistgħu, waqt li jibqgħu fiż-żona ħielsa jew fil-maħżen ħieles:

*Għadu mhux fis-seħħ.

(a) jiġu rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa taħt il-kundizzjonijiet stipulati b'din il-proċedura jew bl-Artikolu 178;

(b) jgħaddu mill-forom tas-soltu ta' maniġġjar bl-idejn imsemmija fl-Artikolu 109(1), mingħajr awtorizzazzjoni;

(ċ) jitqiegħdu taħt proċedura ta' proċessar intern skont il-kundizzjonijiet stipulati minn din il-proċedura. Madankollu, t-tħaddim tal-ipproċesar għandu jkun suġġett għall-kundizzjonjiet ekonomiċi jekk dawn il-kundizzjonijiet jaffettwaw xi settur speċifiku tal-ekonomija f'Malta;

(d) jitqiegħdu taħt proċedura ta' proċessar taħt il-kontroll tad-Dwana taħt il-kundizzjonijiet stipulati minn din il-proċedura;

(e) jitqiegħdu taħt il-proċedura ta' importazzjoni temproranja taħt il-kundizzjonijiet stipulati minn din il-proċedura;

(f) jiġu abbandunati f'idejn il-Gvern skont l-Artikolu 182;

(g) jiġu meqruda, basta iżda illi l-persuna konċernata tforni lill-Kummissarju bit-tagħrif kollu li l-Kummissarju jiġġudika li huwa meħtieġ.

*Artikolu 174**

Fejn l-oġġetti jitqiegħdu taħt waħda mill-proċeduri msemmija fiċ-(ċ), (d) jew (e) tal-Artikolu 173, il-Kummissarju jista jadatta l-arranġamenti ta' kontroll stipulat, safejn u sakemm ikun meħtieġ li jieħu inkosiderazzjoni l-kundizzjonijiet tat-tħaddim u tas-sorveljanza tad-Dwana fiż-żoni ħielsa jew fl-imħażen ħielsa.

*Artikolu 175**

1. Fejn l-Artikoli 173 u 174 ma jiġux applikati, l-oġġetti Maltin u mhux Maltin msemmija fl-Artikolu 166(b) ma għandhomx jiġu konsumati jew użati fiż-żoni ħielsa jew fl-imħażen ħielsa.

2. Mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet applikabbli għall-provvisti jew ħażniet, fejn il-proċedura konċernata hekk tipprovdi, il-paragrafu 1 ma għandux jipprekludi l-użu jew konsum tal-oġġetti rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa jew f'importazzjoni temporanja li għalihom ma tkunx meħtieġa l-applikazzjoni ta' dazji fuq l-importazzjoni jew miżuri ta' politika kummerċjali. F'dan il-każ, ma għandha tinħtieġ l-ebda dikjarazzjoni ta' rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa jew għal importazzjoni temporanja. Din id-dikjarazzjoni għandha, madankollu, tkun meħtieġa jekk dawn l-oġġetti jkunu jridu jiġu addebitati fuq kwota.

*Artikolu 176**

1. Il-persuni kollha li jwettqu attività li tinvolvi l-magazzinaġġ, it-tħaddim jew l-ipproċessar, jew il-bejgħ jew ix-xiri, tal-oġġetti f'żona ħielsa jew f'maħżen ħieles għandhom idaħħlu l-ħażniet fir-reġistri fil-forma approvata mill-Kummissarju. L-oġġetti għandhom jiddaħħlu fir-reġistri tal-ħażniet hekk kif jinġiebu fil-fond ta' din il-

*Għadu mhux fis-seħħ.

persuna. Ir-reġistri tal-ħażniet għandhom jgħinu lill-awtoritajiet tad-Dwana sabiex jidentifikaw l-oġġetti u għandhom jirreġistraw iċ-ċaqliq tagħhom.

2. Fejn l-oġġetti jkunu trasbordati ġewwa żona ħielsa, id-dokumenti li għandhom x'jaqsmu mat-tħaddim għandhom jibqgħu għad-disposizzjoni tal-awtoritajiet tad-Dwana. Il-magazzinaġġ għal perjodu qasir tal-oġġetti konnessi mat-trasbord għandu jiġi kunsidrat bħala parti integrali mit-tħaddim.

D. Tneħħija tal-oġġetti minn żoni ħielsa jew imħażen ħielsa

*Artikolu 177**

Mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet speċjali adottati skont il-liġijiet tad-Dwana li jirregolaw oqsma speċifiċi, l-oġġetti li jħallu żona ħielsa jew maħżen ħieles jistgħu jkunu:

- esportati jew esportati mill-ġdid minn Malta, jew
- miġjuba f'parti oħra ta' Malta.

Id-disposizzjonijiet tat-Titolu III, bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 48 sa 53 sa fejn għandhom x'jaqsmu oġġetti Maltin, għandhom japplikaw għall-oġġetti mdaħħlin f'partijiet oħra ta' dan it-territorju minbarra fil-każ tal-oġġetti li jħallu din iż-żona bil-baħar jew bl-ajru mingħajr ma jitqiegħdu taħt il-proċedura tat-transitu jew xi proċedura oħra tad-Dwana.

*Artikolu 178**

Fejn jkun dovut dejn tad-Dwana fuq oġġetti mhux Maltin u l-valur tad-Dwana ta' dawn l-oġġetti huwa bażat fuq il-prezz attwalment imħallas jew li għad irid jitħallas u li jinkludi l-ispejjeż tal-magazzinaġġ jew għall-priservazzjoni tal-oġġetti fil-waqt li jibqgħu f'żona ħielsa jew maħżen ħieles, dawn l-ipeejeż ma għandhomx jiddaħħlu fil-valur tad-Dwana jekk jiġu murija separatament mill-prezz attwalment imħallas jew li għad irid jitħallas għall-oġġetti.

*Artikolu 179**

Fejn l-oġġetti imsemmija fl-Artikolu 178 ikunu għaddew, f'żona ħielsa jew maħżen ħieles, wieħed mill-forom tas-soltu ta' maniġġjar bl-idejn skon l-Artikolu 109(1), in-natura tal-oġġetti, il-valur tad-Dwana u l-kwantità li trid titqies sabiex jiġi stabbilit l-ammont tad-dazji fuq l-importazzjoni, għandhom, fuq it-talba tad-dikjarant u basta illi dan il-maniġġjar bl-idejn ikun kopert minn awtorizzazzjoni konċessa skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, ikunu dawk li jkunu ġew meqjusa fir-rigward ta' dawn l-oġġetti, fiż-żmien imsemmi fl-Artikolu 214, daqs li kieku ma jkunux għaddew minn dan il-maniġġjar. Iżda, l-Kummissarju jista jadotta derogi minn din id-disposizzjoni.

*Artikolu 180**

1. Fejn l-oġġetti jiġu mdaħħla jew miġjuba lura f'Malta jew imqiegħda taħt proċedura tad-Dwana, iċ-ċertifikat imsemmi fl-Artikolu 170(4) jista' jiġi wżat bħala

*Għadu mhux fis-seħħ.

prova tal-istatus ta' Maltin jew mhux Maltin ta' dawn l-oġġetti.

2. Fejn ma jiġix ippruvat biċ-ċertifikat jew b'xi mezz ieħor illi l-oġġetti għandhom l-istatus ta' Maltin jew mhux Maltin, l-oġġetti għandhom jiġu kunsidrati bħala:

- oġġetti Maltin, għall-għanijiet tal-applikazzjoni tad-dazji fuq l-esportazzjoni u l-liċenzji tal-esportazzjoni jew il-miżuri fuq l-esportazzjoni stipulati fil-politika kummerċjali;

- oġġetti mhux Maltin fil-każijiet l-oħra kollha.

*Artikolu 181**

L-awtoritajiet tad-Dwana għandhom jissodisfaw ruħhom illi r-regoli li jirregolaw l-esportazzjoni jew l-esportazzjoni mill-ġdid jiġu rispettati fejn l-oġġetti jiġu esportati jew esportati mill-ġdid minn żona ħielsa jew maħżen ħieles.

Taqsima 2

Esportazzjoni mill-ġdid, qerda u abbandun

Artikolu 182

1. Oġġetti mhux Maltin jistgħu jkunu:

- esportati mill-ġdid;

- meqruda;

- abbandunati f'idejn il-Gvern fejn il-liġijiet nazzjonali jagħmlu disposizzjoni għal dan l-effett.

2. L-esportazzjoni mill-ġdid, għandha fejn xieraq, tinvolvi l-applikazzjoni tal-formalitajiet stipulati għall-oġġetti li jkunu sejrin joħorġu barra mill-pajjiż, inklużi l-miżuri tal-politika kummerċjali. Il-Kummissarju jista' jistabbilixxi l-każijiet li fihom l-oġġetti mhux Maltin jistgħu jitqiegħdu taħt arranġament ta' sospensjoni bil-ħsieb li ma jiġux applikati l-miżuri tal-politika kummerċjali fuq l-esportazzjoni.

3. Għajr f'każijiet stabbiliti mill-Kummissarju, l-esportazzjoni mill-ġdid jew il-qerda għandhom ikunu suġġetti għal notifika minn qabel tal-Kummissarju. Il-Kummissarju għandu jipprojbixxi l-esportazzjoni mill-ġdid jekk il-formalitajiet jew il-miżuri msemmija fl-ewwel sub-paragrafu tal-paragrafu 2 hekk jipprovdu. Fejn l-oġġetti mqiegħda taħt proċedura ekonomika tad-Dwana huma maħsuba għall-esportazzjoni mill-ġdid, għandha ssir dikjarazzjoni tad-Dwana skont l-Artikoli 59 sa 78. F'dawn il-każijiet, għandu japplika l-Artikolu 161 (3) u (4). L-abbandun għandu jiġi effettwat skont id-disposizzjonijiet nazzjonali.

4. Il-qerda jew l-abbandun ma għandhom idaħħlu lill-Gvern fl-ebda spejjeż.

5. Kull skart jew *scrap* li jirriżulta mill-qerda għandu jiġu assenjat trattament jew użu kif approvati mid-Dwana stipulat għal oġġetti mhux Maltin. Huma għandhom

jibqgħu taħt is-sorveljanza tad-Dwana saż-żmien stipulat fl-Artikolu 37 (2).

TITOLU V

L-OĠĠETTI ĦERĠIN MINN MALTA

Artikolu 183

L-Oġġetti ħerġin minn Malta għandhom ikunu soġġetti għas-sorvejlanza tad-Dwana. Huma jistgħu jkunu soġġetti għal kontrolli mill-awtoritajiet tad-Dwana skont id-disposizzjonijiet fis-seħħ. Għandhom joħorġu mit-territorju msemmi billi, fejn jixraq, jieħdu r-rotta stabbilita mill-awtoritajiet tad-Dwana u skont il-proċeduri stabbiliti minn dawn l-awtoritajiet.

TITOLU VI

TĦADDIM PRIVILEĠĠJAT

KAPITOLU 1

SOLLIEVI MID-DAZJI TAD-DWANA

Artikolu 184

Il-Ministru jista' jistabbilixxi l-każi li fihom, minħabba ċirkustanzi speċjali, jista' jiġi konċess solliev mid-dazji fuq l-importazzjoni jew mid-dazji fuq l-esportazzjoni fejn l-oġġetti jiġu rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa jew esportati.

KAPITOLU 2

OĠĠETTI MIĠJUBA LURA

Artikolu 185

1. L-oġġetti Maltin li, wara li jkunu esportati, jiġu mdaħħla mill-ġdid u rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa fi żmien perijodu ta' tliet snin għandhom, fuq it-talba tal-persuna konċernati, jiġu konċessi solliev mid-dazji fuq l-importazzjoni tal-oġġetti.

Iżda:

- il-perijodu ta' tliet snin jista' jinqabeż sabiex jiġu konsidrati ċirkostanzi speċjali;

- fejn, minn qabel l-esportazzjoni tagħhom, l-oġġetti miġjuba lura jkunu rilaxxjati għal ċirkolazzjoni ħielsa fuq dazju ta' importazzjoni mnaqqas jew zero minħabba l-użu tagħhom għal għan partikolari. L-eżenzjoni mid-dazju skont il-paragrafu 1 għandha tiġi konċessa biss jekk l-oġġetti jkunu sejrin jiġu importati mill-ġdid għall istess għan.

Fejn il-għan li għalih l-oġġetti msemmija jkunu sejrin jiġu importati ma jkunx iktar l-istess, l-ammont ta' dazji fuq l-importazzjoni dovut li jitħallas fuqhom għandu jiġi mnaqqas b'kull ammont intaxxat fuq l-oġġetti meta kienu rilaxxjati għaċ-

ċirkolazzjoni ħielsa l-ewwel darba. Jekk dan l-ammont tal-aħħar jaqbeż lil dak intaxxat mad-dħul tal-oġġetti għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-oġġetti miġjuba lura, ma għandu jiġi konċess l-ebda ħlas lura.

2. Is-solliev mid-dazji fuq l-importazzjoni provduti fil-paragrafu 1 ma għandhomx jiġu konċessi fil-każ ta':

(a) oġġetti esportati taħt il-proċedura ta' proċessar għall-estern jekk kemm-il darba dawn l-oġġetti ma jibqgħux fl-istat li fih kienu esportati;

(b) oġġetti li jkunu ġew soġġetti għal miżura nazzjonali li tinvolvi l-esportazzjoni tagħhom lejn pajjiżi oħra. Iċ-ċirkustanzi li fihom u l-kundizzjonijiet li fuqhom din il-ħtieġa tista' tiġi rinunzjata għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissarju.

Artikolu 186

Is-solliev mid-dazji fuq l-importazzjoni provduti fl-Artikolu 185 għandu jiġi konċess biss jekk l-oġġetti jerġgħu jiġu importati mill-ġdid fl-istat li fih ikunu ġew esportati. Iċ-ċirkustanzi li fihom u l-kundizzjonijiet li fuqhom din il-ħtieġa tista' tiġi rinunzjata għandhom jiġu stabbiliti mill-Kummissarju.

Artikolu 187

L-Artikoli 185 u 186 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-prodotti kompensanti oriġinarjament esportati jew esportati mill-ġdid wara li jkunu għaddew mill-proċedura ta' proċessar għall-intern. L-ammont ta' dazju fuq l-importazzjoni dovut bil-liġi għandu jiġi stabbilit a bażi tar-regoli applikabbli għall-proċedura ta' proċessar għall-intern, bid-data tal-esportazzjoni mill-ġdid meqjusa bħala d-data tar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa.

KAPITOLU 3

PRODOTTI TAS-SAJD MILL-BAĦAR U PRODOTTI OĦRA MEĦUDA MILL-BAĦAR

Artikolu 188

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 23(2)(f), dawn li ġejjin għandhom ikunu eżenti mid-dazji fuq l-importazzjoni meta jiġu rilaxxati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa:

(a) il-prodotti tas-sajd mill-baħar u l-prodotti l-oħra meħuda mill-baħar territorjali ta' pajjiż ieħor minn bastimenti registrati jew rekordjati f'Malta u li jtarjru l-bandiera Maltija;

(b) il-prodotti miksuba mill-prodotti msemmija fl-(a) abbord bastimenti-fabbriki li jwettqu l-kundizzjonijiet stipulati f'dan is-sub-paragrafu.

TITOLU VII

DEJN TAD-DWANA

KAPITOLU 1

GARANZIJI BIEX IKOPRU D-DEJN TAD-DWANA

Artikolu 189

1. Fejn, skont ir-regoli tad-Dwana, il-Kummissarju jeħtieġ illi tiġi provduta garanzija sabiex tiżgura l-pagament ta' dejn tad-Dwana, din il-garanzija għandha tiġi provduta mill-persuna li tidħol responsabbli jew li tista' tidħol reponsabbli għal dan id-dejn.

2. Il-Kummissarju għandu jeħtieġ li tiġi provduta garanzija waħda biss għal-dejn wieħed tad-Dwana.

3. Il-Kummissarju jista jawtorizza illi l-garanzija tiġi provduta minn persuna oħra għajr il-persuna li minnha hija meħtiega.

4. Fejn il-persuna li tkun daħlet jew tista' tidħol f'dejn tad-Dwana hija Dipartiment tal-Gvern, ma għandha tinħtieġ l-ebda garanzija.

5. Il-Kummissarju jista jirrinunzja għall-ħtieġa ta' garanzija fejn l-ammont li għandu jiġi garantit ma jaqbiżx l-erba' mija u ħamsa u sittin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (€465.87).

Artikolu 190

1. Fejn il-liġijiet tad-Dwana jipprovdu illi l-garanzija tkun b'għażla, din is-sigurta għandha tkun meħtieġa fuq id-diskrezzjoni tal-Kummissarju sakemm u safejn dan jikkunsidra illi ma hemmx iċ-ċertezza illi d-dejn tad-Dwana li jkun jew jista' jkun dovut jiġi mħallas fil-perijodu taż-żmien stipulat.

Fejn il-garanzija msemmija fis-sub-paragrafu li jiġi qabel hawn ma tkunx meħtieġa, il-Kummissarju jista madankollu jeħtieġ minn għand il-persuna msemmija fl-Artikolu 189(1) l-impenn li tikkonforma ma' l-obbligi illi dik il-persuna hija bil-liġi obbligata li twettaq.

2. Il-garanzija msemmija fl-ewwel sub-paragrafu tal-paragrafu 1 għandha tkun meħtieġa:

- fil-mument tal-applikazjoni tar-regoli li jeħtieġu li tiġi provduta din il-garanzija, jew

- f'kull mument ieħor sussegwenti meta l-Kummissarju isib illi d-dejn tad-Dwana li kien dovut jew se jkun dovut ma hux sejjer jitħallas fiċ-ċert fil-perijodu taż-żmien stabbilit.

Artikolu 191

Fuq it-talba tal-persuna msemmija fl-Artikolu 189(1) jew (3), il-Kummissarju

jista' jippermetti illi tiġi provduta garanzija komprensiva sabiex tkopri żewġ operati jew iktar li fuqhom ikun tħallas jew għad irid jiġi mħallas dejn tad-Dwana.

Artikolu 192

1. Fejn il-liġijiet tad-Dwana jagħmluha obbligatorja li tiġi provduta garanzija, u bla ħsara għad-disposizzjonijiet speċifiċi stabbiliti għal transitu, il-Kummissarju għandu jiffissa l-ammont ta' din il-garanzija f'livell ekwivalenti għal:

- l-ammont preċiż tad-dejn jew djun tad-Dwana nkwestjoni fejn dak l-ammont jista' jiġi stabbilit fiċ-ċert fil-mument li fih il-garanzija tkun meħtieġa,

- fil-każijiet l-oħra l-ammont massimu, kif stmat mill-Kummissarju, tad-dejn jew djun tad-Dwana li jkunu tħallsu jew jistgħu jinħtieġu li jitħallsu.

Fejn tiġi provduta garanzija komprensiva fuq id-djun tad-Dwana li jvarjaw fl-ammont matul iż-żmien, l-ammont ta' din il-garanzija għandu jiġi stabbilit fil-livell li tgħin li d-djun tad-Dwana nkwestjoni jiġu koperti f'kull waqt.

2. Fejn il-liġijiet tad-Dwana jipprovdu illi d-disposizzjoni tal-garanzija tkun b'għażla u l-Kummissarju ikun jeħtieġ illi tiġi provduta garanzija, l-ammont tal-garanzija għandu jiġi ffissat mill-Kummissarju hekk li ma jaqbiżx il-livell provdut fil-paragrafu 1.

Artikolu 193

Il-garanzija tista' tiġi provduta jew:

- b'depożitu ta' flus korrenti, jew

- minn persuna li tidħol garanti.

Artikolu 194

1. Dan li ġej għandu jitqies bħala ekwivalenti għal depożitu fi flus korrenti:

- is-sottomissjoni ta' ċekk li l-ħlas tiegħu jkun garantit mill-istituzzjoni minn fejn jinġibed f'manjiera aċċettabbli għall-Kummissarju,

- is-sottomissjoni ta' kull strument ieħor rikonoxxut mill-Kummissarju bħala mezz ta' ħlas.

2. Il-garanzija fil-forma ta' depożitu fi flus korrenti jew bi ħlas meqjus bħala ekwivalenti għal depożitu fi flus korrenti għandha tingħata skont id-disposizzjonijiet fis-seħħ f'Malta.

Artikolu 195

Il-persuna garanti għandha tidħol responsabbli bil-miktub li tħallas flimkien mad-debitur jew separatament minnu l-ammont garantit ta' dejn tad-Dwana li jkollu jitħallas.

Il-persuna garanti trid tkun persuna terza stabbilita f'Malta u approvata mill-Kummissarju.

Il-Kummissarju jista' jirrifjuta li japprova lill-persuna garanti jew it-tip ta' garanzija proposta fejn dawn tal-aħħar ma jidhrux fiċ-ċert li jiżguraw il-ħlas tad-dejn tad-Dwana fil-perijodu taż-żmien stipulat.

Artikolu 196

Il-persuna meħtieġa li tipprovdi l-garanzija għandha tkun ħielsa li tagħżel bejn it-tipi ta' garanzija stabbiliti fl-Artikolu 193.

Iżda, il-Kummissarju jista' jirrifjuta t-tip ta' garanzija proposta fejn tkun inkompatibbli mal-funzjonament xieraq tal-proċedura tad-Dwana konċernata. L-istess għandu japplika għal dak li għandu x'jaqsam mal-garanzija proposta. Il-Kummissarju jista' jeħtieġ illi t-tip ta' garanzija magħżula tinżamm għal-perijodu speċifiku ta' żmien.

Artikolu 197

Il-Kummissarju jista' jaċċetta tipi oħra ta' garanzija għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 193 fejn jipprovdu ċ-ċertezza ekwivalenti illi d-dejn tad-Dwana jkun sejjer jitħallas.

Il-Kummissarju għandu jirrifjuta l-garanzija proposta mid-debitur fejn ma jikkunsidrax illi din il-garanzija hija ċerta li tiżgura l-ħlas tad-dejn tad-Dwana.

Artikolu 198

Fejn il-Kummissarju jistabbilixxi illi l-garanzija provduta ma tiżgurax, jew mhix iktar ċerta u biżżejjed sabiex tiżgura, il-ħlas ta' dejn tad-Dwana fil-perijodu ta' żmien stabbilit, hu għandu jeħtieġ illi l-persuna msemmija fl-Artikolu 189(1), bil-għażla tagħha, tipprovdi garanzija addizzjonali jew li tibdel il-garanzija oriġinali f'garanzija ġdida.

Artikolu 199

1. Il-garanzija ma għandhiex tiġi rilaxxjata sakemm id-dejn tad-Dwana li għalih tkun saret, ma jintemmx jew ma jkunx jista' jerġa' jiġi dovut. Ġaladarba d-dejn tad-Dwana jkun intemm jew ma jistax jerġa' jiġi dovut, il-garanzija għandha tiġi rilaxxjata mill-ewwel.

2. Ġaladarba d-dejn tad-Dwana ikun intemm f'parti minnu jew jista' jerġa' jiġi dovut biss għall-parti mill-ammont li jkun ġie garantit, għandha tiġi rilaxxjata parti mill-garanzija kif jixraq fuq it-talba tal-persuna konċernata, sakemm l-ammont involut ma jiġġustifikax din l-azzjoni.

Artikolu 200

Disposizzjonijiet li jidderogaw minn dawk li jinsabu f'dan il-kapitolu għandhom, fejn ikun meħtieġ, jiġu adottati mill-awtoritajiet tad-Dwana sabiex jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-konvenzjonijiet internazzjonali.

KAPITOLU 2

IL-ĠARR TA' DEJN TAD-DWANA

Artikolu 201

1. Id-dejn fuq l-importazzjoni għandu jiġi dovut fuq:

(a) ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-oġġetti suġġetti għal dazji fuq l-importazzjoni, jew

(b) it-tqegħid ta' dawn l-oġġetti taħt il-proċedura ta' importazzjoni temporanja b'solliev parzjali mid-dazji tal-importazzjoni.

2. Dejn tad-Dwana għandu jiġi dovut fil-mument tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tad-Dwana msemmija.

3. Id-debitur għandu jkun id-dikjarant. Fil-każ ta' rappreżentanza indiretta, il-persuna li fl-għan-nom tagħha tkun saret id-dikjarazzjoni għandha wkoll tkun debitur.

Fejn dikjarazzjoni tad-Dwana rigward waħda mill-proċeduri msemmija fil-paragrafu 1 tiġi formulata a bażi ta' tagħrif li jwassal biex id-dazji kollha legalment dovuti jew parti minnhom ma jinġabrux, il-persuni li jkunu fornew dan it-tagħrif meħtieġ fid-dikjarazzjoni u li kienu jafu, jew kienu fid-dmir raġjonevoli li jkunu jafu, illi dan it-tagħrif kien falz, jistgħu wkoll jiġu kunsidrati bħala debituri skont id-disposizzjonijiet Maltin fis-seħħ.

Artikolu 202

1. Dejn tad-Dwana fuq l-importazzjoni jiġi dovut b':

(a) id-dħul illegali f'Malta ta' oġġetti suġġetti għal dazji fuq l-importazzjoni, jew

(b) id-dħul illegali f'Malta ta' dawn l-oġġetti lokati f'żona ħielsa jew f'maħżen ħieles.

Għall-iskop ta' dan l-Artikolu, dħul illegali jfisser kull dħul bi vjolazzjoni tad-disposizzjonijiet tal-Artikoli 38 sa 41 u t-tieni subinċiż tal-Artikolu 177.

2. Id-dejn tad-Dwana għandu jkun dovut meta l-oġġetti jiġu mdaħħla illegalment.

3. Id-debituri għandhom ikunu:

- il-persuna li tkun daħħlet dawn l-oġġetti kontra l-liġi,

- kull persuna li tkunu ħadet sehem fid-dħul illegali tal-oġġetti u li kienet konxja jew kellha tkun raġjonevolment konxja illi dan id-dħul kien kontra l-liġi, u

- kull persuna li tkun akkwistat jew żammet l-oġġetti msemmija u li

kienet konxja jew kellha raġjonevolment tkun konxja fil-mument tal-akkwist jew ir-riċeviment tal-oġġetti illi kienu mdaħħla kontra l-liġi.

Artikolu 203

1. Dejn tad-Dwana fuq l-importazzjoni għandu wkoll jiġi dovut b':

- it-tneħħija illegali minn taħt is-sorveljanza tad-Dwana tal-oġġetti suġġetti għal dazji fuq l-importazzjoni.

2. Id-dejn tad-Dwana għandu jkun dovut mill-mument li fih l-oġġetti jkunu tneħħew minn taħt is-sorveljanza tad-Dwana.

3. Id-debituri għandhom ikunu:

- il-persuni li jkunu neħħew l-oġġetti min taħt is-sorveljanza tad-Dwana,

- kull persuna li tkun ħadet sehem f'din it-tneħħija u li kienet konxja jew kellha raġjonevolment tkun konxja illi l-oġġetti kienu tneħħew minn taħt is-sorveljanza tad-Dwana,

- kull persuna li akkwistat jew żammet l-oġġetti msemmija u li kienet konxja jew kellha raġjonevolment tkun konxja fil-mument tal-akkwist jew tar-riċeviment tal-oġġetti illi kienu tneħħew minn taħt is-sorveljanza tad-Dwana, u

- fejn ikun xieraq, il-persuna meħtieġa li twettaq l-obbligi li joħorġu mill-magazzinaġġ temporanju tal-oġġetti jew mill-użu tal-proċedura tad-Dwana li fuqha dawn l-oġġetti jkunu ġew imqiegħda.

Artikolu 204

1. Dejn tad-Dwana fuq l-importazzjonu għandu wkoll jiġi dovut f':

(a) in-nuqqas tat-twettiq ta' wieħed mill-obbligi li joħorġu, rigward l-oġġetti suġġetti għall-ħlas ta' dazju fuq l-importazzjoni, mill-magazzinaġġ temporanju tagħhom jew mill-użu tal-proċedura tad-Dwana li taħtha jkunu ġew tqiegħdu, jew

(b) in-nuqqas ta' konformità ma' xi kundizzjoni li tirregola t-tqegħid tal-oġġetti taħt din il-proċedura jew il-konċessjoni ta' rata mnaqqsa jew ta' zero fuq id-dazju tal-importazzjoni bis-saħħa tal-użu aħħari tal-oġġetti, f'każi għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 203 jekk kemm-il darba ma jiġix stabbilit illi dan in-nuqqas ma jġorr l-ebda effett sinifikanti fuq it-tħaddim tal-magazzinaġġ temporanju jew il-proċedura tad-Dwana msemmija.

2. Id-dejn tad-Dwana għandu jkun dovut jew fil-mument meta l-obbligu li n-nuqqas ta' konformità miegħu jagħti lok għad-dejn tad-Dwana ma jintlaħaqx jew fil-mument li fih l-oġġetti jitqiegħdu taħt il-proċedura konċernata tad-Dwana fejn jiġi sussegwentement stabbilit illi attwalment ma ġewx imwettqa jew kundizzjoni li tirregola t-tqegħid tal-oġġetti taħt il-proċedura msemmija jew il-konċessjoni tar-rata

mnaqqsa jew ta' zero fuq id-dazju tal-importazzjoni bis-saħħa tal-użu aħħari tal-oġġetti.

3. Id-debitur għandu wkoll ikun il-persuna li tkun meħtieġa, skont iċ-ċirkostanzi, jew li twettaq l-obbligi li joħorġu, rigward l-oġġetti li huma suġġetti għad-dazji fuq l-importazzjoni, mill-magazzinaġġ temporanju tagħhom jew mill-użu tal-proċedura tad-Dwana li taħtha jkunu tqiegħdu, jew, li tikkonforma mal-kundizzjonijiet li jirregolaw it-tqegħid tal-oġġetti taħt dik il-proċedura.

Artikolu 205

1. Dejn tad-Dwana għandu wkoll jiġi dovut permezz tal-:

- konsum jew l-użu, f'żona ħielsa jew f'maħżen ħieles, tal-oġġetti suġġetti għad-dazji fuq l-importazzjoni, taħt kundizzjonijiet għajr dawk stabbiliti bil-liġijiet fis-seħħ.

Fejn l-oġġetti jgħibu u fejn l-għibien tagħhom ma jistax tiġi mfisser għas-sodisfazzjoni tal-Kummissarju, il-Kummissarju jista' jqis l-oġġetti bħala li ġew konsumati jew użati fiż-żona ħielsa jew fil-maħżen ħieles.

2. Id-dejn għandu jkun dovut fil-mument meta l-oġġetti jiġu wżati jew ikunu l-ewwel użati taħt kundizzjonijiet għajr dawk stabbiliti bil-liġijiet fis-seħħ.

3. Id-debitur għandu jkun il-persuna li tkun ikkunsmat jew użat l-oġġetti u kull persuna li tkun ħadet sehem f'dan il-konsum jew użu u li kienu konxji jew kellhom raġjonevolment ikunu konxji illi l-oġġetti ġew kunsmati jew użati skont kundizzjonijiet għajr dawk stabbiliti bil-liġijiet fis-seħħ. Fejn il-Kummissarju iqis l-oġġetti li jkunu għebu bħala li ġew konsumati jew użati f'żona ħielsa jew f'maħżen ħieles u ma jkunx possibbli li japplika l-paragrafu preċedenti, il-persuna suġġetta għall-ħlas tad-dejn tad-Dwana għandha tkun l-aħħar persuna magħrufa mill-Kummissarju li kienet fil-pussess tal-oġġetti.

Artikolu 206

1. Bħala deroga mill-Artikoli 202 u 204(1)(a), l-ebda dejn tad-Dwana fuq l-importazzjoni ma għandu jitqies li jkun dovut rigward oġġetti speċifiċi fejn il-persuna konċernata tipprova illi n-nuqqas tat-twettiq tal-obbligi li joħorġu:

- mid-disposizzjonijiet tal-Artikoli 38 sa 41 u t-tieni subinċiż tal-Artikolu 177, jew

- iż-żamma tal-oġġetti msemmija f'magazzinaġġ temporanju, jew

- l-użu tal-proċedura tad-Dwana li taħtha jkunu tqiegħdu,

tirriżulta mill-qerda totali jew it-telf li ma jitreġġax lura ta' dawn l-oġġetti minħabba n-natura attwali tal-oġġetti jew ċirkostanzi imprevisti (għajr serq) jew forza maġġuri, jew bħala konsegwenza t'awtorizzazzjoni mill-Kummissarju.

Għall-għanijiet ta' dan il-paragrafu, l-oġġetti għandhom ikunu mitlufa mingħajr ma jistgħu jitreġġgħu lura meta kwalunkwe persuna tirrendihom mhux

użabbli aktar.

2. Lanqas ma għandu jitqies illi dejn tad-Dwana fuq l-importazzjoni jkun dovut rigward oġġetti rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa b'rata mnaqqsa jew ta' zero ta' dazju fuq l-importazzjoni bis-saħħa tal-użu aħħari tagħhom, fejn dawn l-oġġetti jiġu esportati jew esportati mill-ġdid bil-permess tal-Kummissarju.

Artikolu 207

Fejn, skont l-Artikolu 206(1), l-ebda dejn tad-Dwana ma jkun meqjus li hu dovut rigward ir-rilaxx tal-oġġetti għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa bir-rata mnaqqsa jew ta' żero fuq id-dazju tal-importazzjoni minħabba l-użu aħħari tagħhom, kull scrap jew skart li jirriżultaw minn din il-qerda għandhom jitqiesu bħala oġġetti mhux Maltin.

Artikolu 208

Fejn skont l-Artikoli 203 jew 204 dejn tad-Dwana jiġi dovut fuq oġġetti rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa b'rata mnaqqsa ta' dazju fuq l-importazzjoni minħabba l-użu aħħari tagħhom, l-ammont imħallas meta l-oġġetti kienu rilaxxjati għaċ-ċirkolazzjoni ħielsa għandu jiġi mnaqqas mill-ammont tad-dejn tad-Dwana. Din id-disposizzjoni għandha tapplika mutatis mutandis fejn dejn tad-Dwana jiġi dovut minħabba scrap jew skart li jirriżulta mill-qerda ta' dawn l-oġġetti.

Artikolu 209

1. Dejn tad-Dwana fuq l-esportazzjoni għandu jiġi dovut permezz ta':

- l-esportazzjoni minn Malta, taħt il-kopertura ta' dikjarazzjoni tad-Dwana, tal-oġġetti suġġetti għal-ħlas ta' dazji fuq l-esportazzjoni.

2. Id-dejn tad-Dwana għandu jiġi dovut fil-mument li fih tiġi aċċettata d-dikjarazzjoni tad-Dwana.

3. Id-debitur għandu jkun id-dikjarant. Fil-każ ta' rappreżentanza indiretta, il-persuna li għan-nom tagħha tkun saret id-dikjarazzjoni għandha wkoll tkun debitur.

Artikolu 210

1. Dejn tad-Dwana fuq l-esportazzjoni għandu wkoll jiġi dovut permezz ta':

- it-tneħħija minn Malta, tal-oġġetti suġġetti għad-dazji fuq l-esportazzjoni mingħajr dikjarazzjoni tad-Dwana.

2. Id-dejn tad-Dwana għandu jibda jseħħ fil-mument meta l-oġġetti msemmija attwalment iħallu lil Malta.

3. Id-debitur għandu jkun:

- il-persuna li tkun neħħiet l-oġġetti, u

- kull persuna li tkun ħadet sehem f'din it-tneħħija u li kienet konxja jew kellha raġjonevolment tkun konxja illi dikjarazzjoni tad-Dwana ma kenitx depożitata imma kellha tkun depożitata.

Artikolu 211

1. Dejn tad-Dwana fuq l-esportazzjoni għandu wkoll jiġi dovut minħabba:

- n-nuqqas ta' konformità mal-kundizzjonijiet li taħthom l-oġġetti kienu tħallew jitilqu minn Malta b'solliev totali jew parzjali mid-dazji fuq l-esportazzjoni.

2. Id-dejn għandu jiġi dovut fil-mument li fih l-oġġetti jaslu f'destinazzjoni oħra għajr dik li lejha kellhom il-permess li jitilqu minn Malta b'solliev totali jew parzjali fuq id-dazji tal-esportazzjoni jew, jekk il-Kummissarju ma jkunx jista' jistabbilixxi dan il-mument, l-iskadenza tal-limitu taż-żmien stabbilit għall-produzzjoni tax-xhieda illi ġew imwettqa l-kundizzjonijiet li intitolaw l-oġġetti għal dan is-solliev.

3. Id-debitur għandu jkun id-dikjarant. Fil-każ ta' rappreżentanza indiretta, il-persuna li għan-nom tagħha tkun saret d-dikjarazzjoni għandha wkoll tkun debitur.

Artikolu 212

Id-dejn tad-Dwana msemmi fl-Artikoli 201 sa 205 u 209 sa 211 għandu jiġi dovut saħansitra jekk ikollu x'jaqsam ma' oġġetti suġġetti għal miżuri ta' projbizzjoni jew restrizzjoni fuq l-importazzjoni jew l-esportazzjoni ta' kull tip ikunu xi jkunu. Iżda, l-ebda dejn tad-Dwana ma għandu jiġi dovut fuq id-dħul illegali f'Malta ta' muniti foloz jew drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi li ma jidħlux fiċ-ċirkwit ekonomiku strettament sorveljat mill-awtoritajiet kompetenti bil-ħsieb li jiġu wżati għal għanijiet mediċi u xjentifiċi. Għall-għanijiet tal-liġi kriminali kif applikata għall-offiżi tad-Dwana, id-dejn tad-Dwana għandu madankollu jitqies li kien dovut u għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet tal-Artikoli 60 sa 79 tal-Ordinanza tad-Dwana (Kap 37) bil-għan li jinfetħu proċeduri kriminali.

Artikolu 212A

Fejn il-liġijiet tad-Dwana jipprovdu għat-trattament favorevoli tat-tariffa fuq l-oġġetti skont in-natura jew l-użu aħħari tagħhom jew għal solliev jew għal eżenzjoni totali jew parzjali mid-dazji fuq l-importazzjoni skont l-Artikoli 21, 82, 145 jew 184 sa 187, dan it-trattament favorevoli ta' tariffa, solliev jew eżenjoni għandhom ukoll japplikaw fil-każi fejn dejn tad-Dwana jiġi dovut skont l-Artikoli 202 sa 205, 210 jew 211, bil-kundizzjoni illi l-imġiba tal-persuna konċernata la tinvolvi ruħha f'negozju frawdolenti u lanqas f'negligenza ovvja u tipproduċi xhieda illi l-kundizzjonijiet l-oħra għall-applikazzjoni tat-trattament favorevoli, solliev jew eżenzjoni ġew sodisfatti.

Artikolu 213

Fejn numru ta' persuni huma responsabbli għall-ħlas ta' dejn wieħed tad-Dwana, għandhom ikunu responsabbli flimkien u wieħed wieħed għal dan id-dejn.

Artikolu 214

1. Għajr kif espressament provdut f'dan il-Kodiċi u mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, l-ammont ta' dazju fuq l-importazzjoni jew ta' dazju fuq l-esportazzjoni applikabbli għall-oġġetti għandu jiġi stabbilit a bażi tar-regoli ta' stima xierqa fuq dawn l-oġġetti fil-mument li jkun dovut dejn tad-Dwana fuqhom.

2. Fejn ma jkunx possibbli li jiġi stabbilit preċiżament meta jkun dovut dejn tad-Dwana, il-mument li jrid jiġi kunsidrat sabiex jiġu stabbiliti ir-regoli tal-istima xierqa fuq l-oġġeti għandu jkun dak il-mument meta l-Kummissarju jikkonkludi illi l-oġġetti huma f'sitwazzjoni li fiha jkun dovut id-dejn tad-Dwana.

Madankollu, fejn it-tagħrif disponibbli għall-Kummissarju jagħtih il-poter li jistabbilixxi illi d-dejn tad-Dwana kien dovut qabel il-mument li fih kien wasal għall-konklużjoni tiegħu, l-ammont tad-dazju fuq l-importazzjoni jew id-dazju fuq l-esportazzjoni pagabbli fuq l-oġġetti msemmija għandu jiġi stabbilit a bażi tar-regoli ta' stima xierqa fuq l-oġġetti fl-iktar żmien bikri meta tista' tiġi stabbilita mit-tagħrif disponibbli l-eżistenza ta' dejn tad-Dwana li joħroġ mis-sitwazzjoni.

3. Għandu jiġi applikat imgħax kompensatorju skont il-liġi sabiex jipprevjieni l-akkwist żbaljat ta' vantaġġ finanzjarju permezz d-differiment tad-data li fiha d-dejn tad-Dwana jkun beda jinġarr jew imdaħħal fil-kontijiet.

Artikolu 215

Dejn tad-Dwana għandu jinġarr:

- fuq il-post fejn jiġru l-avvenamenti li d-dejn tad-Dwana joħroġ minnhom,

- jekk ma jkunx possibbli li dan il-post jiġi stabbilit, fuq il-post fejn il-Kummissarju jikkonkludi illi l-oġġetti jkunu f'sitwazzjoni li fiha dejn tad-Dwana jiġi dovut;

- jekk l-oġġetti jkunu ddaħħlu għall-proċedura tad-Dwana li ma ġietx imwettqa, u l-post ma jistax jiġi stabbilit skont l-ewwel jew it-tieni subinċiż f'perijodu ta' żmien stabbilit, jekk xieraq, skont l-ordnijiet tal-Kummissarju, fil-post fejn l-oġġetti jew kienu mqiegħda taħt il-proċedura konċernata jew kienu ddaħħlu fit-territorju Malti tad-Dwana taħt dik il-proċedura.

Artikolu 216

Fejn it-tagħrif disponibbli għall-Kummissarju jagħtih il-poter jistabbilixxi illi dejn tad-Dwana kien diġa ġie dovut meta l-oġġetti kienu f'post ieħor f'data iktar bikrija, id-dejn tad-Dwana għandu jitqies li kien dovut fil-post li jista' jiġi stabbilit bħala l-post tal-oġġetti fl-iktar żmien bikri li setgħet tiġi stabbilita l-eżistenza tad-dejn tad-Dwana.

KAPITOLU 3

L-IRKUPRU TAL-AMMONT TAD-DEJN TAD-DWANA

Taqsima 1

Dħul fir-reġistri tal-kontijiet u l-komunikazzjoni tal-ammont lid-debitur.

Artikolu 217

1. Kull wieħed mill-ammonti tad-dazji fuq l-importazzjoni jew id-dazji fuq l-esportazzjoni li jirriżultaw minn dejn tad-Dwana, minn issa 'l quddiem imsejħa 'l-ammont tad-dazju', għandhom jiġu kalkolati mill-Kummissarju hekk kif ikollu f'idejh il-partiklaritajiet meħtieġa, u għandhom jiġu mdaħħla fir-reġistri tal-kontijiet jew f'xi 'medium' ieħor ekwivalenti (dħul fil-kontijiet) mill-Kummissarju. L-ewwel sub-paragrafu ma għandux japplika:

(a) fejn ikun iddaħħal dazju provviżorju kontra d-'dumping' jew dħul provviżorji ta dazji protettivi li jikkumpensaw ;

(b) fejn l-ammont ta' dazju legalment dovut jaqbeż dak stabbilit a bażi ta' tagħrif li jorbot;

Il-Kummissarju jista' jħassar minn fuq ir-reġistri ammonti ta' dazju li, skont l-Artikolu 221 (3), ma setgħux jintbagħtu lid-debitur wara li jispiċċa ż-żmien stipulat.

2. Il-Ministru għandu jistabbilixxi l-proċeduri prattiċi għad-dħul fir-reġistri tal-kontijiet tal-ammonti tad-dazju. Dawn il-proċeduri jistgħu ivarjaw skont jekk, in vista taċ-ċirkostanzi li fihom id-dejn tad-Dwana ġie dovut, il-Kummissarju ikunx sodisfatt jew le illi l-ammonti msemmija jkunu sejrin jitħallsu.

Artikolu 218

1. Fejn dejn tad-Dwana jiġi dovut bħala riżultat tal-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-oġġetti għall-proċedura tad-Dwana, għajr dik ta' importazzjoni temporanja b'solliev parzjali mid-dazji fuq l-importazzjoni jew kull att ieħor li jkollu l-istess effett legali bħal din l-aċċettazzjoni, l-ammont korrispondenti għal dan id-dejn tad-Dwana għandu jiddaħħal fir-reġistri tal-kontijiet hekk kif jiġi kalkolat u, mhux iktar tard mit-tieni jum wara dak li fih l-oġġetti kienu ġew rilaxxjati.

Iżda, basta illi l-ħlas ikun garantit, l-ammont totali tad-dazju li għandu x'jaqsam ma' l-oġġetti kollha rilaxxjati lill-istess persuna matul il-perijodu taż-żmien fissat mill-Kummissarju, li ma jistax jaqbeż il-31 jum, jista' jiġi kopert b'entrata waħda fir-reġistri tal-kontijiet fit-tmiem tal-perijodu taż-żmien. Dan id-dħul fil-kontijiet għandu jsir fi żmien ħamest ijiem mill-iskadenza tal-perijodu taż-żmien imsemmi.

2. Fejn huwa provdut illi l-oġġetti jistgħu jiġu rilaxxjati basta iżda illi jwettqu ċerti kundizzjonijiet stipulati fil-leġislazzjoni nazzjonali li jirregolaw jew li jiġi stabbilit l-ammont ta' dejn jew kif għandu jinġabar, id-dħul fir-reġistri tal-kontijiet għandu jsir mhux iktar tard minn jumejn wara l-jum li fih jiġu stabbiliti jew ffissati l-ammonti tad-dejn jew l-obbligu li jitħallsu d-dazji li jirriżultaw minn dan id-dejn. 3. Fejn jiġi dovut dejn tad-Dwana taħt kundizzjonijiet oħra għajr dawk imsemmija fil-paragrafu 1, l-ammont rilevanti ta' dazju għandu jiddaħħal fir-reġistri tal-kontijiet fi żmien jumejn mid-data li fiha l-Kummissarju ikun f'pożizzjoni li:

(a) jikkalkola l-ammont tad-dazju msemmi, u

(b) jistabilixxi min hu d-debitur.

Artikolu 219

1. Il-limiti taż-żmien għad-dħul fir-reġistri tal-kontijiet stipulat fl-Artikolu 218 jista' jiġi mtawwal:

(a) għal raġunijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-organiżżazzjoni amministrattiva, jew

(b) fejn ċirkostanzi speċjali jimpedixxu lill-Kummissarju milli jikkonforma mal-limiti taż-żmien imsemmija.

Dan it-tul ta' żmien estiż ma għandux jaqbeż l-14-il ġurnata.

2. Il-limiti taż-żmien stipulati fil-paragrafu 1 ma għandhomx japplikaw f'ċirkostanzi imprevisti jew każijiet ta' forza maġġuri.

Artikolu 220

1. Fejn l-ammont tad-dazju li jirriżulta minn dejn tad-Dwana ma jiddaħħalx fir-reġistri tal-kontijiet skont l-Artikoli 218 u 219 jew ikun iddaħħal f'livell iktar baxx mill-ammont legalment dovut, l-ammont tad-dazju li jrid jiġi rkuprat jew li jibqa' li jrid jiġi rkuprat għandu jiddaħħal fir-reġistri tal-kontijiet fi żmien jumejn mid-data li fiha l-Kummissarju jinduna bis-sitwazzjoni u jkun f'pożizzjoni li jikkalkola l-ammont legalment dovut u li jistabbilixxi min hu d-debitur (entrata sussegwenti fir-reġistri tal-kontijiet). Dak il-limitu taż-żmien jista' jiġi mtawwal skont l-Artikolu 219.

2. Għajr fil-każi msemmija fit-tieni u t-tielet sub-paragrafi tal-Artikolu 217(1), m'għandhux ikun hemm entrata sussegwenti fir-reġistri tal-kontijiet fejn:

(a) id-deċiżjoni oriġinali li ma jiddaħħalx id-dazju fir-reġistri tal-kontijiet jew li jiddaħħal fil-kontijiet f'ċifra inqas mill-ammont dovut legalment tkun ittieħdet a bażi tad-disposizzjonijiet ġenerali mħassra f'data iktar tard b'deċiżjoni tal-Qorti;

(b) l-ammont tad-dazju dovut legalment ma ddaħħalx fir-reġistri tal-kontijiet minħabba żball tal-awtoritajiet tad-Dwana lill-persuna responsabbli għall-ħlas ma setgħetx tinduna bih b'mod raġjonevoli, u dan tal-aħħar mill-parti tiegħu jkun aġixxa b''bona fede' u osserva d-disposizzjonijiet kollha stabbiliti mil-liġijiet fis-seħħ rigward id-dikjarazzjoni tad-Dwana.

Fejn l-istatus preferenzjali tal-oġġetti jiġi stabbilit fuq il-bażi ta' sistema ta' koperazzjoni amministrattiva li tinvolvi l-awtoritajiet ta' pajjiż ieħor, il-ħruġ ta' ċertifikat minn dawn l-awtoritajiet, jekk jiġi pruvat illi ma hux korrett, għandu jikkostitwixxi żball li ma satax jinstab b'mod ragjonevoli fit-tifsira tal-ewwel sub-paragrafu.

Il-ħruġ ta' ċertifikat mhux korrett ma għandux, madankollu, jikkostitwixxi żball fejn iċ-ċertifikat ikun bażat fuq rendikont mhux korrett tal-fatti provduti mill-esportatur, għajr fejn, partikolarment, ikun evidenti illi l-awtoritajiet li jkunu ħarġuh kienu konxji jew kellhom ikunu konxji illi l-oġġetti ma kienux jissodisfaw il-kundizzjonjiet stipulati sabiex jintitolawhom għal trattament preferenzjali.

Il-persuna responsabbli għal dan tista' tqajjem il-bona fede tagħha bħala turija illi, matul il-perijodu taż-żmien tal-operati tan-negozju tagħha inkwistjoni, qagħdet attenta li tiżgura illi ġew imwettqa l-kundizzjonijiet kollha tat-trattament preferenzjali.

Il-persuna responsabbli għal dan ma tistax, iżda, tressaq prova ta' bona fede jekk tkun irċeviet minn qabel tagħrif minn għand l-awtoritajiet tad-Dwana illi jeżistu raġunijiet għal dubju dwar l-applikazzjoni kif imiss tal-arranġementi preferenzjali mill-pajjiż benefiċjarju.

Artikolu 221

1. Hekk kif jiġi mdaħħal fir-reġistri tal-kontijiet, l-ammont tad-dazju għandu jiġi komunikat lid-debitur skont il-proċeduri xierqa.

2. Fejn l-ammont tad-dazju li jrid jitħallas jiġi mdaħħal, għall-gwida, fid-dikjarazzjoni tad-Dwana, il-Kummissarju jista' jispeċifika illi ma jiġix komunikat skont il-paragrafu 1 jekk kemm-il darba l-ammont tad-dazju indikat ma jaqbilx ma' l-ammont stabbilit mill-Kummissarju.

Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tat-tieni sub-paragrafu tal-Artikolu 218(1), fejn isir użu mill-possibilità provduta fis-sub-paragrafu ta' qabel, ir-rilaxx tal-oġġetti mill-awtoritajiet tad-Dwana għandu jkun ekwivalenti għall-komunikazzjoni lid-debitur tal-ammont tad-dazju mdaħħal fir-reġistri tal-kontijiet.

3. Ma għandux ikun hemm komunikazzjoni lid-debitur wara l-iskadenza tal-perijodu ta' sitt-snin mid-data li fiha d-dejn tad-Dwana kien dovut. Dan il-perijodu ta' żmien għandu jiġi sospiż mil-mument tad-depożitu ta' appell skont l-Artikolu 243, għal matul il-proċedimenti tal-appell.

4. Fejn id-dejn tad-Dwana jkun ir-riżultat ta' att illi, fil-mument li kien kommess, seta' kien suġġett għal proċeduri fil-Qorti kriminali, l-ammont jista' jiġi komunikat lid-debitur skont il-kundizzjonijiet stipulati fid-disposizzjonijiet fis-seħħ, wara li jiskadi il-perjodi ta' sitt snin msemmi fil-paragrafu 3.

Taqsima 2

Il-limiti taż-żmien u l-proċeduri għall-ħlas tal-ammont tad-dazju

Artikolu 222

1. L-ammonti tad-dazju komunikati skont ma' l-Artikolu 221 għandhom jitħallsu mid-debituri fil-perijodi taż-żmien li ġejjin:

(a) jekk il-persuna ma tkunx intitolata għal xi waħda mill-faċilitajiet ta' ħlas stipulati fl-Artikoli 224 sa 229, il-ħlas għandu jsir fiż-żmien stipulat.

Mingħajr preġudizzju għat-tieni paragrafu tal-Artikolu 244, dan il-perijodu ta' żmien ma għandux jaqbeż l-għaxart ijiem wara l-komunikazzjoni lid-debitur tal-ammont ta' dazju dovut u fil-każ ta' aggregazzjoni ta' entrati fir-reġistri tal-kontijiet skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 218(1), għandhom ikunu fissati hekk li d-debitur ma jkunx jista' jikseb perijodu itwal taż-żmien għall-ħlas milli kieku kien konċess ħlas differit.

Għandha tiġi konċessa awtomatikament estensjoni fejn jiġi stabbilit illi l-persuna konċernata tkun irċeviet il-komunikazzjoni tard wisq sabiex tkun tista' tħallas fi żmien il-perijodu stipulat. Estensjoni taż-żmien tista' wkoll tiġi konċessa mill-Kontrollur fuq it-talba tad-debitur fejn l-ammont tad-dazju li jrid jiġi mħallas jirriżulta mill-azzjoni ta' rkupru wara l-iżdoganar.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 229(a), dawn l-estensjonijiet ma għandhomx jeċċedu ż-żmien meħtieġ sabiex id-debitur jieħu l-passi xierqa sabiex jiskariga l-obbligu tiegħu;

(b) jekk il-persuna hija intitolata għal xi waħda mill-faċilitajiet tal-ħlas stabbilit fl-Artikolu 224 sa 229, il-ħlas għandu jsir mhux iktar tard mill-iskadenza tal-perijodu jew perijodi taż-żmien speċifikati rigward dawn il-faċilitajiet.

2. Il-każijiet u l-kundizzjonijiet li fihom l-obbligu tad-debitur li jħallas id-dazju għandu jiġi sospiż jista' wkoll jingħata mill-Kummissarju:

- fejn issir applikazzjoni għar-remissjoni tad-dazju skont l-Artikoli 236, 238 jew 239, jew

- fejn l-oġġetti jiġu maqbuda bil-ħsieb ta' konfiska sussegwenti skont it-tieni subinċiż tal-punt (ċ) jew mal-punt (d) tal-Artikolu 233, jew

- fejn id-dazju tad-Dwana kien dovut skont l-Artikolu 203 u hemm iktar minn debitur wieħed.

Artikolu 223

Il-ħlas għandu jsir fi flus korrenti jew b'kull mezz ieħor b'effett simili ta' skarigu skont id-disposizzjonijiet fis-seħħ. Jista' jsir ukoll b'aġġustament tal-bilanċ ta' kreditu fejn id-disposizzjonijiet fis-seħħ jippermettu hekk.

Artikolu 224

Basta iżda illi l-ammont ta' dazju li jrid jitħallas mill-persuna konċernata jkollu x'jaqsam ma' l-oġġetti dikjarati fil-proċedura tad-Dwana li tintola l-obbliġu tal-ħlas ta' dan id-dazju, il-Kummissarju jista', fuq it-talba ta' din il-persuna, jikkonċedi differiment fil-ħlas ta' dan l-ammont skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 225, 226 u 227.

Artikolu 225

Il-konċessjoni ta' differiment fil-ħlas għandha tkun kundizzjonali fuq il-forniment ta' garanzija mill-applikant.

B'żieda ma' dan, il-konċessjoni ta' differiment tal-ħlas tista' tagħti lok għal ħlas ta' spejjeż inċidentali għal ftuħ tal-inkartamenti jew għas-servizzi mogħtija.

Artikolu 226

Il-Kummissarju għandu jiddeċiedi liema waħda minn dawn il-proċeduri li ġejjin

għandha tiġi wżata għall-konċessjoni ta' differiment tal-ħlas:

a. separatament fil-każ ta' kull ammont ta' dazju mdaħħal fir-reġistri tal-kontijiet taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel sub-paragrafu tal-Artikolu 218(1) jew fl-Artikolu 220 (1); jew

b. globalment fil-każ tal-ammonti kollha ta' dazju imdaħħla fir-reġistru tal-kontijiet taħt il-kundizzjonijiet stabbilit fl-ewwel sub-paragrafu tal-Artikolu 218(1) matul perijodu ta' żmien ffissat mill-Kummissarju u li ma jaqbiżx il-31 jum; jew

ċ. globalment fil-każ tal-ammonti kollha tad-dazju li jiffurmaw entrata waħda fir-reġistri skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 218(1).

Artikolu 227

1. Il-perijodu taż-żmien li fih il-ħlas ikun differit għandu jkun ta' 30 jum. Għandu jiġi kalkolat kif ġej:

(a) fejn il-ħlas huwa differit skont l-Artikolu 226(a), il-perijodu taż-żmien għandu jiġi kalkolat mill-jum ta' wara d-data li fiha l-ammont tad-dazju jiġi mdaħħal fir-reġistri tal-kontijiet mill-Kummissarju.

Fejn jiġi applikat l-Artikolu 219, il-perijodu ta' 30 jum kalkolat skont l-ewwel sub-paragrafu għandu jiġi mnaqqas bin-numru ta' ġranet li jikkorrespondi mal-perijodu taż-żmien li jaqbeż jumejn użati biex jiddaħħal l-ammont fir-reġistri tal-kontijiet;

(b) fejn il-ħlas jiġi differit skont l-Artikolu 226(b), il-perijodu taż-żmien għandu jiġi kalkolat mill-jum li jiġi wara d-data li fiha jiskadi l-perijodu taż-żmien tal-aggregazzjoni. Għandu jiġi mnaqqas bin-numru ta' jiem li jikkorrespondi ma nofs in-numru ta' ġranet fil-perijodu ta' żmien aggregat;

(ċ) fejn il-ħlas jiġi differit skont l-Artikolu 226(ċ), il-perijodu taż-żmien għandu jiġi kalkolat mill-jum li jiġi wara d-data tal-iskadenza tal-perijodu taż-żmien li matulu l-oġġetti inkwistjoni jkunu ġew rilaxxjati.

Għandu jiġi mnaqqas bin-numru ta' jiem li jikkorrispondi ma' nofs in-numru ta' ġranet fl-perijodu taż żmien konċernat.

2. Fejn in-numru ta' jiem fil-perijodi taż-żmien msemmija fil-paragrafu 1(b) u (ċ) huwa numru bil-fard, in-numru ta' ġranet li jridu jiġu mnaqqsa mill-perijodu ta' 30 jum skont il-paragrafu 1(b) u (ċ) għandu jkun ugwali għal nofs in-numru l-iktar baxx li jkun imiss biż-żewġ.

3. Biex jiġu simplifikati l-affarijiet, fejn il-perijodi taż-żmien msemmija fil-paragrafu 1(b) u (ċ) huma ta' ġimgħa kalendarja jew xahar kalendarju, il-Kummissarju jista' jipprovdi li l-ammont ta' dazju li rigward tiegħu il-ħlas ikun ġie diferit għandu jitħallas:

(a) jekk il-perijodu taż-żmien huwa ta' ġimgħa kalendarja, fil-jum tal-Ġimgħa tar-raba' ġimgħa li tiġi wara dik il-ġimgħa kalendarja;

(b) jekk il-perijodu taż-żmien ikun xahar kalendarju, mas-sittax-il jum tax-xahar li jiġi wara dak ix-xahar kalendarju.

Artikolu 228

1. Ma għandux jingħata differiment tal-ħlas rigward ammonti ta' dazju li, għalkemm għandhom x'jaqsmu ma' l-oġġetti mdaħħla għal proċedura tad-Dwana li tirrekjedi l-obbligu tal-ħlas ta' dan id-dazju, jiddaħħlu fir-reġistru tal-kontijiet skont id-disposizzjonijiet fis-seħħ dwar l-aċċettazzjoni ta' dikjarazzjonijiet inkompleti, il-għaliex id-dikjarant ma jkunx, maż-żmien tal-iskadenza tal-perijodu taż-żmien stabbilit, ipprovda t-tagħrif meħtieġ għall-evalwazzjoni definittiva tal-oġġetti għall-għanijiet tad-Dwana jew ma jkunx forna l-partiklaritajiet jew id-dokumenti li kienu nieqsa meta kienet ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni inkompleta.

2. Madankollu, id-differiment tal-ħlas jista' jiġi konċess fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, meta l-ammont tad-dazju li jrid jiġi rkuprat jiddaħħal fir-reġistri tal-kontijiet qabel ma jiskadi l-perijodu ta' 30 jum mid-data li fiha l-ammont oriġinarjament dovut kien iddaħħal fir-reġistru tal-kontijiet jew, jekk dan ma jkunx iddaħħal fir-reġistri tal-kontijiet, mid-data li fiha tkun ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni li kellha x'taqsam ma' l-oġġetti msemmija. It-tul taż-żmien tad-differiment tal-ħlas mogħti f'dawn iċ-ċirkostanzi ma għandux jaqbeż id-data li fiha, skont l-Artikolu 227, kienet ġiet konċessa rigward l-ammont tad-dazju ffissat oriġinarjament, jew li fiha kienet tkun konċessa li kieku l-ammont tad-dazju legalment dovut kien iddaħħal fir-reġistri tal-kontijiet meta l-oġġetti msemmija kienu dikjarati.

Artikolu 229

Il-Kummissarju jista' jikkonċedi lid-debitur faċilitajiet oħra ta' ħlas għajr id-differiment tal-ħlas. Il-konċessjoni ta' dawn il-faċilitajiet ta' ħlas għandhom:

(a) ikunu kondizzjonali fuq il-forniment ta' garanzija. Iżda, din il-garanzija tista' ma tkunx meħtieġa, fejn biex tintalab ikun ifisser li, minħabba s-sitwazzjoni tad-debitur, jinħolqu diffikultajiet serji ekonomiċi jew soċjali;

(b) tirriżulta f'imgħax fuq kreditu mitlub skont il-liġi b'żieda mal-ammont tad-dazju.

Il-Kummissarju jista' ma jitlobx imgħax fuq kreditu fejn biex jintalab ikun ifisser li, minħabba s-sitwazzjoni tad-debitur, jinħolqu diffikultajiet serji ekonomiċi jew soċjali.

Artikolu 230

Ikunu xi jkunu l-faċilitajiet tal-ħlas konċessi lid-debitur, dan tal-aħħar jista' f'kull każ iħallas l-ammont kollu tad-dazju jew parti minnu mingħajr ma jistenna illi jiskadi l-perijodu taż-żmien li fih ikun konċess li jħallas.

Artikolu 231

Ammont dovut ta' dazju jista' jitħallas minn persuna terza minflok id-debitur.

Artikolu 232

1. Fejn l-ammont dovut tad-dazju ma jitħallasx fil-perijodu taż-żmien stabbilit:

(a) il-Kummissarju għandu jagħmel użu mill-għażliet kollha għad-disposizzjoni tiegħu skont il-liġijiet fis-seħħ, inkluż l-infurzar, sabiex jiżgura l-ħlas ta' dak l-ammont.

Jistgħu jiġu adottati disposizzjonijiet speċjali rigward dawk li jidħlu bħala garanti fil-qafas tal-proċedura tat-transitu;

(b) l-imgħax fuq l-arretrati għandu jintalab skont il-liġi b'żieda ma l-ammont tad-dazju.

2. Il-Kummissarju jista' jirrinunzja għall-ġbir tal-imgħax fuq l-arretrati:

(a) fejn, minħabba s-sitwazzjoni tad-debitur, x'aktarx li jinħolqu diffikultajiet serji ekonomiċi jew soċjali;

(b) fejn l-ammont ma jaqbiżx livell ffissat mill-Kummissarju, jew

(ċ) jekk id-dazju jitħallas fi żmien ħamest ijiem minn meta jiskadi l-perijodu taż-żmien stabbilit għall-ħlas.

3. Il-Kummissarju jista' jiffissa:

(a) perijodi minimi taż-żmien għall-kalkolu tal-imgħax;

(b) ammonti minimi pagabbli bħala mgħax fuq l-arretrati.

KAPITOLU 4

ESTINZJONI TAD-DEJN TAD-DWANA

Artikolu 233

Mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet fis-seħħ li għandhom x'jaqsmu ma' l-imbarrar fiż-żmien ta' dejn tad-Dwana u n-nuqqas ta' rkupru ta' dan id-dejn fil-każ ta' falliment tad-debitur stabbilit bil-liġi, id-dejn tad-Dwana għandu jispiċċa:

(a) bil-ħlas tal-ammont tad-dazju;

(b) bil-maħfra tal-ammont tad-dazju;

(ċ) fejn, rigward l-oġġetti dikjarati għal proċedura tad-Dwana li tirrikjedi l-obbligu tal-ħlas tad-dazju:

-id-dikjarazzjoni tad-Dwana ma' tibqax valida skont l-Artikolu 66,

-qabel ir-rilaxx tal-oġġetti, dawn jiġu jew maqbuda u fl-istess ħin jew sussegwentement konfiskati, meqruda fuq l-istruzzjonijiet tal-

Kummissarju, meqruda jew abbandunati skont l-Artikolu 182, jew meqruda jew mitlufa mingħajr ma jistgħu jitreġġgħu lura bħala riżultat tan-natura attwali tagħhom jew ta' ċirkostanzi imprevisti (għajr serq) jew forza maġġuri;

(d) fejn l-oġġetti li rigward tagħhom jiġi dovut dejn tad-Dwana skont l-Artikolu 202 jiġu maqbuda minħabba d-dħul illegali tagħhom u jiġu fl-istess ħin jew sussegwentement konfiskati.

Artikolu 234

Fil-każ ta' qbid jew konfiska, id-dejn tad-Dwana għandu, mhux l-inqas għall-għanijiet tal-liġi kriminali applikabbli għall-offiżi tad-Dwana, jitqies li ma spiċċax u għandhom japplikaw id-disposizzjonijiet tal-Att dwar id-Dazji fuq l-Importazzjoni (Kap. 337) u l-Ordinanza tad-Dwana (Kap. 37) sabiex jistabbilixxu l-penalitajiet jew jittieħdu proċeduri kriminali.

KAPITOLU 5

ĦLAS LURA U REMISSJONI TAD-DAZJU

Artikolu 235

Għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) 'ħlas lura' tfisser ir-rifond totali jew parzjali tad-dazji fuq l-importazzjoni jew fuq l-esportazzjoni li jkunu tħallsu;

(b) 'maħfra' tfisser jew deċiżjoni ta' rinunzja għall-ammont kollu jew parzjali ta' dejn tad-Dwana jew deċiżjoni li tirrendi nulla d-dħul fir-reġistri tal-kontijiet tal-ammont kollu jew parti minnu ta' dazji fuq l-importazzjoni jew fuq l-esportazzjoni li ma jkunx tħallas.

Artikolu 236

1. Id-dazji fuq l-importazzjoni jew id-dazji fuq l-esportazzjoni għandhom jitħallsu lura safejn u sakemm jiġi stabbilit li, meta kienu ġew imħallsa, l-ammont ta' dawn id-dazji ma kienx legalment dovut jew li l-ammont kien imdaħħal fir-reġistri tal-kontijiet kuntrarjament għall-Artikolu 220(2).

Id-dazji fuq l-importazzjoni jew id-dazji fuq l-esportazzjoni għandhom jiġu maħfura safejn u sakemm jiġi stabbilit illi meta kienu mdaħħla fir-reġistri tal-kontijiet l-ammont ta' dawn id-dazji ma kienx dovut legalment jew li l-ammont kien imdaħħal fir-reġistri tal-kontijiet kuntrarjament għall-Artikolu 220(2).

L-ebda ħlas lura jew remissjoni ma għandhom jiġu konċessi meta l-fatti li wasslu għall-ħlas jew id-dħul fir-reġistri tal-kontijiet tal-ammont li ma kienx legalment dovut huma r-rużultat ta' azzjoni deliberata mill-persuna konċernata.

2. Id-dazji fuq l-importazzjoni u d-dazji fuq l-esportazzjoni għandhom jitħallsu lura jew jiġu maħfura fuq is-sottomissjoni ta' applikazzjoni lill-Kummissarju fi żmien sentejn snin mid-data li fiha l-ammont ta' dawn id-dazji ġie komunikat lid-

debitur.

Dan il-perijodu ta' żmien għandu jiġi mtawwal jekk il-persuna konċernata tipprovdi xhieda illi ma kenitx imħollija li tissottometti l-applikazzjoni tagħha fil-perjodu msemmi minħabba ċirkostanzi imprevedibbli (għajr serq) jew forza maġġuri.

Fejn il-Kummissarju innifsu jiskopri matul dan il-perijodu ta' żmien illi jeżistu xi waħda jew oħra mis-sitwazzjonijiet deskritti fl-ewwel u t-tieni sub-paragrafi tal-paragrafu 1, dan għandu jħallas lura jew jaħfer fuq l-inizjattiva tiegħu stess.

Artikolu 237

Id-dazji fuq l-importazzjoni jew id-dazji fuq l-esportazzjoni għandhom jitħallsu lura meta dikjarazzjoni tad-Dwana tiġi invalidata u d-dazji jkunu tħallsu.

Il-ħlas lura għandu jiġi konċess fuq is-sottomissjoni ta' applikazzjoni mill-persuna konċernata matul il-perijodi taż-żmien stipulati għas-sottomissjoni tal-applikazzjoni għall-invalidazzjoni tad-dikjarazzjoni tad-Dwana.

Artikolu 238

1. Id-dazji fuq l-importazzjoni għandhom jitħallsu lura jew jiġu maħfura safejn u sakemm jiġi stabbilit illi l-ammont ta' dawn id-dazji li jkun ġie mdaħħal fir-reġistri tal-kontijiet ikollu x'jaqsam ma' l-oġġetti imqiegħda taħt il-proċedura tad-Dwana msemmija u miċħuda mill-importatur il-għaliex fil-mument imsemmi fl-Artikolu 67 jinstabu difettivi jew ma kkonformawx mat-termini tal-kuntratt li a bażi tiegħu kienu ġew importati.

Oġġetti difettivi, skont l-ewwel sub-paragrafu, għandhom jitqiesu li jinkludu oġġetti danneġġjati qabel ir-rilaxx tagħhom.

2. Il-ħlas lura jew remissjoni tad-dazji fuq l-importazzjoni għandhom jiġu konċessi bil-kundizzjoni li:

(a) l-oġġetti ma kenux użati, għajr għall-użu inizjali tagħhom skont kif kien meħtieġ sabiex jiġi stabbilit li kienu difettivi jew ma kkonformawx mat-termini tal-kuntratt;

(b) l-oġġetti jiġu esportati. Fuq it-talba tal-persuna konċernata, il-Kummissarju għandu jippermetti illi l-oġġetti li għandhom jiġu meqruda jew imqiegħda, għall-għanijiet tal-esportazzjoni tagħhom mill-ġdid, taħt il-proċedura ta' transitu għall-estern jew il-proċedura ta' magazzinaġġ tad-Dwana, jew f'żona ħielsa jew f'maħżen ħieles, minflok li jiġu esportati.

Bil-għan li jiġu assenjati wieħed mit-trattamenti jew użi kif approvati mid-Dwana provvuti fis-sub-paragrafu preċedenti, l-oġġetti għandhom jitqiesu li huma oġġetti mhux Maltin.

3. Id-dazji fuq l-importazzjoni ma għandhomx jitħallsu lura jew jiġu maħfura dwar oġġetti li, qabel ma jiġu dikjarati għad-dikjarazzjoni tad-Dwana, kienu ġew importati temporanjament għal testijiet, jekk kemm-il darba ma jiġix stabbilit illi l-fatt li kienu difettivi jew li ma kkonformawx mat-termini tal-kuntratt ma satax jiġi skopert

normalment fil-kors ta' dawn it-testijiet.

4. Id-dazji fuq l-importazzjoni għandhom jitħallsu lura jew jiġu maħfura għar-raġunijiet dikjarati fil-paragrafu 1 fuq is-sottomissjoni ta' applikazzjoni lill-Kummissarju fi żmien tnax-il xahar mid-data li matulhom l-ammont ta' dan id-dazji kien komunikat lid-debitur.

Iżda, il-Kummissarju jista' jippermetti li dan il-perijodu taż-żmien jittawwal f'każijiet eċċezzjonali ġustifikament.

Artikolu 239

1. Id-dazji fuq l-importazzjoni jew id-dazji fuq l-esportazzjoni jistgħu jitħallsu lura jew jiġu maħfura f'sitwazzjonijiet oħra għajr dawk imwissija fl-Artikoli 236, 237, u 238:

- kif jiġi stabbilit mill-Ministru;

- meta jirriżultaw minn ċirkostanzi li fihom l-ebda qerq jew negligenza ovvja ma jistgħu jiġu attribwiti lill-persuna konċernata.

Is-sitwazzjonijiet li fihom din id-disposizzjoni tista' tiġi applikata u l-proċeduri li jridu jiġu segwiti għal dan l-iskop għandhom jiġu definiti mill-Ministru.

Il-ħlas lura jew ir-remissjoni jistgħu ikunu suġġetti għal kundizzjonijiet speċjali.

2. Id-dazju għandhom jitħallsu lura jew jinħafru għar-raġunijiet dikjarati fil-paragrafu 1 fuq is-sottomissjoni ta' applikazzjoni lill-Kummissarju fi żmien 12-il xahar mid-data li fiha l-ammont tad-dazji jkun ġie komunikat lid-debitur.

Madankolu, il-Kummissarju jista' jippermetti li dan il-perijodu ta' żmien jittawwal f'każijiet eċċezzjonali ġustifikament.

Artikolu 240

Id-dazji fuq l-importazzjoni jew id-dazji fuq l-esportazzjoni għandhom jitħallsu lura jew jinħafru fuq il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan il-kapitolu biss jekk l-ammont li jrid jitħallas lura jew jinħafer jaqbeż ammont iffissat mill-Ministru.

Iżda, il-Kummissarju jista' wkoll jikkonċedi applikazzjoni għall-ħlas lura jew remissjoni dwar ammont iktar baxx.

Artikolu 241

Il-ħlas lura mill-Kummissarju tal-ammonti tad-dazji fuq l-importazzjoni jew tad-dazji fuq l-esportazzjoni jew tal-imgħax fuq il-kreditu jew tal-imgħax fuq l-arretrati miġbura mal-ħlas ta' dawn id-dazji ma għandux jagħtu lok għall-ħlas ta' mgħax mill-Kummissarju. Madankollu għandu jitħallas imgħax:

- fejn deċiżjoni li tikkonċedi talba għall-ħlas lura ma tiġix

implimentata fi żmien tliet xhur mid-data tal-adozzjoni ta' din id-deċiżjoni,

- fejn id-disposizzjonijiet nazzjonali hekk jistipulaw. L-ammont ta' dan l-imgħax għandu jkun skont il-liġi.

Artikolu 242

Fejn bi żball jiġi maħfur dejn tad-Dwana jew jitħallas lura l-ammont korrespondenti tad-dazju, id-dejn oriġinali għandu jerġa' jsir pagabbli. Kull imgħax imħallas skont l-Artikolu 241 għandu jiġi rimburżat.

TITOLU VIII

APPELLI

Artikolu 243

1. Kull persuna għandu jkollha d-dritt li tappella mid-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet tad-Dwana li jkollhom x'jaqsmu ma' l-applikazzjoni tal-liġijiet tad-Dwana, u li jirrigwadjawha direttament u individwalment. Kull persuna li tkun applikat lill-awtoritajiet tad-Dwana għal deċiżjoni li għandha x'taqsam ma' l-applikazzjoni tal-liġijiet tad-Dwana u ma kisbitx deċiżjoni għal din it-talba fiż-żmien imsemmi fl-Artikolu 6(2) għandha wkoll tkun intitolata li teżerċita d-dritt tal-appell.

2. Id-dritt tal-appell jista' jiġi eżerċitat:

(a) inizjalment, quddiem l-awtoritajiet tad-Dwana nominati b'dan l-iskop;

(b) sussegwentement, quddiem korp indipendenti, li jista' jkun awtorità ġudizzjarja jew korp ekwivalenti speċjalizzat, skont id-disposizzjonijiet fis-seħħ f'Malta.

Artikolu 244

Id-depożitu ta' appell ma għandux jikkawża s-sospensjoni tal-implimentazzjoni tad-deċiżjoni kontestata.

Madankollu, l-awtoritajiet tad-Dwana għandhom jissospendu l-implimentazzjoni ta' din id-deċiżjoni fl-intier tagħha jew f'parti minnha fejn ikollhom raġunijiet siewja li jemmnu illi d-deċiżjoni kontestata hija inkonsistenti mal-liġijiet tad-Dwana jew fejn hemm biża' li tkun sejra ssir ħsara irreparabbli lill-persuna konċernata.

Fejn id-deċiżjoni kontestata jkollha l-effett li tikkawża ħlas dovut ta' dazji fuq l-importazzjoni jew dazji fuq l-esportazzjoni, is-sospensjoni tal-implimentazzjoni ta' din id-deċiżjoni għandha tkun suġġetta għall-eżistenza jew id-depożitu ta' garanzija. Iżda, din il-garanzija ma għandhiex għalfejn tinħtieġ fejn, minħabba ċ-ċirkostanzi tad-debitur, din il-ħtieġa x'aktarx li tikkawża diffikultajiet serji ekonomiċi u soċjali.

Artikolu 245

Id-disposizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-proċedura tal-appelli għandhom

jiġu stabbiliti mill-Ministru.

Artikolu 246

Dan it-Titolu ma għandux japplika għall-appelli depożitati bil-ħsieb tal-annullament jew ir-reviżjoni tad-deċiżjoni meħuda mill-awtoritajiet tad-Dwana fuq il-bażi tal-liġi kriminali.

ANNEX A TO THE CUSTOMS CODE

GOODS FOR WHICH PROCESSING UNDER CUSTOMS CONTROL IS AUTHORISED (ARTICLE 131) AND ECONOMIC CONDITIONS IN THE FRAMEWORK OF THE ARRANGEMENTS FOR PROCESSING UNDER CUSTOMS CONTROL

PART A

"MCT" means Maltese Customs Tariff.

The economic conditions shall be deemed to be fulfilled for the following types of goods and operations:

	Column 1	**Column 2**
Order No	**Goods**	**Processing**
1	Goods of any kind	Processing into samples presented as such or put up into sets
2	Goods of any kind	Reduction to waste and scrap or destruction
3	Goods of any kind	Denaturing
4	Goods of any kind	Recovery of parts or components
5	Goods of any kind	Separation and/ or destruction of damaged parts
6	Goods of any kind	Processing to correct the effects of damage to the goods
7	Goods of any kind	Usual forms of handling permitted in customs warehouses or free zones
8	Goods of any kind	Processing into products of a kind to be incorporated in or used for civil aircraft for which an airworthiness certificate is issued by a company authorised for such operations by the aviation authorities or the aviation authorities of another country
9	Goods which have to go operations to ensure their compliance with technical requirements for their release for free circulation.	Any form of processing

	Column 1	Column 2
Order No	**Goods**	**Processing**
10	Goods of any kind not subject to an agricultural or commercial policy measure, or provisional or definitive antidumping, or provisional or definitive countervailing duty	Any form of processing, where the import duty advantage by using the arrangements does not exceed the value of €46,587.47 per applicant and per calendar year
11	Any electronic type of components, parts, assemblies (including subassemblies), or materials (whether or not electronic), which are vital to the electronic working performance of the processed product	Processing into information technology products of MCT codes 8471 10 10 00 to 8471 90 00 00, 8473 10 11 00, 8473 21 10 00 to 8473 40 11 00, 8473 50 10 00, 8473 50 90 00 and 8541 10 00 10 to 8542 90 00 00
12	Solid fractions of palm oil falling within MCT code 1511 90 19 00 or Fluid fractions of palm oil falling within MCT code 1511 90 91 00 or Coconut oil falling within MCT code 1513 11 10 00 or Fluid fractions of coconut oil falling within MCT code ex 1513 19 30 00 or Palm kernel oil falling within MCT code 1513 21 11 00 or Fluid fractions of palm kernel oil falling within MCT code ex 1513 29 30 00 or Babassu oil falling within MCT code 1513 21 19 00	Processing into: - mixtures of fatty acids falling within MCT codes 3823 11 00, 3823 12 00 00, ex 3823 19 10 00, ex 3823 19 30 00 and ex 3823 19 90 00 - fatty acids falling within MCT codes 2915 70 15 00, 2915 70 25 00, ex 2915 90 10 00, ex 2915 90 80 00, ex 2916 15 00 00 and ex 2916 19 80 00 - mixture of methyl esters of fatty acids falling within MCT code ex 3824 90 95 00 - methyl esters of fatty acids falling within MCT codes ex 2915 70 20 00, ex 2915 70 80 00, ex 2915 90 80 00, ex 2916 15 00 00 and ex 2916 19 80 00 - mixture of fatty alcohols falling within MCT code 3823 70 00 00 - fatty alcohols falling within MCT codes 2905 16 80 00, 2905 17 00 00, 2905 19 00 10 and 2905 10 00 90 - glycerol falling within MCT code 1520 00 00 00

	Column 1	**Column 2**
Order No	**Goods**	**Processing**
13	Castor oil falling within MCT code 1515 30 90 00	Processing into: - hydrogenated castor oil ("opal-wax") of MCT code 1516 20 10 00 - 12-hydrostearic acid (purity less than 90%) of MCT code ex 3823 19 10 00 - 12-hydrostearic acid (purity 90% or more) of MCT code ex 2918 19 99 00 - glycerol of MCT code 2905 45 00 00
14	Tobaccos falling within Chapter 24 of the Maltese Customs Tariff	Processing into "homogenised" or "reconstituted" tobacco falling within MCT code 2403 91 00 and/or tobacco powder falling within MCT code 2403 99 90
15	Raw or unmanufactured tobacco falling within MCT code 2401 10 Raw or unmanufactured tobacco partly stemmed/ stripped falling within MCT code ex 2401 20	Processing into partly or wholly stemmed/stripped tobaccos falling within MCT code 2401 20 and into tobacco refuse falling within MCT code 2401 30 00
16	Products falling within MCT codes: 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00 00, 2707 99 30 00, 2707 99 91 00, 2707 99 99 00 and 2710 00	Processing into products falling within MCT codes: 2710 00 71 00 or 2710 00 72 00
17	Crude oils falling within MCT code 2707 99 11 00	Processing into products falling within MCT codes 2707 10 90 00, 2707 20 90 00, 2707 30 90 00, 2707 50 90 00, 2707 99 30 00, 2707 99 99 00, 2902 20 90 00, 2902 30 90 00, 2902 41 00 00, 2902 42 00 00, 2902 43 00 00, 2902 44 90 00
18	Gas oils with a sulphur content exceeding 0,2% by weight falling within MCT code 2710 00 68 00 Kerosene falling within MCT code 2710 00 55 00 White spirit falling within MCT code 2710 00 21 00	Mixture of the goods in column 1 or a mixture of one and/ or other of the goods in column 1 with gas oil with a sulphur content not exceeding 0,2% by weight falling within MCT code 2710 00 66 00 or 2710 00 67 00 to obtain a gas oil with a sulphur content not exceeding 0,2% by weight falling within MCT code 2710 00 66 00 or 2710 00 67 00
19	PVC material falling within MCT code 3921 90 60 00	Processing into filmscreens falling within MCT code 9010 60 00 00

	Column 1	Column 2
Order No	**Goods**	**Processing**
20	Skating boots without skates attached of MCT code 6402 19 00 00 Skating boots without skates attached of MCT code 6403 19 00	Processing into: ice skates of MCT code 9506 70 10 00 roller skates of MCT code 9506 70 30 00
21	Motor chassis fitted with cabs, of MCT code 8704 21 31	Processing into fire engines fitted with integral fire fighting and/ or life saving equipment, of MCT code 8705 30 00 00

PART B

The economic conditions shall be examined for the following types of goods and operations, which are not covered by Part A:

	Column 1	Column 2
	Goods	**Processing**
	(i) All goods subject to a(n) agricultural measure or provisional or definitive antidumping, or provisional or definitive countervailing, duty	Any form of processing
	(ii) All other goods not covered by Part A and (i) above	Any form of processing

---

ANNEX B TO THE CUSTOMS CODE

LIST OF USUAL FORMS OF HANDLING REFERRED TO IN ARTICLE 109 OF THE CUSTOMS CODE

Unless otherwise specified, none of the following forms of handling may give rise to a different eight-digit code in the Maltese Customs Tariff.

Usual forms of handling listed below shall not be granted if, in the opinion of the customs authorities, the operation is likely to increase the risk of fraud:

1. ventilation, spreading-out, drying, removal of dust, simple cleaning operations, repair of packing, elementary repairs of damage incurred during transport or storage in so far as it concerns simple operations, application and removal of protective coating for transport;

2. reconstruction of the goods after transport;

3. stocktaking, sampling, sorting, sifting, mechanical filtering and weighing of the goods;

4. removal of damaged or contaminated components;

5. conservation, by means of pasteurisation, sterilisation, irradiation or the addition of preservatives;

6. treatment against parasites;

7. anti-rust treatment;

8. treatment:

- by simple raising of the temperature, without further treatment or distillation process, or

- by simple lowering of the temperature;

even if this results in a different eight-digit code in the Maltese Customs Tariff;

9. electrostatic treatment, uncreasing or ironing of textiles;

10. treatment consisting in:

- semming and/ or pitting of fruits, cutting up and breaking down of dried fruits or vegetables, rehydration of fruits, or

- dehydration of fruits even if this results in a different eight-digit code in the Maltese Customs Tariff;

11. desalination, cleaning and butting of hides;

12. addition of goods or addition or replacement of accessory components as long as this addition or replacement is relatively limited or is intended to ensure compliance with technical standards and does not change the nature or improve the performances of the original goods, even if this results in a different eight-digit code in the Maltese Customs Tariff for the added or replacement goods;

13. dilution or concentration of fluids, without further treatment or distillation process, even if this results in a different eight-digit code in the Maltese Customs Tariff;

14. mixing between them of the same kind of goods, with a different quality, in order to obtain a constant quality or a quality which is requested by the customer, without changing the nature of the goods;

15. dividing or size cutting out of goods if only simple operations are involved;

16. packing, unpacking, change of packing, decanting and simple transfer into containers, even if this results in a different eight-digit code in the Maltese Customs Tariff, affixing, removal and altering of marks, seals, labels, price tags or other similar

distinguishing signs;

17. testing, adjusting, regulating and putting into working order of machines, apparatus and vehicles, in particular in order to control the compliance with technical standards, if only simple operations are involved;

18. dulling of pipe fittings to prepare the goods for certain markets.